



**ОДИНАДЦЯТА ЩОРІЧНА
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ**

**МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ,
ПРОФСПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКОСТІ**

(м. Київ, 05 грудня 2025 р.)

Збірник тез доповідей

м. Київ, 2025 р.

УДК 342 (477)
М 90

ISBN 978-617-8830-18-2

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.). — К.: АПСВТ, 2025 — 210 с.

До збірника увійшли тези наукових доповідей, присвячених проблемам сучасного етапу муніципальної реформи в Україні, а також роботи молодих вчених – юристів, поданих на конкурс з проблематики сучасного стану законодавства України у сфері місцевого самоврядування, який було проведено в рамках конференції.

Мета конференції: формування підходів щодо науково-методичного забезпечення сучасного етапу муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і стандартів на основі співставлення позицій з цього питання влади, науковців та інститутів громадянського суспільства, зокрема, профспілок, об'єднань органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

Видання розраховано на фахівців у галузях конституційного та муніципального права – науковців, практичних працівників, представників громадськості, які опікуються проблемами проведення муніципальної реформи в Україні

Редколегія: Журавель Я.В., доктор юридичних наук, професор (відповідальний редактор); Кравченко В.В., кандидат юридичних наук, професор; Батанов О.В., доктор юридичних наук, професор, Діордіца І.В. доктор юридичних наук, професор.

Адреса редколегії: Академія праці, соціальних відносин і туризму, юридичний факультет, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3а. Телефон: +38 (093) 552 49 52. Email: dean_lf@socosvita.kiev.ua.

Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Автори тез доповідей несуть відповідальність за їх зміст. Тези публікуються в авторській редакції.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

З М І С Т

ВІТАЛЬНІ СЛОВА.....	7
---------------------	---

I. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.....	10
--	-----------

Михайло Баймуратов, Борис Кофман, Максим Баймуратов

Феноменологія «людина» – «муніципальна людина» – «конституційна людина» як основоположна управлінська тріада в реалізації засад правової демократичної державності в умовах правової глобалізації.....	10
--	----

Олександр Батанов

Діалектика «миру» та «війни» у муніципальному вимірі: про участь територіальних громад у реалізації права на мир.....	22
---	----

Олег Марцеляк

Інститут народного вето і його впровадження в Україні на місцевому рівні	29
--	----

II. ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ.....	32
---	-----------

Сергій Бизов

Стратегічні напрями участі професійних спілок у реалізації муніципальної реформи в Україні.....	32
---	----

Микола Лахижа, Світлана Коросташова

Вплив реформи децентралізації на вироблення та реалізацію державної політики у сфері землеустрою.....	35
---	----

Ярослав Журавель, Руслан Панчишин, Микола Мельник

Основоположні засади професійної етики посадових осіб місцевого самоврядування.....	37
---	----

Ігор Діордіца

Програма «SmartEnCity» як модель переходу до розумних міст із нульовими викидами CO ₂ : можливості адаптації для України.....	39
--	----

Сергій Потапенко

Централізація влади в Україні або обмеження автономії органів місцевого самоврядування через посилення державного контролю за діяльністю місцевих рад.....	42
--	----

Дар'я Глушкова

Інтеграція систем цивільного захисту в муніципальну реформу: проблеми, ризики та моделі реагування під час війни.....	47
---	----

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Ірина Завидняк

Проблематика корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації: кримінально-правовий аспект.....49

Дмитро Костенко, Андрій Іванов

Особливості запобігання корупції під час реформи децентралізації.....52

Анна Зленко

Адміністративний процес у забезпеченні ефективності та підзвітності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації: сучасні тенденції та європейські орієнтири.....54

Христина Дрогобицька

Муніципальна реформа в Україні в умовах воєнних викликів: методологічні засади, досвід та роль громадянського суспільства.....57

Максим Маслюк

Публічне управління та місцеве самоврядування в умовах воєнних і післявоєнних трансформацій.....59

III. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ.....63

Віктор Сухомлин, Віктор Кравченко, Андрій Настюк

Роль міста в системі сплати податків та регуляції місцевих коштів у Київській Русі.....63

Олег Діденко

Забезпечення вирівнювання та комплексного розвитку регіонів країн Європейського Союзу: проблеми, завдання, перспективи.....67

Ігор Кутепов

Європейська інтеграція та стандарти належного врядування.....69

Яна Качан

Європейські стандарти публічного управління в контексті впровадження муніципальної реформи в Україні.....72

Оксана Домбровська

Європейське муніципальне право як чинник модернізації системи місцевого самоврядування України.....75

Наталія Циганчук

Проходження служби в органах місцевого самоврядування: проблемні питання.....78

Оксана Мельник

Соціальна підтримка громадян України в Республіці Польща: зміни в законодавстві.....80

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Наталія Гончаренко

Пріоритети міжнародної співпраці в умовах війни та відновлення.....83

С. Євдокимов

Планування розвитку малих міст України як елемент реалізації міжнародно-правових стандартів в повоєнний період.....85

Олена Дубинка

Впровадження гендерних підходів в процесі здійснення муніципальної реформи.....90

Вікторія Яценко

Органи місцевого самоврядування: їх значення у формуванні та впровадженні державної політики в будівельній сфері.....92

IV. РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВЕДЕННІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ).....96

Інна Найда

Взаємодія громадських організацій і місцевої влади у зміцненні громадянського патріотизму.....96

Руслан Бедрій

Економічна спроможність територіальних громад: критерії оцінювання.....99

Галина Трегубенко, Світлана Бабенко

Сприяння інститутів громадянського суспільства розвитку міжмуніципальної співпраці: огляд найкращих практик країн ЄС.....102

Катерина Міщенко

Профспілки як суб'єкт у сфері децентралізації та реформування муніципального управління.....104

Тетяна Лебідь

Законодавче забезпечення участі громадськості у місцевому самоврядуванні в контексті євроінтеграційних реформ.....106

Христина Дрогобицька

Громадянське суспільство як драйвер муніципальної реформи: українські реалії та європейські практики.....109

Вікторія Карпенко

Інструменти громадської участі в управлінні громадою: порівняльний аналіз України та країн ЄС.....111

Назар Сірко

Усиювання в Україні: нормативно-правові засади та особливості правового регулювання.....114

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Богдан Гордовський

Механізми соціального захисту ветеранів на рівні місцевого самоврядування.....116

Красівський Денис

Взаємодія органів місцевого самоврядування та неурядового сектору для посилення соціальної стійкості громад.....118

Вікторія Шпинюк

Роль громадянського суспільства у відновленні та розвитку територіальних громад у воєнний і повоєнний періоди.....121

Олександр Яцеленко

Державне регулювання соціальних відносин у системі публічного управління.....124

Леонід Щебетюк

Забезпечення публічної безпеки в громадах: інституційна роль Національної поліції та органів місцевого самоврядування.....126

Луїза Кондрашова

Територіальна доступність медичної допомоги: управлінські рішення на рівні ОТГ.....128

Олександр Невідомий, Олександра Невідома,

Вплив публічного управління на розвиток приватних підприємців у сфері муніципального управління.....131

Андрій Долгий, Олександр Долгий, Анатолій Горзов

Змістовний аспект доброчесності як антикорупційної складової діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.....133

Світлана Шевченко

Правові засади діяльності територіальних громад у сфері охорони психічного здоров'я в контексті повоєнної відбудови України.....136

Катерина Фокіна

Інтеграція австрійського урбаністичного досвіду в муніципальну практику міст Галичини (кінець 19 - початок 20 ст.).....139

V. НАУКОВІ РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ VI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «КРАЩА НАУКОВА ПРАЦЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА».....141

Ярослав Циганин

Україна на шляху до TEN-T: роль міських вузлів і планів сталої міської мобільності (SUMP) у розгортанні інфраструктури альтернативних палив та стратегічні прогалини в національній моделі розвитку муніципальної мобільності.....141

Олег Коротич

Розвиток та відновлення територіальних громад в Україні через призму правового

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

регулювання державного планування.....171

Валерій Желнін

Порівняльно-правовий аналіз моделей управління відновленням територій: досвід деокупованих регіонів України та зарубіжних держав.....193

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

ВІТАЛЬНІ СЛОВА



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, www.rada.gov.ua

Шановні учасники та організатори конференції!

Вітаю вас із проведенням XI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості».

Ваш багаторічний досвід у сфері розвитку місцевого самоврядування демонструє сталість, відповідальність та відданість справі зміцнення українських громад. Сам факт проведення вже одинадцяте цього наукового форуму підтверджує, що професійний діалог між наукою, владою та громадськістю став важливим інструментом формування майбутньої моделі місцевої демократії.

Сьогодні Україна стоїть перед масштабним викликом – відновленням територіальних громад, які зазнали руйнувань, втрат і тимчасової окупації внаслідок російської агресії. Саме громади як осередки життя країни пережили найбільший удар, і саме вони потребують системної підтримки, оновлених законодавчих механізмів та стратегічного бачення свого розвитку у воєнний і повоєнний періоди.

Верховна Рада України разом із представниками наукової спільноти, громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування активно працює над оновленням законодавчої бази, необхідної для ефективного відновлення, реінтеграції та довгострокового розвитку постраждалих громад. У цьому процесі особливо важливо враховувати експертні оцінки, моделі та рекомендації, які напрацьовують подібні науково-практичні майданчики.

Результати сьогоднішніх дискусій – це не просто професійні пропозиції. Це внесок у формування нової архітектури місцевого самоврядування, яке здатне забезпечити стійкість, безпеку і розвиток громади навіть у найскладніших умовах.

Вірю, що ваша конференція і надалі залишатиметься майданчиком конструктивного обміну думками, які допомагатимуть Україні оновлюватися, зміцнювати свою державність і впевнено рухатися шляхом європейської інтеграції.

Бажаю всім учасникам плідної роботи, нових ідей і рішень, що сприятимуть відновленню та процвітанню українських територіальних громад!

Руслан СТЕФАНЧУК

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Шановні учасники та організатори конференції!

Від імені Федерації профспілок України щиро вітаю вас із проведенням цього важливого науково-практичного заходу, який традиційно об'єднує представників державної влади та місцевого самоврядування, наукових кіл, профспілкового руху та громадянського суспільства задля вироблення спільних підходів до розвитку системи місцевого самоврядування. Саме в умовах євроінтеграційних змін, трансформації публічного управління та викликів воєнного часу надзвичайно важливо підтримувати постійний діалог між всіма зацікавленими сторонами, аби формувати стійкі інституції та ефективну модель захисту прав людей праці в громадах.

Федерація профспілок України розглядає муніципальну реформу не лише як адміністративну чи територіальну трансформацію, а насамперед як інструмент забезпечення гідної праці, соціальної справедливості та участі громадян у прийнятті рішень. У центрі нашої стратегії розвитку – посилення ролі профспілок у громадах, розбудова ефективного соціального діалогу на місцевому рівні, підтримка соціально вразливих груп, формування безпечних умов праці та реальне залучення працівників до процесів відновлення країни.

Місія профспілок сьогодні полягає у тому, щоб бути голосом працівника у кожній громаді України, сприяти підвищенню якості муніципальних послуг, розвитку людського потенціалу, створенню справедливих правил взаємодії між місцевою владою, роботодавцями та громадянами. У найближчі роки Федерація профспілок України планує зосередити особливу увагу на посиленні інституційної спроможності первинних профспілкових організацій, удосконаленні системи професійного навчання, а також участі у процесах післявоєнного відновлення територіальних громад.

Переконаний, що напрацювання, які сьогодні будуть представлені та обговорені, сприятимуть зміцненню соціального партнерства, поглибленню взаємодії між владою, наукою, профспілковим рухом і громадськістю, а головне – формуванню стійких підходів до розвитку місцевого самоврядування у відповідності до європейських стандартів.

Бажаю учасникам конференції плідної роботи, конструктивних дискусій, нових ідей і рішень, які допоможуть спільно рухатися до оновленої, справедливої та соціально орієнтованої України!

З повагою,
Голова Федерації професійний спілок України
Сергій БИЗОВ

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Шановні учасники конференції!

Від імені Академії праці, соціальних відносин і туризму щиро вітаю вас на вже XI щорічній всеукраїнській науково-практичній конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок і громадськості». Для нашої Академії є честю бути організатором цього фахового майданчика, який уже понад десятиліття об'єднує експертів, забезпечує діалог та формує бачення майбутнього місцевого самоврядування.

Сьогодні, у час посилення євроінтеграційного курсу та продовження трансформації публічного управління, муніципальна реформа відіграє ключову роль. Вона визначає якість життя людей у громадах, рівень довіри до влади та нашу здатність будувати стійку, демократичну й ефективну державу. Саме тому участь представників органів влади, наукової спільноти, профспілкових діячів та громадських організацій є надзвичайно важливою, адже спільний погляд і спільні рішення формують спроможні громади та сильну державу.

Академія і надалі залишатиметься платформою для відкритого обговорення, наукових досліджень та просування сучасних підходів до розвитку місцевого самоврядування. Перекоаний, що сьогоднішня дискусія сприятиме не лише теоретичному осмисленню процесів, але й виробленню практичних рекомендацій, які допоможуть Україні успішно рухатися шляхом європейської інтеграції.

Бажаю всім плідної роботи, змістовних дискусій та нових професійних здобутків. Дякую за вашу відданість розвитку громади й держави!

З повагою
кандидат наук з державного управління,
Заслужений працівник соціальної сфери України,
ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму



Віктор СУХОМЛИН

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

I. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Михайло Баймуратов,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри політичних наук та права
Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського,
Заслужений діяч науки і техніки України,
академік Української академії наук,

Борис Кофман,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри політичних наук та права
Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського,
Заслужений юрист України,

Максим Баймуратов,
магістр права, аспірант
Маріупольського державного університету

Феноменологія «людина» – «муніципальна людина» – «конституційна людина» як основоположна управлінська тріада в реалізації засад правової демократичної державності в умовах правової глобалізації

В основі системно-комплексного базису становлення і розвитку демократичної правової державності лежить основоположна сукупність аксіологічних домінант, що супроводжують і забезпечують існування і функціонування людини, її груп та асоціацій, а також розвиток їх конституційно-правового та муніципально-правового статусів. Такий підхід активізує, детермінує, контекстуалізує, координує та рефлексує процеси формування якісно нової управлінської тріади «людина» – «муніципальна людина» – «конституційна людина» та її реалізацію як стратегічного парадигмального напрямку розвитку демократичного суспільства і держави в умовах глобалізації. Це обґрунтовується тим, що саме вона й виступає основоположним ідентифікуючим мегатрендом та функціонально-діяльним механізмом соціально-політичної та управлінсько-нормативної феноменології «демократична правова державність». Ба більше, саме такі настанови лежать й в основі правової глобалізації, яка розглядає феноменології «людина», «конституційна людина», «муніципальна людина» як пріоритетні об'єктно-предметні елементи міжнародно-правового регулювання, що складають не тільки гуманітарно-гуманістичну основу ліберальної демократії, а й її функціонально-діяльну основу, що проявляються у безлічі багатосторонніх міжнародно-правових договорів, які містять міжнародно-правові зобов'язання держав-

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

учасників відносно визнання, поваги, охорони, захисту, реалізації, гарантування, розвитку та вдосконалення прав, свобод і обов'язків людини.

Варто зазначити, що раніше деякими авторами цієї статті проводилося дослідження проблематики формування феноменологій «конституційна людина» та «муніципальна людина» в контекстуалізації їх визначення, ідентифікації та взаємозалежності як новацій в конституційному і муніципальному праві в умовах демократичної правової державності [1]. Але зазначена проблематика є та продовжує бути: А) настільки новою (*фактор інноваційності* – авт.), Б) настільки багатоаспектною і багаторівневою (*фактор структурно-блокової складності* – авт.), В) поліпредметною, макронаративною, сутнісно-конотаційною (*фактори багатозначності ідентифікаційних ознак, їх суттєвої змістовності та широкого тлумачення додаткових, але важливих характерологічних рис* – авт.), Г) настільки актуальною та важливою для подальшого розвитку стратегічної системи ліберально-демократичних цінностей (*визначально-стратегічний ліберально-демократичний фактор* – авт.), Г') настільки важливою в контекстуалізації формування, розвитку, вдосконалення загальнодемократичних механізмів здійснення публічної влади у всіх її видових різновидах (публічна державна та публічна самоврядна (муніципальна) влада) та активних пошуках нових видів демократичної взаємодії людини, її груп та асоціацій з публічною владою та її центральними інституціями та агентами на місцях (пряма /безпосередня участь виборців у формуванні владних інституцій/, представницька /здійснення публічної влади через обраних представників/ партисипативна /демократія участі/, деліберативна /нарадча демократія/, агрегативна /узгоджувальна демократія/, агональна /демократія взаємного визнання/ форми демократії тощо) (*стратегічно-технологічний ліберально-демократичний фактор* – авт.), Д) на яких й базується демократична правова державність (*фактор ідентифікаційно-опорної терміносистеми в системі сучасної державності* – авт.), – Е) що вона об'єктивно (у контексті подальшого соціально-правового і державно-правового розвитку і вдосконалення діяльності інституційної основи суспільства і держави) і суб'єктивно (у контексті розвитку людини, її груп та асоціацій та вдосконалення інституцій громадянського суспільства) потребує подальших поглиблених досліджень та комплексного і системного аналізу (*фактор доктринально-теоретичної актуальності, інноваційної обґрунтованості, апіорної продуктивності та соціальної результативності* – авт.).

В основі методології такого аналізу, на нашу думку, лежить відповідна послідовність використання наявних методів наукового пізнання для дослідження об'єктно-предметних явищ, що виникають, формуються, складаються і проявляються в процесі демократизації суспільного та державного життя, здійснюючи на такий процес суттєвий управлінсько-нормативний вплив, а також повсякденні і перспективні поведінково-діяльнісні фактори визнання, сповідування, формування, використання, реалізації та гарантування гуманітарно-гуманістичних цінностей (місцеве самоврядування, права людини, виборче право і технології, формування поведінкових та діяльнісних настанов людини, її груп та асоціацій в процесі реалізації важливих обставин їх життєвого циклу /людина/ або циклу діяльності /групи, асоціації/ тощо) у їх усвідомленні та розумінні як відповідних моральних, ідеологічних, атитудно-габітусних (поведінково-діяльнісних), поведінково-нормативних і діяльнісно-нормативних орієнтирів, телеологічних домінант, соціальних ітерацій, теоретичних концептів, правових норм, нормативних стандартів, що спираються на соціально-сферні дискурси існування і

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

функціонування людини в локальному соціумі, – для соціально-демократичного розвитку та його вдосконалення, а також своєрідних ідентифікаційних маркерів (ознак, рис, стандартів) такої динаміки.

Отже, спочатку треба усвідомити і зрозуміти, що вся проблематика становлення і динаміки феноменологій «людина», «конституційна людина» і «муніципальна людина» обертається навколо прав, свобод і обов'язків абстрактної людини, що в умовах демократичної правової державності набувають опорного, а звідси – й визначального і стратегічного значення.

Є загальновідомим, що питання визнання, легалізації, реалізації, охорони, захисту, гарантування та розширення і вдосконалення прав і свобод людини (особистості) і громадянина саме державою, а точніше її публічною владою, що діє на основі законодавства держави (*фактор легальності* – авт.), від її імені (*фактор легітимності* – авт.) та за її дорученням (*фактор управління* – авт.) є не тільки основоположною, а й магістрально-повсякденною і магістрально-перспективною ознакою сучасної демократичної правової державності. Звідси прискіпливий інтерес науковців та широких верств населення до цієї проблематики носить мотивований, обґрунтований, причому як доктринальний, так й праксеологічний характер, бо саме він має прямий вихід на конкретні аспекти життєдіяльності кожної людини, її груп та асоціацій, що тісно переплітаються не тільки з настановами моралі та іншими соціальними нормами, а й органічно входять до системного комплексу горизонтально-вертикальних зав'язків, що виникають в сфері взаємодії людини, її груп та асоціацій з органами публічної влади держави, включаючи й діяльність органів місцевого самоврядування /далі – МСВ/, на всіх рівнях їх функціонування.

Ба більше, варто зазначити, що профільна проблематика не тільки і не стільки формує гуманітарно-гуманістичну парадигму державної діяльності в сфері управління та реалізації компетенційних повноважень органів публічної влади (формування конституційно-правового статусу людини на рівні держави та його гарантування через інституційну спроможність органів публічної державної влади, а практична реалізація, охорона, захист на рівні локального соціуму, в умовах МСВ та в межах локальної територіальної людської спільноти – територіальної громади /далі – ТГ/ за допомогою цілеспрямованої діяльності органів МСВ в процесі реалізації ними своїх компетенційних повноважень), – а й виступає своєрідною візитівкою та візуалізацією сучасної демократичної правової державності та складних інтеграційно-самоврядних та інтеграційно-державницьких процесів, що проходять, реалізуються, розвиваються та вдосконалюються в її межах.

Разом з тим, варто зазначити, що проблематика прав і свобод людини, не зважаючи на свою стратегічну важливість в силу: а) своєї природної актуальності (*гуманістичний критерій* – авт.), б) екзистенційної змістовності (*життєво визначальний критерій* – авт.), в) праксеологічного навантаження (*габітусний критерій* – авт.), г) компетенційної забезпеченості (*управлінсько-реалізаційний критерій* – авт.), г') повсякденної оптимальності (*філософсько-становий критерій* – авт.) і д) ефективної результативності (*прогностичний критерій* – авт.), е) у результаті наявності свого повсякденного дискурсу, що сформувався через перманентне обговорення, застосування, використання, формування поведінкових наративів та конотаційних поведінково-діяльнісних настанов завдяки соціальній ітерації в державно-правовій та муніципально-правовій реальності (*ординарно-повсякденний критерій* – авт.) на жаль

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

незаслужено набула об'єктивно спрощеного та утилітарного розуміння. Саме тому поза неї залишаються багато важливих і складних проблем, в тому числі й управлінсько-нормативної властивості, що дають можливість з онтологічних та аксіологічних позицій визначити її, по-перше, неминуще і, по-друге, конституююче значення для стабільного існування та функціонування конкретної особистості, соціуму і держави (*стратегічний рівень державного управління, що базується на відповідній телеологічній домініанті* – авт.), а також їх загального сталого розвитку в належних повсякденних умовах соціально-політичної та соціально-економічної злагоди (*тактичний рівень державного управління, що базується на відповідній телеологічній домініанті* – авт.).

До однієї з таких проблем відноситься відносно нова, але дуже складна і суперечлива проблематика визначення характерологічних рис понять «людина», «конституційна людина» та «муніципальна людина».

Визначаючи на доктринальному, теоретичному та нормативному рівнях змістовне наповнення, роль і значення проблематики управлінської тріади «людина» – «конституційна людина» – «муніципальна людина» варто усвідомлювати і розуміти, що:

- по-перше, з позицій сучасних конституційного і муніципального права держави у тріаді «людина», «конституційна людина» та «муніципальна людина» формується, проявляється та реалізується глибокий філософсько-екзистенційний та морально-нормативний зв'язок абстрактної людини з її системно-основоположними соціальними і правовими статусами в сфері основної та профільної галузі національного права і законодавства (конституційне право), а також опорної галузі національного права і законодавства (муніципальне право), що також володіє системним впливом на інші галузі національного права і законодавства, – які мають прямий вихід на рівень загального міжнародного права (міжнародне публічне право + міжнародне приватне право) (*екзистенційно-правова складова* – авт.);

- по-друге, з позицій сучасного конституційного права, що функціонує в умовах глобалізації та особливо її нової форми – глобалізації правової (*конституційно-правова складова* – авт.);

- по-третє, з позицій сучасного муніципального права держави, що проходить етап свого галузевого становлення, формування, розвитку і вдосконалення, набуваючи статусу не тільки галузі національного права і законодавства, але й статусу окремої та нової галузі міжнародного публічного права [2] (*муніципально-правова складова* – авт.);

- по-четверте, з позицій взаємодії, взаємовпливу і взаємозв'язку сучасного національного конституційного права та сучасного національного муніципального права, що органічно включають загальні та спеціальні конституційно-правові та муніципально-правові цінності, логічно пов'язану між собою систему принципів і норм, об'єктів правової регламентації та регулювання, міжнародні стандарти прав людини та міжнародні стандарти МСВ (*інтеграційно-кумулятивна складова* – авт.);

- по-п'яте, з позицій впливу принципів і норм сучасного національного конституційного права, як єдиної основоположної і профілюючої галузі національного права і законодавства, на становлення, розвиток і вдосконалення норм інших галузей національного права і законодавства та сучасного національного муніципального права, що своїми принципами і нормами не тільки «підсилює» норми національного конституційного права та фактично продовжує їх розвиток в сфері повсякденного існування і функціонування людини, її груп та асоціацій (тобто, фактично виступає своєрідним «полігоном» для реалізації та визначення оптимальності і ефективності норм

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

національного конституційного права), а й багато в чому детермінує процеси нормопроєктування і нормотворчості навколо розвитку і вдосконалення таких конституційних норм, – завдяки чому розвивається і вдосконалюється саме національне муніципальне право і муніципальне законодавство (*синергійно-впливова складова* – авт.);

- по-шосте, з позицій впливу принципів і норм сучасного національного конституційного права та сучасного національного муніципального права на формування загального міжнародного права (міжнародне публічне право + міжнародне приватне право) [2] (*міжнародно-облігаторна складова* – авт.), коли: а) принципи і норми цих галузей, а також їх колись «абсолютні» об'єкти правової регламентації і правового регулювання запозичуються міжнародною спільнотою, як об'єкти міжнародно-правового регулювання, – і б) через механізми міжнародного нормотворення (міжнародне нормопроєктування + міжнародна нормотворчість), в) за допомогою міжнародного договірної права включаються до норм міжнародних міждержавних багатосторонніх договорів г) у вигляді норм-міжнародно-правових зобов'язань держав-підписантів, г) які вони повинні відтворити в своєму національному законодавстві, використовуючи механізм національної імплементації норм міжнародного права в національне законодавство, д) легалізуючи таким чином їх для внутрішньодержавних суб'єктів права, включаючи й органи публічної влади, що їх будуть реалізовувати, охороняти, захищати, гарантувати їх реалізацію на практиці в своїй повсякденній діяльності;

- по-сьоме, з позицій формування соціальної, в тому числі й правової ітерації (в контексті повторюваності та закріплення у свідомості людини, її груп та асоціацій відповідних правил поведінки в соціумі, що є доброякісними з моральної та нормативної точок зору, а також виконання правових настанов щодо належної поведінки, що містять правові норми), що по великому рахунку забезпечує реалізацію принципів і норм сучасного національного конституційного права та сучасного національного муніципального права (*багатоаспектно-ітераційна складова* – авт.).

При цьому, особливо важливо акцентувати увагу на тому, що будь-який підхід, що позначений вище, напряду має відношення, а також здійснює вплив на формування характерологічних рис понять-феноменологій «людина», «конституційна людина» та «муніципальна людина».

Отже, ми вважаємо, що наведена проблематика є не тільки опорною, а й володіє імперативно-функціональною характеристикою по відношенню до інших проблем і питань існування та функціонування як сучасної державності в її демократично-правовій моделі, так й міжнародної спільноти держав, як добровільного договірно-нормативного об'єднання демократичних акторів (суб'єктів), що віддають пріоритет гуманітарно-гуманістичним настановам та демократичним цінностям людського (індивідуального, групового та асоційованого) існування, а також функціонування соціального і державного розвитку та визнають їх єдиним можливим вектором подальшого його існування та вдосконалення.

При цьому варто мати на увазі, що імперативно-функціональна характеристика цієї проблематики проглядається вже у дефінітивному визначенні понять-феноменологій «людина», «конституційна людина» та «муніципальна людина».

Визначаючи феноменологію «Людина», Велика Українська енциклопедія [3] бачить її у декількох іпостасях, а саме як:

1) представник людства – наділена інтелектом соціальна істота, суб'єкт суспільно-

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

історичної діяльності та культури (*на наш погляд, цивілізаційно-глобальна ознака – авт.*);

2) унікальна серед відомих жива істота виду *Homo sapiens*, біологічно неспеціалізована, здатна мислити й вербально спілкуватися, створювати штучне середовище існування, свідомо й цілеспрямовано перетворювати світ і саму себе, накопичувати і транслювати особистий і колективний досвід, усвідомлювати власну смертність, бути носієм релігійного, етичного, естетичного світовідношення (*на наш погляд, свідомо-соціальна ознака – авт.*);

3) істота, що вважається вищим щаблем еволюції живих організмів на Землі (*на наш погляд, біологічна ознака – авт.*).

Разом з тим, на наш погляд, найбільш наглядною та раціональною виступає ознака людини, що характеризує її у соціально-нормативній системі координат, яка враховує, що вона;

- по-перше, біологічна істота, невід’ємна частина довкілля, існування якої залежить від нього та ним детермінується (*на наш погляд, біологічна ознака – авт.*);

- по-друге, соціальна істота, що полодіє розумовими здібностями та має індивідуальну, групову та колективну свідомість – звідси виступає як особистість (*на наш погляд, соціальна ознака – авт.*);

- по-третє, фізична особа, що володіє відповідним правовим станом, тобто: а) громадянством (володіє відповідними правами, свободами і обов’язками, що забезпечують їй стійкий взаємний нормативно-правовий зв’язок з патримоніальною (батьківською) державою), б) іноземний громадянин (такі зв’язки існують з іншою державою), в) апатрид (таких зав’язків не існують взагалі), г) біженець (таких зав’язків також не існує в результаті добровільного або примусового вигнання такої особи з території патриманіальної (батьківської) держави) тощо (*на наш погляд, нормативна ознака – авт.*).

Отже, можна стверджувати, що: по-перше, всі наведені ознаки є характерними та іманентно належать одній людині; по-друге, кожна ознака володіє глибокою філософською характеристикою, що пов’язує між собою їх ідентифікаційні риси у єдиному органічному та екзистенційному зв’язку; по-третє, кожна з ознак людини свідчить про формування системного комплексу рис, що характеризують її з відповідної сторони, що має суттєве інституційне значення та відіграє вирішальну соціальну роль в її існуванні та функціонуванні в межах державно організованого соціуму; по-четверте, наведені риси людини володіють суттєвим релятивістським потенціалом, що дає реальну можливість їх взаємного впливу один на одного; по-п’яте, наведені риси людини апіорі детермінують формування почуття інтерсуб’єктивності у людини, а також її груп і асоціацій через формування і реалізацію загальних телеологічних домінант їх існування і функціонування в локальному соціумі. Ба більше, саме феноменологія «людина» виступає «запускаючим» фактором і основоположним елементом у формуванні управлінської тріади «людина» – «муніципальна людина» – «конституційна людина» та іманентною умовою її реалізації як стратегічно-парадигмального напрямку розвитку демократичного суспільства і держави в умовах глобалізації, бо стратегічною основою їх існування виступають права, свободи і обов’язки людини в їх державній та міжнародній інтерпретаціях.

У своїй науковій статті «Феноменологія «конституційна людина»: до розуміння нормативно-параметральних ознак, ролі і значення в формуванні демократичної правової державності» вітчизняні дослідники-конституціоналісти та муніципалісти М.О.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Баймуратов та Б.Я. Кофман вказують на те, що в основі профільної феноменології «конституційна людина» лежить: а) об'єктивізація, актуалізація, оптимізація, контекстуалізація необхідності концептуального обґрунтування правового статусу людини, особистості і громадянина в конституційному праві саме за умов глобалізації, б) включаючи, насамперед, й її правову форму, в) за допомогою комплексу доктринально-теоретичних знань, накопичених відносно об'єкту дослідження та г) з використанням нових і новітніх загальнодемократичних та гуманістично-гуманітарних надбань сучасного конституційного права (формування четвертого, п'ятого, шостого покоління прав людини), що г) базується на основоположних засадах демократичної правової державності [4, с.168]. Отже, можна констатувати, що даний підхід характеризується:

а) *врахуванням об'єктивних тенденцій*, що спостерігаються в конституційно-правовій реальності;

б) *використанням наукових методів пізнання* профільної реальності;

в) *постановкою наукового завдання* щодо концептуального обґрунтування правового статусу людини, особистості і громадянина в конституційному праві саме за умов глобалізації;

г) *прямою акцентуацією уваги на правовому просторі*, де й пріоритетно і однозначно реалізуються доктринально-теоретичні та праксеологічно-функціональні настанови і процеси формування профільного правового статусу людини, особистості і громадянина;

г') *чіткою вказівкою на джерельну базу* щодо об'єктно-предметної бази дослідження:

д) *визначенням засад використання* новітніх і найсучасніших технологічних засобів в національному конституційному праві;

е) *визначенням висновка* відносно того, що всі наведені характерології базуються на основоположних засадах демократичної правової державності. Такий підхід визначається системно-комплексним підходом, що дозволяє досить чітко і оптимально визначити параметрально-ідентифікаційні ознаки цієї складної і синтетично-понятійної профільної терміносистеми «конституційна людина».

Вітчизняний дослідник Р.М. Хван, своєю чергою, вважає, що його доктринальний підхід до розуміння феноменології «конституційна людина»: а) *характеризується більш суттєвою онтологією*, що враховує ознаки, характерні для розуміння профільної феноменології, які запропоновані названими вище представниками конституційної доктрини, б) *відрізняється більш глибоким теоретичним підходом, аксіологічними та функціональними характеристиками*, а також в) *організаційним та організаційно-правовим супроводженням і забезпеченням* [5].

Отже, він пропонує розуміти феноменологію «конституційна людина» як: а) особливу системно-комплексну форму правового статусу (*на наш погляд, статусно-правова ознака* – авт.), б) що визначає людину як реального носія системного комплексу конституційних прав, свобод і обов'язків (*на наш погляд, визначально-біхевіористична ознака* – авт.), в) які напряду реалізуються на локальному рівні соціуму, в умовах місцевого самоврядування, в межах територіальної громади, в філософському стані повсякденності (*на наш погляд, локально-сферна і самоврядно-повсякденна ознака* – авт.), г) через самостійну діяльність людини, її груп та асоціацій (*поведінково-діяльнісна ознака* – авт.), г') за допомогою органів публічної державної та публічної самоврядної влади (*на наш погляд, публічно-владна ознака* – авт.), д) що забезпечують належні,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

оптимальні та ефективні заходи охорони, захисту, гарантування реалізації такого статусу (*на наш погляд, охоронювально-захисна ознака* – авт.), е) що передбачений конституцією держави та її міжнародно-правовими зобов'язаннями (*на наш погляд, законодавчо-облігаторна ознака* – авт.).

Разом з тим, він вважає, що наявність тільки таких абсолютно конституційних підходів до визначення феноменології «конституційна людина», та відсутність усвідомлення визначальної ролі і значення феноменології муніципалізму, що визначає та детермінує повсякденне життя будь-якої людини, особливо в процесі її існування і функціонування, а також формування, функціонування і реалізації її прав і свобод, їх подальшого розвитку і вдосконалення, – не стільки констатує стан, що склався, скільки актуалізує та інтенсифікує доктринальні дослідження в цій сфері, а й робить такі пошуки доктринально, теоретично і праксеологічно обґрунтованими, детермінованими, необхідними та своєчасними [5]. Звідси, на нашу думку, й впливає визначальна роль і значення феноменології «муніципальна людина», що є логічною константою муніципалізму, по-перше, у формуванні феноменології «конституційна людина» і, по-друге, її інституційна роль у формуванні демократичної правової державності. Ба більше, саме феноменологія «муніципальна людина» виступає каталізатором і необхідною умовою, враховуючи саме на суто локальний характер соціалізації людини, її груп та асоціацій, включаючи й її ітераційні засади, – формування більш складного і багаторівневого феномену/феноменології «конституційна людина»

Отже, наведений підхід характеризується інтеграційним підходом, що:

- однозначно вказує на органічний, логічно обґрунтований зв'язок між вказаними феноменологіями «конституційна людина» і «муніципальна людина», причому,

- такий зв'язок може бути охарактеризований двояко, – зазвичай, в розумінні історичної ретроспективи феномен «муніципальна людина» передував виникненню та сприяв формуванню феномену «конституційна людина»;

- але в розумінні сучасної державності, – феномен/феноменологія «конституційна людина» виступає опорним та визначальним, сприяючи формуванню, реалізації, розвитку і вдосконаленню феномену/феноменології «муніципальна людина» – через легалізації державою і легітимацію жителями-членами територіальних громад системи місцевого самоврядування, демократичних інституцій, що супроводжують самоврядні процеси, включаючи й формування органів публічної влади (локальні та загальнодержавні) та заміщення посад в інституті посадових осіб локальної демократії і всієї держави, питання референдумних процедур тощо;

- ба більше, саме феноменологія «конституційна людина» містить в собі внутрішній управлінсько-функціональний та телеологічно-динамічний потенціал розвитку і вдосконалення феноменологія «муніципальна людина» через розвиток, співвідношення і координацію відповідних перспектив супроводження і забезпечення конституційно-правового і муніципально-правового просторів.

На продуктивну думку вітчизняного дослідника О.О. Боярського, феномен/феноменологія «муніципальна людина» характеризується ознаками більш локальної ідентичності, нормативної самостійності та пріоритетним використанням ознаки ініціативності з боку людини-жителя і одночасно члена територіальної локальної людської спільноти (громади) та груп і асоціацій такої людини, що виникають, формуються, інституціоналізують, існують та функціонують на рівні такої громади. Він вважає, що «муніципальна людина» – це фізична особа, що володіє різним правовим

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

станом (громадянство, іноземство, апатризм, біженство та ін.), але не зважаючи на нього *свідомо та ініціативно* (курсив наш. – М.Б.; Б.К.; Н.Є.) здійснює свій життєвий цикл в умовах повсякденності у рамках територіальної спільноти людей (ТГ), об'єднаних загальними географічними, історичними та сучасними екзистенційними інтересами, цінностями і потребами, що можуть бути реалізованими тільки в умовах МСВ, завдяки спільній синергетичній діяльності людини в межах ТГ та громадянського суспільства, завдяки діяльності органів МСВ та інших суб'єктів і органів, які входять до його системи, що здійснюється на принципах самоорганізації, самодіяльності, самокерованості та самоврядування, з метою створення належних умов для супроводження і забезпечення існування та функціонування людського осередку, що має телеологічну домінанту щодо продовження існування та подальшого розвитку людської цивілізації в умовах державно організованого соціуму [6, с. 117].

Порівняльна характеристика наведених профільних понять свідчить про те, що до магістральних параметрально-ідентифікаційних ознак формування, розвитку та практичного застосування феноменологій «людина», «конституційна людина» і «муніципальна людина» відносяться наступні ознаки-тенденції:

- профільні феноменології базуються на філософській константі, що наріжним камінням побудови демократичної правової державності виступає визнання, легалізація, регламентація, регулювання, охорона, захист, гарантування державою конституційних прав і свобод людини і громадянина та сприяння їх легітимації серед інших суб'єктів національного конституційного права та національного муніципального права (*на наш погляд, легально-легітимістська гуманістична ознака-тенденція* – авт.);

- феноменології «людина», «конституційна людина» і «муніципальна людина» у своєму становленні та розвитку проходять відповідні етапи, починаючи від концептуальної фіксації, рефлексії, легітимації; потім до формування концепту; далі йде процес формування відповідних феноменів, що згодом, через відповідний темпоральний період, у результаті належного доктринально-теоретичного обґрунтування, супроводження і початкового нормативно-правового забезпечення феномен трансформується у відповідну феноменологію – при формуванні таких явищ спостерігаються системно-комплексні процеси виникнення і посилення горизонтально-вертикальних управлінських зв'язків між всіма елементами профільної тріади, що їх взаємно посилюють, визначають, детермінують тощо (*на наш погляд, релятивістська-управлінська ознака-тенденція* – авт.);

- конституційна формалізація і легалізація кола конституційних прав і свобод людини і громадянина, що врегульовано розділом II Конституції України 1996 р. [7] (*на наш погляд, конституційно-легальна ознака-тенденція* – авт.), виходить з того, що вони: а) пов'язані з природним існуванням людини (*екзистенційний критерій*–авт.); б) характеризуються соціальною індивідуальною, груповою і колективною цінністю, оскільки фактично володіють природженою властивістю людського існування, груп і інших асоціацій людей (*аксіологічний критерій* – авт.); в) мають перманентну повсякденну актуальність, бо без їх використання є неможливою реалізація життєвого циклу людини (*повсякденно-системний критерій* – авт.); г) носять системно-об'єктивний та постійно-контекстуалізований характер, адже використання конституційних прав і свобод, що лежать в основі конституційно-правового і муніципально-правового статусу людини, виступає як одна із невід'ємних характеристик сутності людини (*онтологічний критерій* –авт.); г') конституційні права і свободи людини, тобто її конституційно-правовий статус

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

реалізуються в умовах МСВ, в межах ТГ, та в філософському стані повсякденності, – тобто, фактично в муніципальному нормативному просторі, що створює складний міжгалузевий механізм реалізації норм конституційного права в межах соціально-територіального простору та темпорально-предметного континууму, де діє муніципальне право (*біхевіористично-просторовий критерій* – авт.);

– феноменології «людина», «конституційна людина» і «муніципальна людина» у своєму становленні та розвитку проходять відповідні етапи розвитку і набувають ознаки міжнародної легалізації та легітимації – через, по-перше, міжнародне договірне право, що містить велику кількість міжнародних багатосторонніх міждержавних та міжурядових договорів щодо легалізації прав, свобод і обов'язків людини, її груп та асоціацій, а також формування і визнання конституційно-правового і муніципально-правового статусу наведених суб'єктів на загальнодержавному рівні та на рівні міжнародної спільноти держав (через виконання відповідних міжнародно-правових зобов'язань профільного характеру); по-друге, через конкретне виконання вказаних зобов'язань на внутрішньодержавному рівні через практичні дії відповідних уповноважених суб'єктів публічної влади – як публічної державної, так й публічної муніципальної (самоврядної) влади (*на наш погляд, міжнародно-легальна ознака-тенденція* – авт.).

Наведені висновки є не тільки реально обґрунтованими та аргументованими, але й підкріплюються як нормативно, так й праксеологічно, бо витікають з наступних настанов:

– по-перше, з особливої значущості конституційних прав і свобод людини. Хоча їх перелік є досить значущим по кількості та по змістовності, вони безумовно і однозначно належать до «вітальних», іманентно-функціональних прав людини, бо їх особлива важливість та екзистенційний характер детермінують, супроводжують і забезпечують повсякденне життя, існування і здоров'я людини, стабільне проходження нею свого життєвого циклу. Отже, вони на органічній основі реалізуються на локальному рівні існування людини в межах локальної територіальної людської спільноти (ТГ), ба більше, – виходячи з локального місця реалізації, конституційні права і свободи логічно, конотаційно і наративно трансформуються в муніципальні права і свободи (*на наш погляд, фундаментально-вітальна складова* – авт.);

– по-друге, наведені правоположення повністю відповідають нормативно-діяльнісній парадигмі, що склалась для конституційних прав і свобод людини і громадянина, ними унормована, регламентована і врегульована, через них реалізується, створюючи ефективний та оптимальний на цей час правовий статус, – але треба чітко усвідомлювати і розуміти, що така нормативно-діялісна парадигма практично реалізується в єдиному можливому варіанті – на локальному рівні соціуму в зоні пріоритетної дії норм муніципального права (*на наш погляд, парадигмально-технологічна складова* – авт.) – а саме: а) кожному гарантується право знати свої права і обов'язки (ст. 57 Конституції України) (*функціональний аспект* – авт.); б) кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів МСВ матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, ОМСВ, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56 Конституції України) (*облігаторний аспект* – авт.); в) кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій та бездіяльності органів державної влади, ОМСВ, посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України) (*правозахисний аспект* – авт.); г) кожен має право на правову допомогу (ст. 59 Конституції України) (*праводопоміжний*

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

аспект – авт.); г) всі наведені тут аспекти у своєму підсумку фактично створюють відповідний «безпековий простір», в якому людини завдяки своїм конституційним правам, свободам і обов'язкам та через відповідну організаційну та компетенційно-нормативну діяльність органів публічної влади щодо їх визнання, реалізації, охорони, захисту, гарантування реалізує свої екзистенційні потреби, конотаційні настанови, праксеологічні наративи та інтереси (Розділи II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII Конституції України). При цьому треба усвідомлювати і розуміти, що наведені права, свободи і обов'язки мають суто локальний характер своєї реалізації, тому повинні інтерпретуватися через призму локалізму в розумінні його настанов, засад, пріоритетів (*загально-безпековий аспект*–авт.);

– по-третє, всі конституційні права і свободи людини тісно переплітаються та знаходяться поміж собою в синергічному зв'язку, а також з іншими правами людини (міжвидові права – авт.), які на сьогодні мають статус конституційних прав або ще не мають такого, або часто-густо виступають у статусі «законних інтересів людини»: наприклад, право на задоволення основних потреб; право на безпеку; право на інформативність; право вибору; право бути вислуханим; право на відшкодування; право на споживчу освіту; право на здорове природне середовище тощо. Але при цьому треба враховувати, що саме вони виникають у нормативному просторі муніципального права, тому й можна стверджувати, що саме воно детермінує, впливає, каталізує подальший розвиток і вдосконалення норм конституційного права (*на наш погляд, комплексно-синергійна складова* – авт.);

– по-четверте, конституційно-правовий статус людини виступає легально визнаним об'єктом міжнародно-правового регулювання, що знаходить свій прояв в тому, що саме права і свободи людини є основоположним об'єктом міжнародного співробітництва держав (Преамбула Статуту ООН), в той же час простір місцевого самоврядування визнаний на міжнародному рівні як простір реалізації таких прав і свобод людини, її груп та асоціацій (Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р.) (*на наш погляд, міжнародно-інтеграційна складова* – авт.);

– по-п'яте, національне конституційне право та національне муніципальне право формують в сфері прав і свобод людини, її груп та асоціацій загальний нормативний простір симбіотичної властивості, що своєю чергою, сприяє формуванню синергічного концепту взаємодії, взаємозв'язку, взаємопроникнення між ними постійної темпоральної дії, що на пряму, визначально і суттєво впливає на формування демократичної правової державності у її гуманістично-гуманітарному розумінні, призначенні і реалізації (*на наш погляд, гуманітарно-просторова складова* – авт.);

– по-шосте, саме національне конституційне право та національне муніципальне право формують в межах локального соціуму найважливіші психологічні феномени демократичної правової державності – *конституційну свідомість (правосвідомість)* у вигляді індивідуальних, групових та колективних її форм, на базі якої виникає конституційна психологія, що детермінує поведінково-діяльнісні настанови людини в локальному соціуму, і одночасно, на рівні держави, а також *муніципальну свідомість (правосвідомість)* також у вигляді її індивідуальних, групових та колективних форм, на базі якої виникає муніципальна психологія, що лежить в основі правомірної поведінки та діяльності людини, її груп та асоціацій в межах локального соціуму, в умовах МСВ та в філософському стані повсякденності (*на наш погляд, засадниче-психологічна складова* – авт.).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Звідси можна зробити висновок стратегічно-методологічної властивості, що поняття-феномени-феноменології «людина», «конституційна людина» і «муніципальна людина» виступають основними чинниками, проявами та результатами позитивного впливу національного конституційного права та національного муніципального права на системну і комплексну макрофеноменологію демократичної правової державності.

На основі узагальнення викладеного вище, можна дійти наступних висновків відносно того, що феноменології «людина», «конституційна людина» та «муніципальна людина» знаходяться між собою у тісному філософському, онтологічно-логічному, теоретико-доктринальному та інституційно-інтеграційному зв'язку та взаємодії, що демонструє їх суттєвий органічний вплив одну на іншу та можливість виступати ефективними науково-практичними концептами, що здатні виступати аксіологічними, презентативними, ідентифікаційними та функціональними складовими елементами демократичної правової державності, що володіють потенційними можливостями для подальшого розвитку і вдосконалення. А це, своєю чергою, не тільки актуалізує і контекстуалізує подальші дослідження профільних феноменологій, а й детермінує їх застосування у конституційно-правовій та муніципально-правовій практиці як стратегічно-телеологічних домінант в діяльності органів публічної влади.

Список використаних джерел:

1. Баймуратов, М., Кофман, Б. «Конституційна людина» та «Муніципальна людина»: проблема визначення, ідентифікації та взаємозалежності феноменологій як інновацій у конституційному та муніципальному праві в умовах демократичної правової державності. Науковий збірник «InterConf». 2024. № 208. С. 91–100. URL: <https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/6662>
2. Баймуратов М.О., Кофман Б.Я. Міжнародне муніципальне право як галузь міжнародного публічного права: до питання формування галузі. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Право. 2021. № 2. С. 7-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vunobpr_2021_2_3
3. Людина. Велика українська енциклопедія. URL: <https://vue.gov.ua/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0>
4. Баймуратов М.О., Кофман Б.Я. Феноменологія «конституційної людини»: до розуміння нормативно-параметричних ознак, ролі та значення у формуванні демократичної правової державності. Національні інтереси України. 2024. № 1. С. 151-170. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-3041-1793-1\(1\)-151-170](https://doi.org/10.52058/3041-3041-1793-1(1)-151-170).
5. Хван Р.М. Феноменологія «конституційної людини» та її роль і значення у розумінні пріоритету прав людини як іманентного елемента демократичної правової державності. П'ята міжнародна науково-практична конференція «Незалежність України: права людини та національна безпека» (4 квітня 2025 р., Львів). 2025. С. 213-218.
6. Боярський О.О. Становлення феноменології муніципальної людини в рамках громадянського суспільства та держави. Вісник Київського університету права. 2020. № 2. С. 110–118.
7. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Олександр Батанов,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
провідний науковий співробітник відділу
конституційного права та місцевого самоврядування
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Діалектика «миру» та «війни» у муніципальному вимірі: про участь територіальних громад у реалізації права на мир

У сучасному світі поняття миру дедалі частіше виходить за межі суто безпекового виміру. Мир розглядається не лише як відсутність війни, але як стан суспільної справедливості, соціальної згуртованості та ефективного врядування, що ґрунтується на правах людини. Водночас місцеве самоврядування – одна з ключових демократичних інституцій, що забезпечує реалізацію цих прав на рівні територіальної громади. Значною мірою такий правореалізаційний процес залежить від повсякденної роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення належних соціально-культурних, політичних, матеріальних, фінансових та інших умов розвитку територіальних громад.

Динамічні процеси формування стандартів у сфері муніципальних прав людини та муніципальної правозахисної діяльності безпосередньо пов'язані з розробкою основоположних документів руху міст та територіальних громад за права людини у глобальному масштабі. Ця аксіологічно та телеологічно обґрунтована діяльність розпочалася після проведення у 1998 році у Барселоні (Іспанія) представницької міжнародної конференції «Міста за права людини». У підсумковому документі конференції, що отримав назву «Барселонське зобов'язання» (Barcelona Engagement), містилася дорожня карта (план заходів організаційно-проектного і організаційно-нормативного характеру) для розробки політичного документу, спрямованого на виховання поваги, захист і дотримання прав людини на місцевому рівні [1]. Її прямим результатом стало створення Європейської Хартії з охорони прав людини у місті, що була обговорена і прийнята на конференції європейських міст у Сен-Дені (Франція) у 2001 році [2] та суттєво розширює перелік муніципальних прав людини, враховуючи досягнення людства в умовах посиленої урбанізації та глобалізаційних процесів, що ширяться світом.

Реалізуючи свій потенціал у сфері прав людини, місцеве самоврядування об'єктивно виступає інституційною та функціональною основою миру та сталого розвитку територіальних громад. Адже, відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування [3], органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного ладу. У цьому аспекті, місцеве самоврядування забезпечує реальну участь жителів – членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення; підзвітність та прозорість влади; розвиток культури партнерства й солідарності.

Завдяки цій діяльності в останні десятиліття в цілому сформувалась миробудівна концепція муніципальних прав людини, яка пройшла шлях від свого національного визнання, поступової легалізації до міжнародної легалізації і легітимації на рівні міжнародних неурядових організацій місцевих влад, що детермінує процес їх глобалізації

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

через міжнародне нормопроєктування, нормотворчість та процес кодифікації [4, с. 286-287].

Стрімкий розвиток муніципального права у сучасних демократіях, тріумфальний рух принципів субсидіарності, регіоналізації та децентралізації породив тенденцію муніципалізації конституційного життя та правових систем у цілому. Свідченням тому зокрема й є антропологізація муніципального права [5] та становлення системи муніципальних прав людини, механізмів їх гарантування та захисту, що є основою для соціального гомеостазису територіальної громади, який, з одного боку, є невід'ємною характеристикою організації та діяльності місцевого самоврядування на певній території та, з іншого боку, властивістю сучасного муніципального права, яке, у свою чергу, не лише виконує специфічну гомеостазисну роль у процесах формування соціально-правової державності та громадянського суспільства [6, с. 4], а й забезпечує реалізацію територіальними громадами цілей та функцій миробудівництва.

Адже, мир – це визначальний фактор сталого розвитку, а сталий розвиток – умова сталого миру. Так, зокрема, з погодженням 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об'єднаних Націй 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) в рамках Порядку денного у галузі розвитку на період після 2015 року та ухвалення Резолюції ГА ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» [7], якою було оголошено новий план дій, метою якого є виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого розвитку, децентралізація вийшла на якісно новий рівень в питанні втілення ідеї стійкого розвитку. Місцеве самоврядування стало не тільки локальною платформою реалізації вказаних 17 ЦСР, але і дієвою, рушійною силою здатною забезпечити таку реалізацію. Достовірність такого твердження значною мірою обґрунтована напрацюваннями та висновками координатора Глобальної робочої групи органів місцевого і регіонального самоврядування в особі організації «Об'єднані міста і органи місцевого самоврядування» (UCLG), яка активно співпрацювала з ООН в питанні щодо Порядку денного на період після 2015 року.

Прийняття ЦСР для органів місцевого і регіонального самоврядування всього світу без перебільшення стало знаковою подією. В сучасних умовах саме суб'єкти місцевого самоврядування виступають у ролі однієї із ключових діючих сил, що реально здатна безпосередньо втілити нову загальноцивілізаційну програму розвитку. Безспірним та яскравим підтвердженням тому є декілька ЦСР, насамперед, Ціль 16 («Мир та справедливість»), а саме: «Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях», що у муніципальному вимірі спонукає органи місцевого самоврядування підвищувати ефективність їхньої роботи та підзвітність перед громадянами.

Це вимагає вжиття заходів щодо протидії корупції та розширення доступу населення до інформації. Десятиріччями органи місцевого самоврядування задавали тон у експериментуванні з новими формами прийняття рішень на основі широкої участі, як-от колективне бюджетування і планування. Ця ціль вимагає подвоїти зусилля і ще більше посилили відкритість до громад, забезпечивши, щоб жодна група населення не залишилася поза увагою. У світі, де масштаби урбанізації невпинно зростають, зменшення насильства у містах набуватиме дедалі більшої ваги в устремліннях до глобального миру і безпеки тощо [8].

Тобто, місцеве самоврядування виконує миротворчі та миробудівні завдання та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

функції через низку напрямів, які сприяють, по-перше, соціальній згуртованості і зниженню рівня конфліктності у суспільстві, по-друге, запобіганню конфліктам, соціальній стабільності та зміцненню довіри між владою і громадою, по-третє, створенню умов для діалогу між владою та громадянами, на основі чого формує інституційну довіру, яка є запорукою стійкого миру та сприяє сталому розвитку громад та територій.

Особливого значення та звучання означені та інші цілі і завдання набувають в умовах війни. Як зазначає О. П. Ващук, основними факторами виживання цивільного населення у воєнний час є економічна стійкість, соціальна підтримка, інформаційна безпека та адаптація до змін. Важливо не лише зберегти джерела доходу, а й знайти альтернативні шляхи забезпечення життєво необхідних товарів і послуг. Соціальна згуртованість відіграє ключову роль у підтримці населення, адже самоорганізація громад, волонтерський рух і взаємодопомога дозволяють швидко реагувати на виклики та ефективно розподіляти ресурси. Водночас, інформаційна безпека стає критично важливою – у період війни населення є мішенню інформаційних атак і дезінформації, що впливає на рішення, поведінку та рівень довіри в суспільстві.

Окрім індивідуальних стратегій виживання, важливу роль відіграє самоорганізація громад і розвиток локальної стійкості. Колективні ініціативи допомагають не лише розподіляти гуманітарну допомогу чи підтримувати людей у кризових ситуаціях, а й зберігати соціальну єдність і адаптувати інфраструктуру до нових умов. Саме ці чинники дозволяють суспільству не лише витримати виклики війни, але й підготувати фундамент для майбутньої відбудови та відновлення нормального життя [9, с. 88-89].

Така роль місцевого самоврядування та децентралізації проявляється, по-перше, в активній участі територіальних громад та їх членів – жителів сіл, селищ та міст у прийнятті рішень щодо широкого кола питань місцевого значення, коли жителі можуть не лише залучатися практично до усіх процесів управління життям своєї громади (загальні збори, місцеві ініціативи, громадські слухання, бюджети участі, публічні консультації), а й відчувати власну відповідальність за її розвиток. Це зменшує соціальні протиріччя й формує культуру співучасті замість протистояння.

По-друге, органи місцевого самоврядування, здійснюючи представницькі функції, виступають свого роду майданчиком для діалогу між різними соціальними групами, політичними силами, етнонаціональними та релігійними громадами у муніципальному співтоваристві, завдяки цьому забезпечується зниження рівня соціальної напруженості, мінімізуються або попереджаються конфлікти тощо. У свою чергу, у територіальних громадах, що найбільш постраждали від війни, місцеве самоврядування відіграє ключову роль у відбудові, соціальній інтеграції переселенців і ветеранів, розвитку локальних ініціатив миру.

По-третє йдеться про участь органів місцевого самоврядування у прийнятті та здійсненні місцевих програм соціального захисту, підтримки ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді та пенсіонерів, реалізації міжкультурних, патріотичних і волонтерських проєктів, що, з одного боку, створює відчуття соціальної справедливості, турботи й безпеки, а, з іншого боку, стає запорукою злагоди у територіальній громаді, сприяє формуванню культури миру, взаємоповаги та толерантності.

Отже, миротворчі та миробудівні функції місцевого самоврядування полягають у створенні умов для співіснування, довіри й солідарності в територіальній громаді, а також у запобіганні та врегулюванні локальних конфліктів через демократичні механізми.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Враховуючи зазначене, синергія права людини на мир та місцевого самоврядування проявляється у взаємодії низки взаємопов'язаних аспектів – ціннісного, нормативного, інституційного, соціального та безпекового.

Так, у ціннісному аспекті, як право на мир, так і право на участь у місцевому самоврядуванні, ґрунтуються на спільних засадах: людській гідності, свободі, рівності, справедливості та прагненні до спільного блага. Саме ці конституційні цінності забезпечують побудову духовно-морального фундаменту миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, в якому людина визнається не лише об'єктом захисту, а й суб'єктом творення мирного правопорядку.

У нормативному аспекті місцеве самоврядування виступає інструментом реалізації права на мир, адже саме через демократичні механізми участі громадян, прозорість та підзвітність влади забезпечується формування справедливого, недискримінаційного середовища. Принципи та норми, що визнають та гарантують правову, організаційну та економічну автономію територіальних громад, відкривають простір для діалогу та співпраці, які є фундаментом мирного співіснування у суспільстві.

В інституційному аспекті органи місцевого самоврядування відіграють ключову роль у впровадженні програм захисту миру на муніципальному рівні. Вони стають свого роду платформами громадянського суспільства для миробудівного діалогу, медіації, примирення, компромісу та соціальної інтеграції у територіальних громадах, особливо тих, які зазнали впливу конфлікту. Через рішення та місцеві програми, які ухвалюють органи місцевого самоврядування та безпосередньо територіальні громади муніципальна влада сприяє підтримці різних соціально вразливих категорій населення, а також формує інституційні механізми для запобігання конфліктам і посилення соціальної стійкості.

У соціальному аспекті активна участь жителів – членів територіальних громад у місцевих процесах є важливим чинником формування соціальної довіри, взаємоповаги та солідарності. Місцеве самоврядування, засноване на принципах самоорганізації, самодисципліни, самовідповідальності, відкритості та співучасті, перетворює територіальну громаду на простір соціального партнерства, де конфлікти вирішуються через діалог, а не через протистояння. Таким чином, соціальна участь стає практичною формою реалізації права на мир.

Нарешті у безпековому аспекті територіальні громади виступають осередками національного спротиву та стійкості суспільства до внутрішніх і зовнішніх загроз. Місцеве самоврядування має бути здатним попереджувати та ефективно реагувати на кризи та конфлікти, забезпечувати базові потреби населення, протидіяти дезінформації та підтримувати громадський порядок, створюючи свого роду мирну інфраструктуру – систему локальної безпеки, яка зменшує ризики ескалації конфліктів і підсилює стабільність держави.

Таким чином, право людини на мир і право на участь у місцевому самоврядуванні не лише кореспондують, а й взаємно підсилюють одне одного. Самоврядні територіальні громади своєю щоденною діяльністю щодо вирішення питань місцевого життя, створюють практичний механізм для втілення миру на муніципальному рівні організації соціуму та демократичної державності, а мир, у свою чергу, закономірно є передумовою для повноцінного функціонування усіх інститутів місцевого самоврядування. Їхня синергія формує основу для демократичних перетворення, сталого розвитку,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

економічного зростання, екологічної рівноваги, соціальної згуртованості та демократичної безпеки суспільства.

Сучасні виклики, зумовлені російсько-українською війною, актуалізували питання пошуку ефективних моделей відновлення соціальної єдності, стабільності та безпеки на муніципальному рівні. В Україні саме територіальні громади стали фундаментом збереження життєздатності держави, центрами опору, взаємодопомоги й відновлення. Російсько-українська війна стала свого роду каталізатором локальної ідентичності, сприяючи пробудженню локального патріотизму. Адже територіальні громади, які взяли на себе в перші дні війни оборонні, волонтерські та гуманітарні функції, стали символами абсолютно нової суб'єктності у системі координат «людина» – «територіальна громада» – «громадянське суспільство» – «державна» – «національна безпека».

У цьому контексті особливого значення набуває феномен муніципалізму як ідеології, системи цінностей і практики, що забезпечує сталий розвиток і миробудівництво знизу. Відомо, що миробудівництво – це одна з провідних сучасних концепцій з підтримання миру та безпеки у постконфліктний період, яка спрямована на зменшення ризику виникнення або поновлення насильницького конфлікту шляхом зміцнення внутрішньодержавного потенціалу та закладення основ для стійкого миру. Воно охоплює широкий спектр заходів, спрямованих на усунення корінних причин, а також вирішення проблем, від яких залежить ефективне функціонування держави. Будучи багатогранною мультикомпонентною концепцією, на практиці миробудівництво передбачає широкий спектр заходів, які впроваджуються на різних рівнях у низці сфер [10, с. 40, 41].

На локальному рівні миробудівництво набуває конкретного змісту через діяльність територіальних громад, які не лише вирішують питання місцевого значення, а і забезпечують безпеку, соціальну підтримку, комунікацію та сталий розвиток.

Це дає підстави для доктринального обґрунтування феномену муніципального миробудівництва, який полягає у здатності територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування активно сприяти відновленню миру, безпеки та соціальної злагоди на своїй території через інституційні, політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні, інформаційні та інші механізми, що ґрунтуються на принципах демократії участі, взаємної довіри та солідарності.

У праксеологічному аспекті йдеться насамперед про формування та здійснення муніципальної політики, у якій територіальні громади виступають активними учасниками миробудівного процесу, а не лише пасивними виконавцями державної волі. Його сутність полягає у створенні «архітектури миру знизу» – через територіальні громади, місцеве самоврядування, децентралізацію, субсидіарність, демократичну участь громадян, відновлення довіри та соціальних зв'язків, формування стійких локальних систем безпеки й розвитку тощо.

Феномен муніципального миробудівництва проявляється у низці ключових та системно взаємопов'язаних тенденцій:

а) муніципалізація – лише сама територіальна громада здатна найкраще розуміти не лише свої власні проблеми місцевого життя (питання місцевого значення), а й потреби у сфері безпеки, відновлення, соціальної згуртованості;

б) психологізація – територіальна громада виступає соціальним простором, здатним продукувати емоційну стійкість, долати чи мінімізувати конфлікти, поглинати шоки, соціалізуватися, адаптуватися до життєвих викликів, травм, стресу та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

відновлюватися після них тощо;

в) деліберація: мир не нав'язується згори, а формується через публічний діалог, громадську участь, партисипативне бюджетування, процесуальну справедливість, спільну відповідальність мешканців, раціональну дискусію у муніципальному соціумі тощо;

г) етизація та гуманізація: на муніципальному рівні формується особлива культура миру, довіри й співжиття, навіть у контексті війни;

г') екологізація: муніципальний простір має стати майданчиком для переходу від патерналістського та технократичного управління територіальною громадою до її екосистемного й екогуманітарного бачення як живого соціоприродного організму, побудованого на принципах екологічної демократії та так званої «зеленої субсидіарності», коли жителі сіл, селищ та міст самі визначають баланс між економічним розвитком і збереженням природи;

д) цифровізація: муніципальний простір має стати фундаментом для формування «розумних громад» (smart communities) з елементами штучного інтелекту в управлінні на основі електронної демократії (e-democracy), локальних платформ участі, розвитку цифрових форм публічності та захисту цифрових прав громади тощо.

Феноменологія муніципального миробудівництва полягає у формуванні свого роду «цивільної інфраструктури миру», яка діє в умовах руйнувань і насильства, підтримуючи життя, солідарність і взаємну допомогу. Муніципалізм у цьому контексті є основою для створення стійких соціальних структур, які здатні не лише реагувати на кризи, але й запобігати їхньому виникненню.

У сучасних умовах муніципалізм розглядається не лише як інституційна форма реалізації місцевого самоврядування, а як політико-правовий, соціально-економічний та духовно-культурний механізм, здатний об'єднувати громадян, формувати спільні цінності та створювати умови для миру й сталого розвитку територій. Його сутність полягає у визнанні територіальної громади первинним суб'єктом політичного, економічного соціального та культурного розвитку, основним носієм муніципальної (публічної самоврядної) влади, відповідальної за власне майбутнє.

У свою чергу, виклики та катастрофічні наслідки війни значною мірою детермінують виникнення та формування феномену мілітарного муніципалізму, нерозривно пов'язаного з визнанням прав територіальних громад, існуванням інституту місцевого самоврядування та діяльністю його органів. Саме у процесі реалізації ними своїх компетенційних повноважень і базових функцій в умовах екстраординарного стану державності, насамперед, під час воєнного стану та війни, а також у ситуаціях природних чи техногенних катастроф – розкривається сутність цього явища [11].

Мілітарний муніципалізм і муніципальне миробудівництво – це не протилежні, а послідовні фази одного процесу – процесу формування зрілої, відповідальної територіальної громади. Попри абсолютну антонімічність таких терміно-понять, як «мир» та «війна», між категоріями «миробудівництво» та «мілітарність» існує синергетичний зв'язок.

Діалектика «миру» та «мілітарності» у муніципальному вимірі полягає у тому, що територіальні громади є не лише територіальним, а і соціально-політичним, економічним, духовно-культурним та екогуманітарним простором «зустрічі» війни і миру, свого роду фронтиром – пограниччям між цими протилежними станами існування соціуму та держави. Адже, з одного боку, територіальна громада має мобілізувати внутрішні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

людські, економічні, соціальні, територіальні, інформаційні, комунікаційні та інші ресурси для оборони, а, з іншого боку, попри катастрофічні наслідки війни – залишатися гуманним середовищем, яке не руйнує, а навпаки «зшиває» соціальну тканину громадянського суспільства.

Фактично у воєнних умовах мілітарний муніципалізм є передумовою муніципального миробудівництва, а після завершення війни – трансформується в нього. Таким чином, миробудівництво є продовженням мілітарного муніципалізму, але іншими засобами: шляхом переходу від оборонної мобілізації до поступової соціальної реконсолідації та реконструкції територіальних громад у стан мирного життя.

В умовах війни муніципалізм кардинально трансформується: територіальні громади набувають нової суб'єктності, продукують та розвивають інноваційні мережеві форми муніципальної співпраці, впроваджують практики стійкості й інклюзивності. У свою чергу, успіх реалізації права на мир залежить від спроможності територіальних громад до самоорганізації й самовідповідальності в умовах мілітарних викликів, здатності інших місцевих інститутів громадянського суспільства поєднати оперативні відповіді на кризу з довгостроковим стратегічним плануванням, залучити громадян до прийняття рішень і налагодити ефективну координацію з усіма рівнями публічної влади та мілітарними структурами.

В умовах викликів війни саме на локальному рівні народжується, формується та апробується нова культура публічного врядування, що синергетично поєднує принципи демократії, взаємопідтримки та безпеки. Муніципалізм у процесах миробудівництва стає ключем до сталого миру – миру, який народжується не зверху, а знизу, у повсякденній діяльності територіальних громад, об'єднаних спільною метою збереження життя та гідності, шанування минулого та конструювання позитивного майбутнього.

Таким чином, муніципалізм в умовах війни виступає не лише формою місцевого самоврядування, а й світоглядною парадигмою, яка ґрунтується на ідеях спільності долі, відповідальності та соціальної солідарності, а територіальні громади – первинні суб'єкти місцевого самоврядування, – стають осереддям стійкості держави та сталого розвитку громадянського суспільства, центрами організації суспільного життя та локальними агентами миру.

Список використаних джерел:

1. Local governments and human rights. UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. URL: <https://uclg-cisdp.org/en/work-areas/human-rights/local-governments-and-human-rights>
2. The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City. UCLG Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights. URL: <https://uclg-cisdp.org/en/news/european-charter-safeguarding-human-rights-city>
3. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 року. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
4. Баймуратов М. О., Кофман Б. Я. Муніципальні права людини: до питання про тенденцію глобалізації міжнародно-правового регулювання. Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (February 16-18, 2023). Tallinn, Estonia. С. 280-287.

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

5. Батанов О. В. Антропологізація муніципального права та тенденції його розвитку в умовах викликів сьогодення. Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: Тези доповідей за матеріал. III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 27-28 квітня 2023 року) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. С. 23-26
6. Зайцева І. О. Конституційно-правове забезпечення статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Маріуполь, 2013. 22 с.
7. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. URL: <https://sdgs.un.org/2030agenda>
8. Цілі сталого розвитку. Що треба знати органам місцевого самоврядування. Переклад брошури українською мовою здійснено за підтримки Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні (UNDP) та Глобального екологічного фонду (GEF) з оригінального тексту, виданого організацією «Об'єднані міста і органи місцевого самоврядування» під назвою «The Sustainable Development Goals: What Local governments need to know». Україна – UNDP. URL: https://files.acquia.undp.org/public/migration/ua/SDG_LocalGov_v05.pdf
9. Ващук О. Війна. Стратегії виживання цивільного населення. Російська агресія проти України (2014–2025). Метапростори війни: монографія / заг. ред. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2025. С. 88-100.
10. Мельник С. О. Миробудівництво. Енциклопедія міжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Т. 3. М–Я. Київ : Академперіодика, 2019. С. 40-43.
11. Баймуратов М. О., Кофман Б. Я. Мілітарний муніципалізм: доктринальна ідея чи об'єктивні потреба та необхідність. Право України. 2024. № 6. С. 38-60.

Олег Марцеляк

*доктор юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу
конституційного та муніципального права
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ*

Інститут народного вето і його впровадження в Україні на місцевому рівні

Подальші демократичні процеси державного будівництва в Україні повинні охоплювати розширення форм народного волевиявлення. Однією з таких нових форм народовладдя має бути інститут народного вето, який певною мірою визнаний Законом України «Про всеукраїнський референдум», проте потребує свого удосконалення і розширення через прийняття парламентом України Закону України «Про народну правотворчу ініціативу». Завдяки цьому ми матимемо дві форми народного вето, коли воно буде здійснюватися безпосередньо народом шляхом всеукраїнського референдуму і його рішення буде обов'язкове до виконання та коли матиме місце народна правотворча ініціатива відміни прийнятого закону чи його окремих положень, що буде реалізована Верховною Радою України в установленому законодавством порядку.

Це виступатиме важливим засобом надання громадянам України реальної гарантії протидії можливостям узурпації влади, обмеження народного суверенітету державними

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

органами влади та їх посадовими особами, що служитиме ефективною гарантією демократичного розвитку нашої держави.

Як справедливо зазначає В. Ф. Харута, народне вето являється одним із засобів який надає громадянам реальну гарантію протидіяти можливостям узурпації народного суверенітету державними органами та їх посадовими особами, тим самим сприяє відновленню інституційного режиму та служить гарантією конституційного ладу. Також народне вето може являтися несудовою формою політичної санкції проти тих, хто здійснює акти несправедливості проти населення країни, приймаючи явно незаконні, неконституційні рішення, порушуючи тим самим базові права та свободи людини та громадянина [1, с. 162].

Хоча буде справедливим відзначити, що не всі українські вчені правники виступають прихильниками інституту народного вето та його впровадження в Україні. Так, І. Жаровська пише, що немає нагальної потреби у його введенні в нашої країні, оскільки це зумовлено існуванням вето Президента України як глави держави, діяльністю Конституційного Суду України та недостатньо високим рівнем правової освіти, правосвідомості та правової культури пересічних громадян, які можуть виступати маріонетками в руках недемократичних еліт [2, с. 29-30].

Так само В.Ф. Нестерович вважає, що запровадження інституту народного вето у нашої державі слід, перш за все, узгодити з існуючою на сьогодні конституційно закріпленою системою стримувань і противаг між різними гілками державної влади в Україні, щоб не допустити внутрішньовладного протистояння та відкритої конфронтації загальнонаціональних представницьких органів публічної влади з громадськістю. Як зазначає науковець, поспішне запровадження народного вето, виходячи з сучасних українських реалій може призвести до непередбачуваних наслідків та загроз українській державності. Така постановка питання насамперед зумовлена тим, що запровадження народного вето може бути використано квазігромадськістю у деструктивних та маніпулятивних цілях. Тому легітимізація народного вето в Україні потребує виваженості та поміркованості з можливим прорахунком проблемних аспектів його реалізації у вітчизняних політико-правових умовах [3, с. 67-68].

Раціональне зерно у позиції В.Ф. Нестеровича безумовно є. Проте належним чином унормування інституту народного вето нівелізує названі ним ризики. Тому ми підтримуємо ідею його запровадження в Україні. Не слід залишати поза увагою те, що ненадання можливості громадянам України безпосередньо висловлювати свою волю з приводу правових актів прийнятих представницькими органами влади є обмеженням його суверенної влади в державі. А тому неприпустимим є те, коли людина, яка є частиною народу своєї країни, позбавлена конституційного права здійснювати безпосередньо владу в своїй країні, шляхом здійснення безпосереднього контролю за діяльністю державних органів з приводу прийняття останніми правових актів, що порушують конституційні права і свободи самої людини [4, с. 148-149].

При цьому ми вважаємо, що інститут народного вето має поширюватися і на рішення органів місцевого самоврядування. Як інститут безпосередньої муніципальної демократії народне вето полягає у тому, що громадяни висловлюються проти рішень органів місцевого самоврядування, накладають вето на їх дію. Таким чином предметом народного вето виступає нормативний акт відповідного представницького органу муніципальної влади, дію якого жителі громади анулюють.

Місцевий інститут народного вето вперше запроваджено в кантоні Ваадт

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Швейцарії у 1845 р. Сьогодні він діє в окремих кантонах тієї ж Швейцарії, в Італії, Латвії та деяких інших країн. Хоча на муніципальному рівні функціонування інституту народного вето зустрічається не так часто як на національному. Тому, безумовно запровадження інституту народного вето на муніципальному рівні має бути детально врегульоване Законом України «Про народну правотворчу ініціативу».

Вважаємо, що предметом народної правотворчої ініціативи у формі народного вето на місцевому рівні можуть бути будь-які питання, які не протирічать Конституції України та відповідають компетенції відповідної ради. Це можуть бути пропозиції зі зміни окремих рішень представницького органу місцевого самоврядування чи пропозиція проекту нового рішення ради.

Така ініціатива має виходити від громадян України, які мають право голосу та проживають у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Для цього громадяни України повинні створити ініціативну групу, формування якої має здійснюватися на основі вільного волевиявлення на відповідних зборах громадян. Рішення про створення ініціативної групи повинно направлятися відповідній раді, яка має перевірити законність її створення та зареєструвати цю ініціативну групу.

Надалі таку ініціативу мають підтримати своїми підписами не менше 10% виборців відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Фінансування організації збору підписів на підтримку народного вето має здійснюватися за кошти ініціативної групи, а розгляд проекту рішення в місцевій раді підготовленого за процедурою народної правотворчої ініціативи має проводитися відповідно до законодавства України.

На наш погляд запровадження в Україні інституту народного вето, в тому числі й на місцевому рівні, сприятиме забезпеченню постійного зв'язку між представницькими органами державної влади та місцевого самоврядування і суспільством, їх тісній співпраці, врахуванню інтересів, запитів громадян у процесах державного будівництва, подальшому демократичному розвитку України.

Список використаних джерел:

1. Харута В. Ф. Право народного вето: перспективи та проблеми запровадження в Україні. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 1 (63). С. 162-168.
2. Жаровська І. М. Інститут народної ініціативи – шлях формування відкритої влади. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 3. С. 23-30.
3. Нестерович В. Ф. Перспективи конституційно-правового утвердження народного вето в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2016. № 4. С. 63-70.
4. Інститут конституційної скарги як засіб захисту основних прав і свобод: порівняльно-правовий аналіз : монографія / за заг. ред. М.М. Гецько, Ю.М. Бисаги, Д.М. Белова. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. 228 с.

II. ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

Сергій Бизов,
голова Федерації професійний спілок України

Стратегічні напрями участі професійних спілок у реалізації муніципальної реформи в Україні

Участь професійних спілок у реалізації муніципальної реформи постає як багатовимірний і концептуально складний процес, що охоплює як нормативно-правовий, так і інституційно-соціальний виміри. У сучасних умовах трансформації публічної влади, децентралізації та переорієнтації системи місцевого самоврядування на європейські стандарти good governance профспілки дедалі частіше виступають не лише як суб'єкти захисту трудових прав, а як повноцінні учасники формування місцевої політики, соціального діалогу та суспільного контролю. Їхня діяльність спирається на конституційні гарантії свободи об'єднання, визначені статтями 36–37 Конституції України [1], а також на положення Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [2], «Про місцеве самоврядування в Україні» [3], «Про соціальний діалог в Україні» [4] та «Про службу в органах місцевого самоврядування» [5]. У сукупності ці акти створюють правові підвалини для стратегічного партнерства профспілок з органами місцевого самоврядування, спрямованого на забезпечення сталого розвитку територіальних громад і підвищення ефективності публічного управління.

Передусім важливим напрямком є інституціоналізація соціального діалогу на муніципальному рівні, що безпосередньо ґрунтується на положеннях Закону «Про соціальний діалог в Україні» та Конвенцій МОП №87 і №98, ратифікованих Україною [6-7]. Впровадження дієвих механізмів консультацій, переговорів і погоджень між профспілковими організаціями та органами місцевої влади дозволяє створити нормативно визначену платформу для узгодження інтересів найманих працівників, роботодавців і територіальних громад. Інституційна присутність профспілок у дорадчих органах, комісіях, місцевих тристоронніх соціально-економічних радах та інших формах партисипативного управління сприяє підвищенню прозорості муніципальної політики та посиленню довіри громадян до місцевої влади.

Не менш значущим є нормативно-правовий вимір участі профспілок. Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», вони мають право на здійснення громадської та правової експертизи проєктів нормативних актів, що зачіпають соціально-трудові інтереси громадян [2]. Профспілкові об'єднання стають активними суб'єктами оцінювання проєктів регламентів місцевих рад, цільових програм, рішень органів самоврядування, які стосуються трудових, соціальних та економічних прав. Їхня позиція забезпечує включення у локальне регулювання стандартів безпеки й гідних умов праці, принципів недискримінації, а також гарантій соціального захисту працівників відповідно до Кодексу законів про працю [8] та положень Загальнодержавної програми гідної праці [9].

Важливою складовою профспілкової участі є сприяння розвитку людського капіталу та кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування, що відповідає

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

вимогам Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та концепції професіоналізації публічної служби [5]. Профспілки долучаються до підвищення кваліфікації працівників комунальних підприємств і служб, ініціюють освітні програми, тренінги та фахові курси, спрямовані на модернізацію управлінських компетентностей, цифровізацію процесів та формування етичних стандартів публічної служби. Зміцнення кадрової спроможності територіальних громад виступає важливим чинником успішної імплементації реформи місцевого самоврядування, започаткованої Законом «Про співробітництво територіальних громад» [10] та Законом «Про добровільне об'єднання територіальних громад» [11].

Окремо слід наголосити на контролюючій та адвокаційній функціях профспілок. У межах гарантій, закріплених у законодавстві про профспілки та про місцеве самоврядування, вони посилюють публічний контроль за реалізацією муніципальних реформ, зокрема в частині дотримання трудових прав у період структурних змін, реорганізації комунальних установ, оптимізації бюджетної сфери та запровадження нових управлінських практик. Профспілки здатні оперативно виявляти ризики соціальної напруги, відстоювати права вразливих категорій працівників та пропонувати альтернативні моделі вирішення конфліктів, спираючись також на засади Європейської соціальної хартії [12].

Крім того, профспілки відіграють важливу роль у забезпеченні балансованого соціально-економічного розвитку громад, беручи участь у розробленні стратегічних планів, програм відновлення та розвитку, що приймаються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України [13], Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» [14] та спеціальних програм уряду щодо післявоєнної відбудови. Їхній експертний потенціал дозволяє враховувати інтереси працівників у процесах модернізації комунального господарства, реформування системи соціальних послуг, розвитку місцевого підприємництва та створення якісних робочих місць.

Законодавчі основи участі профспілок мають і ціннісний вимір. Формування нової парадигми місцевого врядування, зорієнтованої на людину, її гідність та право на працю – це не лише політична мета, а й принцип, що закріплений у Конституції України, Європейській хартії місцевого самоврядування [15] та низці міжнародних документів. Профспілки послідовно транслиють соціально орієнтований зміст муніципальних політик, забезпечуючи, щоб реформа не зводилася до організаційних змін, а мала чітку гуманістичну спрямованість.

Участь профспілок проявляється й у сфері модернізації комунальної інфраструктури, що регулюється спеціальним галузевим законодавством. При розробленні колективних договорів та локальних актів, передбачених Законом України «Про колективні договори і угоди» [16], профспілки забезпечують збалансованість між ефективністю управління та дотриманням трудових гарантій у сферах водопостачання, тепlopостачання, транспорту й житлово-комунального господарства. Це формує стійку модель управління комунальними ресурсами, засновану на принципах соціальної відповідальності.

Не менш вагомим напрямом залишається представництво інтересів працівників у процесах територіальної консолідації та укрупнення громад, що здійснюється відповідно до Закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад» [11]. Профспілки долучаються до оцінювання наслідків реформ для зайнятості населення,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

доступності соціальних послуг і бюджетного забезпечення, допомагаючи уникати негативних соціальних ефектів та збереження соціальної рівноваги.

У контексті євроінтеграційного курсу України профспілки також виконують функцію провідника європейських стандартів праці, соціального діалогу та публічного управління. Свою діяльність вони гармонізують із вимогами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, стандартами МОП і рекомендаціями Європейської конфедерації профспілок, сприяючи європеїзації українського місцевого самоврядування.

У підсумку, участь професійних спілок у реалізації муніципальної реформи є системною, багаторівневою і стратегічно важливою. Вона охоплює нормативно-правову, інституційну, соціально-економічну, кадрову, контролюючу та міжнародну сфери, формуючи цілісну архітектуру соціального партнерства на місцевому рівні. Завдяки своїй здатності поєднувати інтереси працівників і громади профспілки забезпечують соціальну стійкість реформи, сприяють підвищенню ефективності місцевого врядування та закладають підвалини для сталого розвитку територіальних громад відповідно до європейських стандартів публічного управління.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.
2. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 12.07.1990 № 1060-XII. – Відомості Верховної Ради України, 1990, № 29, ст. 314.
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. – Відомості Верховної Ради України, 1997, № 30, ст. 382.
4. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 01.07.2010 № 2862-VI. – Відомості Верховної Ради України, 2010, № 45, ст. 593.
5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.07.2010 № 2455-VI. – Відомості Верховної Ради України, 2010, № 44, ст. 563.
6. Конвенція МОП № 87 про свободу асоціацій та захист права на організацію : Женева, 1948. – Женева : МОП, 1948.
7. Конвенція МОП № 98 про право на організацію та колективні переговори : Женева, 1949. – Женева : МОП, 1949.
8. Кодекс законів про працю України: кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII. – Відомості Верховної Ради України, 1971, № 50, ст. 131.
9. Загальнодержавна програма гідної праці. Режим доступу: <https://www.ilo.org/uk/resource/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2020%E2%80%93%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0>
10. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 08.07.2010 № 2453-VI. – Відомості Верховної Ради України, 2010, № 44, ст. 560.
11. Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII. – Відомості Верховної Ради України, 2015, № 8, ст. 34.
12. Європейська соціальна хартія : Рада Європи, 18.10.1961. – Страсбург : Рада Європи, 1961. – 38 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

13. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Відомості Верховної Ради України, 2010, № 52, ст. 342.
14. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI. – Відомості Верховної Ради України, 2011, № 21, ст. 127.
15. Європейська хартія місцевого самоврядування: Рада Європи, 15.10.1985. – Страсбург : Рада Європи, 1985. – 36 с.
16. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII. – Відомості Верховної Ради України, 1993, № 33, ст. 385.

Микола Лахижа,
доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління та публічної служби Академії праці,
соціальних відносин і туризму
Світлана Коросташова,
головний спеціаліст відділу представництва в судах юридичного управління
виконавчого комітету Полтавської міської ради

Вплив реформи децентралізації на вироблення та реалізацію державної політики у сфері землеустрою

Удосконалення державної політики у сфері землеустрою є надзвичайно актуальним завданням у контексті сучасних соціально-економічних трансформацій, євроінтеграційних процесів та потреби у раціональному використанні земельних ресурсів України. По суті йдеться про земельну реформу, яка відображена у Стратегії розвитку земельних відносин в Україні [1]. Теоретичні та методичні аспекти, зміст та питання удосконалення державної політики землеустрою розглядали такі вітчизняні науковці: В. Андрейцев, І. Баланюк, І. Бистряков, А.Бойко, В. В'юн, Г. Гуцуляк, В. Данкевич, Д. Добряк, Й. Дорош, А. Дука, О. Кірейцева, Т. Коваленко, М. Малік, А. Мартин, Л. Новаковський, В. Носік, С. Осипчук, О. Охотнікова, Т. Осташко, О. Проніна, В. Трегобчук, А. Третяк, М. Федоров, В. Яременко, Н. Яремчук та ін., які сформуливали зміст основних понять та категорій в системі державного управління земельними ресурсами та основні характеристики та процеси, які відбуваються у зазначеній сфері. Частина з цих досліджень пов'язана з питаннями децентралізації.

Земля виступає не лише базовим елементом національного багатства, а й основою сталого розвитку, продовольчої безпеки, інвестиційної привабливості та екологічної стабільності держави. Її раціональне використання, відновлення та охорона визначаються як пріоритети державної політики, закріплені у Земельному кодексі України (2001 р.) та Законі України «Про землеустрій» (2003 р.).

У цьому законі «землеустрій» визначається як сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин і раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, а також земель громадян, з метою створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів [2]

Станом на кінець 2020 року, Держгеокадастр передав із державної власності у комунальну власність 1 251 територіальної громади понад 2 млн га земель

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

сільськогосподарського призначення. Проте виникли нові проблеми: необхідність інвентаризації земель, попередні помилки у формування земельних ділянок, наявність значної частини земель вже переданих у користування

Сьогодні система землеустрою в Україні потребує оновлення відповідно до викликів децентралізації влади, диджиталізації, необхідності узгодження із європейськими стандартами управління територіями. Наявні на даний час проблеми – фрагментарність земельного законодавства, недосконалість інструментів моніторингу, нерівномірність землекористування, відсутність ефективного контролю за дотриманням цільового призначення земель – знижують ефективність реалізації державної політики в Україні і вимагають постійної уваги. Існуюча модель управління земельними ресурсами не забезпечує комплексного підходу до формування політики просторового розвитку, що обмежує ефективність економічного та екологічного потенціалу територій.

В умовах євроінтеграції та реалізації принципів децентралізації особливої актуальності набуває адаптація системи землеустрою до стандартів Європейського Союзу. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року, а також Стратегія управління земельними відносинами та землеустроєм, розроблена Держгеокадастром, передбачають необхідність переходу до просторово орієнтованого управління земельними ресурсами із використанням геоінформаційних технологій, відкритих кадастрових даних та системного моніторингу. Актуальність теми дослідження також зумовлена потребою у створенні прозорих механізмів формування і реалізації земельної політики, впровадженні геоінформаційних систем, електронних кадастрів та сучасних методів оцінки землі, що прямо пов'язано з питаннями диджиталізації.

В умовах воєнного та післявоєнного відновлення України зростає роль землеустрою як інструмента відновлення територій, визначення меж громад, відновлення сільськогосподарського виробництва та забезпечення прав власності. Сучасні виклики, зумовлені воєнними діями, руйнуванням інфраструктури та необхідністю відновлення територій, потребують оновлення підходів до планування, інвентаризації та рекультивзації земель. Ефективна політика землеустрою має спиратися на принципи сталого розвитку, інтеграцію екологічних, соціальних та економічних аспектів управління, а також забезпечення балансу інтересів держави, громад та власників земель.

Суттєвим є врахування факторів децентралізації, яка спрямована насамперед на реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні і також передбачає запровадження такого державного механізму врегулювання питань землеустрою, який би дозволяв розв'язувати усі важливі завдання на місцях за активної участі жителів.

Отже, удосконалення державної політики у сфері землеустрою є стратегічним завданням, спрямованим на створення сучасної системи управління земельними ресурсами, що базується на принципах відкритості, цифровізації, правової визначеності та екологічної збалансованості. Наукові дослідження цього процесу дозволять виявити проблемні аспекти реалізації політики землеустрою та визначити шляхи її подальшого реформування відповідно до європейських стандартів управління територіями. Необхідно враховувати, що одним з головних завдань реформи децентралізації є підвищення ролі територіальних громад із наданням їм права самим розпоряджатися своїми землями, котрі перебувають як у межах населених пунктів, так і поза ними.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Водночас важливо враховувати необхідність забезпечення ефективного та раціонального користування земельними ресурсами та посилення державного контролю над охороною та використанням земель

Список використаних джерел:

1. Стратегія розвитку земельних відносин в Україні. Біла книга. К. 2021. 72 с.
2. Про землеустрій. Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text>

Ярослав Журавель

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
Академії праці, соціальних відносин і туризму,

Руслан Панчишин,

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму,

Микола Мельник

кандидат юридичних наук, доцент кафедри
конституційного, адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Основоположні засади професійної етики посадових осіб місцевого самоврядування

Професійна етика посадових осіб місцевого самоврядування постає як цілісна система ціннісних орієнтацій, нормативних імперативів та поведінкових стандартів, що визначають якість взаємодії муніципальної влади з місцевими жителями. Її концептуальна основа ґрунтується на принципі служіння громаді, який вимагає від посадовця безумовної орієнтації на суспільне благо, пріоритет прав та потреб членів територіальної громади й усвідомлення власної ролі як представника публічної влади, відповідального перед людьми, а не перед приватними чи корпоративними інтересами. Своєю ж суттю така етика нерозривно пов'язана з ідеєю закріпленого в ст.129 Конституції України принципу верховенства права [1], що передбачає не лише безумовну законність і недопущення будь-яких проявів управлінського свавілля, а й реалізацію принципів рівності, неупередженості та неупередженості рішень чи дій представників муніципальної влади. У цьому контексті етична парадигма місцевого самоврядування передбачає глибоку повагу до прав і свобод людини, що стають не декларацією, а практичним критерієм якості управлінської діяльності. Вона формує моральний горизонт, у межах якого посадовець зобов'язаний забезпечувати недискримінаційність, дотримання конфіденційності, захист в першу чергу прав і свобод вразливих груп місцевого населення, а також

реагування на потреби громади з позицій гуманістичного підходу. Доповнює ці засади необхідність будь-якої неупередженості, оскільки будь-яке поєднання приватних і службових інтересів, або надання переваг окремим суб'єктам у процесі виконання повноважень підривають підвалини довіри до місцевої влади та ставлять під сумнів легітимність її рішень та дій. Ключовим структурним елементом професійної етики стає вимога прозорості та підзвітності, які визначають характер взаємин між посадовцем та громадою. Прозорість забезпечує відкритість процедур ухвалення рішень (передбачених статтею 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2]) і робить владу зрозумілою для громадян, тоді як підзвітність постає інструментом реального контролю за діями посадових осіб, запобігає зловживанням і породжує відповідальність за порушення. Саме відповідальність окреслює межі професійної поведінки, задає їй стандарти якості й визначає суспільні очікування щодо чесності, сумлінності та компетентності. Відтак професіоналізм розглядається не як технічна здатність виконувати посадові функції, а як етичний обов'язок постійно вдосконалювати знання, приймати обґрунтовані рішення та діяти в інтересах громади навіть у критичних ситуаціях.

Антикорупційна складова етики постає не як окремий сегмент, а як фундаментальний елемент її концептуальної структури. Доброчесність у сфері місцевого самоврядування вимагає не лише відмови від неправомірної вигоди чи уникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» [3], а й створення такого середовища управління, у якому сама можливість корупції стає мінімальною. Важливу роль відіграє організаційна культура, що формує етичний клімат у місцевій раді чи її виконавчих органах. Саме вона визначає, чи буде етика для посадовців внутрішньою нормою, чи залишиться формальністю. Прояви керівництва, їх готовність діяти як носіїв високих моральних стандартів перетворюються на каталізатор формування культури довіри, відповідальності та відкритості. У своїй сутності професійна етика посадових осіб місцевого самоврядування є не лише набором вимог, а складним комплексом цінностей, що консолідують громаду і представників влади, забезпечуючи якісне, демократичне та ефективне самоврядування. Вона виступає інтелектуальною та моральною основою модернізації місцевої влади, чинником зміцнення суспільної довіри та передумовою сталого розвитку публічної сфери. Отже, професійна етика посадових осіб місцевого самоврядування постає не лише моральним орієнтиром, а й ключовим інструментом зміцнення інституційної спроможності територіальних громад. В умовах глибоких трансформацій, спричинених війною, саме етичні принципи стають тією основою, що здатна забезпечити справедливість, відповідальність і прозорість діяльності муніципальної влади, відновити довіру територіальних громад і створити умови для їх сталого розвитку. Подальше реформування місцевого самоврядування потребує не фрагментарних Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [4], а системних рішень, одним із яких має стати розроблення загальнодержавного єдиного уніфікованого стандарту етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. Такий стандарт дозволить закласти чіткі та однакові правила професійної поведінки, усунути відмінності у підходах різних

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

громад, а головне – сприятиме формуванню цілісної етичної культури, що відповідатиме вимогам часу та очікуванням громадянського суспільства. Саме загальний етичний кодекс посадових осіб місцевого самоврядування може стати важливою передумовою підвищення якості місцевого самоврядування, особливо в період відбудови й зміцнення громад, які потребують від місцевої влади максимальної доброчесності, неупередженості та служіння спільному благу.

Список використаних джерел:

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
2. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170.
3. Про запобігання корупції. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056.
4. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби 05 серпня 2016 року № 158 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28 квітня 2021 року № 72-21). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text>.

Ігор Діордіца,
*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри приватного та публічного права
Київського національного університету технологій та дизайну*

Програма «SmartEnCity» як модель переходу до розумних міст із нульовими викидами CO₂: можливості адаптації для України

Програма SmartEnCity (Towards Smart Zero CO₂ Cities across Europe) – це амбітна ініціатива, що входить до європейської програми «Розумні міста та громади». Її мета – перетворити місто-учасника на «місто-маяк», де інтегровано застосовуються рішення у сфері енергоефективності, транспорту та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для покращення якості життя людей. Проєкт SmartEnCity, запропонований 5 травня 2015 року, був відібраний серед понад 30 пропозицій для фінансування в рамках програми Європейської Комісії Horizon 2020, причому його реалізація розпочалася на початку 2016 року. Тривалість проєкту – із лютого 2016 по липень 2022 рр. [1].

Головним об'єктом реалізації програми стало місто Віторія-Гастейс (Іспанія), зокрема район Коронасьйон. Крім Віторії-Гастейс, містами-маяками у проєкті є Тарту (Естонія) та Сендерборг (Данія), а міста Лечче (Італія) та Асеновград (Болгарія) досліджують можливості адаптації та відтворення проєктів міст-маяків для максимального впливу програми.

Основні напрями реалізації програми SmartEnCity [2]:

А. Енергетична модернізація будівель та житла: Проєкт передбачав комплексну модернізацію будинків, зокрема покращення тепло- та звукоізоляції (оболонки будівель). Це одна з ключових складових проєкту.

Б. Створення та підключення до районної теплової мережі

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

(централізоване опалення) з інтеграцією відновлюваної енергії: Це ще один ключовий елемент, що характеризує проєкт.

В. Оновлення громадського простору: Проєкт включав покращення та реновацію громадських місць.

Г. Інтеграція інфраструктур: Розвиток інтегрованих інфраструктурних рішень.

Г'. Сприяння сталому транспорту та впровадження ІКТ: Включення рішень для сталої мобільності та використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Д. Залучення та інформування громадян: Активна робота з мешканцями, проведення інформаційних зустрічей та надання детальної інформації про проєкт. Особлива увага приділялася прозорості та роз'ясненню сумнівних моментів. Підкреслюється важливість спільного проєктування, спільного створення та спільної реалізації.

Е. Фінансова підтримка та допомога: Надання фінансових механізмів, таких як гарантійний фонд, для допомоги мешканцям, особливо літнім людям, у покритті витрат на відновлювальні роботи.

Є. Спрощення адміністративних процедур: Муніципальна організація з відновлення, як-от Ensanche XXI (Віторія-Гастейс), відіграє ключову роль у підтримці громадян, управління ініціативами спільно з мешканцями, виступаючи посередником та займаючись управлінням, контрахуванням та виконанням робіт. Такий єдиний орган допомагає громадянам пройти різні адміністративні етапи, пов'язані з енергетичними трансформаціями їх будівель.

Ж. Співпраця між установами: Реалізація проєкту передбачала координацію між різними партнерами, включаючи муніципалітет, регіональний уряд, житлові та містобудівні компанії, енергетичні компанії та банківські установи.

Програмою також досягнуто:

- **Оцінка загальної ефективності.** Аналіз загальної ефективності – всі основні результати досягли очікуваних показників. Очікується незначне збільшення енергоефективності та енергозбереження в наступні роки, оскільки більшість будівель знаходяться на перших роках експлуатації після термомодернізації, і оптимізація систем (вентиляції, опалення) може бути проведена на основі даних експлуатації.

- **Розвиток компетенцій:** Проєкт SmartEnCity сприяв отриманню нових системних знань місцевими компаніями в Сендерборзі щодо нових систем сонячних фотоелектричних панелей та акумуляторних систем, оскільки до моменту впровадження проєкту данські будівельні компанії мали незначний досвід у їх впровадженні та обслуговуванні.

- **Впровадження рішень:** У містах-маяках були реалізовані та перебувають на стадії оцінювання різні рішення, зокрема: термомодернізація будівель; впровадження централізованого опалення, розумних мереж, розумної мобільності (електричні транспортні засоби, автобуси на біогазі, велосипеди), ІКТ-платформ та залучення громадян до проєкту.

- **Розробка платформ:** У Тарту розроблено відкриту інформаційну платформу міста, яка є частиною довгострокового бачення створення цифрової системи для бази даних міста та послуг, що ним надаються.

- **Інформаційна та мережева діяльність:** Проєкт активно залучав громадян та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

зацікавлені сторони, а також створив *Мережу SmartEnCity* для обміну досвідом та сприяння відтворенню рішень.

• **Документація та рекомендації:** У межах реалізації проєкту підготовлено звіти та рекомендації щодо регуляторних прогалин, стандартів, бізнес-моделей, закупівель, фінансування, інтегрованих моделей управління та стратегій залучення громадян.

Рекомендації для післявоєнного відновлення України, базуючись на досвіді та підходах SmartEnCity:

1. Застосування інтегрованого підходу до відновлення.

Не обмежуватися лише відбудовою зруйнованих будівель. Інтегрувати в процеси відновлення та нового будівництва комплексні рішення: *значне підвищення енергоефективності будівель*, модернізацію комунальних мереж (тепло-, електро-, водопостачання, зв'язку), розвиток сталого транспорту та впровадження цифрових технологій («розумні» рішення).

2. Створення централізованих структур для підтримки громадян.

Організувати установи або офіси, які будуть єдиним вікном для мешканців з усіх питань, пов'язаних з відновленням та модернізацією житла. Ці структури мають надавати *комплексну допомогу*: від консультацій та допомоги з документами для отримання фінансування (державних програм, міжнародної допомоги) до координації технічних робіт та взаємодії з підрядниками та банками. Це особливо важливо з огляду на складність процесів відбудови.

3. Активне та прозоре залучення громадян.

Налагодити постійний діалог з мешканцями території відновлення, надавати їм *вичерпну, прозору та зрозумілу інформацію* про плани відбудови, доступні програми, очікувані результати та фінансові умови. Використовувати різноманітні канали комунікації, проводити регулярні зустрічі (зокрема, на рівні будинкових громад), відповідати на запитання та спростовувати недостовірну інформацію. Врахування думки та потреб мешканців (принцип «co-creation» / «co-implementation»)¹ є критично важливим для успіху та підтримки проєктів.

4. Розробка та впровадження фінансових механізмів підтримки.

Зважаючи на фінансові труднощі значної частини населення, необхідно передбачити *механізми фінансової допомоги* (гранти, пільгові кредити, фонди) для співфінансування робіт з модернізації житла. Важливо забезпечити, щоб допомога була доступною для вразливих груп населення (пенсіонерів, малозабезпечених) та спростити процедури її отримання, враховуючи можливу сумісність (одночасність) різних джерел фінансування.

5. Налагодження тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами.

Ефективна відбудова можлива лише за умови *скоординованої роботи* органів місцевого самоврядування, центральних органів влади, державних та муніципальних підприємств, міжнародних донорів, будівельних компаній, фінансових установ та громадськості.

6. Проведення детальної діагностики та планування.

Перед початком масштабних робіт провести ретельний аналіз стану зруйнованої або пошкодженої забудови, інфраструктури, а також соціально-економічної ситуації в регіоні, районі, місті. На основі цієї діагностики розробити *пріоритети та поетапні*

¹ Спільне створення благ, цінностей і т.ін.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

плани відновлення, що враховують не лише термінові потреби, але й довгострокову візію розвитку цих територій.

Ці рекомендації, що випливають з досвіду SmartEnCity, можуть стати цінним надбанням для розробки стратегій та конкретних планів післявоєнного відновлення нашої держави, спрямованих на створення кращого, більш сталого та стійкого інфраструктурного середовища.

Список використаних джерел:

1. SmartEnCity. *European Commission*. 2022. URL: <https://surl.lu/lzhqpk>
2. SmartEnCity. *Project website*. 2022. URL: <https://surl.gd/zjrytp>

Сергій Потапенко,
доктор філософії за спеціальністю 081 Право,
доцент кафедри цивільного, економічного та трудового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
адвокат

Централізація влади в Україні або обмеження автономії органів місцевого самоврядування через посилення державного контролю за діяльністю місцевих рад

05.11.2025 року прийнятий Закон України (далі – ЗУ) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування» № 4677-ІХ [1] (далі – Закон №4677-ІХ), який *набирає чинності з 12.11.2025 року (надрукований у № 218 газети «Голос України» від 11.11.2025 року) та буде введений в дію через дванадцять місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.*

Згідно пояснювальної записки до Проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування» [2] останній розроблено з метою удосконалення правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), забезпечення прозорості їхньої роботи та створення ефективних механізмів державного нагляду за законністю прийнятих ними актів з огляду на недостатній рівень забезпечення законності актів ОМС та ймовірності ухвалення ними рішень із порушенням вимог закону. *Мовляв,* подальша реалізація реформи децентралізації неможлива без належної взаємодії між державними органами та ОМС, зокрема у сфері забезпечення законності їхніх рішень. Добре, а як же бути з забезпеченням прозорості роботи органів виконавчої влади (далі – ОВВ) та створенням ефективних механізмів контролю для забезпечення законності їх рішень в тому числі, прийнятих на виконання делегованих місцевим державним адміністраціям (далі – МДА) повноважень обласними та районними радами? Мабуть на думку влади на даному етапі це не є перешкодою у реалізації реформи децентралізації в Україні.

Слід підкреслити, що законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування» від 18.09.2025 року № 14048 [3], ще на стадії його обговорення та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

розгляду у першому та другому читаннях у Верховній Раді України (далі – ВРУ) мав численні зауваження від Головного юридичного управління ВРУ від 01.11.2025 року № 07/2-2025/251876 [4] та від Головного науково-експертного управління ВРУ від 02.10.2025 року № 16/03-2025/227994 [5] стосовно підстав, суб'єктного складу, процедури та правових форм здійснення державного нагляду за законністю актів ОМС.

Законом № 4677-IX передбачено впровадження механізму державного нагляду щодо забезпечення законності актів ОМС шляхом внесення змін до положень Кодексу адміністративного судочинства України [6], ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] та ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» [8].

В ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] мова йде про державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а Законом № 4677-IX [1] передбачено здійснення державного нагляду за законністю актів ОМС. У цьому зв'язку варто звернутися до визначення поняття «державний нагляд», наведеного в юридичній енциклопедії, яке розуміється як вид державного контролю по забезпеченню законності дотримання спеціальних норм, виконання загальнообов'язкових правил, що містяться у законах та підзаконних актах [9, с. 140]. Тож з наведеного слідує, що поняття «державний контроль» та «державний нагляд» за обсягом співвідносяться між собою як родове та видове поняття, тож застосування терміну «державний нагляд за законністю актів органів місцевого самоврядування» є термінологічно коректним з точки зору формальної логіки.

Законом № 4677-IX запроваджений механізм державного нагляду щодо забезпечення законності актів ОМС, в якому одначе взагалі оминаються питання забезпечення законності у діяльності і посадових осіб місцевого самоврядування, що свідчить про неповноту та не достатню ефективність такого нагляду. При цьому зазначений механізм здійснюється стосовно:

1) обласних рад – центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) (далі також – орган із забезпечення законності) (ч. 1 ст. 76¹ ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції Закону № 4677-IX);

2) районних рад – обласними державними адміністраціями (далі – ОДА) (ч. 1 ст. 16¹ ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» в редакції Закону № 4677-IX);

3) сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів – районними державними адміністраціями (далі – РДА) (ч. 1 ст. 16¹ ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» в редакції Закону № 4677-IX) [1]. Разом з тим, даним Законом не визначено, який орган забезпечує законність актів районних рад на території Автономної Республіки Крим.

Частиною 5 ст. 16¹ ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в редакції Закону № 4677-IX [8], встановлено, що державний нагляд здійснюється МДА за актами ОМС, що видаються ними на виконання делегованих державою повноважень, щодо їх відповідності законам. В правовій доктрині під делегуванням повноважень розуміється тимчасова передача своїх повноважень одними органами державної влади іншим органам державної влади або ОМС, підприємствам, установам та організаціям [9, с. 54]. Тобто, делегування повноважень призводить до зміни їх виконавця, але не призводить до зміни обсягу компетенції органу, за яким законом закріплені такі (власні) повноваження. Виявляється, що предметом державного нагляду МДА та органу із забезпечення законності (стосовно актів обласних рад) є виключно акти ОМС, що

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

видаються ними на виконання делегованих державою повноважень.

Конституцією України (ч.ч. 3 і 4 ст. 143) [10] встановлено, що ОМС можуть надаватися законом окремі повноваження ОБВ. Частиною 2 ст. 76 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] передбачено, що органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень ОБВ є підконтрольними відповідним ОБВ. При цьому, даним Законом визначені лише делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад у відповідних сферах суспільних відносин (п. «б» ч. 1 ст. 27, п. «б» ч. 1 ст. 28, п. «б» ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 1 ст. 31, п. «б» ч. 1 ст. 32, п. «б» ч. 1 ст. 33, п. «б» ч. 1 ст. 34, п. «б» ч. 1 ст. 35, п. «б» ч. 1 ст. 36¹, п. «б» ч. 1 ст. 38), які з питань їх здійснення є підконтрольними відповідним ОБВ (ч. 2 ст. 11).

В свою чергу згідно з п. 3 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» [11] у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина КМУ здійснює контроль за додержанням законодавства ОМС з питань виконання ними делегованих повноважень ОБВ.

На виконання зазначених приписів Конституції України [10] та ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] 09.03.1999 року уряд затвердив Порядок контролю за здійсненням ОМС делегованих повноважень ОБВ [12], яким передбачено здійснення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, ОДА, РДА контролю шляхом аналізу актів ОМС, надання їм інформації про виконання делегованих повноважень ОБВ, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Тобто, подібний механізм контролю у даній сфері вже давно запроваджений, питання лише в тому чи застосовується він належним чином у правозастосовній діяльності МДА?

У контексті досліджуваного нами питання варто звернути увагу на те, що ні Конституцією України [10], ні ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] та іншими законодавчими актами не передбачено здійснення обласними, районними, міськими, районними у місті, селищними та сільськими радами делегованих повноважень ОБВ. Хоча ч. 6 ст. 42 цього Закону передбачено, що сільський, селищний, міський голова з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень ОБВ є підконтрольним відповідним ОБВ, однак законодавство також не покладає на голову громади здійснення делегованих повноважень ОБВ.

Такими чином, запроваджений в Законі № 4677-IX [1] підхід, який передбачає державний нагляд за актами (рішеннями) обласних, районних, міських, районних у місті, селищних, сільських рад, які взагалі не здійснюють делеговані повноваження ОБВ, виглядає сумнівним та юридично невдалим.

Згідно з ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання ОБВ чи їх посадових осіб у здійснення ОМС наданих їм власних повноважень. ОМС не знаходяться у відносинах прямої субординації з ОБВ. Європейська Хартія місцевого самоврядування передбачає, що «місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення» (ч. 1 ст. 3) [13]. Відтак, ініційовані проектом новели, які передбачають такий

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

характер взаємовідносин між МДА та ОМС, за яких МДА мають право висувати вимоги ОМС, не враховують автономну правову природу та конституційно-правовий статус ОМС [5].

З метою запобігання порушенню законності в актах ОМС на МДА покладаються обов'язки: 1) не менше одного разу на квартал письмово надавати ОМС інформацію про зміни в законодавстві, що стосуються місцевого самоврядування (зокрема щодо необхідності здійснення певної діяльності), практику забезпечення законності актів ОМС; 2) за зверненням відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а в передбачених законом випадках - також секретаря сільської, селищної, міської ради, голови районної, районної в місті (у разі її створення) ради надають консультації щодо застосування законодавства відповідними ОМС.

Тобто в рамках державного нагляду на МДА також покладається здійснення інформаційної та роз'яснювальної функцій по відношенню до посадових осіб та органів місцевого самоврядування. При цьому, порядок надання «консультацій», їх форма (усна/письмова) та юридичні наслідки у Закону № 4677-ІХ [1] не визначаються, що може призвести до виникнення потенційних труднощів у правозастосуванні та конфліктних ситуацій. Також тут з необхідністю постають питання про наявність належного кадрового забезпечення посадових осіб МДА, які повинні мати відповідну кваліфікацію, яка дозволяє надання консультацій щодо застосування законодавства відповідними ОМС. Тобто по суті з наведених положень слідує презумпція більш високих професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб МДА на посадовими особами місцевого самоврядування, що на нашу думку є безпідставним та необґрунтованим.

Зміст державного нагляду за законністю актів ОМС полягає у здійсненні наступних дій: 1) звернення з вимогою про усунення порушення закону; 2) звернення до суду з позовом про визнання акта (окремих його положень) ОМС незаконним (протиправним) та його скасування (визнання нечинним); 3) зупинення дії акта ОМС, який створює загрозу порушення територіальної цілісності України, з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним (протиправним) та його скасування (визнання нечинним), з невідкладним інформуванням Президента України та КМУ.

Водночас звертаємо увагу, що відповідно до ст. 6 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» [8] голова МДА в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів – накази. Розпорядження голів МДА, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами (ч.ч. 1 та 2 ст. 6). Разом з тим, з положень Закону № 4677-ІХ [1] незрозуміло, в який спосіб та у якій правовій формі МДА «спеціальним приписом» зупинятиме дію акта ОМС або звертатиметься з вимогою до ОМС про усунення порушення закону.

Окрім наведених зауважень, Закон № 4677-ІХ [1] не передбачає чітких процедурних норм діяльності органу із забезпечення законності, МДА з перевірки законності актів ОМС. Так, неможливо зрозуміти, як «порушується» справа з перевірки законності актів ОМС, хто конкретно з представників органу із забезпечення законності, МДА її порушує і шляхом прийняття якого акту оформлюється рішення, також не враховуються вимоги ЗУ «Про адміністративну процедуру» [14]. Не є чітко зрозумілими також періодичність здійснення державного нагляду за актами відповідних ОМС, підстави та способи здійснення такого нагляду, участь ОМС під час його здійснення (чи мають

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

ОМС якісь права під час здійснення державного нагляду на предмет законності їх актів), зокрема, яким чином забезпечується об'єктивність такого нагляду тощо.

Межі тез до конференції не дозволяють викласти всю повноту зауважень до запровадженого механізму державного нагляду ОБВ за законністю актів ОМС, який по суті є втручанням в автономію місцевого самоврядування та обмеженням правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності ОМС, що негативно вплине на вирішення останніми питань місцевого значення.

Список використаних джерел:

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування: Закон України від 05.11.2025 р. № 4677-IX. **URL:** <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4677-%D0%86%D0%A5#Text> (дата звернення 30.11.2025).

2. Пояснювальна записка до Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування» від 19.09.2025 р. №14048. **URL:** <blob:https://itd.rada.gov.ua/9bbba031-a4a0-499e-916f-1ad7b2589534> (дата звернення 30.11.2025).

3. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування» від 18.09.2025 р. № 1404. **URL:** <blob:https://itd.rada.gov.ua/fdc318c0-490b-42fe-840a-b1cc1cf5c37d> (дата звернення 30.11.2025).

4. Зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування від 01.11.2025 року № 07/2-2025/251876. **URL:** <blob:https://itd.rada.gov.ua/d058c4d2-a047-4761-b3f7-ddd9cddb4e4a6> (дата звернення 30.11.2025).

5. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування» від 02.10.2025 року № 16/03-2025/227994. **URL:** <blob:https://itd.rada.gov.ua/011c84af-905d-4afa-ab5f-b03da12ae1ab> (дата звернення 30.11.2025).

6. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. **URL:** <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення 30.11.2025).

7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР. **URL:** <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 30.11.2025).

8. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. №586-XIV. **URL:** <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text> (дата звернення 30.11.2025).

9. Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 2. Д-Й. Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: 1999. 744 с.

10. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. № 254. **URL:** <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 30.11.2025).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

30.11.2025).

11. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text> (дата звернення 30.11.2025).

12. Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/339-99-%D0%BF#Text> (дата звернення 30.11.2025).

13. Європейська Хартія місцевого самоврядування. М. Стразбург, 15 жовтня 1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення 30.11.2025).

14. Про адміністративну процедуру: Закон України від 11.12.2022 р. № 2073-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text> (дата звернення 30.11.2025).

Дар'я Глушкова

доктор філософії, доцент кафедри правоохоронної діяльності навчально-наукового інституту №5 Харківського національного університету внутрішніх справ

Інтеграція систем цивільного захисту в муніципальну реформу: проблеми, ризики та моделі реагування під час війни

Муніципальна реформа в Україні стала однією з ключових трансформацій публічного управління останнього десятиліття, спрямованою на створення спроможних територіальних громад та забезпечення автономного місцевого розвитку. Її основна мета полягала у формуванні демократичної системи управління на локальному рівні, посиленні відповідальності місцевих органів влади та наближенні послуг до населення. Проте з початком повномасштабної агресії Російської Федерації перед муніципальною реформою постали нові, безпрецедентні виклики. Серед них – необхідність інтеграції ефективної системи цивільного захисту в структуру самоврядування, що стало критично важливим для збереження життя та здоров'я громадян, захисту інфраструктури, забезпечення стійкості громад і підтримки життєдіяльності в умовах постійних загроз.

Актуальність цієї проблематики зумовлена тим, що територіальні громади стали першою лінією оборони та реагування на кризові ситуації. Саме органи місцевого самоврядування організовували укриття, забезпечували евакуацію населення, підтримували роботу критичної інфраструктури, реагували на руйнування від ракетних ударів, займалися гуманітарною допомогою, прийомом внутрішньо переміщених осіб. У багатьох випадках саме від ефективності організації системи цивільного захисту на місцях залежало виживання громади. Проте реалії показали, що місцеві органи влади опинились у нерівних умовах: різний рівень підготовки, недостатність ресурсів, відсутність спеціалізованих кадрів, зношеність інфраструктури, а іноді – повна відсутність попереднього досвіду реагування на надзвичайні ситуації.

Насамперед слід зазначити, що система цивільного захисту в багатьох громадах до 2022 року не розглядалася як пріоритетна складова муніципального управління. У більшості територіальних громад не існувало відпрацьованих алгоритмів евакуації населення, схем розміщення укриттів та їхнього технічного оснащення. Деякі громади, особливо ті, що не мали досвіду бойових дій з 2014 року, обмежувалися формальним

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

виконанням вимог законодавства. Приклади Харківської, Миколаївської, Чернігівської та Одеської областей показали, що громади, які попередньо інвестували хоча б мінімальні ресурси у цивільний захист (укриття, локальні резерви, систему сповіщення), змогли значно швидше адаптуватися до умов війни. Натомість громади без резервів та кадрового забезпечення пережили хаотичні перші тижні повномасштабного вторгнення, що призвело до людських втрат і більшої вразливості інфраструктури [1].

Однією з найбільших проблем стала нерівномірність спроможності громад до реалізації заходів цивільного захисту. Малі громади, особливо у сільській місцевості, часто не мали навіть фахівця з питань цивільного захисту. У багатьох громадах такі повноваження формально покладалися на заступника голови громади або начальника відділу ЖКГ, що призводило до розмиття відповідальності. Наприклад, у низці територіальних громад Черкаської та Полтавської областей у 2020-2021 роках функції відповідальних за цивільний захист виконували посадові особи, які не мали спеціальної освіти та не проходили відповідних тренувань. З початком воєнних дій такі громади виявилися практично нефункціональними щодо організації укриттів та оповіщення [2].

Окрему проблему становить відсутність сучасних систем раннього сповіщення. У багатьох громадах єдиним засобом повідомлення населення про небезпеку були сирени радянського зразка, значна частина яких не працювала або працювала частково. У громадах Донеччини та Харківщини з 2014 року кілька разів намагалися встановити сучасні системи електронних оповіщень, проте через брак фінансування впровадження було несистемним. У громадах Центральної та Західної України проблема здавалася неактуальною до 2022 року, тому громадяни часто дізнавалися про небезпеку лише з мобільних додатків або соціальних мереж, що значно знижувало ефективність реагування.

Надзвичайно загострилась проблема укриттів та захисних споруд. Значна частина сховищ у громадах була приватизована, зруйнована або переобладнана під комерційні приміщення. У багатьох громадах Луганської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей укриття фізично існували лише на папері. Наприклад, аналіз ситуації в Харкові у 2022 році показав, що з понад 700 заявлених укриттів лише 50% були придатні для використання. У Дніпрі та Києві ситуація була кращою завдяки системній роботі органів влади та громадських ініціатив, однак проблема залишалася гострою. Водночас у таких громадах, як Львів, Тернопіль, Вінниця, вже у 2022-2023 роках було розроблено власні стандарти модернізації укриттів, що суттєво покращило рівень захищеності населення [3].

Важливою проблемою залишається недостатність нормативної бази, яка б чітко визначала повноваження громад у сфері цивільного захисту в умовах війни. Хоча Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Кодекс цивільного захисту визначають загальні повноваження, у реальній практиці громади часто стикаються з колізіями між нормами законодавства та потребами воєнного часу. Наприклад, процедура списання зруйнованих об'єктів, порядок використання матеріальних резервів, механізм залучення міжнародної допомоги або компенсації за евакуаційні заходи не завжди є достатньо чіткими. Це створює ризики для непрозорості рішень, сповільнює реагування та ускладнює відновлення.

Щодо моделей реагування, варто виділити кілька найбільш ефективних, які проявили себе під час війни. Перша модель – централізовано-координаційна, коли

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

громада створює власний Центр реагування, який координує роботу всіх служб: медичних, рятувальних, комунальних, соціальних. Такі центри ефективно працювали у Львові, Вінниці та Дніпрі, забезпечуючи швидку міжвідомчу взаємодію. Друга модель – мережева взаємодія громад, яка дозволяє обмінюватися ресурсами, технікою та спеціалістами. Наприклад, громади Хмельниччини створили регіональний пул генераторів та водоочисних станцій, які передавалися між громадами залежно від інтенсивності обстрілів. Третя модель – державно-громадське партнерство. У багатьох містах впроваджувалися проекти зі створення укриттів у школах, будинках культури, лікарнях за участі бізнесу та волонтерів. Четверта модель – цифрові рішення, такі як інтерактивні карти укриттів, чат-боти для оповіщення, системи моніторингу стану інфраструктури. Особливо успішним досвідом стала система «єППО», де громади і громадяни стали учасниками загальнонаціональної моделі захисту.

У перспективі важливо забезпечити системний підхід до інтеграції цивільного захисту в муніципальну реформу. Це включає модернізацію нормативної бази, підготовку кадрів, створення місцевих резервів, розвиток систем безпеки громад та впровадження сучасних технологій. В умовах війни та майбутнього відновлення життєво важливо, щоб кожна територіальна громада була не лише адміністративно спроможною, але й стійкою до будь-яких викликів, здатною швидко реагувати на надзвичайні ситуації, захищати населення та критичну інфраструктуру.

Список використаних джерел:

1. Кащенко О. В. Адміністративно-правові засади захисту критичної інфраструктури : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Кащенко. – Харків, 2021. – 250 с. Доступно за посиланням: https://karazin.ua/storage/static-content/source/documents/aspirantura/zakhysty/Kashchenko/Дисертація_Кащенко%20Д-.pdf (дата звернення 21.11.2025)
2. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 366-2021-п. Доступно за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-p#Text> (дата звернення 21.11.2025)
3. BBC News Україна. Як громади готуються до можливих надзвичайних ситуацій у 2024 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cjjwn9615yjo> (дата звернення 22.11.2025)

Ірина Завидняк,

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики
Академія праці, соціальних відносин і туризму

Проблематика корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації: кримінально-правовий аспект

Муніципальна реформа є одним з ключових елементів процесу політичного, економічного та правового зближення нашої держави з Європейським Союзом.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Децентралізація, у першу чергу, ґрунтується на принципах, закладених у Конституції України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», однак передача значних фінансових та майнових ресурсів на рівень територіальних громад, створює нові, не до кінця врегульовані, корупційні ризики. Недостатня інституційна спроможність та прогалини у кримінально-правовому захисті інтересів територіальних громад негативно впливають на розвиток та ефективність реформи зокрема. Тож, вважаємо, що виявлення ключових сфер підвищеного корупційного ризику в діяльності органів місцевого самоврядування та визначення напрямів вдосконалення кримінально-правових механізмів протидії корупції на місцевому рівні є одними з найактуальніших проблем у даному питанні.

Сферами підвищеного корупційного ризику в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації є:

- управління комунальним майном;
- публічні закупівлі та освоєння бюджетних коштів;
- містобудівна діяльність та видача дозвільних документів;
- кадрова політика.

Розглянемо кожну із зазначених сфер, окресливши корупційні ризики.

Говорячи про управління комунальним майном, а саме: приватизацію, відчуження, надання в оренду та користування земельними ділянками та об'єктами комунальної власності, зазначимо, що це є однією з найбільш корумпованих сфер підвладних органам місцевого самоврядування. Так, відсутність прозорих реєстрів, заниження оціночної вартості, використання «схем» через підставні фірми є доволі частими й типовими способами зловживання службових осіб, що прямо чи опосередковано порушують вимоги Закону України «Про запобігання корупції».

Розглядаючи таку сферу, як публічні закупівлі та освоєння бюджетних коштів, можна зазначити наступне: збільшення обсягу фінансування, що надходить у територіальні громади, підвищує привабливість «відкатів» та змови учасників торгів. Наприклад, А. І. Суббот та В. В. Мушенюк наголошують на тому, що саме фінансова децентралізація актуалізує ці ризики, а саме: ризик зосереджений у сферах будівництва, ремонту інфраструктури та закупівлі соціальних послуг [1, с. 561].

У свою чергу, містобудівна діяльність та видача дозвільних документів, доволі часто є джерелом неправомірної вигоди. Надання дозволу або так званого «зеленого світла» на забудову або ж неправомірна відмова – є активними механізмами тиску та корупційного збагачення зокрема.

Також, доволі важливою й складною залишається сфера кадрової політики. Призначення на посади в комунальних підприємствах та структурних підрозділах органів місцевої влади, зазвичай здійснюється на основі особистої лояльності та знайомств, а не професійних якостей кандидатів, що безпосередньо сприяє створенню «кругової поруки» та знижує ефективність внутрішнього контролю та управління зокрема [2, с. 123].

Існування та активний розвиток зазначених ризиків обумовлені у першу чергу:

- прогалинами у законодавстві держави, у тому числі кримінальному;
- складною процедурою доведення прямого умислу у заподіянні шкоди інтересам територіальної громади, оскільки рішення органів місцевого самоврядування часто носять колегіальний характер;
- прогалинами в імплементації європейських стандартів у сфері запобігання

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

корупції.

Тож, на нашу думку, в Україні існує нагальна необхідність вдосконалення антикорупційних механізмів, шляхом:

а) гармонізації кримінального законодавства з міжнародними та європейськими стандартами, зокрема у сфері запобігання та боротьби з корупцією;

б) посилення інституційної спроможності та внутрішнього контролю;

в) запровадження обов'язкового антикорупційного аудиту проектів та програм, що фінансуються за кошти міжнародних донорів;

г) вдосконалення кримінального законодавства;

ґ) конкретизація ознак службової недбалості (ст. 367 КК України) з прив'язкою до невиконання обов'язків, що призвело до втрати значних фінансових чи майнових активів територіальної громади, посилення відповідальності за цей вид кримінального правопорушення [3, с. 502];

д) боротьба правоохоронних антикорупційних органів із верхівковою, а не тільки з низовою корупцією;

е) активізація взаємодії між правоохоронними органами та громадськими організаціями, журналістами тощо.

Враховуючи вище викладене, можемо зазначити, що муніципальна реформа не може бути успішною без створення надійної системи кримінально-правового захисту інтересів територіальних громад. Корупційні ризики в органах місцевого самоврядування є системними і вимагають як притягнення винних до відповідальності, так й створення ефективного механізму запобігання корупції.

На нашу думку, подальше вдосконалення кримінального та антикорупційного законодавства й чітке застосування антикорупційних механізмів є критично важливими для забезпечення прозорості та довіри до влади й успішної євроінтеграції зокрема.

Список використаних джерел:

1. Суббот А.І., Мушенко В.В. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: нові виклики для антикорупційної політики в Україні. Право та державне управління. 2024. № 4. С. 558-564.

2. Коліушка І. П. Реформування кадрової системи органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2021. Вип. 2. С. 112–125.

3. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія. К. : Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Дмитро Костенко,

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри публічного управління та публічної служби
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Андрій Іванов,

кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри публічного управління та публічної служби
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Особливості запобігання корупції під час реформи децентралізації

Реформа децентралізації влади в Україні вважається головною складовою системних трансформаційних змін держави, покликаних зміцнити місцеве самоврядування, підвищити якість публічних послуг та забезпечити сталий розвиток територіальних громад. Передача значних фінансових ресурсів та повноважень на нижчий рівень створює сприятливі передумови для демократизації та посилення ефективності управління. Проте, даному процесу притаманні значні корупційні ризики. Зростання фінансової автономії місцевих бюджетів, брак достатньої інституційної спроможності новостворених органів місцевого самоврядування та «закритість місцевих еліт» є сприятливим середовищем для різного роду зловживань. Недостатня ефективність використання бюджетних ресурсів, непрозорість земельних відносин та публічних закупівель погіршують довіру громадськості до реформи та підривають національну безпеку. Тому, дослідження ефективних механізмів запобігання корупції під час децентралізації набуває виняткової актуальності для забезпечення успіху всієї реформи та сталого розвитку нашої держави.

Реформа децентралізації здійснює подвійний вплив на запобігання корупції в Україні. Так, з однієї сторони, вона формує передумови для зменшення корупції шляхом підвищення відкритості та підзвітності на місцевому рівні, а з іншої – продукує нові ризики, пов'язані зі збільшенням фінансових ресурсів та повноважень органів місцевого самоврядування.

Погоджуємося з думкою О. Шевчук, яка зазначає що «адміністративна децентралізація в Україні є одним із ефективних та успішних засобів боротьби з корупцією. Зміцнення органів місцевого самоврядування надасть посадовцям місцевого самоврядування більше можливостей контролювати використання місцевих коштів, сприятиме підвищенню підзвітності, що позитивно вплине на запобігання корупції, оскільки на місцевому рівні вона помітна, а тому її легше контролювати» [1, с. 132].

Позитивний вплив реформи децентралізації на запобігання корупції проявляється у наближенні влади до людей (децентралізація делегує процес прийняття рішень ближче до громадськості, тому громадянам легше контролювати роботу місцевих чиновників), підвищенні підзвітності та прозорості за допомогою цифрових інструментів, а також посилюють конкуренцію між громадами за інвестиції та якість життя, що стимулює їх бути більш ефективними та менш корумпованими. В той же час негативний вплив реформи децентралізації на запобігання корупції пов'язаний із збільшенням фінансових ресурсів на місцях, недостатнім рівнем інституційної спроможності (не всі новостворені громади мають достатньо кваліфікованих спеціалістів та досвіду для ефективного управління

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

ресурсами та запобігання корупції), прогалинами в законодавстві та координації.

Отже, можна стверджувати, що децентралізація виступає доволі потужним засобом у боротьбі з корупцією, проте її успіх залежить від паралельного розвитку інститутів контролю, активізації громадянського суспільства та використання новітніх технологій. Досвід зарубіжних держав вказує на те, що децентралізовані країни мають менше корупції при створенні умови для інформування громадськості та її участі в управлінні.

О.О. Петришин стверджує, що «не слід переоцінювати ймовірний зв'язок між децентралізацією та боротьбою з багаторічними проблемами України з корупцією і неправильним управлінням, і політики не повинні приймати як аксіоми твердження, що децентралізація природно приведе до зниження корупції та поліпшення якості надаваних населенню послуг. Більше того, топ-корупція, що залишається непокараною, буде завжди стимулювати корупцію на місцях, оскільки суспільство, в якому десятиліттями формувалася реакція неприйняття корупції, має доступ лише до обмеженого інструментарію щодо боротьби з нею та її запобігання» [2, с. 138].

А.І. Суббот та В.В. Мушенко зазначають, що «для забезпечення ефективної протидії корупції в умовах децентралізації необхідно розробити спеціалізоване законодавство, що врегульовує антикорупційну політику на місцевому рівні; зміцнити інституційну спроможність громад шляхом навчання, кадрової підтримки та запровадження внутрішнього аудиту; впровадити системні освітні програми доброчесності для службовців та громадян; забезпечити обов'язкову участь громад у національних антикорупційних ініціативах та програмах моніторингу» [3, с. 560].

Відтак, на нашу думку, основними напрямками удосконалення запобігання корупції під час реформи децентралізації є:

1. Посилення прозорості та цифровізації процесів за рахунок обов'язкового використання електронних систем управління (розширення функціоналу та обов'язковості використання ProZorro для всіх закупівель), електронного управління земельними ресурсами, забезпечення відкритості даних та бюджетної прозорості (забезпечення своєчасного оприлюднення всієї фінансової інформації органів місцевого самоврядування, а також детальних звітів щодо виконання місцевих бюджетів).

2. Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування шляхом створення інституту уповноважених осіб, які будуть мати прямий доступ до керівництва; здійснення внутрішнього аудиту та фінансового контролю (для систематичної перевірки законності та ефективності використання бюджетних коштів), а також посилення навчання та підвищення кваліфікації (проведення безперервних навчальних програм для депутатів місцевих рад та посадовців щодо антикорупційного законодавства, етики поведінки).

3. Посилення підзвітності та контролю за допомогою посилення державного контролю та ефективності взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ).

4. Активізації громадянського суспільства та залучення громадян шляхом підтримки громадських ініціатив, покращення роботи консультативних рад та громадських слухань, а також захисту викривачів корупції.

Отже, нами з'ясовано, що реформа децентралізації здійснює подвійний вплив на процес запобігання корупції. З однієї сторони, вона закладає основи для мінімізації

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

корупції за рахунок наближення влади до громадян, покращення відкритості та конкуренції між громадами. З іншої сторони, делегування значних фінансово-управлінських ресурсів на місця без належних систем контролю обумовлює створення нових корупційних ризиків.

Ефективність запобігання корупції прямо залежить від інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Тому недостатня кваліфікація фахівців, брак внутрішнього аудиту та неефективність місцевих антикорупційних програм є головними викликами, які вимагають негайного вирішення. Крім цього, цифровізація вважається найбільш пріоритетним напрямом удосконалення антикорупційної політики, оскільки є головним превентивним інструментом. В свою чергу, активний громадський контроль та залучення громадян до процесів ухвалення рішень є найпотужнішим стримуючим чинником для місцевої корупції. Тому критично важливу роль при цьому відіграє створення підходящих передумов для роботи громадських організацій, захист викривачів та забезпечення прозорих механізмів участі громадськості у моніторингу використання публічних коштів.

Таким чином, успішність реформи децентралізації в Україні можливо досягти тільки при паралельному та пріоритетному розвитку системи запобігання корупції на місцях. Нехтування корупційними ризиками може нівелювати усі позитивні досягнення реформи та зменшити довіру до влади.

Список використаних джерел:

1. Шевчук О. Реформа децентралізації в Україні як елемент правового механізму подолання корупції. Актуальні проблеми правознавства. 2023. № 3 (35). С. 130-135.
2. Петришин О.О. Децентралізація та місцева корупція в Україні: особливості взаємовпливу. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2021. Випуск 41. С. 134-149.
3. Суббот А.І., Мушенко В.В. Децентралізації та реформа місцевого самоврядування: нові виклики для антикорупційної політики в Україні. Право та державне управління. 2024. № 4. С. 558-564.

Анна Зленко,
старший викладач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Адміністративний процес у забезпеченні ефективності та підзвітності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації: сучасні тенденції та європейські орієнтири

Адміністративний процес як фундаментальний механізм організації публічної влади набуває особливого значення в умовах децентралізації, коли суттєво розширюються повноваження органів місцевого самоврядування та зростає їх відповідальність за ухвалення рішень, які безпосередньо впливають на якість життя громадян. Саме через адміністративні процедури забезпечуються правова визначеність, інституційна стабільність та демократична підзвітність влади, що є необхідними умовами

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

ефективного публічного управління. У цьому контексті актуальним стає дослідження того, як адміністративний процес сприяє підвищенню ефективності діяльності ОМС, які сучасні тенденції формують його розвиток в Україні та наскільки вони узгоджуються з європейськими стандартами належного врядування.

У європейській традиції адміністративний процес розглядається як комплекс процедур, що визначають порядок ухвалення управлінських рішень, забезпечення прав громадян та встановлення відповідальності органів влади за результати своєї діяльності. Як підкреслює Рада Європи, саме процедурна справедливість, відкритість і прозорість становлять основу демократичної легітимності влади на місцевому рівні [7]. Для України ці підходи набувають особливої ваги, оскільки децентралізація, з одного боку, передала громадам значний обсяг компетенцій, а з іншого висунула необхідність розбудови дієвих механізмів контролю, підзвітності та забезпечення відповідності діяльності принципам верховенства права.

Важливо зазначити, що сучасні українські дослідження все активніше трактують адміністративний процес як інструмент управлінської раціоналізації, оскільки саме процедурна врегульованість дозволяє уникнути управлінської фрагментації, зменшити корупційні ризики, підвищити якість публічних послуг і встановити зрозумілі правила взаємодії між державою та громадянами [2]. У цьому сенсі адміністративні процедури набувають функціонального характеру вони не лише оформлюють діяльність ОМС, а й визначають її ефективність та відповідність очікуванням суспільства.

У межах реформи децентралізації особливої уваги набуває процедура надання адміністративних послуг. Прийняття Закону України «Про адміністративні послуги» заклало нормативну основу для уніфікації процедур, утвердження принципів доступності, передбачуваності, інформованості та гарантованості прав заявників [5]. Це стало передумовою розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), які перетворилися на інституційний інструмент реалізації адміністративного процесу на місцевому рівні. Дослідження ПРООН засвідчують, що громади, які запровадили стандартизовані процедури та сучасні інструменти обслуговування, демонструють зростання рівня довіри населення, скорочення часу обробки запитів та підвищення інституційної спроможності [3].

Водночас адміністративний процес у контексті підзвітності ОМС охоплює значно ширший спектр механізмів, ніж лише надання послуг. Сюди належать: внутрішній контроль, аудит, публічні звіти, консультації з громадськістю, регламенти діяльності органів влади, антикорупційні процедури, механізми реагування на звернення та скарги громадян. Усе це формує інституційний каркас, який забезпечує підзвітність влади перед громадою та водночас підвищує якість управлінських рішень. Як зазначається у Стратегії реформування державного управління України, саме процедурна визначеність є базовою умовою демократичної відповідальності та ефективності управління [6].

Суттєвою сучасною тенденцією стала цифровізація адміністративних процедур. Інтеграція цифрових сервісів, розвиток реєстрів, впровадження системи «Дія» та перехід до електронного документообігу докорінно змінюють логіку адміністративного процесу, роблячи його прозорішим, швидшим і доступнішим. Європейська комісія підкреслює, що цифрова трансформація є не лише технічним інструментом модернізації, а й засобом підвищення підзвітності влади та розширення участі громадян у прийнятті рішень [9].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Українські громади, впроваджуючи електронні адміністративні процеси, поступово наближаються до європейських стандартів «open governance» та «digital-by-default».

Не менш важливим чинником є розвиток механізмів громадської участі. Європейська хартія місцевого самоврядування визначає, що участь громадян є базовим елементом демократичного врядування та необхідною умовою легітимності рішень [7]. У сучасних українських громадах активно розвиваються практики бюджетів участі, електронних петицій, дорадчих органів, громадських консультацій. Ці процедури інтегруються в адміністративний процес та виконують функцію демократичного контролю. Дослідження Асоціації міст України підтверджують, що громади, які системно залучають громадян до вироблення рішень, не лише зменшують соціальну напругу, а й підвищують рівень підзвітності місцевої влади [8].

Утім, незважаючи на значні зрушення, адміністративний процес в Україні все ще стикається з низкою проблем. Однією з ключових є відсутність уніфікованих стандартів адміністративних процедур у громадах, що призводить до суттєвих відмінностей у якості управління. Нормативні акти, які регулюють процедури, часто мають загальний характер, що ускладнює практичну реалізацію принципів законності та передбачуваності. Крім того, нерівномірна професійна підготовка службовців створює ризики помилок, затримок та порушень процедурних прав громадян. Дослідження НІСД свідчать, що значна частина громад потребує посилення управлінської спроможності та розбудови інституцій внутрішнього контролю [2].

Проблемним залишається й питання реальної підзвітності місцевої влади. Формальні звіти часто не забезпечують сутнісного аналізу діяльності, а інструменти громадського контролю не завжди інтегровані у процес прийняття рішень. У цьому аспекті важливим є впровадження європейських підходів до оцінювання якості управління, що ґрунтуються на принципах прозорості, обґрунтованості рішень, процедурної справедливості та незалежності контролюючих інституцій.

Таким чином, адміністративний процес виступає системоутворюючим елементом діяльності органів місцевого самоврядування, оскільки забезпечує юридичну визначеність, інституційну сталість, підзвітність та ефективність управління. Українська децентралізація створила сприятливі умови для модернізації процедур, однак їх удосконалення потребує комплексного підходу, який включає стандартизацію, цифровізацію, професіоналізацію кадрів, зміцнення механізмів громадської участі та адаптацію європейських практик доброго врядування. Орієнтація на європейські стандарти дозволить сформулювати адміністративний процес як сучасний інструмент забезпечення ефективності, прозорості та відповідальності влади перед громадою.

Список використаних джерел:

1. Бобильов В. А. Публічна безпека у системі місцевого врядування. Збірник наукових праць НАДУ. 2020.
2. Національний інститут стратегічних досліджень. Децентралізація влади: виклики та перспективи : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2021. 128 с.
3. Програма розвитку ООН в Україні. Спроможність територіальних громад : аналітичний звіт. Київ : ПРООН, 2022.
4. Експертний центр з прав людини. Адміністративні процедури в діяльності органів влади. Київ : ЕЦПЛ, 2019.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

5. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203–VI.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17>
6. Кабінет Міністрів України. Стратегія реформування державного управління України на період до 2025 року : розпорядження КМУ від 24.06.2016 № 474-р.
7. Council of Europe. European Charter of Local Self-Government. Strasbourg : CoE Publishing, 1985.
8. Асоціація міст України. Оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування : методичні рекомендації. Київ : АМУ, 2023.
9. European Commission. Principles of Public Administration. Brussels : EC, 2021.

Христина Дрогобицька,
здобувач вищої освіти Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова

Муніципальна реформа в Україні в умовах воєнних викликів: методологічні засади, досвід та роль громадянського суспільства

Муніципальна реформа в Україні є одним із наймасштабніших процесів державотворення за роки незалежності, адже саме вона змінила архітектуру територіального устрою, систему місцевого самоврядування, розподіл владних повноважень та фінансово-економічну модель функціонування громад. Починаючи з 2014 року, реформа децентралізації стала структурним напрямом модернізації держави, однак її реалізація супроводжувалася як методологічними суперечностями, так і проявами інституційної нестабільності. Повномасштабна агресія Російської Федерації проти України у 2022 році лише загострила існуючі проблеми й висунула нові високі вимоги до ефективності місцевого самоврядування, стійкості територіальних громад, здатності до кризового управління та залучення громадянського суспільства до відновлення країни [1, с.3].

У науковій площині муніципальна реформа розглядається як комплексний процес трансформації інститутів місцевої влади, що ґрунтується на принципах субсидіарності, спроможності, участі та відповідальності. Методологічний вимір реформи включає аналіз нормативно-правових засад, концептуальних підходів до розподілу владних компетенцій, організаційно-управлінських механізмів, а також ресурсного забезпечення місцевого самоврядування. Однією з ключових методологічних проблем є визначення оптимального балансу між централізацією та децентралізацією в умовах національної безпеки. Після початку війни особливо актуальним стало питання: якою має бути модель місцевого самоврядування, здатна забезпечити одночасно і демократичність, і обороноздатність, і ефективність управління ризиками?

Традиційна європейська модель реформування місцевого самоврядування базується на принципах Європейської хартії місцевого самоврядування, які передбачають максимальне наближення влади до населення. Україна взяла курс саме на цю модель, проте воєнні умови вимагають перегляду низки положень, зокрема пов'язаних із повноваженнями військових адміністрацій, сферою мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та організацією публічного управління на територіях активних бойових дій. Ці обставини створюють методологічну дилему: місцеве

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

самоврядування має залишатися демократичним та відкритим, але водночас – здатним функціонувати у режимі підвищеної оборонної необхідності.

Проблематика відновлення територіальних громад у воєнний і повоєнний періоди набуває особливого значення. Руйнування інфраструктури, значні міграційні переміщення, знищення підприємств, порушення логістичних і соціальних зв'язків поставили громади перед необхідністю одночасно вирішувати питання життєзабезпечення населення, реагувати на гуманітарні виклики та розробляти довгострокові стратегії відновлення. Одним з найбільш критичних аспектів є відновлення спроможності місцевих бюджетів, адже значна частина доходів була втрачена, а обсяг видатків – суттєво зріс [2].

Важливим методологічним питанням є те, що процес відновлення громад не може бути зведений лише до реконструкції зруйнованої інфраструктури. Відновлення має стосуватися соціальної, інституційної, економічної та безпекової спроможності територій. Тому у науковому дискурсі все частіше застосовується концепція «resilient communities» – стійких громад, здатних адаптуватися до криз та протидіяти загрозам. Українські громади у 2022–2024 роках фактично продемонстрували високий рівень локальної стійкості, організовуючи волонтерські центри, логістичні хаби, мережі самооборони, гуманітарні штаби та системи кризового реагування, які часто функціонували паралельно або навіть ефективніше за державні механізми.

Досвід проведення муніципальних реформ в інших країнах має вагоме значення для України, оскільки дозволяє адаптувати найкращі практики та уникати типових помилок. Польська реформа 1990-х років, яка стала зразком для української децентралізації, показала важливість одночасного перерозподілу повноважень і фінансової стабільності. Німецька модель міжмуніципального співробітництва демонструє, що громади можуть ефективно об'єднувати ресурси без обов'язкового об'єднання територій. Французький підхід підкреслює ключову роль локальних агенцій розвитку, тоді як Скандинавські країни фокусуються на розвитку участі громадян у прийнятті рішень та цифровізації адміністративних послуг. Незважаючи на відмінності, для всіх успішних реформ спільним є те, що вони спираються на стійкі інститути, політичний консенсус, довіру до влади та стабільне фінансування.

Утім, застосування міжнародного досвіду в Україні має враховувати унікальні умови війни. Зокрема, питання безпеки повинно стати системним елементом муніципальної політики. Міжнародні практики постконфліктного відновлення (Хорватія, Боснія і Герцеговина, Грузія) засвідчують, що ключовими факторами успіху є реінтеграція населення, відновлення інфраструктури критичного значення, проведення земельної реформи та розвиток місцевих інституцій участі. Для України важливо враховувати й досвід Японії та Південної Кореї, які акцентують увагу на комплексних системах цивільного захисту та громадській відповідальності у кризових ситуаціях.

Окрему увагу варто приділити ролі інститутів громадянського суспільства. У національному контексті громадські організації, волонтерські ініціативи, локальні коаліції та експертні середовища стали фактично каталізаторами та модераторами багатьох процесів на місцевому рівні. У період війни вони виконали функції, які традиційно покладені на органи влади: забезпечення гуманітарної підтримки, організація евакуації, збір ресурсів для оборони, координація взаємодії між громадою та державою. У повоєнному розвитку роль громадянського суспільства полягає у формуванні нової

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

моделі локальної демократії, яка враховує як участь громадян у плануванні відбудови, так і контроль за використанням коштів та реалізацією проєктів [3, с.21].

На європейському рівні громадянське суспільство розглядається як ключовий елемент – належного врядування. ЄС наголошує, що якість управління неможлива без прозорості, інклюзивності та підзвітності. У цьому контексті українська модель громадської участі має потенціал розвитку через розширення форм локальної демократії: громадські ради, консультації, партисипативні бюджети, цифрові платформи участі, дорадчі органи при органах місцевої влади. Розвиток цих механізмів є передумовою створення сильних, демократичних та стійких громад.

Таким чином, муніципальна реформа в Україні потребує синтезу методологічних підходів, адаптації міжнародного досвіду та активного залучення громадянського суспільства. У воєнних і повоєнних умовах місцеве самоврядування перетворюється з інструменту публічного управління на ключовий чинник національної стійкості. Ефективність реформи визначається здатністю громад не лише вижити під час війни, а й створити умови для сталого розвитку, інновацій, безпеки та демократичного врядування. Успіх української муніципальної реформи залежить від того, наскільки держава зможе забезпечити баланс між централізацією і децентралізацією, відновленням і модернізацією, безпекою й відкритістю, а також від того, наскільки активною буде участь громадян у формуванні майбутнього місцевого самоврядування.

Список використаних джерел:

1. Юридичне видавництво "Право України". Руслан Бедрій. Економічний вимір місцевого самоврядування в умовах воєнного стану в Україні
URL: https://pravoua.com.ua/storage/files/magazines/files/article-pravo_2024_6-s5.pdf (дата звернення: 21.11.2025).
2. Місцеве самоврядування та реформа децентралізації в умовах війни: підсумки грудня. UPLAN. URL: <https://uplan.org.ua/analytics/mistseve-samovriaduvannia-ta-reforma-detsentralizatsii-v-umovakh-viiny-pidsumky-hrudnia/>.
3. А. Р. Самойлова І. В. Г. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. Актуальні проблеми політики. 2024. Вип. 74.
URL: http://app.nuoua.od.ua/archive/74_2024/5.pdf (дата звернення: 21.11.2025).

Максим Маслюк,
здобувач вищої освіти Академії праці,
соціальних відносин і туризму,

Публічне управління та місцеве самоврядування в умовах воєнних і післявоєнних трансформацій

Повномасштабна війна проти України радикально змінила контекст функціонування системи публічного управління та місцевого самоврядування, актуалізувавши питання їхньої стійкості, адаптивності та здатності виконувати критично важливі функції держави. Воєнні події не лише спричинили масштабні людські та матеріальні втрати, а й поставили перед управлінськими інституціями безпрецедентні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

виклики, пов'язані з мобілізацією ресурсів, реагуванням на надзвичайні ситуації, збереженням керованості територій та забезпеченням життєдіяльності громад [1]. У цих умовах особливої ваги набуває теоретичне й практичне осмислення трансформацій публічного управління в період війни, а також визначення стратегічних орієнтирів його розвитку у післявоєнний час.

Запровадження воєнного стану зумовило докорінні зміни у структурі та механізмах функціонування публічної влади. Передусім зміщення управлінського акценту в бік централізації стало об'єктивною відповіддю на необхідність оперативного ухвалення рішень у сфері оборони, безпеки, гуманітарної координації та захисту критичної інфраструктури. Згідно з аналітикою Національного інституту стратегічних досліджень, у 2024–2025 роках державне управління характеризується посиленням вертикалі виконавчої влади, розширенням повноважень військових адміністрацій і запровадженням ризик-орієнтованих моделей управління, що дозволяють адаптувати державні рішення до високодинамічної безпекової ситуації [3].

Військові адміністрації стали ключовими інституціями в регіонах активних бойових дій, перебравши на себе значну частину повноважень органів місцевого самоврядування [5]. Такий підхід дав змогу забезпечити керованість територій, організувати стабільну роботу критичної інфраструктури та мінімізувати управлінські ризики, що виникали внаслідок руйнації органів влади або неможливості здійснювати повноваження у традиційному форматі.

Вагомим чинником стійкості системи публічного управління стала цифрова трансформація. Звіт Міністерства цифрової трансформації за 2024 рік засвідчує, що електронні сервіси від цифрових документів до онлайн-послуг – забезпечили неперервність адміністративних процесів навіть у умовах часткової втрати інфраструктури, перебоїв у логістичних зв'язках чи необхідності переміщення громадян [2]. Цифровізація стала не лише технологічним інструментом, а й каталізатором інституційних змін, сприяючи формуванню нових стандартів прозорості, доступності та взаємодії влади з громадянами.

У воєнний період місцеве самоврядування опинилося на передньому краї вирішення гуманітарних, соціальних і безпекових проблем. На територіальні громади покладено функції організації евакуаційних заходів, розміщення внутрішньо переміщених осіб, забезпечення роботи медичних, соціальних і комунальних служб, а також відновлення зруйнованої інфраструктури. Аналітичні матеріали Верховної Ради України свідчать, що саме громади продемонстрували найвищу адаптивність до кризових умов, завдяки здатності мобілізувати ресурси, формувати нові інституційні механізми співпраці та вибудовувати горизонтальні мережі взаємодії з населенням і громадянським суспільством [5].

Паралельно виникли значні фінансові ризики. За даними Рахункової палати, у 2024 році відбулося суттєве зростання видатків місцевих бюджетів на безпекові заходи, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, соціальну підтримку населення, що призвело до необхідності перерозподілу бюджетних ресурсів і перегляду стратегічних підходів до фінансового планування [4]. У таких умовах більшої ваги набуває оптимізація міжбюджетних відносин, а також розроблення нових інструментів фінансової спроможності.

Наукові дослідження підкреслюють, що громади формують власні адаптивні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

моделі управління, орієнтовані на оперативне реагування, партнерську взаємодію та соціальну відповідальність. Так, О. Коваленко акцентує, що ключовими чинниками виживання громад стали гнучкість, швидка мобілізація ресурсів та інтеграція волонтерських практик у структуру місцевого управління [6].

Післявоєнна відбудова України, відповідно до оновленого Плану відновлення 2025–2030 рр., має ґрунтуватися на комплексному підході, який поєднує відновлення інфраструктури, розвиток економічного потенціалу, модернізацію державних інституцій та формування соціальної стійкості громад [1]. Післявоєнний етап постає не лише як фізичне відновлення зруйнованих об'єктів, а як можливість створення нової моделі врядування, яка відповідатиме стандартам ефективності, прозорості та підзвітності.

Важливим пріоритетом є інституційне реформування системи публічного управління, зокрема у напрямі посилення кадрової спроможності органів влади, розвитку цифрової інфраструктури, удосконалення просторового та стратегічного планування. Наукові дослідження зокрема праці Н. Онищенко наголошують на тому, що саме рівень організаційної зрілості громад, їхня здатність впроваджувати інноваційні управлінські інструменти та застосовувати проєктний менеджмент визначатимуть успішність реалізації відбудови [7].

Післявоєнне оновлення передбачає також модернізацію системи публічних послуг, орієнтацію на інклюзивність, розширення цифрових рішень та інтеграцію європейських стандартів good governance у діяльність органів влади. Ці завдання потребують глибокої інституційної перебудови, яка має спиратися на наукове обґрунтування та практичний досвід громад, що вже реалізують відновлювальні проєкти.

Важливим фактором стійкості української держави є високий рівень розвитку громадянського суспільства, яке відіграло ключову роль у період воєнної агресії. Волонтерські рухи, благодійні організації, локальні ініціативи стали активними учасниками управлінських процесів, доповнюючи діяльність органів влади та підсилюючи їхню спроможність реагувати на кризи. За даними парламентських досліджень, у 2025 році співпраця органів влади з громадським сектором перетворилася на сталий управлінський інструмент [5].

Не менш значущою є роль міжнародних партнерів – ЄС, ПРООН, USAID, Ради Європи, які підтримують Україну фінансовими ресурсами, технічною допомогою, консультативним супроводом, що забезпечує не лише доступ до необхідних ресурсів, а й сприяє імплементації кращих практик демократичного врядування, що є необхідним підґрунтям післявоєнної модернізації держави.

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що система публічного управління та місцевого самоврядування України переживає комплексну трансформацію, обумовлену одночасно воєнними викликами та стратегічними завданнями післявоєнного розвитку. Війна стала каталізатором інституційних змін, актуалізувавши потребу в адаптивності, цифровізації та зміцненні інституційної спроможності. Післявоєнна відбудова, у свою чергу, постає як можливість формування нової управлінської моделі, орієнтованої на стійкість, ефективність, демократичну участь і прозорість. Успішність цієї трансформації залежатиме від здатності держави поєднати централізовані рішення з розвитком спроможних громад, інтегрувати громадянське суспільство в процеси врядування та забезпечити ефективну координацію із міжнародними партнерами.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Література:

1. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. План відновлення України 2025–2030 : офіц. документ. Київ, 2024. 112 с.
2. Міністерство цифрової трансформації України. Звіт про цифрову трансформацію України у 2024 році. Київ : Мінцифри, 2024. 58 с.
3. Національний інститут стратегічних досліджень. Державна політика відновлення України: виклики 2024–2025 : аналіт. доповідь. Київ : НІСД, 2025. 64 с.
4. Рахункова палата України. Аналіз виконання Державного бюджету України у 2024 році в умовах воєнного стану : звіт. Київ, 2025. 76 с.
5. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади. Стан місцевого самоврядування в умовах війни : аналіт. звіт. Київ : Верховна Рада України, 2025. 40 с.
6. Коваленко Т. В. Публічне управління в умовах воєнного стану: інституційні трансформації // Державне управління: теорія та практика. 2024. № 2. С. 15–24.
7. Онищенко Н. Післявоєнна відбудова територіальних громад: управлінський вимір // Вісник Національної академії державного управління. 2025. № 1. С. 33–42.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

III. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Віктор Сухомлин,

кандидат наук з державного управління,
ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму

Андрій Настюк,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Віктор Кравченко,

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
заслужений юрист України

Роль міста в системі сплати податків та регуляція коштів у Київській Русі

В нашому дослідженні ми вирішили розглянути питання юрисдикції князівської влади у взаємодії із віче щодо фінансових питань. Розглядаючи структуру управління Київської Русі, складається враження, що князівська влада мала вищий юридичний пріоритет в реалізації державних функцій і, що інтереси держави стояли вище інтересів регіону. Князівська влада займалася управлінням організації збору данини, встановлювала закони та здійснювала судоустрій. Військові справи теж належали до її функцій. Князівська влада координувала військові об'єднання різних земель для здійснення спільних військових походів в державних інтересах, оскільки у свій час князь Олег та князь Ігор об'єднали збройні сили багатьох племінних союзів для проведення спільної військової кампанії проти Візантійської імперії [1,с.12]. Після проведення адміністративних реформ Святослава Ігоровича та Володимира Святославовича місцеві племінні князі були відсторонені від управління землями і монополія влади сконцентрувалася в руках правлячого дому Рюриків [2,с.246,259]. У цей перехідний час відбувається трансформація племінних союзів в князівства. Раніше місцеве населення ідентифікували по племінних ознаках: древляни, сіверяни, в'ятичі, ільменські словени, кривичі, поляни та інші [3, с. 264, 267- с.270, 272, 276-277]. Пізніше літописець почав ідентифікувати населення по назвах політичних, адміністративних та культурних центрів, тобто міст. У літописах з'являються новгородці, кияни, чернігівці, смолинчани, ростовці, суздальці та інші [4, с. 75, 95, 124,125,128, 162]. Іноді ще в літописах трапляється ідентифікація місцевого населення за племінними ознаками., але ця тенденція з часом зникла. Міста все більше починають відігравати важливу роль в політичному житті Київської Русі. Контроль над містом означає контроль над землею. Але хто насправді контролював фінанси регіону: князь чи віче?

Розглянемо систему збору податків. Досліджуючи літописні джерела, ми прослідковуємо наступні згадки, які стосуються централізованої системи збору коштів на користь влади. Великий князь Русі, беручи під контроль племінні союзи, встановлював у

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

них систему збору данини. У даній системі ми можемо виділити податок на мир та безпеку. Кожна земля, яка була під владою Києва, зобов'язувалася Великому князю Русі кожного року платити податок, який ми умовно називаємо податок на мир. Сплата цього податку гарантувала мир з боку Києва та право княжого арбітражу у виникненні протиріч з іншими племенами. Проаналізуємо, як збирався даний податок. В ранній період Київської Русі, коли центрами адміністрування виступали племінні союзи, князь обкладав податком індивідуально людину або господарську одиницю (плуг, дим) в залежності від племені і регіону. Наприклад, на півдні залишалась хозарська система сплати данини. Податок слід було платити один раз в рік [4, с. 8, 31]. Вважається, що на ранньому язичницькому етапі розвитку Київської Русі князі із своїм військом безпосередньо роз'їжджали по контрольованих ними землях та із своїми людьми збирали податки з тих осель, які їм траплялися на шляху. Дана система мала назву полюддя і була описана візантійським імператором [5, с.66]. Вбивство князя Ігоря Рюриковича заставило княгиню Ольгу провести податкову реформу, де було визначено конкретно відведені місця звозу данини (погости, лови) [6,с.102-104].

При прийнятті християнства нам трапляється інша система податків. Проаналізуємо, як збирався даний податок в новгородській землі. В літописі вказано, що князь Ярослав Володимирович збирав із новгородської землі 3000 грн данини. Із цієї суми 1000 гривень Ярослав мав право залишити собі, ймовірно, на утримання свого двору, а 2000 гривень мав відправити в Київ до Володимира Святославича, свого батька [7,с.240]. У 1060 році Ізяслав Ярославович ходив на ссолив та наказав їм платити данину в розмірі 2000 гривень. Гроші передавалися княжим вірникам, які там залишалися [8, с. 116]. Чому не 3000, а 2000? Ми вважаємо, що так як в ссолах не сидів ні один із князів Рюриків, то 1000 гривень на його утримання і його двору не тратились кошти. Вірники напряду утримувалися Київським князем за його кошти.

Перше, на що звертається увага так це те, що податок збирається не Києвом, а Новгородським князем. Отже система полюддя, де саме з Києва відправлялися збирати данину представники Великого князя на підкорених територіях, віджила себе на даному етапі розвитку Русі.

Одразу слід згадати вбивство Люта, сина київського боярина Свенельда за наказом древлянського князя Олега за те, що він при полюванні забрів в древлянську землю [9,с.478-479]. Отже ми бачимо, що механізм збирання данини переходить від Києва до місцевих князівств. Київ не збирає, а отримує зібрану місцеву данину. Юрисдикція збору данини переходить на призначених Києвом князів. Функціонал Ярослава Володимировича, ймовірно, зводився до представництва Київського князя на місці, функція якого полягала в отриманні грошей від новгородців та, можливо, транспортування їх своєму батькові до Києва.

Друге, на що слід звернути увагу так це на те, що дана сума заокруглена. При князеві Олегу податок накладався на конкретну одиницю. Сама сума податку могла змінюватися в залежності від дисципліни та відповідальності збоку оподаткованої сторони. У випадку, коли суб'єкт оподаткування відмовлявся платити данину, то до нього застосовувалася військова сила, а сума сплати данини змінювалася не на його користь [1.с.18]. Отже сума данини мала змінюватися в залежності від зміни кількості податкових одиниць та зміни умов сплати данини. Якби князь особисто збирав податки, то сума їх не могла бути визначеною, оскільки кількість податкових одиниць постійно могла

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

змінюватись, як і сума податку. Крім того з такою системою збору данини князь мав проводити перепис населення, щоб виявляти нових платників податків. Звісно, слід взяти до уваги, що даний податок платився не з проценту доходу, а чітко був визначений. Якщо брати за основу дані літопису щодо правил встановлення данини Олегом та Святославом. Постає питання, як так сталося, що новгородці платили саме 3000 грн? При тому складається враження, що дана сума була визначена і могла змінюватися тільки по волі Київського князя.

На нашу думку, даний податок для князя не прикріплювався до конкретних людей, а брався із усієї землі, яку контролював Ярослав. Тобто новгородська земля для підтримки миру та безпеки мала платити Великому Київському князю 2000 грн, а місцевому князю 1000 гривень.

Київський князь сам розподіляв проценти між державним та місцевим аналогом бюджету. Одна частина зазначеної суми йшла йому, а інша – його сину. Новгород, платячи даний фіксований вид данини, фактично, відкуплявся від князя. Київському князю, за даної системи, не потрібно було самостійно своїми власними силами роз'їжджати по землях, де сиділи його сини або призначені ним посадники і особисто або через своїх людей збирати данину.

Хто ж тоді мав збирати данину? На перший погляд складається враження, що данину мали збирати діти князя, яких він призначав. Але для цієї мети князям був потрібний розгалужений бюрократичний апарат і велика кількість військ, які б стояли гарнізоном та забезпечували силову підтримку князя. Але в більш пізній час, вказується, що київський князь Святополк мав особистої дружини в Києві до 800 отроків [8,с.147]. Ми вважаємо, що в Ярослава не було достатньої кількості збройних сил, навіть, щоб утримати Новгород від осади з боку Києва. Наприклад, коли Ярослав виступив проти свого батька Володимира, то дефіцит своїх воїнів він перекривав найнятими варягами, які базувалися в Новгороді. Але новгородці не боялися варяг і як тільки між ними виникла конфліктна ситуація, то перевели конфлікт в насилля і убили варяг до яких змогли добратися. Новгородці змогли виставити тисячу воїнів, яких Ярославу вдалося вбити тільки завдяки підступності, заманивши їх у свій двір [4,с.74].

На нашу думку, данину збирали на місцях місцеві представники влади (старости, бояри, можливо, старці градські). Ймовірно очолював дану систему новгородський посадник. Те, що посадник володів великим політичним впливом вказує на те, що деякі князі одружувалися на доньках посадників [10,с.400, 458]. Крім того в руках посадників збиралися чималі кошти. Так у свій час один посадник та його брат були притягнені до відповідальності новгородським віче та засуджені до смертної кари. Однак смертну кару, за проханням церкви, замінили на штраф. Так ось, посадник заплатив 1000 гривень, а його брат 500 гривень [8,с.263]. Ми вважаємо, що вони були причетні до збирання данини за рахунок чого і отримували доступ до розкрадання місцевих коштів.

Князь мав право брати гроші із судової діяльності та ярмарок [11,с.35]. Новгородці, за аналогією з іншими князівствами, виділяли частину землі, ймовірно, із селами та містами на кормління княжого апарату. Також князь мав дохід із своїх стад і пасік та іншого господарства [12,с.82,97]. Даний дохід забезпечувався княжою адміністрацією. Ці надходження забезпечували князю надійний стабільний дохід.

Отже цю данину збирала не княжа адміністрація, а її привозили місцеві представники влади в Новгород та передавали посаднику, а той, в свою чергу, відповідав

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

за те, щоб місцевий князь отримував три тисячі гривень кожного року, представникам княжої адміністрації. Ми вважаємо, що так як сума була фіксована, князю не потрібні були представники для збору данини на місцях, щоб контролювати її збір. Князя цікавив не процес, а його кінцевий результат.

Те що сума була фіксована Як той результат досягався, його не мало хвилювати. При такій системі проводити перепис платників податків для княжої адміністрації не було доцільним, так як місцеві збирачі податків без всякого перепису розуміли скільки на підконтрольній території проживає населення, яка кінцева сума має бути виплачена.

Виникає питання: хто серед місцевих встановлював суму потрібних сплачуваних податків. Можливо, відповідь на дане питання нам розкриють події конфлікту Ярослава із його братом Святополком. Ярослав, зазнавши поразки від Святополка та його тестя, польського правителя Болеслава Хороброго, вирішив втекти до Новгороду, а звідти відправитися у скандинавські землі. Новгородці, не вдоволені діями свого князя, пошкодили його кораблі і постановили, що князь має продовжити свою боротьбу. Ярослав повідомив, що не може продовжувати боротьбу у зв'язку з відсутністю у нього коштів [4,с.76]. Ми маємо розуміти, що після поразки та втечі у Ярослава не було можливості самостійно зі своєї ініціативи вводити додаткові податки, щоб продовжити війну. Ми гадаємо, що у нього не було права без дозволу віче вводити новий податок. Крім того, у нього не було механізму його зібрати, тому він, думаючи, що новгородці добровільно йому грошей не дадуть, одразу прийняв рішення тікати. Але він помилявся. Новгородці постановили в одноразовому порядку зібрати податок із кожного жителя в залежності від їхнього матеріального та соціального становища [1,с.62]. На нашу думку, дане колективне рішення було прийняте саме на віче. Отже віче постановило виділити додаткові, не передбачені договором кошти князю на війну. Ми маємо звернути увагу на те, що збирання коштів було санкціоноване не Ярославом, а віче. Він, не дивлячись на своє скрутне становище, не міг своєю волею заставити новгородців платити кошти за рахунок введення нових податків. Додаткові сплати коштів стали можливі тільки із санкціонування даного рішення віче.

Отже новгородська земля мала свою власну систему сплати податків і збирали ці податки своїми власними силами. Старости, звозили податки із сіл в міста, яким вони підпорядковувалися. Гроші із зміст перевозилися в регіональні центри, звідки передавалися посаднику, який передавав їх вірникам. Можливо вірник збирав данину із регіональних центрів, а посадник відповідав тільки за Новгород та його околиці. Ми вважаємо, що податки збиралося більше 3000 грн і йшли на потребу землі. Це підтримка військової та митної інфраструктури. З цих місцевих бюджетів мали ремонтуватися та підтримуватися укріплення, платитися гарнізонам на підтримку безпеки та порядку, оплачуватися військові кампанії, в яких новгородці були зацікавлені брати участь та інші витрати. Новгород часто виганяв свої князів, що доводить наявність у них силового апарату, який не залежав від княжої казни, а фінансувався місцевими коштами. Отже фінансова система новгородського князівства ділилася на дві частини – княжа система та вічева система. Місцеві фінанси витрачалися на державний княжий податок (2000), місцевий княжий податок (1000) та наповнювали місцеві бюджети міст і регіональної столиці землі на забезпечення місцевих витрат. Введення нових податків обговорювалося княжою адміністрацією та вічем. Міста виступали центрами

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятій щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

накопичення та перерозподілу фінансів. Водночас роль посадника в системі збору данини у Новгороді потребує окремого більш ґрунтовного дослідження.

Список використаних джерел:

1. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Лаврентьевская и Тронцкая летописи. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1846. Т.1. 267 с.
2. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Ипатьевская Летопись. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1843. Т.2. 391 с.
3. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Летопись по воскресенскому списку. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1856. Т.7. 345 с.
4. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Патриаршая или Никоновская летопись. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1862. Т. 9. 256 с.
5. Грушевський М. Ю. Виїмки з жерел до історії України-Руси: до половини XI віка Львів: Накладом авт., 1895. 122 с.
6. Полное Собрание Русскихъ Летописей. Псковскія Софіевскія летописи. Санкт-Петербург: Типография Эдуарда Праца, 1851. Т. 5. 275 с.
7. Шевченко А.Є., Кудін С.В. Настюк А.А. Становлення та розвиток влади в Київській Русі в IX-XII ст. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 468 с.
8. Татищев В.Н. Исторія Россійская с самыхъ древнихъ временъ. Москва: Напечатано при Императорскомъ Московскомъ Унвеситете, 1773. Т. 2. 536 с.
9. Грушевський М.Ю. Історія України-Руси. Нью Йорк: «Книгоспілка». 1954. Т. 1. 648 с.
10. Войтович Л. В. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006. 782 с.
11. Чайковський А.С. Хрестоматія з історії держави ³ права України. К: Юрінком Інтер, 2003. 656 с.
12. Іванов В. М. Іванов Історія держави і права України : підручник. К: КУП НАНУ, 2013. 892с

Олег Діденко,

кандидат наук з державного управління,
депутат Полтавської обласної ради

Забезпечення вирівнювання та комплексного розвитку регіонів країн Європейського Союзу: проблеми, завдання, перспективи

Європейський Союз (ЄС) надає великого значення забезпеченню вирівнювання та комплексного розвитку регіонів країн-членів. Так продовольча безпека та охорона природи в рамках Спільної сільськогосподарської політики (ССП) підтримують якість життя в Європі, забезпечуючи 450 мільйонам європейців доступ до безпечних, високоякісних та різноманітних продуктів харчування за доступними цінами, сприяє збереженню динамічних сільських районів та значному прогресу в напрямку сталого розвитку. На досягнення перелічує Структурні фонди, які призначені для сприяння досягненню економічної, соціальної та територіальної згуртованості спрямовані Європейський фонд орієнтації та гарантування сільського господарства, Європейський

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

соціальний фонд, Європейський фонд регіонального розвитку та інші фонди. Внаслідок політики згуртованості ЄС та вирішення проблем за принципом субсидіарності регіональні та територіальні відмінності значно скоротилися, проте на початок 2025 року 29% громадян ЄС все ще проживали у регіонах з ВВП на душу населення нижче 75% від середнього показника по ЄС, а близько 135 мільйонів людей проживали у районах, які поступово занепадали протягом останніх двох десятиліть.

Поточні розбіжні траєкторії зростання створюють ризик посилення соціально-економічної нерівності між державами-членами та всередині них, особливо між сільськими та міськими районами, що стало основною причиною для пошуків шляхів оптимізації політики згуртованості. 16 липня 2025 року Європейська Комісія (ЄК) запропонувала для обговорення проєкт Регламенту Європейського Парламенту та Ради про створення Європейського фонду економічного, соціального та територіального згуртування, сільського господарства, сільських територій, рибальства, морської політики, добробуту та безпеки на 2028–2034 рр. [1], спрямований на консолідацію та модернізацію фінансових інструментів ЄС, які забезпечують: економічне, соціальне та територіальне згуртування; розвиток сільського господарства та сільських територій; підтримку рибальства та морської політики; забезпечення добробуту, стійкості та безпеки; підвищення ефективності використання коштів у період 2028–2034. Ці Багаторічні Фінансові Рамки (БФР) 2028-2034 рр. спрямовані на вирішення проблеми системних геополітичних та економічних змін, які впливають на багато сфер: безпеку та оборону, конкурентоспроможність, міграцію, енергетику та стійкість до зміни клімату.

Обґрунтовуючи проєкт на щорічній бюджетній конференції ЄС 2025 року Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн та європейський комісар з питань бюджету Петро Серафін наголошували на необхідності зробити бюджетний механізм більш компактним, гнучким та ефективним [2]. Запропонований багаторічний бюджет поділено на чотири ключові категорії витрат (економічна, соціальна та територіальна згуртованість; конкурентоспроможність, процвітання та безпека; Європа у світі; адміністрування) та встановлено максимальну суму («стелю») для кожної з цих категорій. Крім того, передбачено інструмент гнучкості та спеціальний резерв для підтримки України (100 млрд протягом 2028-2034 років).

Основою наступного бюджету ЄС проголошено забезпечення Зеленого переходу в рамках політик сталого розвитку. Нова ціль виходить за рамки пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптації до її наслідків та заходів захисту біорізноманіття - вона сприятиме кліматичній стійкості у всіх секторах та громадах і зміцнюватиме циркулярну економіку. Зміни до Спільної сільськогосподарської політики запропоновано з урахуванням принципів: спрощення (зменшення адміністративного навантаження); забезпечення підтримки зростання доходів фермерів; синергії (комплексності вирішення проблем); ширшого набору інструментів; зростання гнучкості та підтримки під час та після криз.

Проведений нами аналіз стану роботи над проєктом та реакції на нього інституцій ЄС та національних інституцій свідчить про: 1) сильний опір з боку Європарламенту, депутатів якого турбує злиття фондів та можлива дестабілізація внаслідок порушення звичних процедур; 2) тиск з боку регіонів, які побоюються втрати контролю над інвестиціями та несправедливого перерозподілу коштів. Наприклад, при розгляді проєкту в ландтагах німецьких земель вказувалось на загрозу відходу від принципу

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

субсидіарності та висловлювалися побоювання щодо доцільності створення нових адміністративних структур. Вказується, що з одного боку, потенційно забезпечується більша гнучкість у перерозподілі бюджету, але знижується роль регіонів у цьому процесі. В той же час, Данія, Нідерланди, Швеція традиційно виступають за централізацію фондів і спрощення бюджету.

Тому ЄК пропонує компромісні корективи, зокрема, щодо захисту існуючих програм. На нашу думку, при обговорення проєкту проявляється ключовий політичний конфлікт - суперечність між централізацією та децентралізацією.

Список використаних джерел:

1. Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Einrichtung des Europäischen Fonds für wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, Landwirtschaft und den ländlichen Raum, Fischerei und Meere, Wohlstand und Sicherheit für den Zeitraum 2028-2034 sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955 und der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 {SWD(2025) 565 final} URL: <https://dip.bundestag.de/drucksache/vorschlag-f%C3%BCr-eine-verordnung-des-europ%C3%A4ischen-parlaments-und-des-rates/283315?term=Europ%C3%A4ische%20KI-Verordnung>

2. Ein ambitionierter Haushalt für ein stärkeres Europa: MFR 2028-2034. Europäische Kommission URL: https://germany.representation.ec.europa.eu/ein-ambitionierter-haushalt-fur-ein-starkeres-europa-mfr-2028-2034_de

Ігор Кутепов,

доктор філософії, доцент кафедри публічного права
факультету права та міжнародних відносин

Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Європейська інтеграція та стандарти належного врядування для муніципального права України

Одним із визначальних аспектів для євроінтеграційної політики України була і залишається ефективна імплементація стандартів належного врядування в систему функціонування органів місцевого самоврядування.

Засади політичної, адміністративної та фінансової автономії органів місцевого самоврядування сформульовані та закріплені у Європейській хартії місцевого самоврядування (далі за текстом - Хартія), прийнятої державами-членами Ради Європи 15 жовтня 1985 року, яку Україна ратифікувала відповідним законом 15 липня 1997 року [1].

Підписання Хартії відіграло для України, системи її місцевого самоврядування та забезпечення народовладдя визначальне значення, оскільки демократичний вектор розвитку муніципальної влади України вимагав заміни радянської централізованої системи рад не тільки у формальній, декларативній площині, а і на ідеологічно-світоглядному рівні.

Метою цього політичного рішення був пошук автономії функціонування місцевого самоврядування, відхід від централізованого контролю над елементами муніципального

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

управління.

Результатом цих спрямувань стало підписання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997, який відповідно до Конституції України мав визначити систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування [2].

В практичному значенні було досягнуто встановлення принципу субсидіарності та деталізації повноважень органів місцевого самоврядування. Ратифікація Хартії забезпечила підґрунтя для відповідності місцевого самоврядування міжнародним стандартам, як в юридичному, так і в інституційному аспектах.

Втім, варто зазначити, проблема децентралізації місцевого самоврядування не вирішена і станом на теперішній час. Актуальними залишаються забезпечення пропорційного та обмеженого державного нагляду, забезпечення чіткого розподілення повноважень, зміцнення інституційної дієвості територіальних громад.

Розглядаючи міжнародний досвід, важливе значення для подолання окреслених проблем є запровадження в Україні концепції належного урядування, на основі якої встановлюються принципи правовідносин між суб'єктами муніципального права.

Європейські принципи державного управління визначають практичні основи належного управління та служать орієнтиром для всіх, хто бере участь у розробці та впровадженні реформ державного управління у своїх країнах. Ці принципи впливають з міжнародних стандартів і передового досвіду в країнах-членах ЄС і країнах Організації економічного співробітництва та розвитку [3; с. 287].

З метою вдосконалення функціонування місцевого самоврядування в 1997 році Організацією Об'єднаних Націй розроблено Програму розвитку “Управління та сталий розвиток людини”, якою визначено п'ять принципів належного урядування, зокрема:

1. Легітимність і голос (Legitimacy and Voice);
2. Напрямок (Direction);
3. Продуктивність (Performance);
4. Підзвітність (Accountability);
5. Справедливість, або ж чесність (Fairness).

Таким чином, в основу концепції належного урядування спочатку було закладено п'ять фундаментальних принципів, згідно з якими і мало здійснюватися відповідне врядування. Однак у 2008 році зазначені принципи були розширені та дещо трансформовані. Зокрема, Стратегією щодо інновацій та належного врядування на місцевому рівні (Strategy on Innovation and Good Governance at local level), затвердженою рішенням Комітету міністрів Ради Європи у 2008 році, було визначено вже дванадцять принципів належного урядування, відповідно до яких мало здійснюватися ведення державних справ та управління державними ресурсами [4; с. 115].

До принципів належного урядування (12 Principles of Good Governance) належать:

- Принцип 1. Чесне проведення виборів, представництво та участь (Fair Conduct of Elections, Representation and Participation) - окрім чесних та неупереджених виборчих процедур, передбачає реальну участь громадськості в реалізації владних повноважень на місцевому рівні;

- Принцип 2. Чуйність (Responsiveness) - полягає в тому, що діяльність публічної влади має здійснюватися відповідно до нагальних настроїв та потреб суспільства, з

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

готовністю реагувати на звернення в чітко встановлений та зрозумілий спосіб;

- Принцип 3. Ефективність та результативність (Efficiency and Effectiveness) має забезпечити досягнення таких результатів роботи, які будуть максимально наближеними, або повністю відповідати попередньо сформульованим меті, завданням та цілям, одночасно з використанням виключно необхідного мінімуму ресурсів;

- Принцип 4. Відкритість та прозорість (Openness and Transparency) відповідно характеризується доступністю громадськості як до прийнятих управлінських рішень, так і до розуміння необхідності їх прийняття, механізмів їх подальшої реалізації;

- Принцип 5. Верховенство права (Rule of Law) на місцевому рівні передбачає додержання органами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства та реалізуючи свою політику, дотримуючись прав і свобод людини;

- Принцип 6. Етична поведінка (Ethical conduct) передбачає домінування суспільних інтересів над індивідуальними, та спрямований на подолання проявів корупції на місцевому рівні;

- Принцип 7. Компетентність та ємність (Competence and Capacity) мають забезпечити доступ до адміністративного апарату муніципальної влади виключно таких осіб, що відповідають необхідному рівню професіоналізму, який дозволить здійснювати ефективно та якісно покладені на них функції;

- Принцип 8. Інновації та відкритість до змін (Innovation and Openness to Change) передбачає готовність та вміння здійснювати пошук нових та ефективних рішень для подолання актуальних проблем та завдань;

- Принцип 9. Стійкість та довгострокова орієнтація (Sustainability and Long-term Orientation) полягає в прийнятті таких рішень, що у довгостроковій перспективі не матимуть негативного впливу для майбутніх поколінь;

- Принцип 10. Правильний фінансовий менеджмент (Sound Financial Management) передбачає необхідність гарантування справедливої фінансової політики і під час реалізації бюджетних коштів, і щодо встановлення ринкових пропозицій;

- Принцип 11. Права людини, культурне різноманіття та соціальна згуртованість (Human rights, Cultural Diversity and Social Cohesion) забезпечуватиме належний рівень поваги та гідності, а також заборонятиме будь-які прояви дискримінації;

- Принцип 12. Підзвітність (Accountability) має забезпечити контроль діяльності посадових осіб з боку громадськості, та передбачати можливість настання для них реальної відповідальності.

Наведений аналіз дає підстави стверджувати, що принципи належного урядування становлять концептуальну основу функціонування органів публічної влади.

Перелік принципів належного урядування, сформульований у документах Ради Європи, може бути повною мірою імplementований у регламентацію діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України.

Їх застосування сприятиме підвищенню якості управлінських рішень, зміцненню довіри громадян до влади, утвердженню європейських стандартів прозорості та підзвітності, а також гармонізації національної системи публічного адміністрування з європейським правовим простором. Це, у свою чергу, є необхідною умовою подальшого просування України шляхом європейської інтеграції та модернізації публічної влади відповідно до найкращих практик демократичного врядування.

Однією з таких ініціатив стала розробка проекту Закону України “Про внесення змін

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування”, спрямованого на посилення правових механізмів, які мають забезпечити законність, прозорість та підзвітність у системі місцевого самоврядування. Документ пропонував оновити чинне законодавства з метою підвищення ефективності контролю за діяльністю органів місцевої влади та удосконалення їх взаємодії з державними інституціями.

Законопроект мав на меті посилити вимоги до прозорості та підзвітності органів місцевої влади. Передбачалося розширення обов’язків щодо оприлюднення рішень, забезпечення відкритості засідань, дотримання стандартів доброчесності та належного урядування. Водночас пропонується деталізувати процедури ухвалення актів місцевого самоврядування, висуваючи підвищені вимоги до їх обґрунтованості, юридичної техніки та дотримання встановленого порядку.

У ширшому контексті законопроект орієнтований на гармонізацію національного законодавства зі стандартами Ради Європи та принципами Європейської хартії місцевого самоврядування.

Реалізація запропонованих змін сприятиме зміцненню інституційної спроможності місцевих органів влади, утвердженню верховенства права на місцевому рівні та поглибленню європейської інтеграції України, однак запропонована редакція не знайшла підтримки у Верховній Раді України станом на вересень 2025 року.

Список використаних джерел:

1. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 27.11.2025);
2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 27.11.2025);
3. Савіцька В. В. Принципи належного урядування в діяльності органів публічної влади. Право і суспільство. 2025. № 2. С. 284-289.
4. Дніпров О. Принципи належного урядування в сучасній системі адміністративного права України. Підприємництво, господарство і право, 2021. № 1. С. 114-118.

Яна Качан,

кандидат наук з державного управління, доцент,
завідувач кафедри публічного управління та публічної служби
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Європейські стандарти публічного управління в контексті впровадження муніципальної реформи в Україні

Впровадження муніципальної реформи в Україні перебуває у безпосередньому зв’язку з процесами європейської інтеграції, оскільки саме стандарти Європейського Союзу та Ради Європи визначають рамки трансформації системи місцевого урядування. Науковці підкреслюють, що модернізація публічної влади в Україні має спиратися на усталені принципи європейського публічного управління, серед яких ключове місце

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

займають субсидіарність, прозорість, підзвітність, ефективність та орієнтація на громадянина. Зокрема, В. Куйбіда обґрунтовує, що удосконалення муніципального рівня влади неможливе без імплементації принципів належного врядування (good governance), які становлять основу європейської практики місцевого самоврядування [1, с. 84].

Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Україною у 1997 р., виступає основним міжнародним документом, що визначає стандарти автономії місцевої влади, її фінансової спроможності та залученості громадян до прийняття рішень. У статті 4 Хартії наголошується, що публічні функції мають здійснюватися «переважно органами влади, які є найближчими до громадян», що є прямим нормативним закріпленням принципу субсидіарності [2]. Цей принцип став фундаментом української децентралізації, яка передбачила передачу значного обсягу повноважень, ресурсів і відповідальності територіальним громадам. Як зазначає І. Коліушко, принцип субсидіарності у поєднанні з інституційною автономією громад формує основу європейського локального врядування, спрямовану на підвищення раціональності публічних рішень [3, с. 57].

Одним із ключових європейських стандартів є прозорість діяльності органів влади, що забезпечує передумови для демократичності муніципального управління. В українському законодавстві ця вимога була інституціоналізована через прийняття Закону «Про доступ до публічної інформації», який гарантує відкритість рішень та фінансових документів органів місцевого самоврядування [4]. У цьому контексті О. Шевчук справедливо вказує, що інформаційна відкритість становить основу для формування дієвої системи публічного контролю, адже без доступу до інформації громадяни не можуть ефективно оцінювати якість владних рішень [5, с. 19]. Європейські рекомендації SIGMA також акцентують на пріоритетності відкритих даних як інструменту зміцнення підзвітності місцевої влади.

Поступ України у напрямі відповідності стандартам публічного управління багато в чому пов'язаний із модернізацією механізмів залучення громадян. Європейська парадигма передбачає, що участь громадськості має охоплювати весь цикл формування політики від визначення проблеми до оцінювання результатів її реалізації. Закон України «Про публічні консультації» став першим нормативним актом, який комплексно унормував процедури залучення громадськості до прийняття рішень, визначивши вимоги щодо строків, форм та змісту консультаційного процесу [6]. Це наближає українську систему управління до європейських підходів, згідно з якими консультації мають бути інклюзивними, доступними та такими, що мають реальний вплив на політичні рішення.

Важливою складовою європейських стандартів є підходи до організації системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, що визначають інституційну спроможність громад. В європейських документах SIGMA (Principles of Public Administration) наголошується, що професіоналізація муніципальної служби, наявність конкурсних процедур та вимог до компетентності посадових осіб є базовими критеріями ефективності публічного управління. Українські дослідники, зокрема О. Батанов, підкреслюють, що без підсилення кадрового потенціалу навіть розширення повноважень громад не забезпечує підвищення якості управлінських рішень, оскільки компетентність місцевих службовців визначає практичну реалізацію муніципальної реформи [7, с. 143].

Суттєвим елементом європейської моделі публічного управління є також стандарт фінансової автономії. Європейська хартія місцевого самоврядування визначає, що органи місцевого самоврядування повинні мати «адекватні власні фінансові ресурси,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень» (ст. 9) [2]. В умовах української реформи децентралізації ця вимога стала ключовою основою фінансової реформи, що дозволила громадам отримати прямі бюджетні надходження, розширити податкову базу та підвищити фінансову стійкість місцевих бюджетів. Однак, як свідчать дослідження Центру політико-правових реформ, на практиці залишаються дисбаланси, пов'язані з нерівномірністю фінансових можливостей громад та недостатнім рівнем внутрішнього аудиту.

Імплементация європейських стандартів також передбачає розвиток цифрового врядування, яке виступає ключовим інструментом модернізації муніципальних процесів. Розвиток електронних послуг, електронних петицій, мобільних застосунків для комунікації з владою, інструментів відкритих бюджетів відповідає сучасним підходам ЄС до розбудови smart-governance. Українські реформи в цьому напрямі значно активізувалися після 2020 р., що сприяло підвищенню операційної ефективності муніципалітетів і мінімізувало корупційні ризики.

Таким чином, європейські стандарти публічного управління стали системоутворюючим концептуальним базисом для проведення муніципальної реформи в Україні. Їх інтеграція забезпечує перехід від адміністративно-бюрократичної моделі до моделі відкритого, професійного та підзвітного врядування, орієнтованого на потреби громадян. Сучасні виклики вимагають подальшого закріплення цих стандартів у нормативно-правових актах, розбудови інституційної спроможності громад та формування нової управлінської культури, здатної забезпечити сталий демократичний розвиток держави.

Список використаних джерел:

1. Куйбіда В. С. Система місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. – Київ: Інститут громадянського суспільства, 2019. 280 с.
2. European Charter of Local Self-Government. – Strasbourg: Council of Europe, 1985. URL: <https://rm.coe.int/168007a088> (дата звернення: 24.11.2025).
3. Коліушко І. П. Публічна влада в Україні: проблеми теорії та практики. – Київ: Факт, 2006. 260 с.
4. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17> (дата звернення: 24.11.2025).
5. Шевчук О. В. Прозорість влади як чинник формування громадської участі. – Публічне управління: теорія та практика, 2020. URL: http://pmpu.onaft.edu.ua/issues/2020/3/2020_3_8.pdf (дата звернення: 24.11.2025).
6. Про публічні консультації: Закон України від 29.06.2023 № 3123-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3123-20> (дата звернення: 24.11.2025).
7. Батанов О. В. Територіальна громада: проблеми теорії і практики. – Київ: Наукова думка, 2010. 380 с.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Оксана Домбровська,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму

Європейське муніципальне право як чинник модернізації системи місцевого самоврядування України

Сучасні трансформації в системі місцевого самоврядування України тісно пов'язані з адаптацією національного права до європейських стандартів. Європейське муніципальне право виступає не лише джерелом норм, а й орієнтиром інституційних змін, що забезпечують демократичне місцеве врядування, фінансову спроможність громад та гарантії місцевої автономії. З огляду на тривалість реформ та вплив воєнних дій, питання приведення українського законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування та рекомендацій органів Ради Європи – надзвичайно актуальне.

Європейське муніципальне право – це система норм, принципів та стандартів, закріплені у міжнародних договорах Ради Європи, актах ЄС, рекомендаціях Конгресу місцевих і регіональних влад, судовій практиці ЄСПЛ та національних законодавствах держав-членів, що регулюють організацію та діяльність місцевого самоврядування у державах Європи та спрямовані на забезпечення демократичних форм управління на місцевому рівні. На нормативному рівні ключове значення має Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р., яка встановила фундаментальні принципи автономії місцевого самоврядування [1].

Україна приєдналася до Європейської хартії місцевого самоврядування у 1997 р., що заклало основу для оновлення національної моделі самоврядування. Незважаючи на значні кроки у реформуванні системи місцевого самоврядування, зокрема, децентралізацію, укріплення фінансової спроможності громад, розвиток інституту старост, українська модель ще не повністю відповідає європейським стандартам субсидіарності, автономії та участі населення.

Конституція України [2] заклала основи для побудови демократичної системи місцевого самоврядування, однак її зміст не був достатньо узгоджений із Європейською хартією місцевого самоврядування (1985 р.). Особливо це стосується принципів субсидіарності, стабільності повноважень та фінансової автономії.

У більшості країн ЄС (Польща, Франція, Німеччина) автономія визначена на рівні конституції та має широке тлумачення. В Україні місцеве самоврядування визначається як право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення, але з істотними обмеженнями через державний контроль.

У ЄС домінує система чіткої ієрархії завдань: власні повноваження – делеговані – спільні. В Україні ж нерідко відсутній чіткий поділ, що спричиняє дублювання функцій між місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

У багатьох країнах ЄС діє конституційний контроль за порушенням автономії громад. В Україні такого інституту немає, що суперечить ст. 11 Хартії.

Таким чином, модернізація конституційних положень є ключовою передумовою наближення України до європейських стандартів.

Загалом українська правова система у сфері місцевого самоврядування залишається фрагментарною та потребує структурного оновлення. Закон України «Про

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

місцеве самоврядування в Україні» [3] був прогресивним для свого часу, але сьогодні значною мірою не відповідає сучасним положенням Хартії, рекомендаціям Ради Європи та новим принципам європейського good governance [4].

Ключові невідповідності українського законодавства європейським стандартам:

- Слабка визначеність власних повноважень громад. Хартія вимагає максимально широких власних компетенцій (ст. 4), проте в Україні більшість функцій визначені підзаконними актами.

- Надмірне делегування функцій без належного фінансового забезпечення. Це порушує ст. 9 Хартії щодо пропорційності фінансових ресурсів обсягу повноважень.

- Відсутність реального інституту виконавчої влади на рівні району та області. Європейська модель ґрунтується на тому, що регіональні ради мають свої виконавчі органи (приклади – регіони Франції, воєводства Польщі). В Україні ж на регіональному рівні домінує державна адміністрація.

- Недостатня правова регламентація інструментів участі населення. Громадські слухання, електронні петиції, місцеві референдуми залишаються нерівномірно застосованими і мають слабку нормативну підтримку.

Враховуючи результати аналізу європейських підходів, нормативно-правових стандартів Ради Європи та Європейського Союзу, а також виявлені проблеми національного законодавства, доцільно запропонувати комплексну модернізацію законодавчої бази України. Представлені пропозиції спираються на положення Європейської хартії місцевого самоврядування, рекомендації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, практику децентралізації країн ЄС та потреби української реформи місцевого самоврядування.

Ключовою передумовою модернізації є конституційна імплементація принципів субсидіарності, повної і виключної компетенції, пропорційності (ст. 4, 8 Європейської хартії). Пропонується внести зміни до Розділу XI Конституції України з метою:

- закріплення власних повноважень громад як виключних, що не можуть вилучатися або обмежуватися без рівноцінної компенсації чи чітко визначених процедур;
- закріплення принципу недопустимості надмірного втручання державних органів у діяльність місцевого самоврядування, окрім випадків, передбачених законом і за критерієм пропорційності;

- визначення чіткого статусу муніципальної власності як самостійної форми публічної власності;

- закріплення принципу субсидіарності при здійсненні повноважень органами місцевого самоврядування, тобто публічні функції повинні виконуватися на найближчому до громадянина рівні, якщо вони можуть бути ефективно реалізовані на цьому рівні.

Внесення таких змін відповідає кращим практикам Польщі, Словаччини та Франції.

Що стосується Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», то, його нинішня редакція залишається фрагментованою та неузгодженою з сучасними європейськими моделями. Тому доцільно ухвалити повністю нову редакцію закону, яка повинна включати чіткий розподіл власних і делегованих повноважень.

Пропонується:

- створити єдиний реєстр повноважень, де власні повноваження визначені як постійні та невідчужувані;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

- передбачити, що делеговані повноваження держави фінансуються виключно за рахунок державного бюджету з гарантією компенсації у разі зміни їх обсягу;
- запровадити механізм повернення делегованих повноважень державі у разі ненадання належного фінансування.

Такі підходи використовуються у Німеччині та Нідерландах.

Також до закону варто внести норму про обов'язкову адаптацію стратегій розвитку громад до Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС.

Для громад слід запровадити мінімальні стандарти доступності та якості базових послуг – освіти, ЖКГ, соціального захисту, медичного обслуговування. Стандарти повинні бути розроблені на основі методології ЄС щодо надання локальних публічних послуг (Local Public Services Standards).

Крім того, для поглиблення фінансової децентралізації необхідно внести зміни до Бюджетного і Податкового кодексів. Зокрема:

- збільшити частку ПДФО, що залишається громадам, до 70–80 %, що відповідає практиці Словаччини, Чехії та Польщі;
- надати громадам право встановлювати нові місцеві податки та збори (паркові, комерційні, туристичні), аналогічні механізмам муніципального фінансування в Іспанії та Італії;
- дозволити громадам встановлювати змінні ставки податку на нерухомість.

Доцільно створити спеціальний фонд на базі моделі "Länderfinanzausgleich" (Німеччина) та "JST equalization system" (Польща) для підтримки фінансово слабших громад, забезпечення рівності доступу до базових послуг, стимулювання ефективності використання ресурсів.

Вбачається доцільним розробити Закон «Про публічні послуги органів місцевого самоврядування», який створить єдиний каталог муніципальних послуг; закріпить принцип digital by default; запровадить європейські індикатори якості послуг (час, доступність, прозорість); визначить відповідальність посадових осіб за неналежне надання послуг.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що європейське муніципальне право є ключовим чинником модернізації українського місцевого самоврядування. Для успішної імплементації необхідна не лише адаптація законодавчих норм, а комплекс інституційних, фінансових та процедурних рішень, які враховують український контекст. Україна досягла значного прогресу у реформуванні місцевого самоврядування, однак потребує подальшої гармонізації свого законодавства з європейськими стандартами. Запропоновані зміни спрямовані на посилення автономності громад, підвищення їх фінансової спроможності та розвиток місцевої демократії.

Список використаних джерел:

1. European Charter of Local Self-Government / Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. – Strasbourg: Council of Europe, 1985. – 20 с.
2. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (Дата звернення 25.11.2025).
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятій щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

(Дата звернення 25.11.2025).

4. Дегтярєва І. О. Місцеве самоврядування та принцип «good governance» в Україні // Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. 2016. № 2 (54). С. 133–137.

Наталія Циганчук,
кандидат юридичних наук,
доцент, доцент кафедри цивільного,
економічного та трудового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
Заслужений юрист України

Проходження служби в органах місцевого самоврядування: проблемні питання

Війна росії проти України суттєво вплинула на життя кожного українця. Мільйони людей, рятуючи життя і дітей, мусили залишити свої домівки і виїхати за кордон. Десятки тисяч наших співгромадян переїхали в інші регіони України. Багато підприємств різних форм власності були знищені. Тисячі підприємств релокували свій бізнес із зони бойових дій і перемістилися у більш безпечні області та навіть за кордон. Через переїзд на нове місце дислокації підприємствам, установам, організаціям не завжди вистачає працівників. Така ж проблема постала і перед органами місцевого самоврядування та перед підприємствами комунальної форми власності.

Регулювання питань проходження служби в органах місцевого самоврядування наразі проводиться на підставі положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 24-93-III від 07 червня 2001 року (далі – Закон № 24-93-III) [1] не зважаючи на те, що фактично Верховною Радою України прийнято, а Президентом України 18 липня 2023 року підписано, новий Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 3077-IX від 02 травня 2023 року (далі – Закон № 3077-IX) [2]. Проте він набере чинності тільки через 6 місяців після його офіційного опублікування, але не раніше, ніж 6 місяців після припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Аналізи цих двох законів дають підстави зробити висновок про те, що громадяни України, які виявили бажання проходити службу в органах місцевого самоврядування мають відповідати певним вимогам та що до них встановлені деякі обмеження.

В статті 19 Закону № 3077-IX закріплені вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади службовця місцевого самоврядування Вони поділяються на загальні та спеціальні. Невідповідність цим вимогам є підставою для відмови кандидату у прийнятті на посаду. Якщо кандидат відповідає усім вимогам, він має право приймати участь у конкурсі. З аналізу частини 3 статті 11 Закону № 24-93-III та частини 2 статті 20 Закону № 3077-IX слідує, що особа, яка вперше вступила або призначена на службу в органи місцевого самоврядування набуває статусу службовця місцевого самоврядування з дня складення нею Присяги, а в інших випадках – з дня призначення на посаду. Самі закони не містять переліку цих випадків.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Частиною 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII від 12 травня 2015 року встановлено, що у період дії воєнного стану на посади державної служби та на службу в органи місцевого самоврядування, а також на керівні посади державних і комунальних підприємств можуть призначатися особи без проведення конкурсу[3].

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану» № 7153 від 24 березня 2022 року[4] фактично було відтворено положення Закону № 389-VIII та скасовано конкурсний добір вступу на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. При цьому, як зазначено в законі, претенденту на посаду не потрібно подавати декларацію, документи про рівень володіння державною мовою, та висновки спецперевірок.

Рішення про прийняття на посаду особи без конкурсу приймає голова органу місцевого самоврядування. Він же підписує і розпорядження. Прийняття на посаду без конкурсу на час дії воєнного стану проводиться шляхом укладення строкових трудових договорів. При цьому такий працівник не приймає присяги, йому не присвоюється ранг згідно посади, яку він займає, а також він не проходить атестації. Це підтверджує те, що він є тимчасовим працівником органу місцевого самоврядування і згідно чинного законодавства, не зважаючи на те, який строк він відпрацював, він не має статусу посадової особи органу місцевого самоврядування. Цей період роботи не може зараховуватися до стажу роботи в органах місцевого самоврядування, що дає право на певні пільги та гарантії.

Непроведення конкурсів на посади в органи місцевого самоврядування під час дії воєнного стану в Україні негативно вплинуло на якісний склад прийнятих таким чином працівників. Непоодинокими є випадки коли в органи місцевого самоврядування та на керівні посади на підприємства державної і комунальної форми власності приймалися некваліфіковані працівники, особи без необхідних знань та навичок, без вищої освіти, без досвіду роботи, такі, що мали судимість та притягувалися до відповідальності через порушення Закону України «Про запобігання корупції». Все це вкрай негативно вплинуло на якість роботи як органу місцевого самоврядування, так і підприємства, яке очолив такий працівник. Непрофесійні дії таких працівників призводили до неефективного прийняття рішень, заподіяння збитків підприємствам, нецільове використання коштів, ускладнили управління комунальною власністю, породили зловживання і публічні скандали, звернення до судів незаконно звільнених працівників, підірвали віру громадян до органів місцевої влади.

Вважаємо, що для виправлення цієї ситуації необхідно повернутися до проведення конкурсів на посади в органи місцевого самоврядування не чекаючи припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Наразі в органах місцевого самоврядування мають працювати компетентні, високопрофесійні працівники, які можуть приймати рішення, що стосуються не лише членів певної громади, але і тих, які звернулися до них із заявами про вирішення питань. Уже сьогодні всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування мають активно працювати над тим, щоб відновити довіру громадян та довести їм свою компетентність. Без цих простих постулатів ми не зможемо організувати нормальну роботу громадян в тилу, допомогу військовим на фронті та відбудову України у

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

післявоєнний період.

Список використаних джерел:

- 1 Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/card/2493-14#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2493-14#Text).
2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 02.05.2023 р. № 3077-IX URL: <https:// zakon.rada.gov.ua/laws/card/3077-14#Text>.
3. Про правовий режим воєнного стану Закону України від 12.05.2015 р. № 389-VII.I URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2136-20#Text>.
4. Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану: Закон України від 24.03.2022 р. № 7153. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 7153-20#Text>.

Оксана Мельник,

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного,
економічного та трудового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму*

Соціальна підтримка громадян України в Республіці Польща: зміни в законодавстві

Головним викликом в Україні є повномасштабна агресія рф та спричинені нею жертви та руйнування, включно масові вимушені переміщення населення. Майже 4,3 мільйона українців за даними Євростату досі перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС [1]. Варто зауважити, що громадяни України, які залишили територію України у зв'язку з війною рф проти України, мають змогу перебувати на території держав-членів ЄС у рамках таких інструментів регулювання правового статусу іноземців: у межах безвізового режиму на термін до 90 днів; у статусі особи, якій надано тимчасовий захист в ЄС на термін до 1 року відповідно до Імплементацийного рішення Ради ЄС № 2022/382 від 4 березня 2022 року [2]. Слід зазначити, що особи, які перебувають під тимчасовим захистом, мають однакові права по всій території ЄС. Тимчасовий захист забезпечує захист переміщених осіб, зокрема з районів збройного конфлікту та гарантує дозвіл на проживання в країнах ЄС, а також пов'язані з ним наступні права: доступ до ринку праці; доступ дітей до освіти; забезпечення житлом; доступ до соціального забезпечення; доступ до медичного обслуговування; можливість повернутися до України у будь-який час. Правила ЄС щодо тимчасового захисту встановлюють мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятись залежно від держави-члена. Природньо, що кожна країна реалізує у власному законодавстві правовий статус особи, якій надано тимчасовий захист з певними відмінностями. Слід зазначити, що у 2025 році громадяни України все ще мають можливість отримати притулок у країнах Європи та оформити тимчасовий захист. Лідерами серед європейських країн за обсягом допомоги та кількістю розміщених громадян України залишаються ФРН, Республіка Польща та Чеська Республіка.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 04 березня 2027 року [3]. Більшість європейських держав підтримали таке рішення за винятком Польщі, яка замінить таку програму власним механізмом з 2026 року. Відомо, що Польща залишається однією з найпопулярніших країн для отримання тимчасового захисту серед українців завдяки географічній близькості. Оскільки тимчасовий захист українських біженців можливий лише в одній з країн ЄС, відтак отримати пільги чи переваги, які надаються польським законом про допомогу громадянам України мають можливість лише особи, які перебувають під тимчасовим захистом виключно у Польщі. У Польщі тимчасовий захист фактично надається разом із кодом PESEL. Наявність такого коду – це особливий правовий статус для українських переселенців, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі, тощо. З 2023 року статус PESEL UKR став обов'язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі. Для його отримання встановлений 30-денний строк після приїзду до Польщі. Номер PESEL використовують під час звернення до різноманітних органів влади, наприклад, для оформлення соціальної допомоги, реєстрації власної справи в Польщі, під час працевлаштування або отримання медичної допомоги.

30 вересня 2025 року набула чинності значна частина положень закону Республіки Польща від 12.09.2025 р. «Про зміну деяких законів з метою перевірки права на виплати для підтримки сім'ї для іноземців та про умови надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави»[4]. Серед ключових положень нормативного акту – продовження легального перебування громадян України, які були змушені залишити свою країну через повномасштабну війну. Відповідно до статті 10 цього закону, термін легального перебування українців у Республіці Польща продовжено до 4 березня 2026 року, що за змістом відповідає чинному рішенням Ради ЄС про тимчасовий захист. Статтею 9, вищевказаного закону, вносяться зміни до закону від 11.02.2016 року «Про допомогу держави у вихованні дітей» [5]. Запроваджуються важливі зміни у порядку надання допомоги на виховання дітей, так званого 800+ для іноземців. Ці зміни стосуються всіх іноземців, а не лише громадян України. Це право надаватиметься раніше визначеній групі іноземців, які мають право на таку допомогу, за умови виконання вимоги щодо професійної діяльності на території Республіки Польща. Ця умова має виключення щодо осіб, які: подають заяву на визначення права на допомогу на виховання дітей або мають право на допомогу на дитину, яка є громадянином Польщі, або є рішення про інвалідність чи рішення про середній або значний ступінь інвалідності такої дитини. Додатковою вимогою для надання допомоги на виховання дітей є те, щоб дитина, на яку має бути надана допомога, виконувала відповідно обов'язок річної підготовки до школи, шкільний обов'язок (*obowiązek szkolny*) або обов'язок (подальшого) навчання (*obowiązek nauki*), виключення, якщо така дитина не перебуває у віці, на який ці обов'язки поширюються, або якщо такі обов'язки були відкладені, або дитина реалізує обов'язок навчання шляхом відвідування навчального закладу, що належить до польської системи вищої освіти, кваліфікаційного професійного курсу або проходження практики для студентів. Цією ж статтею 9 внесені зміни щодо поняття професійної активності, яке визначається ширше, ніж перебування у трудових відносинах, і включає, зокрема, обов'язкове пенсійне страхування, страхування на

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

випадок інвалідності та втрати годувальника - на випадок втрати працездатності, отримання допомоги по вагітності та пологах, допомоги по хворобі, компенсаційної допомоги або реабілітаційної виплати. Нові положення набирають чинності 1 лютого 2026 року і застосовуватимуться при визначенні права на отримання допомоги на виховання дітей за період, який розпочнеться 1 червня 2026 року. Отже, отримання цих виплат буде пов'язано з легальним працевлаштуванням та сплатою внесків на соціальне страхування (до ZUS). Варто зауважити, що положення закону передбачають винятки, зокрема, для батьків дітей з інвалідністю. Вищевказаний закон у статті 10 вносить зміни до закону Республіки Польща «Про умови надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» [6]. Найважливішими видаються такі зміни щодо громадян України: визнання законним перебування громадян України до 4 березня 2026 року, які легально прибули на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (так звані власники PESEL UKR); розширення переліку осіб, перебування яких у Польщі не визнається легальним, незважаючи на прибуття до Польщі у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, на осіб, які отримали тимчасовий захист на території іншої держави-члена Європейського Союзу, ніж Республіка Польща, а також осіб, які перетнули державний кордон на підставі дозволу у межах малого прикордонного руху; можливість надання до 4 березня 2026 року дозволу на тимчасове перебування строком на 1 рік, навіть у разі невиконання передбачених законом умов, при цьому дозвіл у такому порядку може бути надано лише один раз; допомога в розміщенні надається не довше ніж протягом 120 днів з дати першого в'їзду громадянина України на територію Республіки Польща та не довше ніж до 31 жовтня 2025 року, а з 1 листопада 2025 року – виключно чітко визначеним групам осіб, наприклад: особам з інвалідністю або зі значним чи помірним ступенем інвалідності, тощо.

Відповідно до змін в законодавстві запроваджується обмеження у сфері медичного обслуговування для дорослих громадян України. Йдеться, зокрема, про обмеження доступу до державних медичних програм, лікувальної реабілітації та стоматологічної допомоги. Із переліку медичних послуг, що надаються громадянам України, перебування яких на території Республіки Польща є легальним, виключено чітко визначені послуги, зокрема: санаторно-курортне лікування та реабілітацію в санаторіях; лікувальну реабілітацію; стоматологічне лікування; лікарські програми; операції ендопротезування та видалення катаракти; лікарські засоби, продукти спеціального дієтичного харчування та медичні вироби, доступні в аптеках за рецептом та покриті відшкодуванням (деякі винятки не поширюються на осіб, які не досягли 18 років). Надання вже розпочатих послуг продовжується до завершення лікування,

Отже, варто підкреслити, що Європейський Союз через величезні витрати готується до поступового завершення програми тимчасового захисту українців. 16 вересня 2025 року Рада ЄС ухвалила офіційну рекомендацію щодо скоординованого та поступового скасування тимчасового захисту. Цей крок – це не раптові зміни, а стратегія для забезпечення плавного та добре організованого переходу після березня 2027 року. Зазначений документ з рекомендаціями надає державам-членам, включаючи Республіку Польщу, чіткий напрямок дій, що буде зосереджено на двох основних шляхах: інтеграція тих осіб, хто хоче залишитися та програми підтримки тих, хто планує повернутися на Батьківщину.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Список використаних джерел:

1. Temporary protection for persons fleeing Ukraine - monthly statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics
2. Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32022D0382>
3. Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2025/1460 z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie przedłużenia tymczasowej ochrony wprowadzonej decyzją wykonawczą (UE) 2022/382 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501460
4. Ustawa z dnia 12 września 2025 r. O zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1301): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/1301>
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dziennik Ustaw 2016 poz. 195)): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195>
6. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dziennik Ustaw 2022 poz. 583): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583>

Наталія Гончаренко,

проректор з міжнародного співробітництва
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Пріоритети міжнародної співпраці в умовах війни та відновлення

Повномасштабна агресія російської федерації проти України, що триває від 2022 року, зумовила докорінні трансформації у сфері міжнародних відносин і визначила нові орієнтири зовнішньополітичної діяльності держави. Війна чітко засвідчила критичне значення міжнародної безпеки, дипломатичних механізмів, економічної взаємодії та довгострокових програм відбудови. У цих умовах істотно зросла роль муніципального рівня, оскільки саме територіальні громади стали ключовими суб'єктами процесів післявоєнної трансформації. Відтак окреслення актуальних пріоритетів міжнародної співпраці постає необхідною умовою стійкого розвитку України та її інтеграції до європейського політичного, економічного та правового простору.

Першочергового значення набула міжнародна підтримка обороноздатності, яка сьогодні є питанням виживання держави. Співпраця України з країнами Європейського Союзу, НАТО та іншими стратегічними партнерами забезпечує доступ до сучасних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

оборонних технологій, інноваційних систем озброєнь, технічного оснащення та інтелектуальних рішень у галузі підготовки військових кадрів. Партнерські держави відіграють провідну роль у зміцненні спроможностей протиповітряної оборони, модернізації безпекової інфраструктури та формуванні довготривалих механізмів оборонної підтримки, які створюють фундамент для успішного спротиву агресору.

Стратегічним орієнтиром зовнішньої політики України стала європейська інтеграція, яка з моменту набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу перетворилася на центральну рамку політичного та інституційного розвитку держави. Євроінтеграція передбачає масштабну адаптацію національного законодавства до стандартів ЄС, реформування системи публічного управління, оновлення суспільних інститутів та розширення можливостей місцевих громад у сфері транскордонної співпраці. Важливе місце у цьому процесі посідає розвиток муніципальної дипломатії, завдяки якій громади отримують доступ до європейських інвестиційних і грантових програм, а також запроваджують нову управлінську культуру, що ґрунтується на принципах відкритості, відповідальності та належного врядування.

Післявоєнне відновлення України розглядається крізь призму концепції Build Back Better, що акцентує на можливості модернізації та структурного оновлення країни. Підтримка міжнародних партнерів – зокрема G7, ЄС, Світового банку та ООН – спрямовується на довгострокове планування відбудови, цифровізацію управлінських процесів, упровадження екологічно сталих рішень та забезпечення високого рівня прозорості фінансування. Серед ключових напрямів відновлення виокремлюються модернізація енергетичної інфраструктури й розвиток відновлюваних джерел енергії, відбудова критично важливих об'єктів із дотриманням сучасних стандартів безпеки, стимулювання інноваційних галузей економіки, цифрове вдосконалення місцевих сервісів і посилення антикорупційних інструментів.

Визначальну роль у процесі трансформації відіграє місцеве самоврядування, яке у період війни забезпечує життєдіяльність населення, підтримку внутрішньо переміщених осіб, адаптацію локальної економіки та формування нових сервісів безпеки. У цих умовах міжнародне партнерство громад стає особливо важливим механізмом співпраці, що охоплює укладання угод, участь у грантових програмах, професійну підготовку управлінських кадрів, обмін досвідом і залучення експертної консультативної підтримки. Зростає значення інституту міст-побратимів, а міжмуніципальна кооперація набуває дедалі комплекснішого характеру.

Гуманітарний і соціальний вимір міжнародної взаємодії також є одним із ключових напрямів зовнішньої співпраці України. Міжнародні організації сприяють розвитку системи реабілітації ветеранів, упровадженню програм психологічної підтримки населення, відновленню освітніх і медичних послуг на деокупованих територіях. У партнерстві з іноземними інституціями громади створюють інклюзивні моделі соціальних сервісів, забезпечують доступ до цифрової інфраструктури та долучаються до формування національної системи протимінної безпеки.

Економічна стійкість України в умовах війни та післявоєнного відновлення залежить від здатності держави інтегруватися у глобальні ринки й залучати інвестиції у сферу високотехнологічних виробництв, аграрного сектору, логістики та цифрової економіки. Міжнародні партнери підтримують розвиток малого та середнього бізнесу, створення індустріальних парків, модернізацію портової інфраструктури та розбудову

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

логістичних коридорів, що набуває критичної ваги за умов обмеження традиційних морських маршрутів.

Фундаментом успішної міжнародної співпраці залишаються прозорість, верховенство права та доброчесність, які визначають рівень довіри з боку міжнародних партнерів. Реформи у сфері правосуддя, державних закупівель, фінансового контролю та управління публічними ресурсами є обов'язковою умовою посилення інституційної спроможності держави й ефективного використання зовнішньої допомоги.

Список використаних джерел:

1. Звіт НАТО щодо оборонної підтримки України. Брюссель: NATO Publications, 2023. 45 с.
2. Європейська Комісія. Щорічний Звіт про розширення ЄС. Брюссель, 2023. 112 с.
3. World Bank. Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment. Washington, 2023. 67 р.
4. Council of European Municipalities and Regions. Local Democracy Report. Paris, 2022. 88 р.
5. UNDP Ukraine. Humanitarian Support and Recovery Programs. Kyiv, 2023. 154 р.
6. OECD. Economic Outlook for Ukraine 2023–2024. Paris, 2023. 76 p.
7. Transparency International. Rule of Law and Integrity Framework for Ukraine. Berlin, 2023. 52 p.
8. Офіційний портал Ukraine Recovery Conference (URC2024). URL: <https://www.urc-international.com> (дата звернення: 20.11.2025).

С. Євдокимов,

аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

Планування розвитку малих міст України як елемент реалізації міжнародно-правових стандартів в повоєнний період

Останнім часом у ЗМІ все частіше з'являється інформація про проведення можливих переговорів щодо завершення бойових дій в Україні в межах російсько-української війни. Після припинення воєнного стану наша держава зіткнеться з новими викликами, серед яких знаходження джерел фінансування та максимально ефективного використання ресурсів для відбудови/модернізації населених пунктів.

У науковій літературі ще під час першого року повномасштабного вторгнення почалося обговорення відбудови повоєнної України. Так, Пітер Дж. Ларкхем у статті «Перепланування та відбудова міст, пошкоджених катастрофою: Перспективи планування» зазначає, що планові заходи після катастрофи ставали важливою частиною історії планування, оскільки вони втілювали тодішні дії та пріоритети міського планування, проектування та функціонування таким чином, що зазвичай можна побачити лише в періоди заснування нових міст. Деякі з цих планів стають знаковими, впливаючи на академічні, професійні та навіть громадські погляди через десятиліття, можливо, століття, після того, як вони були створені, незалежно від того, чи були вони впроваджені,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

– та робить висновок про те, що Україні варто переглянути історії планування після іншого великого конфлікту – Другої світової війни та її наслідків [1, с. 1].

На наш погляд, в цьому питанні цікавим та ефективним може видатися досвід Великої Британії у плануванні відбудови міст, адже попри те, що воно стосувалося в основному просторового планування, все ж охоплювало значно більше аспектів. Більшість досліджень післявоєнної реконструкції зосереджувалися на відомих планах для великих міст. Однак, існують також праці, що вивчають проекти відновлення невеликих містечок, представлені у період 1951-1952 років [2, с. 2]. Ці плани мало чим відрізнялися від розробок для великих населених пунктів, що, ймовірно, пояснюється залученням одних і тих самих консультантів і проєктантів до їхнього складання.

Щодо планування як діяльності взагалі варто взяти до уваги думку англійського дослідника Вільямса-Елліса. По-перше, на його переконання, планування не обов'язково повинно включати масштабні та дорогі роботи і реконструкцію; а, по-друге, однією з головних цілей схеми планування є запобігання непотрібним витратам державних коштів. Але, що більш важливо, у примітці, доданий до проєкту, він сказав: «Я вірю в планування, але не вірю в планування на занадто довгий термін, скажімо, на п'ятнадцять чи 20 років, оскільки умови значно змінюються за цей час, і те, що може здаватися правильним зараз, може бути невинуватим або необхідним, коли цей період часу мине» [2, с. 11].

Звичайно, початок реалізації будь-якого проєкту неможливий без чіткого бачення кінцевої мети, а також розуміння й формування етапів її досягнення.

Існують різні критерії поділу документів пов'язаних з плануванням на види. Так, наприклад, довідник з міжнародних рекомендацій щодо міського та територіального планування за територіальною ознакою виділяє: наднаціональний та транскордонний рівень; національний рівень; місько-регіональний та столичний рівень; загальноміський та муніципальний рівень; рівень району [3, с. 22].

Залежно від функціональної спрямованості у практичній діяльності нормативно-правову базу здійснення стратегічного планування місцевого розвитку умовно поділяють на три блоки де: а) перший – визначає роль та місце органів місцевого самоврядування в організації та здійсненні процесу управління розвитком території, зокрема – через розроблення і реалізацію стратегій місцевого розвитку; б) другий – формує основні засади стратегічного планування на місцевому рівні (від держави до окремої території); в) третій – визначає особливості участі у процесі формування та реалізації стратегії місцевого розвитку юридичних і фізичних осіб [4, с. 17].

В Україні існує велика кількість документів різних рівнів та спрямованості які так чи інакше пов'язані з плануванням. Так, наприклад, лише в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено складання: генерального плану населеного пункту; детального плану території; комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади; схем планування території на регіональному рівні; програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини); планів зонування території (зонінг); концепцій інтегрованого розвитку території територіальної громади; програм розвитку регіонів та населених пунктів; програм господарського, соціального та культурного розвитку.

При цьому нормативні, керівні та рекомендаційні акти щодо планування постійно перебувають в динаміці, як шляхом внесення коректив до вже існуючих документів так і

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

напрацювання та прийняття нових.

Однак таку активну діяльність з прийняття різних програм та планів не завжди можемо назвати якісною. Наприклад, складно не погодитися з Наталією Ісаєвою, яка у 2015 році зробивши детальний аналіз значної кількості нормативних документів, прийшла до висновку, що в Україні не існує цілісної системи державного стратегічного планування. Процес прийняття актів, пов'язаних із плануванням, носить неузгоджений характер, а довгострокові пріоритети і цілі соціально-економічного розвитку країни з урахуванням євроінтеграційного курсу реформ не визначені [5].

Можна констатувати, що станом на сьогодні вище зазначені судження залишаються актуальними. Підтвердженням зазначеної тези є поява Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 р. № 853-р, яким схвалено Концепцію національної системи стратегічного планування. Вже на рівні вищого органу у системі органів виконавчої влади визначено, що в Україні на загальнодержавному рівні відсутня проста та ефективна система цілевизначення, цілепокладання та забезпечення цілеспрямованого розвитку, яка реалізується через взаємоузгоджену ієрархічну систему документів державного стратегічного планування.

У зазначених умовах неможливо реалізувати запит на довгостроковий документ – стратегію розвитку країни – як основу суспільного консенсусу навколо бачення, цілей і шляхів розвитку України, стверджується у вказаному розпорядженні. Навіть за умови розроблення такого документа його імплементація в умовах законодавства не буде ефективною через відсутність відповідної системи документів, зв'язку між стратегічним і бюджетним плануванням, методологічної бази, обов'язкової оцінки та публічного звітування (відповідальності) про результати [6].

Написання стратегічних планів у територіальних громадах також володіє тенденцією до розвитку і вдосконалення. Так, за твердженнями авторів Кейс-стаді «Розробка стратегій розвитку міст в Україні: інструкція та розгляд практик» станом на 2019 рік лише понад двісті українських територіальних громад мали досвід і розуміння процесу стратегічного планування [13, с. 7]. І хоча небагато із зазначених стратегій відповідали дійсним викликам і потребам місцевих громад, були втілені чи інтегровані у функціонування міста та діяльність ключових стейкхолдерів вже на початку 2024 року, за інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, понад 90% громад розробляють або вже затвердили стратегічні документи розвитку [7, с. 13; 8].

З метою реалізації ініціативи Європейського Союзу “Ukraine Facility”, запровадженої Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 29 лютого 2024 р. № 2024/792 розпорядженням КМУ від 18 березня 2024 р. № 244-р було схвалено План підтримки України Ukraine Facility 2024 – 2027, який є одним з інструментів для відновлення, реконструкції та модернізації нашої держави та може паралельно прискорити шлях України до набуття членства в Європейському Союзі [9].

Реалізація багатьох цілей визначених, зокрема, зазначеним планом буде неможливою без стратегічного планування впровадженого на різних рівнях. Стратегічне планування це – частина євроінтеграційних змін, яке робить управління інвестиціями більш прозорим і ефективним та є обов'язковим компонентом для отримання державного фінансування, - зазначив Олексій Рябикін, заступник міністра розвитку громад та територій України в інтерв'ю «Децентралізації» про реформу самоврядування в умовах війни та євроінтеграції «Громадам треба мислити стратегічно» [10].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Тобто, процес написання та удосконалення стратегічних планів неодмінно продовжиться. Однак, у невеликих громадах адміністративними центрами яких є малі міста та містечка з реалізацією зазначених завдань можуть виникати певні труднощі, пов'язані з обмеженим ресурсом та дефіцитом підготовлених кадрів.

На нашу думку дієвим орієнтиром при здійсненні будь-якої діяльності пов'язаної зі складанням планів, як державними органами різних рівнів так і органами місцевого самоврядування повинні стати міжнародні правові стандарти. Адже у них закріплені основоположні принципи та систематизовано концептуальні орієнтири без реалізації яких неможлива побудова дієвої системи взаємоузгоджених стратегічних планів країни.

Складно, наприклад, не погодитися із висновком, що добре та скоординоване планування на вертикальному та горизонтальному рівнях з боку муніципалітетів є важливим для забезпечення доцільного, ефективного та економного використання бюджетних коштів як на центральному, так і на місцевому рівнях [11, с. 3].

Нова програма розвитку міст ще у 2016 році представила зміну парадигм, засновану на наукових досягненнях урбаністики, вона базується на стандартах та нових принципах планування, будівництва, розвитку міст, управління ними та покращення стану міських районів відповідно до п'яти головних компонентів реалізації програми: національної стратегії розвитку міст, міського законодавства та нормативних вимог, міського планування та проектування, місцевої економіки і муніципальних фінансів та адаптації Нової програми розвитку міст до місцевих умов [12, с. 3].

Міжнародні рекомендації по міському і територіальному плануванню у свою чергу передбачають, що національним урядам у співпраці з іншими органами управління і відповідними партнерами серед іншого необхідно: забезпечувати рівні умови для всіх зацікавлених сторін, задля сприяння інвестиціям і прозорості, визнанню верховенства права і зменшення масштабів корупції; розробляти і відслідковувати політику децентралізації і субсидіарності, а також укріплювати роль, обов'язки, можливості щодо планування і ресурси місцевих органів влади у відповідності з міжнародними рекомендаціями по децентралізації і укріпленню місцевих органів влади [13, с.11-12].

Сподіваємось, що окреслена урядом мета щодо формування підходу до розбудови системи визначення та досягнення довгострокових цілей розвитку України, всі елементи якої є взаємоузгодженими, враховують умови безпечового середовища та ресурсні можливості держави і спрямовані на досягнення підтримуваних суспільством довгострокових орієнтирів обов'язково знайде своє відображення у реалізації державної політики планування і неодмінно буде реалізовано найбільш оптимальне співвідношення контролю та ресурсного забезпечення органів місцевого самоврядування в цілому та малих міст зокрема для найбільш ефективного та максимально швидкого відновлення територій та їх модернізації.

Список використаних джерел:

1. Larkham P. J. Replanning and rebuilding cities damaged by catastrophe: the Planning Perspectives contribution, Planning Perspectives. Planning Perspectives. 2022. Vol. 37(5). P. 1097–1102. DOI: 10.1080/02665433.2022.2114529
2. Larkham P. J., Pendlebury J. Reconstruction planning and the small town in early post-war Britain. Planning Perspectives. 2008. Vol.23(3). P. 291–321. <https://doi.org/10.1080/02665430802102807> (дата звернення: 2.12.2025)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

3. International Guidelines on urban and territorial Planning (IG-utP): Handbook. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/international_guidelines_on_urban_and_territorial_planning_-_handbook_.pdf (дата звернення: 2.12.2025)
4. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. Київ: ТОВ «Софія-А». 2012. 88 с.
5. Ісаєва Н. І. Шляхи вдосконалення системи стратегічного планування України на сучасному етапі. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. № 4. С. 88-96.
6. Про схвалення Концепції національної системи стратегічного планування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 р. № 853-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-2025-%D1%80#Text> (дата звернення: 2.12.2025)
7. Кейс-стаді «Розробка стратегій розвитку міст в Україні: інструкція та огляд практик». URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/530/PLEDDG_strategic_planning.pdf (дата звернення: 2.12.2025)
8. Понад 90% громад розробляють або вже затвердили стратегічні документи розвитку. URL: <https://mindev.gov.ua/news/35390-ponad-90-gromad-rozrobliaiut-abo-vze-zatverdili-strategichni-dokumenti-rozvitku> (дата звернення: 2.12.2025)
9. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf>
10. “Громадам треба мислити стратегічно”: Олексій Рябикін про реформу самоврядування в умовах війни та євроінтеграції. URL: (https://decentralization.ua/news/20006?fbclid=IwY2xjawOZgyRleHRuA2FibQlXMAbicmlkETFUMjZvNVJucUw3enQ0eWtQc3J0YwZhchBfaWQQMjlyMDM5MTc4ODlwMDg5MgABHutbo8jyyKAvDj4O7I1cNI_RGTvRudhuZ9aI34VID5tuQ-J1tEdx8xgrnl1y_aem_PORGr468esKr1KJcbILGrA) (дата звернення: 2.12.2025)
11. Methodological Guidelines for preparation of Integrated Local Development Plans August 2023. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-03/methodology_integrated_local_development_plans_engl_fv.pdf (дата звернення: 2.12.2025)/
12. Нова програма розвитку міст, затверджена Генеральною Асамблеєю (A/RES/71/256*). URL: <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Ukrainian.pdf>;
13. Міжнародні рекомендації по міському і територіальному плануванню. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/ig-utp_russian.pdf (дата звернення: 2.12.2025)

Олена Дубинка,
аспірантка кафедри публічного управління,
адміністрування та права Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Впровадження гендерних підходів в процесі здійснення муніципальної реформи

Муніципальна реформа в Україні останніми роками (децентралізація, передача повноважень та фінансів на місцевий рівень) створила потенціал для більш інклюзивного управління територіями. Однак без цілеспрямованих заходів із гендерного мейнстримінгу місцеві політики ризикують відтворювати існуючі гендерні нерівності. Європейські стандарти закликають інтегрувати питання рівності жінок і чоловіків у всі стадії політик – від планування бюджету до надання послуг муніципалітетами. Саме тому адаптація муніципальної реформи до принципів гендерної рівності є критичною для стійкого та справедливого відновлення України [1].

Гендерний мейнстримінг передбачає, що всі політики, програми та проекти оцінюються на предмет їхнього впливу на різні статі та коригуються так, щоб усунути нерівності. На місцевому рівні це означає: (1) збір та аналіз гендерно-дисагregованих даних; (2) включення гендерних цілей у стратегії розвитку; (3) участь жінок у місцевих рішеннях; (4) забезпечення рівного доступу до муніципальних послуг (транспорт, безпека, соціальні послуги). Європейська стратегія з гендерної рівності 2020–2025 і Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у місцевому житті пропонують практичні інструменти та зобов'язання для реалізації цих принципів на рівні самоврядувань [2].

Децентралізація в Україні збільшила повноваження громад, але одночасно виявила проблеми: нестача гендерно-орієнтованої статистики, недостатній кадровий ресурс для впровадження гендерних підходів, відсутність системних гендерних бюджетів і невисока представленість жінок на керівних місцях у деяких громадах. Післявоєнне відновлення і програми реконструкції ставлять додаткові вимоги включення гендерного аналізу у відновні плани (щоби не відтворити попередні нерівності). На це вказують аналітичні доповіді щодо відбудови та рекомендації міжнародних організацій для України [1].

Інтеграція гендерної політики в муніципальні реформи можлива завдяки використанню таких практичних інструментів:

1. **Гендерний аналіз планів та стратегій громади.** Кожний документ місцевого розвитку повинен супроводжуватися гендерним аналізом впливу (GIA – gender impact assessment). Це дозволяє виявити очікувані результати щодо жінок і чоловіків і скорегувати заходи. В європейській практиці, муніципалітети-підписанти Європейської хартії розробляють щорічні плани рівності з оцінкою впливу [3].

2. **Гендерно-орієнтоване бюджетування (GBA).** Перерозподіл бюджетних витрат із урахуванням потреб різних груп (наприклад, сімей з дітьми, самотніх матерів, постраждалих від війни) підвищує соціальну ефективність політик. У ЄС є приклади місцевостей, що впровадили GBA як стандарт муніципального планування [1].

3. **Інституційні зміни: створення офіцерів з гендерної рівності в раді.** Призначення відповідальної особи або підрозділу у виконавчому апараті громади для

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

координації заходів з рівності, моніторингу і звітності. Це підвищує підзвітність і сталість політик по напрямку. (Європейські інструменти та мережі надають шаблони посадових інструкцій). [3].

4. Цифровізація даних та прозорість. Створення відкритих баз даних з гендерно-дисагредованою інформацією (про доходи, доступ до послуг, ситуацію з працевлаштуванням) – підґрунтя для прийняття рішень і підзвітності громад.

Застосування таких інструментів можемо підтвердити практичним досвідом країн ЄС. Так, Барселона (Іспанія) – комплексна політика «Город для рівності» з впровадженням інструментів гендерного планування у просторове планування (проект URBACT «Gender Equal Cities»): гендерні маршрути безпеки, корекція громадського транспорту під потреби батьків з дітьми, прийоми громадян у зручний для жінок час тощо. Ці практики підсилюють участь жінок у міському житті та підвищують доступ до послуг. У м. Умео (Швеція) – муніципалітет впровадив гендерний мейнстрімінг у планування житлових районів: врахування вимог до громадських просторів, освітлення вулиць, транспорту, доступності дитячих та соціальних послуг; значну увагу приділено збору локальних гендерно-дисагредованих даних. Такий підхід показав підвищення відчуття безпеки і покращення доступу до послуг для жінок [5].

Отже, інтеграція європейських принципів гендерної рівності у процес муніципальної реформи відкриває можливості для створення інклюзивних, економічно ефективних і соціально справедливих громад. Практики Барселони, Умео, а також цифрові рішення, демонструють, що поєднання гендерного мейнстрімінгу з діджиталізацією та фінансовою децентралізацією здатні забезпечити стійке відновлення та розвиток. Для України ключовим є системний підхід: законодавчі гарантії, інституційна підтримка, напрацювання стандартів і фінансові інструменти, що забезпечать впровадження гендерної рівності на місцевому рівні.

Список використаних джерел:

1. OECD (2023), Відбудовуємо Україну через зміцнення регіонального та муніципального управління, OECD Publishing, Paris. URL: <https://doi.org/10.1787/a5a7939d-uk>. (дата звернення: 13.11.2025).
2. **European Commission.** The Gender Equality Strategy 2020–2025. European Commission, 2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357?utm_source= (дата звернення: 13.11.2025).
3. **Council of European Municipalities and Regions (CEMR).** The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life / Charter Observatory materials. – 2022. URL: https://ccre-cemr.org/wp-content/uploads/2024/03/Charter_2022_EN.pdf (дата звернення: 13.11.2025).
4. Kneeshaw S., Norman J. Gender Equal Cities : URBACT Knowledge Hub Report / URBACT III Programme. – Paris: URBACT Secretariat, 2019. – 56 p. URL: <https://urbact.eu/sites/default/files/2023-01/Gender%20Equal%20Cities%20Report%202019.pdf> (дата звернення: 14.11.2025).
5. Gender Equality network's platform. URL: https://icld.se/sv/vart-arbete/natverk-mr/natverk-for-jamstalldhet/gender-equality-networks-platform/?utm_source= (дата звернення: 14.11.2025).

Вікторія Яценко,
аспірантка кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету біоресурсів
і природокористування України

Органи місцевого самоврядування: їх значення у формуванні та впровадженні державної політики в будівельній сфері

Поняття «органи місцевого самоврядування» є ключовим у системі публічного управління та відображає принцип народовладдя на місцевому рівні. Відповідно до ст. 140 Конституції України, місцеве самоврядування – це право територіальної громади (мешканців села, селища чи міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України [1]. Органи місцевого самоврядування є інструментами, за допомогою яких це право реалізується.

Місцеве самоврядування реалізується територіальними громадами сіл, селищ і міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні та міські ради та їхні виконавчі органи, а також через районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад (ч. 2, ст. 2 Закону [2]). Тобто ці органи виступають представницькими структурами, які ухвалюють рішення з питань місцевого значення, і виконавчими органами рад, що забезпечують виконання цих рішень та здійснюють делеговані державою повноваження. Саме поєднання власних і делегованих функцій зумовлює значущу роль органів місцевого самоврядування у втіленні державної політики, зокрема у сфері будівництва, оскільки вони є ланкою, що поєднує загальнодержавні підходи з місцевими потребами та умовами їх реалізації.

Як уже зазначалося, органи місцевого самоврядування мають власні повноваження у цій сфері, серед яких:

1. Розроблення та затвердження містобудівної документації. Вони ухвалюють рішення щодо розробки, затвердження та внесення змін до генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій і планів зонування. Такі документи слугують основою для визначення напрямів розвитку, функціонального призначення територій та встановлення правил їх забудови.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень у сфері будівництва належать:

- організація будівництва та ремонту об'єктів комунальної, соціальної та житлової інфраструктури, а також вулиць і доріг;
- подання пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів;
- залучення підприємств і організацій до розвитку будівельної індустрії та інженерної інфраструктури;
- визначення порядку надання земель для містобудівних потреб та встановлення режиму їх використання;
- підготовка та подання на затвердження містобудівної документації, зокрема генеральних планів;
- координація діяльності суб'єктів містобудування для комплексної забудови;
- проведення громадських обговорень містобудівної документації;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

- організація розвитку інфраструктури будівельних об'єкт тощо [2].

У статтях 17–19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [3] визначено функції органів місцевого самоврядування у розробленні та затвердженні містобудівної документації. Сільські, селищні та міські ради ухвалюють рішення щодо генерального та детальних планів територій, організовують їх розроблення та внесення змін. Виконавчі органи рад виступають замовниками документації, планують фінансування, обирають розробників, координують діяльність із державними органами та узгоджують проекти із суміжними громадами.

Управління комунальним майном і земельними ресурсами. Виконавчі органи місцевих рад здійснюють будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів комунального господарства, житлового фонду, соціальної й інженерної інфраструктури, що перебувають у власності громади; ухвалюють рішення про надання земельних ділянок для містобудівних потреб (п. 7, абз. «а», ч. 1, ст. 31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2. Залучення ресурсів та координація діяльності. Органи місцевого самоврядування мають право залучати підприємства та організації незалежно від форми власності на договірних умовах для участі в розвитку будівельної індустрії. Вони також координують діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови територій населених пунктів (п. 4, п. 8, абз. «а», ч. 1, ст. 31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3. Визначення режиму використання земель. Місцеві ради встановлюють на своїй території режим використання та забудови земель відповідно до затвердженої містобудівної документації, що є основним механізмом запобігання хаотичній забудові (абз. 7, п. «а», ч. 1, ст. 31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Разом із тим частина повноважень органів місцевого самоврядування має делегований характер. Згідно зі ст. 1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», делегованими є повноваження органів виконавчої влади, передані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження місцевого самоврядування, які можуть бути передані відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних або обласних рад [2].

Відповідно до абз. «б» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень належать:

- надання документів, що надають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та введення в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів;
- організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;
- проведення державного контролю за дотриманням законодавства та затвердженої містобудівної документації під час планування та забудови відповідних територій;
- контроль за надійністю та безпечністю будівель і споруд у районах, що перебувають під впливом небезпечних природних або техногенних явищ і процесів;
- організація робіт з охорони, реставрації та використання пам'яток історії й культури, архітектури та містобудування, а також палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

– здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у спорудження багатоквартирних житлових будинків;

– контроль за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту у мирний час та в особливий період під час будівництва будинків, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій (п. 1–8, абз. «б» ч. 1 ст. 31; ст. 30 Закону [2]).

Незважаючи на розширення повноважень у сфері будівництва, органи місцевого самоврядування стикаються з проблемами: недостатнє фінансування обмежує можливості найму кваліфікованих фахівців і оновлення матеріально-технічної бази, а у малих громадах часто спостерігається низький рівень професійної компетентності кадрів. Можливі шляхи вирішення – посилення взаємодії з центральними органами через цифрові платформи, державні програми підвищення кваліфікації та додаткове фінансування.

В умовах воєнних дій та окупації повноваження органів місцевого самоврядування змінилися:

– спрощені дозвільні процедури для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів та нового житла (КМУ від 19.03.2022 №303);

– перерозподіл повноважень, коли у зонах бойових дій або тимчасової окупації функції передаються військовим адміністраціям, а голова громади може ухвалювати окремі рішення щодо бюджету та кадрів;

– зміна пріоритетів, зосереджена на відновленні критичної інфраструктури, житла та соціальних об'єктів;

– впровадження електронних інструментів, зокрема Реєстру пошкодженого майна та подання документів через Портал «Дія», що спрощує облік руйнувань і прискорює виплату компенсацій, забезпечуючи прозорість і запобігання корупції.

Ці заходи дозволяють органам місцевого самоврядування ефективно координувати відновлення, визначати пріоритети, планувати бюджет та взаємодіяти з міжнародними партнерами.[4, с. 62-63]

Тож, органи місцевого самоврядування відіграють ключову роль у реалізації державної політики у будівельній сфері, поєднуючи державні стратегії з локальними потребами громад. Вони здійснюють розробку та затвердження містобудівної документації, управління комунальним майном і землями, контроль за будівельною діяльністю та залучення ресурсів для розвитку інфраструктури. Незважаючи на наявні проблеми, такі як обмежене фінансування та кадрові складнощі, розвиток електронних систем, державні програми підвищення кваліфікації та спрощені процедури дозволяють ефективно реагувати на виклики, особливо в умовах воєнного стану. Таким чином, місцеве самоврядування є важливим інструментом забезпечення сталого розвитку територій, безпеки будівель та прозорості інвестиційного процесу.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: <https://surl.li/vdnbob>
2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Верховна Рада України. URL: <https://surli.cc/iggobr>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

-
3. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-VI#Text>
 4. Огаренко В. М., Коломієць О. В., ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА. Механізми публічного управління. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. Том 36 (75) № 4 2025. С. 58-65 URL: https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2025/4_2025/13.pdf

III. РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВЕДЕННІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІРИ)

Інна Найда,

кандидат наук з державного управління, доцент,
декан економіко-правового факультету
Київського кооперативного інституту бізнесу і права

Взаємодія громадських організацій і місцевої влади у зміцненні громадянського патріотизму

Процеси державотворення та децентралізації в Україні зумовили зростання ролі громадянського суспільства у формуванні патріотичної свідомості громадян. Одними з ключових учасників цих процесів є громадські організації (далі - ГО), діяльність яких у співпраці з місцевою владою сприяє розвитку громадянського патріотизму. Патріотизм у сучасному розумінні пов'язаний не лише з емоційною прив'язаністю до держави, а й з активною участю громадян у суспільних і політичних процесах, відповідальністю за добробут своєї громади та готовністю захищати її інтереси [1].

Завдяки своїй гнучкості та здатності швидко реагувати на суспільні потреби, ГО сприяють залученню мешканців до суспільно важливих ініціатив. Місцева влада, у свою чергу, надає організаційні та ресурсні можливості для реалізації таких проєктів. Саме синергія цих інституцій забезпечує створення умов для формування патріотичного світогляду в громаді. Як зазначає І.В. Найда, ефективність національно-патріотичного виховання прямо залежить від партнерства державних органів і громадянського суспільства, оскільки лише їх спільна діяльність здатна забезпечити системний та довгостроковий вплив на суспільство [1].

Однією з ключових форм взаємодії є реалізація програм національно-патріотичного виховання, що включають проведення культурних заходів, історичних досліджень, меморіальних акцій, військово-патріотичних тренувань та просвітницьких програм. Такі ініціативи спрямовані на формування у громадян глибшого розуміння історії своєї держави та громади, а також на виховання відповідальності та самоповаги. Важливим є те, що діяльність ГО дозволяє адаптувати ці програми до специфіки місцевого середовища: зокрема, враховувати локальні традиції, історичні постаті, культурні особливості. Громадянська культура, що формується у процесі такої взаємодії, є одним із головних чинників розвитку демократичного суспільства, які підкреслює Т. І. Бутирська, та зазначає, що громадянська культура є основою для зміцнення активної позиції населення, його готовності брати участь у суспільному житті та підтримувати демократичні інститути [2].

У цьому контексті співпраця ГО та місцевої влади відіграє не лише виховну, а й соціально-політичну функцію - вона сприяє формуванню суспільного середовища, в якому патріотизм стає невід'ємною рисою громадянської свідомості.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Після 2014 року в Україні суттєво зросла роль волонтерських рухів як прояву громадянського патріотизму. Волонтерські організації стали важливими партнерами для місцевої влади у питаннях підтримки військових, роботи з ветеранами, організації гуманітарної допомоги та створення середовищної підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Дослідження С. М. Квітень показують, що волонтерський рух став одним із найяскравіших прикладів зрілої громадянської відповідальності, яка формує нові стандарти участі громадян у суспільному житті [3].

Через співпрацю з волонтерами місцева влада підвищує ефективність соціально значущих програм, роблячи їх ближчими до потреб населення.

Важливою є й освітньо-просвітницька діяльність, яку ГО здійснюють спільно з органами місцевого самоврядування. Проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, публічних дискусій сприяє поширенню знань про права людини, державні інститути, механізми участі в управлінні. Освітня діяльність допомагає формувати правову та політичну культуру, що є важливою передумовою становлення громадянського патріотизму. Патріотизм у такому контексті розуміється не лише як емоційний стан, а як свідомо діяльність, спрямована на зміцнення демократичного ладу та розвиток громади.

Не менш важливим є механізм громадського контролю, який ГО здійснюють у взаємодії з органами місцевого самоврядування. Здійснення моніторингу місцевих бюджетів, аналіз програм розвитку, контроль за дотриманням етичних норм владою сприяють формуванню довіри між владою та громадянами. Така довіра є ключовим елементом патріотизму, оскільки дозволяє громадянам відчувати себе відповідальною частиною держави та громади. Коли влада діє прозоро, а громадські організації виконують роль конструктивного партнера, формується модель взаємодії, заснована на взаємній повазі та співучасті [3].

Разом із тим, співпраця між ГО та місцевою владою може стикатися з певними проблемами: різні бачення пріоритетів, нестача ресурсів, недостатній рівень комунікації. Проте поступовий розвиток правової культури, посилення ролі громадянського суспільства та вдосконалення нормативної бази сприяють вирішенню цих проблем. Науковці зазначають, що чим більшим є рівень відкритості влади та її готовність взаємодіяти з громадськістю, тим потужніший позитивний ефект має патріотичне виховання [1].

Таким чином, взаємодія громадських організацій і місцевої влади є фундаментом для розвитку громадянського патріотизму в Україні. Співпраця допомагає створювати ефективні механізми участі громадян у житті громади, підвищувати рівень їх політичної та правової культури, формувати локальну ідентичність і зміцнювати демократичні цінності. У результаті патріотизм стає не просто декларацією, а практичною діяльністю, що забезпечує розвиток країни через активну позицію її громадян.

Список використаних джерел:

1. Найда І. В. Організаційно-правові засади державного патріотичного виховання молоді в Україні // Публічне управління та митне адміністрування. - 2022. - № 4.
2. Бутирська Т. І. Громадянська культура в умовах децентралізації: виклики та перспективи розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2021. - № 2.
3. Квітень С. М. Волонтерський рух як важливий чинник формування громадянського патріотизму // Соціально-гуманітарні студії. - 2020. - № 5.

Руслан Бедрій,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного права
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Економічна спроможність територіальних громад: критерії оцінювання

Основним завданням реформи децентралізації влади в Україні, розпочатої 2014 р., було створення економічно - спроможних, самодостатніх громад, що і відбувалося протягом 2015–2020 років.

У даному контексті, слід звернути увагу, що у наукових джерелах «економічна спроможність територіальної громади» розуміється як здатність громади фінансувати місцеві заходи і забезпечувати необхідні ресурси для цього та її можливість генерувати і підтримувати економічне зростання та розвиток громади, гарантуючи збереження навколишнього природного середовища. При цьому зазначається, що економічна спроможність територіальної громади включає фінансову (бюджетну та інвестиційну) і ресурсну спроможності громади [1].

У Методиці формування спроможних територіальних громад (далі – Методика), затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020р. № 34) закріплено поняття спроможних територіальних громад, як таких, що в результаті добровільного об'єднання (приєднання) здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці [2].

Аналізуючи зміст поняття спроможної територіальної громади, фахівці у спеціальній науковій літературі виокремлюють її потенційні та функціональні ознаки [3, с. 39].

До потенційних ознак, зокрема, відносять наявність у громаді:

- необхідної інфраструктури;
- достатніх фінансових ресурсів та джерел їх утворення;
- кваліфікованих кадрів;
- повного обсягу повноважень у представницького органу місцевого самоврядування (місцевої ради);
- активно налаштованої частини членів територіальної громади, які можуть брати участь у вирішенні питань її життєдіяльності.

При цьому, зазначені ознаки можна розглядати як важливі передумови ефективності місцевого самоврядування та належного забезпечення життєдіяльності громади.

До функціональних ознак спроможної громади, на думку експертів, можна віднести:

- дієвий вплив активної частини територіальної громади на функціонування органу місцевого самоврядування та його посадових осіб;

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

– реальне вирішення переважної більшості питань місцевого значення, що належать до компетенції відповідної ради, у тім числі й через надання низки публічних послуг членами територіальної громади [3, с. 39].

Окрім іншого, в Методиці закріплені критерії оцінки рівня спроможності територіальної громади та відповідні коефіцієнти:

– чисельність населення, що постійно проживає на території спроможної територіальної громади (до 3 тисяч осіб – коефіцієнт 0,3; від 3 до 7 тисяч – коефіцієнт 0,6; 7 тисяч осіб і більше – коефіцієнт 1);

– чисельність дітей шкільного віку, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території спроможної територіальної громади (до 300 – 0,3; від 300 до 500 – 0,6; 500 і більше – 1);

– площа території спроможної територіальної громади (до 200 км² – 0,3; від 200 до 400 км² – 0,6; понад 400 км² – 1);

– індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади (до 0,3 – 0,3; від 0,3 до 0,9 – 0,6; більше 0,9 – 1);

– частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної територіальної громади (до 20 % – 0,3; від 20% до 40 % – 0,6; понад 40 % – 1).

Рівень спроможності об'єднаних громад визначається сумою коефіцієнтів за вказаними вище критеріями.

– Низький рівень спроможності: сума коефіцієнтів – від 1,5 до 2,1.

– Середній рівень спроможності: сума коефіцієнтів – від 2,2 до 3,8.

– Високий рівень спроможності: сума коефіцієнтів – від 3,9 [2].

Крім того, при формуванні спроможних територіальних громад, за Методикою, повинні братися до уваги ще й оптимальні мережі соціальної інфраструктури та доступність публічних послуг.

Повномасштабне російське збройне вторгнення в Україну у лютому 2022р. негативно вплинуло на усі сфери життєдіяльності територіальних громад. Відповідно, спроможність громад вирішувати широкий спектр соціально-економічних питань в умовах воєнного стану зазнала істотних обмежень, що зумовлено, насамперед, значим скороченням ресурсної бази місцевого розвитку.

Аналітичне дослідження «Формування критеріїв та методики оцінювання спроможності територіальних громад», підготовлене у жовтні 2023 р. експертами Центру політико-правових реформ, у якому були представлені результати оцінювання фінансової спроможності 1438 територіальних громад за шістьма різними критеріями, засвідчило, що відповідні показники не є втішними. Зокрема, згідно з результатами оцінювання фінансової спроможності відповідно до обраного підходу було встановлено, що 849 територіальних громад (або 59% від загальної кількості) мають критичний рівень спроможності, ще 329 (22,9%) – низький. Відтак, 1178 громад (81,9%), за обраним експертами критерієм, належать до найнижчих категорій спроможності [4, с. 11, 13].

На думку Р. А. Джабраїлова, зазначені результати оцінювання фінансової спроможності додатково переконують у доцільності формування та реалізації державної політики за різними пріоритетними напрямками, які у своїй сукупності можуть створити передумови для посилення економічної спроможності територіальних громад [5, с. 64].

У цьому контексті слід зазначити, що Міністерство розвитку громад та територій наприкінці 2025 р. представило оновлений підхід до оцінки спроможності територіальних громад, а також першу ітерацію дашборду, створеного на основі верифікованих даних та у партнерстві з проєктом «Відновлення для всіх (RFA)» та програмою Polaris [6].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Головною метою зазначеної ініціативи є формування державою єдиних, прозорих та зрозумілих критеріїв спроможності – для спрямування підтримки у територіальні громади, які потребують цього найбільше, а також для забезпечення можливості громадам бачити реальний стан свого розвитку на основі відповідних даних.

При цьому варто зауважити, що Методика містить лише загальні критерії, які ніколи не застосовувалися для подальшої оцінки спроможності громади, після її створення. Тому, нова модель оцінювання спроможності територіальних громад, зокрема, передбачає:

- по-перше, використання лише верифікованих даних (зібраних з офіційних державних джерел, міністерств, а в подальшому – також від громад та облдержадміністрацій);
- по-друге, проведення оцінювання окремо для міських, селищних та сільських громад;
- по-третє, створення чотирьох груп критеріїв:
 - а) людський потенціал;
 - б) гуманітарно-економічний потенціал;
 - в) інституційна спроможність;
 - г) фінансова спроможність.

При цьому, представники профільного міністерства зазначають, що перелік показників у межах зазначених критеріїв надалі буде розширюватися, особливо в частині інституційної спроможності та економічного потенціалу територіальних громад [6].

Щодо логіки створення дашборду, як інтерактивного інструмента оцінювання спроможності територіальних громад, на думку фахівців, він повинен надати можливість висвітлення реальної ситуації (відповідних показників) у кожній громаді з метою забезпечення ефективного розвитку територіальних спільнот.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день запропонована профільним міністерством нова модель оцінювання спроможності територіальних громад перебуває лише на етапі ініціювання більш ширшого обговорення даного проєкту (на рівні громад, органів місцевого самоврядування, експертного середовища тощо), до цього процесу уже залучені усі ключові міністерства. Проте важливим вбачається уже те, що покладено початок роботі у напрямі організаційно-правового забезпечення реальної оцінки спроможності територіальних громад, що, у разі позитивного результату впровадження даного проєкту, дозволить втілювати в життя уже розроблені в громадах стратегічні документи, спрямовані на їх сталий розвиток та ефективне функціонування.

Список використаних джерел:

1. Струк Н.П. Особливості забезпечення економічної спроможності територіальних громад України в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 7. <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-05-01>.

2. Методика формування спроможних територіальних громад, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 34). Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text>.

3. Успішна територіальна громада: будуємо разом / М. Бриль, О. Врублевський, О. Данчева та ін. Харків : Видавничий будинок Фактор,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

2018.128с.URL:<https://despro.org.ua/library/publication/UspishnaTerytorialnaHromada2018.pdf>

4. Формування критеріїв та методики оцінювання спроможності територіальних громад (аналітичне дослідження). Центр політико-правових реформ. К. 2023. Портал «Децентралізація». URL: https://decentralization.ua/uploads/attachment/document/1332/Аналітичне_дослідження_щодо_оновленої_Методики_з_додатками.pdf.

5. Джабраїлов Р. А. Критерій спроможності територіальних громад та доцільність його врахування у типологізації територій України// Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи/ Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня 2024 р., м. Львів) / [за наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія]. Львів. 2024. 172 с. С. 63-67. URL: <https://law.lnu.edu.ua/research/conferences>

6. Оцінювання спроможності громад: що стоїть за новим підходом Мінрозвитку – розгорнутий матеріал. Портал «Децентралізація». URL: <https://decentralization.ua/news/20256>

Галина Трегубенко,

кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Світлана Бабенко,

здобувач вищої освіти ННІ ФЕУП

Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Сприяння інститутів громадянського суспільства розвитку міжмуніципальної співпраці: огляд найкращих практик країн ЄС

У сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування міжмуніципальна співпраця виступає ключовим фактором забезпечення сталого розвитку громад та підвищення їхньої спроможності до самостійного вирішення актуальних соціально-економічних проблем [1, с. 12, 14; 2, с. 86-88]. В європейському науковому та управлінському дискурсі простежується стійка тенденція до активного залучення інститутів громадянського суспільства у процеси формування та реалізації міжмуніципальних проєктів [1, с. 12, 14]. Активна участь громадських організацій і професійних асоціацій суттєво впливає на гнучкість моделей співпраці муніципалітетів, сприяє впровадженню нових управлінських рішень і забезпечує широку підтримку населення при реалізації інноваційних практик.

Незалежно від цього безперервний розвиток форм і механізмів міжмуніципальної співпраці в країнах ЄС можливо оцінити як спробу відповіді на глобальні виклики сьогодення, а саме підвищення ефективності надання публічних послуг, розширення і розвиток інфраструктури, стимулювання зацікавленості громадян у процесі управління [2, с. 86-87]. Партнерство між місцевими органами влади та структурами громадянського суспільства добуває максимум користі з взаємодії знань досвіду, ресурсів і довіри [1, с. 14]. Водночас саме міжсекторальна взаємодія дозволяє витягти з потенціалу громад більш інноваційні рішення, підсилити цифровізацію муніципального управління та підвищити відкритість врядування.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Особлива роль відводиться громадським організаціям щодо моніторингу та оцінювання результативності проведення міжмуніципальних проектів та у разі виникнення конфліктних ситуацій чи створенні партнерських мереж, які охоплюють більше ніж один муніципалітет одночасно. Досвід Франції та Швеції показав, що активна участь ІГС у процесах розроблення стратегічних документів та медіації в дискусійних питаннях знижує адміністративні витрати та вимогливі відносини партнерства [1, с. 14]. З іншого боку, в адміністративних юрисдикціях Центральної і Східної Європи, таких як Польща, Португалія та Німеччина, ІГС також активно використовуються як ініціатори стійкої співпраці та міжмуніципальних асоціацій, які були перевірені у сферах енергетики, транспорту, очищення навколишнього середовища і цифрових послуг.

Законодавча і нормативна база Європейського Союзу підкреслює важливість взаємодії з громадянським сектором у сфері міжмуніципального співробітництва. Регламент (ЄС) 2021/1060 від 24 червня 2021 року щодо фондів спільного управління акцентує на участі місцевих громадських формувань у всіх етапах циклу проектного менеджменту, а національне та європейське законодавство стимулює прозорість, підзвітність та інклюзивність управлінських процесів [1, с. 14; 3, ст. 4, 6]. У відповідному аналітичному огляді Офісу Ради Європи в Україні (2022) визначені як рушії впровадження успішних схем партнерства прозорість, залучення експертного середовища й створення платформ для відкритого діалогу між представниками територіальних громад і громадськими інституціями [1, с. 14].

В Україні останніми роками особливо активізувався розвиток правових та інституційних основ для підтримки партнерства громад та підвищення участі громадянського суспільства у формуванні спільних стратегій місцевого розвитку [3, ст. 6]. Досвід українських громад свідчить про ефективність створення громадських експертних рад при органах місцевого самоврядування, залучення представників неурядових організацій, експертної спільноти, підприємців до реалізації грантових і самофінансованих проектів, організацію відкритих консультацій, форумів та соціальних хакатонів [2, с. 88]. Залучення громадськості до прийняття рішень сприяє створенню інноваційних партнерств на регіональному рівні та підвищує конкурентоспроможність територій у контексті європейської інтеграції.

Особливо важливою також є та обставина, що міжнародна підтримка, ініціатива ЄС U-LEAD з Європою у сприянні громадам, їхній інституційній здатності, поширенні кращих управлінських практик та прозорості кожного етапу спільної діяльності відіграє значну роль у розвитку міжмуніципальної співпраці [4, с. 138-139]. Участь активістів громадянського суспільства, місцевих органів влади та бізнесу один з гарантів сталого розвитку ОТГ та підвищення якості життя їхніх жителів, що відповідає власне європейському досвіду у цій галузі.

Підбиваючи підсумки, результати порівняльних наукових досліджень і відповідних законодавчих ініціатив країн ЄС та України свідчать, що ефективна модель міжмуніципальної співпраці можлива лише за умови системної участі інститутів громадянського суспільства. Такий підхід дає змогу досягти балансу інтересів, прозорості, підзвітності суб'єктів партнерства та залучити широке коло стейкхолдерів до всіх етапів розробки та реалізації стратегічних цілей розвитку громад. Адаптація й впровадження найкращих європейських практик із залучення громадськості сприятиме підвищенню ефективності та інклюзивності українських моделей міжмуніципальної співпраці, формуванню інноваційного, демократичного й конкурентоспроможного середовища відповідно до європейських цінностей.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятій щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Список використаних джерел:

1. Орлова А. Зарубіжний досвід реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. Актуальні проблеми державного управління. 2019. Т. 1, № 77. С. 11–15. URL: <https://doi.org/10.35432/1993-8330appa1772019170842>
2. Побережник Г. В. Міжмуниципальне співробітництво як інструмент розвитку депресивних територіальних громад регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2023. № 2(62). С. 85–89. URL: [https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2\(62\).85-89](https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2(62).85-89)
3. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII : станом на 28 серп. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text> (дата звернення: 02.12.2025).
4. Tsiurko B. Intermunicipal cooperation as a tool for strengthening the medical services provision system at the local level. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration. 2024. Vol. 19, no. 1. P. 137–141. URL: <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2024/19-22/22>

Катерина Міщенко,

кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри публічного управління та публічної служби
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Профспілки як суб'єкт у сфері децентралізації та реформування муниципального управління

Проблематика участі профсплоков у системі публічної політики в Україні особливо актуалізувалася в умовах децентралізації, яка радикально змінила архітектоніку публічної влади, розширила компетенції органів місцевого самоврядування та трансформувала механізми ухвалення рішень на місцевому рівні. У цьому контексті суттєво зростає інтерес до ролі профсплоков як інституцій громадянського суспільства, здатних впливати на зміст реформ та виступати суб'єктами публічної політики. Відомий український вчений В. Куйбіда наголошував, що реформи місцевого врядування не можуть бути успішними без «системного залучення стейкхолдерів, серед яких ключове місце посідають професійні об'єднання та профспілковий сектор» [1, с. 84]. З огляду на це, дослідження інституційного потенціалу профсплоков у процесах муніципальної реформи є важливим напрямом як у науковому, так і у прикладному вимірах.

Європейський підхід до публічного управління передбачає, що профспілки є повноцінними учасниками процесу формування публічної політики, а не лише представниками соціально-трудових інтересів працівників. У статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування підкреслюється важливість участі організацій громадянського суспільства у розробленні та реалізації політики місцевого розвитку [2]. Особливо це стосується тих сфер, де муніципальна влада безпосередньо впливає на умови праці, зайнятість та якість надання публічних послуг: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, житлово-комунальний сектор. Саме в цих секторах функціонують найбільші профспілкові об'єднання, що мають значний досвід комунікації з органами публічної влади.

Після 2014 року профспілки отримали нові можливості взаємодії з органами

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

місцевого самоврядування завдяки децентралізації, яка передала громадам повноваження щодо кадрової політики, управління бюджетними установами, визначення тарифів та фінансування місцевих програм. Це означає, що профспілки, які представляють інтереси працівників бюджетної сфери, комунальних підприємств та службовців ОМС, фактично стали суб'єктами публічної політики на рівні територіальних громад. Як слушно зазначає І. Коліушко, децентралізація вимагає « нової структури публічного діалогу, де профспілки повинні відігравати роль інституційних партнерів, а не лише сторони соціально-трудових відносин » [3, с. 114]. Саме тому рівень їх організаційної спроможності стає критично важливим для ефективності політики місцевого розвитку.

У цьому контексті значну увагу слід приділяти інституту соціального діалогу як формі взаємодії між владою, роботодавцями та профспілками. За визначенням МОП, соціальний діалог охоплює процеси обміну інформацією, консультацій та переговорів, спрямованих на узгодження рішень у сфері трудових відносин та публічного управління [4]. Для українських профспілок цей підхід є особливо релевантним, оскільки саме консультаційні механізми на місцевому рівні дозволяють впливати на розроблення місцевих програм розвитку, галузевих реформ та кадрових рішень у комунальному секторі.

Важливо зазначити, що активізація профспілок у сфері муніципального управління вимагає не лише політичної волі органів влади, а й внутрішньої інституційної спроможності самих профспілок. У цьому сенсі показовими є висновки Я. Журавля, який наголошує, що ефективність профспілкової діяльності у публічному секторі безпосередньо залежить від рівня їх експертності, аналітичного супроводу та здатності формувати альтернативні політики [5, с. 98]. Профспілки мають розширювати компетенції своїх організаційних структур у сферах бюджетного аналізу, стратегічного планування та оцінювання ефективності муніципальних рішень.

Важливим аспектом є також участь профспілок у забезпеченні належних умов праці працівників комунальних підприємств і службовців ОМС. Дослідження Н. Нижник свідчать, що модернізація муніципальної служби вимагає не лише оптимізації структури органів влади, а й створення якісних умов праці, системи професійного навчання та механізмів кар'єрного зростання [6, с. 54]. Профспілки можуть виступати ініціаторами таких змін, формуючи запит на професіоналізацію муніципальної служби.

Не менш важливим є і те, що профспілки виконують соціально стабілізуючу функцію. Аналітичний звіт Федерації профспілок України «Профспілки і реформи» показує, що участь профспілкових організацій у процесах ухвалення рішень знижує соціальну напругу, посилює довіру до влади та сприяє покращенню якості комунікації між управлінськими структурами та населенням [7, с. 21]. Для територіальних громад, що перебувають у стані воєнних трансформацій та активного відновлення, це є критично важливим чинником стійкості.

Таким чином, профспілки в сучасних умовах мають потенціал виступати не лише представниками трудових інтересів, а й значущими акторами публічної політики на муніципальному рівні. Реалізація цього потенціалу потребує зміцнення соціального діалогу, розширення нормативних механізмів участі профспілок у плануванні місцевого розвитку, підвищення інституційної спроможності профспілкового руху та коригування державної політики в контексті посилення соціального партнерства. Забезпечення системної участі профспілок у процесах децентралізації та муніципальної реформи сприятиме формуванню добре збалансованої, демократичної та інклюзивної моделі

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

місцевого врядування, що відповідає європейським стандартам публічного управління.

Список використаних джерел:

1. Куйбіда В. С. Система місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. – Київ: Інститут громадянського суспільства, 2019. 280 с.
2. European Charter of Local Self-Government. – Strasbourg: Council of Europe, 1985. URL: <https://rm.coe.int/168007a088> (дата звернення: 24.11.2025).
3. Коліушко І. П. Публічна влада в Україні: проблеми теорії та практики. – Київ: Факт, 2006. 260 с.
4. ILO. Collective Bargaining and Social Dialogue: Global Trends. – Geneva: International Labour Office, 2018. URL: <https://www.ilo.org> (дата звернення: 24.11.2025).
5. Журавель Я. В. Соціальний діалог у системі публічного управління. – Київ: НАДУ, 2021. 284 с.
6. Нижник Н. Р. Публічне управління: концептуальні засади. – Київ: НАДУ, 2012. 230 с.
7. Федерація профспілок України. Профспілки і реформи: аналітичний звіт. – Київ: ФПУ, 2020. 45 с.

Тетяна Лебідь,

доцент кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Законодавче забезпечення участі громадськості у місцевому самоврядуванні в контексті євроінтеграційних реформ

Проблематика участі громадськості у місцевому самоврядуванні останніми десятиліттями перебуває у центрі наукової уваги як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Це зумовлено тим, що ступінь залучення населення до прийняття управлінських рішень істотно корелює зі станом демократії, якістю публічної політики та рівнем довіри до органів влади. На думку В. Куйбіди, саме «спроможність територіальних громад брати участь у формуванні місцевої політики є ключовим чинником подолання інституційної відчуженості та підвищення якості управлінських рішень» [1, с. 45]. Утім, ступінь розвитку механізмів участі громадськості у місцевому самоврядуванні в Україні залежить не лише від суспільної активності, а насамперед від якості законодавчого забезпечення, що визначає інституційні форми, порядок та юридичні наслідки такої участі.

Євроінтеграційний курс України, закріплений у ст. 11 Конституції України та імплементований у численні стратегічні документи, зумовив необхідність глибокої модернізації законодавчої моделі місцевого самоврядування. У цьому контексті впливовим орієнтиром є Європейська хартія місцевого самоврядування, положення якої встановлюють високі стандарти автономії громад та участі громадян. Хартія визначає, що право населення на участь у прийнятті рішень на місцевому рівні є однією з фундаментальних демократичних засад європейського врядування, а держави-учасниці зобов'язані створювати умови для такої участі [2]. Саме тому гармонізація українського законодавства зі стандартами Ради Європи стала не лише політичним завданням, а й методологічною основою для реформування інститутів участі.

Положення Конституції України формують первинний нормативний каркас

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

громадської участі. Зокрема, стаття 38 гарантує громадянам право брати участь в управлінні державними справами, а стаття 140 окреслює місцеве самоврядування як «право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення» [3]. Як зазначає І. Коліушко, саме конституційне тлумачення місцевого самоврядування як публічної влади громади створює передумови для розвитку різноманітних форм партисипації, проте їх ефективність залежить від системної деталізації в законах спеціального характеру [4, с. 112].

Провідним серед таких актів є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), який на нормативному рівні встановлює основні елементи механізмів участі: громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори громадян, органи самоорганізації населення [5]. Проте науковий аналіз указує, що цей Закон характеризується фрагментарністю процедурного регулювання, що значно ускладнює його практичну реалізацію. О. Батанов слушно підкреслює, що обмежена деталізація порядку використання інструментів участі призводить до формалізації демократичних процедур, адже громади часто встановлюють власні правила, що не забезпечують рівності доступу громадян [6, с. 78].

У процесі євроінтеграції важливим стало забезпечення прозорості діяльності органів влади як передумови для формування ефективної моделі участі. У цьому контексті Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011) відіграв системоутворюючу роль, оскільки він гарантує право кожної особи на доступ до інформації, що перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень (ч. 1 ст. 3) [7]. Як зазначає О. Шевчук, «інформаційна відкритість є не просто допоміжним механізмом демократії участі, а її обов'язковою передумовою, без якої реалізація прав громадян залишається декларативною» [8, с. 14]. Таким чином, законодавче забезпечення прозорості стало важливим кроком на шляху формування нової культури врядування.

Новий етап нормативної інституціоналізації участі розпочався з ухвалення Закону України «Про публічні консультації» (2023), в якому уперше на законодавчому рівні закріплено вимогу проведення консультацій із громадськістю на всіх стадіях підготовки проектів актів органів влади, визначено чіткі процедурні етапи, строки та правила оприлюднення результатів обговорення [9]. За висновками Центру політико-правових реформ, цей закон є «найбільш структурованим інструментом імплементації принципу відкритого врядування в українську практику», оскільки забезпечує юридичну відповідальність органів влади за неврахування об'єктованих пропозицій.

Суттєвою інновацією останніх років стало нормативне впровадження інструментів електронної демократії. Відповідно до ст. 23¹ Закону України «Про звернення громадян», електронні петиції, що зібрали необхідну кількість підписів, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування [10]. Це положення фактично створило новий канал прямої взаємодії громади з органами влади, який підсилює можливості громадян у процесі формування локальної політики та сприяє усуненню бар'єрів для участі. Дослідники електронного врядування наголошують, що digital-інструменти розширюють інклюзивність участі, особливо в умовах воєнного стану, коли фізична участь у публічних заходах ускладнена.

Попри позитивні зміни, чинна нормативна модель участі громадськості в Україні має низку структурних недоліків. По-перше, значна частина процедур залишається недостатньо регламентованою. Відсутність єдиних процедур для громадських слухань або місцевих ініціатив створює нерівні умови в різних громадах, що суперечить принципу правової визначеності. По-друге, інституційний потенціал органів самоорганізації

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

населення залишається недостатньо реалізованим через обмеженість їх повноважень і нечітке фінансове забезпечення. По-третє, існує значний дисбаланс між формальною та фактичною участю: в окремих випадках консультації проводяться поверхово, без належного врахування пропозицій, що знижує довіру до публічних інституцій.

У контексті євроінтеграції подальший розвиток законодавства вимагає більш глибокої систематизації та комплексної кодифікації процедур участі. Європейський досвід демонструє, що ефективна партисипація можлива лише тоді, коли вона інтегрована у всі етапи політичного циклу від аналізу проблеми до оцінки реалізації рішень. Відповідно, українське законодавство потребує оновлення в частині деталізації механізмів участі, посилення інституту публічних консультацій, запровадження обов'язковості мотивування органами влади рішень щодо пропозицій громадськості та зміцнення інституційної спроможності органів самоорганізації населення.

Отже, законодавче забезпечення участі громадськості в Україні поступово еволюціонує у напрямі європейської моделі демократії участі. Проте для забезпечення сталості участі та її реального впливу необхідні подальші реформи, що охоплюватимуть як змістовне оновлення законодавства, так і розширення інституційної спроможності громадянського суспільства. В умовах євроінтеграції ці трансформації мають ключове значення для формування якісного публічного управління та посилення місцевої демократії в Україні.

Список використаних джерел:

1. Куйбіда В. С. Система місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. – Київ: Інститут громадянського суспільства, 2019. 280 с.
2. European Charter of Local Self-Government. – Strasbourg: Council of Europe, 1985. URL: <https://rm.coe.int/168007a088> (дата звернення: 24.11.2025).
3. Конституція України. – Відомості Верховної Ради України, 1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 24.11.2025).
4. Коліушко І. П. Публічна влада в Україні: проблеми теорії та практики. – Київ: Факт, 2006. 260 с.
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр> (дата звернення: 24.11.2025).
6. Батанов О. В. Територіальна громада: проблеми теорії і практики. – Київ: Наукова думка, 2010. 380 с.
7. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17> (дата звернення: 24.11.2025).
8. Шевчук О. В. Прозорість влади як чинник формування громадської участі. – Публічне управління: теорія та практика, 2020. URL: http://pmpu.onaft.edu.ua/issues/2020/3/2020_3_8.pdf (дата звернення: 24.11.2025).
9. Про публічні консультації: Закон України від 29.06.2023 № 3123-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3123-20> (дата звернення: 24.11.2025).
10. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр> (дата звернення: 24.11.2025).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Христина Дрогобицька,
здобувач вищої освіти Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова

Громадянське суспільство як драйвер муніципальної реформи: українські реалії та європейські практики

Муніципальна реформа, що триває в Україні з 2014 року, спрямована на формування дієздатного місцевого самоврядування, яке ґрунтується на принципах субсидіарності, децентралізації та демократичного врядування. Ключовим чинником її ефективності виступає розвиток громадянського суспільства, яке забезпечує взаємодію держави з громадою, контроль над діяльністю органів місцевого самоврядування, ініціювання та реалізацію локальних проєктів, а також формування соціального капіталу. Сучасне громадянське суспільство в Україні інтегрується у всі ключові процеси муніципального управління, одночасно підсилюючи демократизацію та відповідальність місцевої влади. Актуальність цієї взаємодії зросла в умовах воєнного та майбутнього повоєнного відновлення, коли ефективність врядування напряду пов'язана із залученням громад до прийняття рішень та контролю за їх виконанням [1].

Громадянське суспільство включає систему незалежних добровільних організацій, ініціативних груп, професійних асоціацій, волонтерських рухів, об'єднань співвласників, молодіжних рад, експертних центрів тощо. Їхня діяльність підпорядкована захисту інтересів населення і формуванню середовища, у якому влада є відкритою, підзвітною та інклюзивною. В українських реаліях особливістю громадянського суспільства є його здатність до швидкої самоорганізації, що проявлялося під час Революції Гідності та особливо з початком повномасштабної збройної агресії Росії. Волонтерський рух став одним із найпотужніших у Європі, а локальні ініціативи на рівні громади перетворилися на дієві інституції взаємодії громадян і влади. Це дозволяє громадянському суспільству виступати не лише комунікатором, а й стратегічним партнером органів місцевого самоврядування.

У процесі муніципальної реформи громадянське суспільство виконує низку ключових функцій. Воно забезпечує експертний супровід під час формування спроможних територіальних громад, сприяє інституціоналізації місцевої демократії, підвищує рівень прозорості та підзвітності органів влади, контролює використання публічних фінансів, адвокує впровадження антикорупційних механізмів. Завдяки активному залученню мешканців у громадах поширюються інструменти електронної демократії: петиції, громадський бюджет, відкриті дані та цифрові платформи зворотного зв'язку. Таким чином формується сучасна модель публічного врядування, у якій кожен учасник громадського життя отримує можливість впливати на рішення, що стосуються розвитку його території [2; с.156].

Важливим напрямом діяльності громадянського суспільства є співпраця з міжнародними партнерами, що сприяє імплементації європейських стандартів місцевого самоврядування. Європейський досвід, зокрема країн Балтії, Польщі, Німеччини та Франції, демонструє, що ефективність муніципальної реформи зростає тоді, коли громадяни виступають співуправлінцями, а влада діє прозоро й відповідально. Партисипативне бюджетування, консультативні комітети, локальні партнерства розвитку, демократичний нагляд над діяльністю муніципалітетів – ці практики забезпечують залучення громади до планування територіального розвитку та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

раціонального використання бюджетних коштів. Для України надзвичайно важливо адаптувати такі моделі з урахуванням історичних, культурних і безпекових реалій [3].

З початком війни громадянське суспільство стало критичною опорою територіальних громад, забезпечуючи гуманітарну підтримку, задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, відновлення пошкодженої інфраструктури, моніторинг розподілу міжнародної допомоги. Воно отримало новий рівень легітимності та довіри, оскільки продемонструвало оперативність, відповідальність та здатність до мобілізації ресурсів там, де інституції держави не завжди виявилися достатньо гнучкими. Надалі роль громадських структур лише посилюватиметься, адже відновлення України потребує максимально широкого залучення мешканців до стратегічного планування розвитку своїх громад.

Однак попри значні здобутки існують і суттєві проблеми, що гальмують повноцінну реалізацію потенціалу громадянського суспільства в контексті муніципальної реформи. До них належать недостатня інституційна спроможність багатьох організацій, брак стабільного фінансування, формальне ставлення частини органів влади до участі громадськості в управлінні, слабка залученість жителів деяких сільських громад, нерівномірність доступу до цифрових інструментів, ризики політизації та зниження довіри через інформаційні маніпуляції. У воєнних умовах обмеження відкритості інформації, необхідні для безпеки, також можуть негативно впливати на публічний контроль. Вирішення цих проблем потребує продовження реформ, спрямованих на інституційну розбудову третього сектора, освітні програми для громадян, удосконалення законодавчих механізмів співучасті та підтримки місцевих ініціатив.

Отже, громадянське суспільство є одним із визначальних суб'єктів муніципальної реформи в Україні, впливаючи на її стратегічне спрямування та практичну реалізацію. Воно формує основу для довіри між владою та громадою, забезпечує прозорість і підзвітність, сприяє демократизації управлінських процесів та сталому розвитку територій. Європейські практики підтверджують, що без повноцінного громадянського залучення неможливе формування спроможних муніципалітетів. У післявоєнний період саме громадянське суспільство стане потужним драйвером відновлення та модернізації місцевого врядування, адже його діяльність базується на солідарності, самоорганізації та здатності до інноваційних трансформацій. Поглиблення взаємодії держави, органів місцевого самоврядування та громадських організацій сприятиме не лише завершенню муніципальної реформи, а й побудові ефективної європейської моделі публічної влади в Україні.

Список використаних джерел:

1. Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку.
URL: <https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/gromadyanske-suspilstvo-ukraini-suchasni-praktiki-ta-vikliki>.
2. р.М ХваН. МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИСТЕМНИХ БЛОКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ.
URL: <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2020.27>.
3. Взаємодія ЄС з громадянським суспільством. Європейський простір.
URL: <https://euprostir.org.ua/stories> (дата звернення: 01.12.2025).

Вікторія Карпенко,
здобувачка вищої освіти юридичного факультету
Хмельницького університету управління та права
Імені Леоніда Юзькова

Інструменти громадської участі в управлінні громадою: порівняльний аналіз України та країн ЄС

Громадська участь у місцевому самоврядуванні є важливою ознакою демократії та підвищує ефективність влади. В Україні з 2014 року зростає роль партисипативних механізмів, які залучають громадян до ухвалення рішень, планування розвитку та контролю за місцевою владою. Такі інструменти підвищують прозорість і відповідальність органів влади. Європейський досвід, від громадських слухань до цифрових платформ і бюджетів участі, демонструє, що активна участь громадян покращує якість рішень і сприяє збалансованому розвитку територій, що важливо для модернізації українського місцевого врядування.

У сучасному європейському просторі моделі громадської участі сформувалися під впливом різних правових та управлінських традицій, що зумовлює їх значну варіативність. Однією з найбільш поширених є романо-германська модель, характерна для Франції та Німеччини. В її основі – делегування значної частини повноважень представницьким органам, які виконують також консультативну функцію під час ухвалення рішень. У Франції, наприклад, важливою складовою цієї моделі є регулярні громадські слухання, де мешканці мають можливість висловлювати позицію щодо проєктів розвитку інфраструктури та місцевих соціальних програм. Такий підхід сприяє врахуванню інтересів різних соціальних груп, однак у практиці він нерідко стикається з проблемою недостатньої залученості громадян, що знижує ефективність консультативних процедур [1, с. 204].

Англосаксонська модель характеризується високим рівнем залученості населення до місцевого врядування через представницькі інститути. У Великій Британії громади активно беруть участь у процесах ухвалення рішень завдяки обраним посадовцям, які працюють у спеціалізованих локальних комітетах. Такі органи опікуються окремими сферами – освітою, охороною здоров'я, екологією тощо. Разом із тим багаторівнева система прийняття рішень інколи спричиняє затримки та зайву бюрократизацію, що ускладнює швидку реалізацію громадських ініціатив.

Скандинавський підхід, характерний для Данії та Норвегії, поєднує класичні демократичні процедури із сучасними цифровими інструментами залучення населення. У Норвегії, наприклад, активно використовуються онлайн-платформи для голосування за проєкти місцевого бюджету, що забезпечує відкритість і доступність процесу. Однак такий формат потребує високого рівня цифрової компетентності, що може обмежувати участь окремих груп населення.

Змішана модель громадської участі, яка діє у Фінляндії та Нідерландах, ґрунтується на поєднанні традиційних форм участі з електронними сервісами. Цифрові ресурси дають змогу не лише брати участь у локальних референдумах, а й самостійно ініціювати обговорення суспільно важливих питань. У Фінляндії такі платформи активно використовуються жителями для долучення до формування місцевих бюджетів. Проте важливими умовами їх ефективності залишаються стабільний доступ до інтернету та достатній рівень цифрової грамотності [1, с. 204].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Найбільш прогресивну форму цифрової демократії демонструє Естонія, яка стала європейським лідером у впровадженні електронного голосування. Громадяни можуть брати участь у прийнятті рішень через спеціалізовані електронні портали, підтримуючи різні ініціативи та пропозиції. Такий підхід підвищує прозорість і доступність управлінських процедур, однак водночас створює залежність від стабільного функціонування цифрової інфраструктури.

Українська модель громадської участі поєднує елементи представницької, прямої та цифрової демократії. Населення має можливість обирати місцевих представників, долучатися до громадських слухань, подавати колективні звернення та брати участь у місцевих ініціативах, а також користуватися електронними платформами для консультацій і голосувань. Утім, ефективність цих інструментів значною мірою визначається регіональною специфікою й активністю місцевої влади, що призводить до неоднакового рівня їх реалізації в різних громадах.

Українська система місцевого самоврядування реалізує конституційне положення, закріплене у статті 5 Конституції України. Вона зазначає, що народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, а влада здійснюється як безпосередньо, так і через органи державної влади та місцевого самоврядування [2]. Цей конституційний принцип створює правову основу для впровадження інструментів громадської участі, включаючи громадські слухання, бюджети участі та цифрові платформи для консультацій.

Окрім того, стаття 38 Конституції зазначає, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування [2]. Це положення закладає правову основу для розвитку партисипативних механізмів на локальному рівні, забезпечуючи можливість населення не лише впливати на формування стратегій розвитку громад, а й контролювати їх реалізацію. У сучасних умовах децентралізації воно набуває особливої значущості, оскільки посилення ролі місцевого самоврядування безпосередньо впливає на ефективність управлінських процесів і підвищення прозорості діяльності органів влади.

Завдяки цьому конституційному праву громадяни можуть активно долучатися до прийняття рішень через різні інструменти участі – громадські слухання, місцеві ініціативи, консультації та електронні платформи, що розширюють доступ до управлінських процедур. Реалізація цих прав сприяє формуванню відповідальної та зацікавленої громади, здатної впливати на соціально-економічний розвиток свого регіону, підвищує довіру до місцевої влади та зміцнює демократичні основи держави в цілому.

Також основу цього питання в Україні закладено і в низці Законів України, а саме: «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про звернення громадян». Вони є важливими для теми громадської участі, оскільки вони закріплюють правову основу функціонування місцевого самоврядування та взаємодії громадян із органами влади. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає повноваження органів місцевої влади, їхню структуру та порядок взаємодії з населенням, створюючи формальні рамки для участі громадян у прийнятті рішень на локальному рівні. Закон «Про звернення громадян» забезпечує можливість подавати пропозиції, скарги та запити до органів влади, що є одним із ключових інструментів прямої участі населення в управлінні. У сукупності ці нормативні акти формують правову базу для реалізації конституційних прав громадян і розвитку партисипативних механізмів, що безпосередньо впливає на ефективність місцевого врядування [3,4].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Важливу роль відіграють також Європейські стандарти, зокрема Європейська хартія місцевого самоврядування. Вона закріплює принципи автономії місцевих громад, їхньої самостійності у вирішенні місцевих питань та активної участі громадян у процесах управління. Вона визначає мінімальні стандарти прав і повноважень органів місцевого самоврядування, слугуючи орієнтиром для розвитку партисипативних механізмів. Для України ці європейські принципи є важливим керівництвом у впровадженні сучасних інструментів громадської участі та гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами місцевої демократії [5].

Для наочного порівняння інструментів громадської участі в Україні та країнах ЄС доцільно виділити їх ключові характеристики у наведеній нижче таблиці (табл.1):

Таблиця 1 – Інструменти громадської участі у місцевому врядуванні: порівняльний аналіз України та країн ЄС

Країна	Основні інструменти громадської участі	Переваги	Недоліки
Франція та Німеччина	Громадські слухання, консультативні ради	Урахування інтересів різних соціальних груп, системність	Низька активність громадян під час консультацій
Велика Британія	Представницькі комітети, локальні ради, тематичні сесії	Високий рівень залученості, спеціалізація на конкретних питаннях	Багаторівнева система може уповільнювати прийняття рішень, бюрократія
Данія та Норвегія	Онлайн-платформи, електронне голосування, громадські слухання	Прозорість, доступність, швидке реагування	Потреба у високій цифровій грамотності, обмежений доступ для частини населення
Фінляндія та Нідерланди	Традиційні методи + цифрові платформи, ініціативні обговорення	Поєднання традиційних та сучасних підходів, широка участь	Залежність від інтернет-доступу та цифрових навичок
Естонія	Електронні портали для голосування, ініціативи громадян	Доступність, прозорість, інтерактивність	Залежність від стабільності цифрової інфраструктури
Україна	Представницька демократія, прямі ініціативи, електронні платформи, громадські слухання	Комбіновані підходи, правова основа в Конституції, можливість контролювати місцеві рішення	Неоднакове впровадження за регіонами, залежність від активності місцевої влади

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Незважаючи на наявність правової бази та різноманітних інструментів громадської участі, в Україні спостерігається неоднаковий рівень їх впровадження залежно від регіону та активності місцевої влади. Виникають проблеми з залученістю населення, цифровою грамотністю, а також із забезпеченням стабільного функціонування електронних платформ. Бюрократичні перепони та недостатня координація на різних рівнях управління також ускладнюють ефективну реалізацію партисипативних механізмів.

Аналіз показує, що впровадження ефективних інструментів громадської участі є ключовим для підвищення прозорості, відповідальності та якості рішень на місцевому рівні. Українська практика, поєднуючи традиційні та цифрові форми участі, має потенціал для розвитку сучасного локального врядування, особливо за умови урахування європейських стандартів і активного залучення громадян до управлінських процесів.

Список використаних джерел:

1. Баштанник В.В., Кравцов О.В. Порівняльний аналіз сучасних моделей участі громади в муніципальному управлінні країн ЄС та України у контексті сучасних трендів адміністрування. Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні» зареєстровано Міністерством юстиції України. Публічне управління і адміністрування. Випуск 37. 2023. С. 202-211. URL: <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2023/37-2023/37-2023.pdf#page=202>
2. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
3. «Про місцеве самоврядування в Україні»: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>
4. «Про звернення громадян»: Закон України № 393/96-ВР від 02.10.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text>
5. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Сірко Назар Олександрович

здобувач вищої освіти юридичного факультету
Національний університету біоресурсів і природокористування України

Усиновлення в Україні: нормативно-правові засади та особливості правового регулювання

Усиновлення є одним із ключових інститутів сімейного права України, який має за мету забезпечення найкращих інтересів дитини та реалізацію її права на виховання в сімейному середовищі. Відповідно до статті 207 Сімейного кодексу України (далі – СК України), усиновлення визначається як прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина на підставі рішення суду [1, с. 215]. Юридична сутність усиновлення полягає у створенні між усиновленою дитиною та усиновлювачем повного обсягу особистих немайнових і майнових прав та обов'язків, аналогічних до тих, що існують між біологічними батьками та дітьми [2, с. 47].

Законодавство України визначає, що усиновлення, як правило, стосується осіб, які не досягли 18 років і потребують сімейного виховання: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або таких, що залишилися без належної опіки [3]. Хоча СК

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

України формально не містить абсолютної заборони усиновлення повнолітніх, інститут застосовується переважно щодо неповнолітніх дітей, що відповідає його соціальній меті.

Статті 211–212 СК України встановлюють вимоги до кандидатів в усиновлювачі. Усиновлювачем може бути повнолітня дієздатна особа, здатна забезпечити дитині належні умови для фізичного, морального та соціального розвитку [1, с. 223]. Закон містить перелік обставин, що унеможливають усиновлення, зокрема: позбавлення кандидата батьківських прав, перебування на обліку в психоневрологічному або наркологічному закладах, наявність захворювань, які перешкоджають виконанню батьківських обов'язків, або відповідні судові рішення про скасування попереднього усиновлення з вини кандидата [4, с. 89].

Процедура усиновлення складається з етапів звернення до служби у справах дітей, подання встановленого пакета документів, перевірки житлових і соціальних умов, внесення даних про кандидата до відповідних обліків та розгляду справи судом у закритому засіданні. Остаточне рішення про усиновлення ухвалюється судом і набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження [5, с. 34].

Правові наслідки усиновлення визначені статтями 232–235 СК України і полягають у повному прирівнюванні усиновленої дитини до рідної у правах і обов'язках: дитина набуває права на утримання, виховання, піклування, а також спадкові права відповідно до положень Цивільного кодексу України (статті 1216–1219) [6, с. 118]. Біологічні правовідносини з батьками припиняються, за винятком окремих випадків, передбачених законом.

Інформація про факт усиновлення охороняється законом. Згідно зі статтями 226–231 СК України, таємниця усиновлення не підлягає розголошенню без згоди усиновлювача або дитини після досягнення нею чотирнадцяти років. Порушення таємниці може бути підставою для відшкодування моральної шкоди відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України [7, с. 211].

Проведений аналіз нормативно-правового регулювання усиновлення в Україні дає підстави стверджувати, що чинне законодавство загалом забезпечує належний рівень правового захисту дитини, визначає чіткі вимоги до кандидатів в усиновлювачі, встановлює процедури, спрямовані на дотримання принципу найкращих інтересів дитини, та передбачає комплексні правові наслідки усиновлення. Сімейний кодекс України у поєднанні з Цивільним кодексом та спеціальними нормативно-правовими актами створює цілісну систему правового регулювання цього інституту, яка відповідає міжнародним стандартам у сфері охорони прав дитини [8, с. 65].

Попри достатньо розвинене нормативне регулювання, окремі аспекти інституту усиновлення в Україні потребують удосконалення. Передусім важливим є посилення психолого-соціального супроводу сімей, які звертаються з наміром усиновити дитину, зокрема шляхом забезпечення професійних консультацій та моніторингу умов виховання після ухвалення судового рішення. Водночас залишається актуальною необхідність покращення взаємодії між органами опіки та піклування і судами для мінімізації затримок та підвищення якості перевірок.

Крім цього, доцільним є подальший розвиток електронних інструментів, що полегшують доступ кандидатів до інформації та документації, водночас забезпечуючи належний рівень захисту персональних даних. Уніфікація підходів органів опіки, зокрема через розроблення методичних рекомендацій щодо оцінювання кандидатів та умов проживання дитини, сприятиме узгодженості практики на місцевому рівні. Загалом

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

удосконалення організаційних і процедурних механізмів здатне зміцнити гарантії захисту прав дитини та забезпечити більшу ефективність функціонування інституту усиновлення в Україні.

Список використаних джерел:

1. Сімейне право України: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 210–240 с.
2. Ромовська З. В. Українське сімейне право. – К.: Атіка, 2011. – 45–70 с.
3. Сімейний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2947-14>
4. Коментар Сімейного кодексу України / за ред. І. Жилінкової. – Х.: Право, 2016. – 80–120 с.
5. Судова практика розгляду справ про усиновлення: зб. матеріалів. – К.: Нац. школа суддів України, 2020. – 30–52 с.
6. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар : у 2 т. / [Є. О. Харитонов, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, О. В. Кохановська та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 2 т.
7. Захист особистих немайнових прав: монографія / за ред. Н. Кузнецової. – К.: Юридична думка, 2020. – 200–225 с.
8. Міжнародне приватне право: підручник / за ред. Р. Кисіля. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 60–95 с.
9. Цивільний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>

Богдан Гордовський,
здобувач вищої освіти Академії праці,
соціальних відносин і туризму

Механізми соціального захисту ветеранів на рівні місцевого самоврядування

Проблематика соціального захисту ветеранів в Україні набуває особливої актуальності в умовах повномасштабної війни та швидкого зростання кількості осіб, які брали участь у бойових діях. На цьому тлі органи місцевого самоврядування стають ключовими інституціями, що забезпечують реалізацію державної ветеранської політики на локальному рівні. Як підкреслює О. Боровик, сучасна модель соціального захисту ветеранів ґрунтується на принципі «близькості послуг до громадянина», що передбачає зміщення акценту з центральних органів на громади [1, с. 67]. У зв'язку з цим аналіз механізмів соціального захисту ветеранів на рівні місцевого самоврядування набуває дослідницького значення.

Функції територіальних громад у сфері соціального захисту ветеранів значною мірою визначаються законодавством, однак рівень їхньої реалізації суттєво залежить від спроможності конкретної громади. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» окреслює базові державні гарантії, але практичне забезпечення частини з них – отримання послуг, психологічної підтримки, соціального супроводу,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

реабілітації – передано на рівень місцевого самоврядування. Як справедливо зазначає Е. Лібанова, саме громади опинилися «на передньому краї соціальної політики», адже вони першими стикаються з потребами ветеранів і несуть відповідальність за ефективність надання послуг [2, с. 104].

Одним із ключових механізмів соціального захисту ветеранів є інституційна організація муніципальних сервісів. У більшості громад створено центри надання соціальних послуг, відділи соціального захисту чи ветеранські офіси, діяльність яких спрямована на виявлення потреб, здійснення соціального супроводу, організацію реабілітаційних заходів та координацію взаємодії з медичними й освітніми закладами. За висновками Н. Яковлевої, ефективність цих структур залежить від того, наскільки вони здатні інтегрувати різні види підтримки: психологічну, соціальну, правову та медичну у єдиний індивідуальний маршрут реінтеграції ветерана [3, с. 52]. Практика засвідчує, що громади, які створили спеціалізовані офіси підтримки ветеранів, демонструють вищі показники доступності послуг.

Особливе місце у механізмах місцевої ветеранської політики посідає психологічна реабілітація. Зростання кількості ветеранів із посттравматичними розладами робить психологічну підтримку критично важливою. Г. Герасименко підкреслює, що саме локальні соціальні служби можуть забезпечити найбільш персоналізовані форми допомоги, адже вони працюють у безпосередньому контакті з громадою та здатні оцінювати потреби ветеранів у конкретних життєвих ситуаціях [4, с. 34]. Поширеною є практика формування мобільних психологічних груп, муніципальних програм психологічної підтримки, а також створення «ветеранських просторів» спеціалізованих комунікаційно-реабілітаційних платформ.

Важливою складовою соціального захисту є житлова підтримка ветеранів та їхніх сімей. Програми забезпечення житлом реалізуються через місцеві бюджети, інвестиційні програми, державні субвенції та співпрацю з міжнародними організаціями. Звіт Програми «Ветеранський простір» показує, що громади, які мають власні житлові програми, демонструють значно вищі результати у вирішенні житлових потреб ветеранів [5, с. 44]. Однак обмеженість ресурсів місцевих бюджетів часто стає бар'єром для системного вирішення цієї проблеми, що вимагає активного пошуку альтернативних фінансових механізмів.

Не менш важливим елементом муніципальної політики є професійна реінтеграція ветеранів. Багато громад запроваджують програми перекваліфікації та професійної підготовки, створюють партнерства з місцевим бізнесом та центрами зайнятості. Дослідження UNDP показують, що залучення ветеранів до стратегічних програм місцевого економічного розвитку підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці та якість соціальної адаптації [6]. Окремим напрямом стає підтримка ветеранського підприємництва, яке не лише сприяє зайнятості, а й формує нові соціальні ініціативи в громадах.

Суттєве значення має партнерство органів місцевого самоврядування з громадськими й ветеранськими організаціями. Мережі ветеранських просторів, благодійні фонди, волонтерські групи та об'єднання родин загиблих військових формують потужний інструмент соціальної мобілізації та підтримки. Як показує дослідження MOM щодо потреб ветеранів, найбільш ефективними є моделі, де муніципалітети здійснюють координацію, а недержавні організації виконання частини соціальних програм [7, с. 19]. Такий підхід відповідає принципам європейського публічного управління, де взаємодія з громадянським суспільством є невід'ємним

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

елементом політики соціального захисту.

Важливо підкреслити, що соціальний захист ветеранів на місцевому рівні є багатовимірним процесом, який поєднує нормативні, організаційні, управлінські й фінансові механізми. Дослідження В. Василенка показує, що громади, які мають комплексні програми, включаючи реабілітаційні, освітні, економічні та правові заходи, забезпечують значно більш успішну соціальну адаптацію ветеранів [8, с. 118]. Це свідчить про необхідність створення інтегрованих систем підтримки, що охоплюють усі етапи взаємодії ветерана з муніципальними структурами від первинної консультації до довготривалого соціального супроводу.

Таким чином, механізми соціального захисту ветеранів на рівні місцевого самоврядування становлять широку систему інституцій, програм, фінансових інструментів і партнерських мереж, які забезпечують комплексну підтримку ветеранів та їхніх родин. Їх ефективність залежить від ресурсної спроможності громади, рівня підготовки соціальних службовців, співпраці з громадським сектором і здатності до інноваційних управлінських рішень. Розвиток цих механізмів є необхідною умовою стійкості громад у воєнний і післявоєнний період та стратегічним напрямом державної політики соціального захисту.

Список використаних джерел:

1. Боровик О. В. Соціальний захист ветеранів війни: теорія, правове регулювання, практика. – Київ: НАВС, 2020. 312 с.
2. Лібанова Е. М. Соціальна політика в Україні: виклики воєнного часу. – Київ: Інститут демографії НАН України, 2023. 256 с.
3. Яковлева Н. В. Соціальна реінтеграція ветеранів: механізми, інституції, бар'єри. – Вісник НАДУ, 2021, № 4. – С. 45–57.
4. Герасименко Г. І. Соціальна підтримка учасників бойових дій: досвід громад. – Соціальна політика і менеджмент, 2021, № 2. – С. 29–40.
5. Програма «Ветеранський простір». Методичні рекомендації для територіальних громад. – Київ: Мінветеранів та USAID, 2022. 78 с. URL: <https://veteran.gov.ua> (дата звернення: 24.11.2025).
6. UNDP Ukraine. Local Governance and Veteran Reintegration: Analytical Report. – UNDP, 2022. URL: <https://www.undp.org/ukraine> (дата звернення: 24.11.2025).
7. IOM Ukraine. Reintegration Needs of Veterans and Families: Assessment Report. – IOM, 2021. URL: <https://www.iom.int> (дата звернення: 24.11.2025).
8. Василенко В. О. Роль територіальних громад у наданні соціальних послуг ветеранам війни. – Публічне управління та регіональний розвиток, 2022, № 17. – С. 112–125.

Денис Красівський

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри
публічного управління та публічної служби
Академії праці, соціальних відносин та туризму

**Взаємодія органів місцевого самоврядування та неурядового сектору для
посилення соціальної стійкості громад**

Децентралізація надала громадам (територіальним громадам) ширші

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятій щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

повноваження і ресурси, але повномасштабне російське вторгнення 2022 року значно посилює навантаження на місцевий рівень. Місцеві органи самоврядування вимушені реагувати на гуманітарні кризи, руйнування інфраструктури, масове переселення населення та забезпечувати соціальні послуги в умовах обмежених ресурсів. У таких умовах співпраця з громадським сектором (неурядовими організаціями, НУО) стала критично важливою: громадські організації відіграють ключову роль у заповненні прогалин там, де державні інституції не встигають, надаючи гуманітарну допомогу та соціальну підтримку населенню.

Під час війни в Україні спостерігається бум волонтерства і громадських ініціатив – лише за перший рік вторгнення було офіційно зареєстровано понад 12 тис. волонтерських організацій для допомоги армії та населенню [1]. Таким чином, взаємодія між органами місцевого самоврядування (ОМС) і неурядовим сектором перетворилася на один з визначальних чинників стійкості місцевих спільнот

Особливої ваги набуває інклюзія – залучення до життя громади всіх вразливих груп (людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, молоді, літніх людей тощо) на засадах рівних можливостей. На національному рівні ця ідея закріплена в ініціативах із розбудови «безбар'єрного середовища», яке розглядається як нова норма суспільного розвитку. Метою політики безбар'єрності є створення умов, у яких кожна людина має рівний доступ до роботи, інформації, освіти, послуг, вільного пересування та участі в житті громади. Цей інклюзивний підхід інтегрується у всі довгострокові програми на національному й місцевому рівнях. В умовах війни принцип інклюзії стає ще більш значущим: згуртованість та взаємопідтримка всіх членів громади підвищують її соціальну стійкість і здатність адаптуватися до потрясінь.

Попри розуміння важливості співпраці, на практиці існує низка бар'єрів, що ускладнюють партнерство між ОМС та НУО в Україні. Основні проблемні чинники включають:

- Бюрократична складність. Високий рівень зарегульованості та складні процедури часто гальмують спільні ініціативи громадських організацій і місцевої влади. Для погодження проєктів або отримання фінансування потрібні численні дозволи та документи, що призводить до затримок.
- Фінансові обмеження. Брак ресурсів як у місцевих бюджетах, так і у НУО лімітує масштаб і сталість спільних проєктів
- Обмежена організаційна спроможність. Деякі ОМС та НУО, особливо на рівні малих громад, не мають достатнього досвіду, кадрів чи експертизи для ефективного планування і впровадження спільних проєктів [2].
- Культурні та психологічні бар'єри (недовіра). Історично склалося упередження, коли місцева влада подекуди сприймала активні ГО як опонентів або критиків, а ті, своєю чергою, не довіряли чиновникам. До 2022 р. були випадки, коли ОМС остерігалися втратити контроль над процесами, залучаючи сторонні організації. Недостатня поінформованість одне про одного і відсутність постійного діалогу формували атмосферу недовіри.
- Виклики воєнного часу. Повномасштабна війна привнесла специфічні перешкоди для співпраці. Йдеться про небезпеку у прифронтових регіонах, логістичні труднощі та постійну невизначеність ситуації
- Регіональна нерівність. Спостерігається дисбаланс можливостей між великими містами та віддаленими громадами. У мегаполісах (Київ, Львів, Вінниця тощо)

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

діє багато активних НУО, легше залучити міжнародні гранти й фахівців, тоді як у сільській місцевості або прифронтових селах громадських організацій обмаль

Попри наявні труднощі, в Україні є численні успішні кейси співпраці ОМС та НУО, які демонструють підвищення соціальної стійкості громад, особливо в напрямі інклюзії.

Український досвід останніх років переконливо свідчить, що партнерство між органами місцевого самоврядування та неурядовим сектором здатне суттєво підсилити соціальну стійкість громад. Спільні дії дозволяють ефективніше реагувати на кризи, залучати додаткові ресурси та охоплювати потреби різних груп населення, чим одиночні зусилля влади або НУО не могли б повною мірою опікуватися [3]. Приклади інтеграції ВПО, розвитку інклюзивної інфраструктури чи волонтерської допомоги під час війни демонструють високий рівень адаптивності громади, коли влада і громадянське суспільство діють спільно. Умови воєнного часу, хоч і додали нових викликів, одночасно дали поштовх до тіснішої співпраці і інновацій на місцях (спрощення процедур, пошук гнучких рішень, залучення бізнесу).

Для подальшого посилення соціальної стійкості необхідно системно усувати наявні бар'єри та масштабувати кращі практики партнерства. Поширення успішних моделей співпраці і мінімізація бюрократичних, фінансових та організаційних перепон сприятимуть не лише ефективному вирішенню поточних проблем громад, а й створенню міцного підґрунтя для повоєнного відновлення та розвитку країни.

Інклюзія має залишатися ключовим принципом при плануванні відбудови: врахування потреб усіх груп населення та їх активне залучення до життя громади забезпечать сталий гуманітарний розвиток. Таким чином, синергія між ОМС та НУО, помножена на інклюзивний підхід, має значний потенціал для масштабування і може стати основою стратегії підвищення стійкості громад в Україні на довгострокову перспективу.

Список використаних джерел:

1. В Україні зареєстровано 160 тисяч організацій громадянського суспільства. URL: <https://zmina.info/news/v-ukrayini-zareyestrovano-160-tysyachorganizacij-gromadyanskogo-suspilstva/>
2. Ейгельсон І., Єлігулашвілі М. Звіт за результатами дослідження потреб та запитів громад, пов'язаних із викликами, які з'явилися внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. USAID, Ukraine Crisis Media Center, Global communities Ukraine. Київ, 2022. 38 с.
3. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій: шлях до відновлення і розвитку. <https://hromady.org/vzayemodiya-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-tagromadskix-organizacij/>

Вікторія Шпинюк,
здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Роль громадянського суспільства у відновленні та розвитку територіальних громад у воєнний і повоєнний періоди

З моменту здобуття Україною незалежності, коли суспільство мало можливість активно брати участь у громадському та політичному житті країни, виникла потреба мати необхідні для цього компетенції. Громадяни самостійно засвоювали їх у процесі опанування інструментів демократії, що надавалися новою політичною реальністю. Навіть пересічним громадянам потрібно було мати хоча б якісь навички орієнтації в соціально-політичному просторі, щоб вирішувати проблеми в межах свого повсякденного життя. Створюючи різноманітні ініціативи, рухи, асоціації, спілки та партії, найактивніші представники громадянського суспільства природним чином навчилися взаємодіяти один з одним, з іншими організаціями громадянського суспільства та з державою. У часи, коли Україні загрожувала диктатура, руйнування демократичних інституцій, розрив зв'язків з цивілізованим світом, втрата суверенітету та територіальної цілісності, наявність громадянських компетентностей у населення відігравала важливу роль у запобіганні таким проблемам і, що ще важливіше, у збереженні успіху та подальшого розвитку. З часом для держави дедалі очевиднішим ставав зв'язок між рівнем громадянської освіти та володінням відповідними компетенціями з процвітанням, а іноді навіть існуванням як суб'єкта держави. Громадське суспільство - важлива частина українського суспільства, без розвитку якої - процес відновлення України після війни не був би таким швидким та конструктивним [1].

У 2022 році розпочалось повномасштабне вторгнення росії на територію України, яке завдало і завдає серйозного удару по всім аспектам життя в Україні. Більшість сфер життя, а саме люди, міста, підприємства, навколишнє середовище та життєво важлива інфраструктура зазнають значних втрат. Руйнування зазнають людські домівки, школи, лікарні, культурні та енергетичні об'єкти. Значна частина українців була вимушена покинути свої домівки та переїхати в інші безпечніші місця на території України або закордон.

Війна триває, але держава вже робить кроки для відновлення країни, регіонів та громад. І в цьому напрямку місцевим органам влади потрібно розпочати роботу вже зараз над розробкою сталих проєктів. Під час реалізації проєктів реконструкції держава спирається на допомогу регіональних громад. Успіх відновлення залежить від того, як самі громади об'єднуються та визначають пріоритети. Участь громадян - це сукупність інструментів та технологій, що дозволяють залучати членів регіональної громади до прийняття рішень у межах компетенції громади та реалізовувати реальне самоврядування, гарантоване законом [2, с. 14]. Довіра держави до населення та громад стала важливою для побудови взаємної довіри в суспільстві. Громади в тилу забезпечують соціально-економічну основу перемоги України, а громади в тимчасовій окупації продемонстрували високу стійкість під час війни, зберігши здатність чинити опір та відновлюватися після звільнення.

В умовах воєнного стану місцеві органи влади працюють, обслуговуючи населення та допомагаючи військовим. Територіальна громада стала основоположною ланкою, що забезпечує стабільність тилу в умовах воєнного часу. Громади, завдяки своїй спільній

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

праці, не лише зміцнюють власні можливості, а й відіграють важливу роль у зміцненні економічного потенціалу країни. На початковому етапі масштабної російської агресії територіальні громади підтримували Збройні Сили України та деякі їхні завдання, забезпечуючи життєдіяльність громади (часто в умовах бойових дій), сприяли міграції та розміщенню населення у відносно безпечних громадах; сприяли переміщенню підприємств та, найголовніше, підтримували стабільність у суспільстві. Необхідність залучення громадян місцевими органами влади до окремих елементів управління населеними пунктами прямо закріплена в конституціях європейських країн, у законах та нормативних актах, а також у рішеннях органів місцевого самоврядування.

Участь громадян у місцевому самоврядуванні включає врахування побажань членів громади в рамках місцевих ініціатив з будь-якого питання, що належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Звичайно, місцеві ініціативи не можуть суперечити Конституції України та чинному законодавству. Таким чином, органи місцевого самоврядування зможуть приймати необхідні управлінські рішення для задоволення пріоритетних потреб громад. Зокрема, щодо фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, забезпечення безперебійної роботи ключової інфраструктури, національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем [3].

Роль громадянського суспільства у відновленні та розвитку територіальних громад є важливою, особливо в контексті децентралізації та необхідності забезпечення відчуття «власності» за результати цієї відбудови. Як ключові учасники цього процесу, суспільство має право визначати та планувати процес відбудови відповідно до власних пріоритетів. Водночас, місцеві органи влади повинні забезпечити високий рівень участі громадськості, зокрема участь у прийнятті рішень шляхом проведення громадських обговорень/слухань, створення робочих груп з різних напрямків (наприклад : реконструкція приміщень, просторів, оновлення міської інфраструктури) [4].

Громадські організації є однією з ефективних форм участі мешканців в управлінні територіальною громадою. Вони є ефективним інструментом забезпечення стійкого розвитку територіальної громади шляхом підвищення адаптивної спроможності та самоорганізації громадської спільноти, зменшення руйнівних наслідків та прискорення відновлення після потрясінь, підвищення готовності до нових викликів. Оскільки ефективність та результативність їхньої діяльності на місцевому рівні вищі, ніж на державному рівні, громадські організації здатні посилювати адаптивні та трансформаційні стійкі можливості та забезпечення ресурсами територіальних громад в обмежений період часу, забезпечуючи стійкість та підвищену чутливість місцевої влади. Стійка спроможність громадських організацій у територіальних громадах України визначається як сукупність наявних ресурсів, можливостей та засобів громадських організацій, які можуть бути використані для відновлення та адаптації в умовах зовнішніх загроз та внутрішніх викликів воєнного та повоєнного періоду.

Сьогодні українські громадські організації характеризуються обмеженим фінансовим капіталом, нестачею людських та матеріальних ресурсів, які зазнали значних трансформацій та скорочень в умовах воєнного часу. На початку повномасштабної війни кількість переважно благодійних та волонтерських організацій почала зростати, але потім динаміка громадської активності почала знижуватися, що було пов'язано зі складнощами адаптації до роботи в умовах високого ризику для життя, зменшенням обсягів пожертвувань через втрату довіри до цих структур та зниженням рівня життя населення. У прифронтових регіонах проекти були скорочені/заморожені, кількість

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

офіційних громадських організацій зменшилася, а створення нових відбувалося переважно в регіональних центрах і було зосереджено, перш за все, на допомозі військовим та постраждалим від війни.

Попри активність громад та їхню ключову роль у стійкості держави під час війни, взаємодія громадянського суспільства з органами місцевої влади досі залишається нерівномірною та несистемною. Однією з головних проблем є відсутність узгодженої державної політики щодо залучення громадськості до процесів відбудови: громади по-різному трактують власні повноваження, що призводить до суттєвих відмінностей у якості та прозорості рішень. Часто не визначено, хто саме - влада, громада чи громадські організації - має бути відповідальним за ініціювання, планування та контроль проєктів відновлення. Додаткову складність створює нестача професійних компетентностей у частини громадян, недостатній рівень довіри між владою та суспільством, а також ослаблення ресурсної бази громадських організацій у воєнних умовах. У результаті, потенціал громадянського суспільства використовується не повністю, а процес відбудови ризикує стати нерівномірним і залежним від суб'єктивної активності окремих громад, а не від ефективно вибудованої системи.

Таким чином, громадянське суспільство відіграє ключову роль у формуванні стійкості територіальних громад, виконуючи соціальні, інтегративні, посередницькі, експертні та контрольні функції. Громадські організації залишаються дієвим інструментом залучення жителів до управління громадами й водночас важливим механізмом зміцнення їхньої адаптивності, самоорганізації та здатності оперативно реагувати на виклики. Попри наявні проблеми - обмежені ресурси, зниження громадської активності, нестачу чітких механізмів взаємодії з місцевою владою та нерівномірність залучення населення - громадські організації продовжують виконувати провідну роль у процесах відновлення. Саме вони забезпечують згуртованість спільноти, допомагають визначати реальні пріоритети та сприяють посиленню стійкості територіальних громад у воєнний і повоєнний періоди.

Список використаних джерел:

1. Заяць Т. А., Кравцова Т. Г. Соціально-економічний потенціал громад України в умовах ведення воєнних дій. Ефективна економіка. 2022. № 7. <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.5>
2. Белов Д.М., Громовчук М.В., Білак О.П. Міжмуниципальне співробітництво в структурі транскордонного співробітництва. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 72(4). Ч. 2. 2022. С. 226–231.
3. Андрієнко А. О. Оцінювання зрілості органів місцевого самоврядування великих міст України у сфері впровадження концепції «Smart City» у повоєнний період. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. №4. С. 190–197. URL: <https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.29>
4. Лукашевський Ю.О. Вдосконалення методики вибору інструментарію форм участі мешканців у місцевому самоврядуванні. Актуальні питання у сучасній науці. 2024. №2 (20). С. 217-224.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Олександр Яцеленко,
здобувач вищої освіти
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Державне регулювання соціальних відносин у системі публічного управління

У сучасних умовах трансформації українського суспільства державне регулювання соціальних відносин відіграє ключову роль у забезпеченні стійкості, безпеки та збалансованого розвитку країни. Соціальні відносини охоплюють систему взаємодій між державою, громадянами, соціальними групами та інституціями, а тому потребують не лише нормативного врегулювання, а й стратегічно вибудованої системи публічного управління. Як підкреслює Е. Лібанова, соціальна політика є не просто видом державної діяльності, а комплексною системою забезпечення соціальної безпеки, спрямованою на мінімізацію ризиків, підтримку вразливих груп та формування передумов для суспільного розвитку [1, с. 22]. Це визначає необхідність ґрунтовного аналізу механізмів, інструментів та інституцій, які забезпечують ефективність державного регулювання соціальних відносин.

Відповідно до Конституції України (ст. 46), держава гарантує право кожного громадянина на соціальний захист, що включає пенсійне забезпечення, допомогу у разі безробіття, втрати працездатності, втрати годувальника тощо. Це положення формує основу для побудови всієї системи соціальної політики. Однак, як слушно зазначає Н. Нижник, соціальна сфера функціонує ефективно лише за умови, коли державні механізми управління здатні враховувати соціальну динаміку, зміни демографічної структури населення, вплив воєнних дій та економічні умови [2, с. 54]. У зв'язку з цим державне регулювання соціальних відносин має орієнтуватися на інклюзивність, адаптивність та інтеграцію різних інституцій публічного сектору.

Одним із ключових елементів державного регулювання є система соціальних програм, спрямованих на захист вразливих категорій населення. Програми підтримки ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, осіб похилого віку – це лише частина великого спектра соціальних інструментів, реалізація яких покладена на органи державної влади й місцевого самоврядування. За даними аналітичного звіту ПРООН, у результаті децентралізації соціальні функції держави стали географічно ближчими до громадян, а якість надання соціальних послуг у більшості територіальних громад значно підвищилась [3]. Отже, система державного регулювання соціальних відносин дедалі більше ґрунтується на локальній реалізації соціальної політики.

Важливою складовою регулювання соціальних відносин є соціальний діалог – механізм узгодження інтересів між владою, громадянами, бізнесом і профспілками. Міжнародна організація праці визначає соціальний діалог як «ключовий елемент стабільного суспільства, що дозволяє формувати соціально орієнтовані політики та зміцнювати довіру до держави» [4]. Для України розвиток соціального діалогу є особливо важливим, адже країна перебуває у стані глибоких соціальних трансформацій, пов'язаних із воєнними діями, економічною кризою та зміною структури соціальних потреб. У цьому контексті державне регулювання має будуватися на засадах партнерства, відкритості та залучення широкого кола суб'єктів.

Окремого аналізу потребує питання соціальних послуг, які становлять ядро

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

державного регулювання соціальних відносин. Соціальні послуги включають матеріальну підтримку, догляд, реабілітацію, психологічну допомогу, послуги з працевлаштування, соціальне консультування та супровід. Як зазначає Н. Яковлева, якість соціальних послуг є одним із визначальних показників розвитку соціальної політики, оскільки саме цей інструмент забезпечує реальну доступність соціальних прав [5, с. 50]. Після запровадження реформи соціальних послуг у 2020 році Україна посилила механізми управління якістю, стандартизацію послуг та оцінювання потреб громадян, що суттєво підвищило ефективність регулювання.

Серед важливих елементів державного управління соціальними відносинами вирізняється інституційна спроможність органів влади. Причому ефективність діяльності як центральних, так і місцевих органів залежить від професіоналізму персоналу, наявності ресурсів, якості управлінських процесів та здатності до інновацій. Як зазначає Г. Герасименко, адміністративна спроможність державних інституцій є чинником, що безпосередньо впливає на результативність соціальної політики, і слабкість на будь-якому рівні від міністерства до громади – знижує ефективність усієї системи регулювання [6, с. 33].

Державне регулювання соціальних відносин у сучасних умовах пов'язане зі складними викликами, зумовленими воєнними діями, масовими переміщеннями населення, зростанням потреб у соціальній підтримці та необхідністю відбудови соціальної інфраструктури. Звіт UNDP підкреслює, що пріоритетами мають стати: цифровізація соціальних послуг, розвиток комплексних соціальних офісів, модернізація системи субсидій та підвищення адресності соціальної підтримки [3]. До цього додаються обов'язки держави щодо забезпечення соціального захисту військовослужбовців, ветеранів та сімей загиблих. Ці сфери потребують координації між центральними органами, громадами, недержавними організаціями та міжнародними партнерами.

Узагальнюючи, державне регулювання соціальних відносин у системі публічного управління є багатовимірною системою, що охоплює інституційні, правові, організаційні та соціально-економічні інструменти. Його ефективність залежить від здатності держави забезпечити баланс між потребами суспільства, можливостями бюджету, інтересами соціальних груп та вимогами соціальної справедливості. У сучасних умовах державне регулювання стає основою стабільності та соціальної згуртованості, а його вдосконалення є ключовим напрямом модернізації публічного управління в Україні.

Список використаних джерел:

1. Лібанова Е. М. Соціальна політика в Україні: виклики воєнного часу. – Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2023. 256 с.
2. Нижник Н. Р. Публічне управління: концептуальні засади. – Київ: НАДУ, 2012. 230 с.
3. UNDP Ukraine. Social Policy and Community Resilience: Analytical Report. – UNDP, 2022.
URL: <https://www.undp.org/ukraine> (дата звернення: 24.11.2025).
4. International Labour Organization (ILO). Social Dialogue and Tripartism. – Geneva: ILO, 2018.
URL: <https://www.ilo.org> (дата звернення: 24.11.2025).
5. Яковлева Н. В. Соціальні послуги в громаді: механізми надання та якість. – Вісник НАДУ, 2021, № 4. – С. 45–57.

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

6. Герасименко Г. І. Соціальна підтримка населення в умовах сучасних викликів. – Соціальна політика і менеджмент, 2021, № 2. – С. 29–40.

Леонід Щебетюк,
здобувач вищої освіти
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Забезпечення публічної безпеки в громадах: інституційна роль Національної поліції та органів місцевого самоврядування

Публічна безпека в територіальних громадах є однією з ключових складових сучасної системи публічного управління. Її значення особливо зростає в умовах воєнного стану, трансформацій управлінських структур та децентралізації, яка суттєво змінила розподіл повноважень між центральною владою та місцевими органами. На цьому тлі питання формування ефективної моделі забезпечення безпеки на локальному рівні стає стратегічним викликом для держави, адже громада виступає первинним соціальним простором, у якому формуються ризики, загрози та потенційні конфлікти. Дослідження показують, що безпека громади є спільним продуктом діяльності поліції, органів місцевого самоврядування (Далі – ОМС), громадянського суспільства та системи соціальних інститутів [2].

У науковому дискурсі публічна безпека розглядається як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від дій криміногенного, техногенного, природного та соціального характеру [1]. Сучасні підходи трактують її не як суто поліцейську функцію, а як системний результат дії численних інституцій. В Україні такі підходи набувають особливого значення в період децентралізації, що надала ОМС ширші можливості впливати на безпекові процеси через інфраструктурні, соціальні, комунікаційні та управлінські інструменти [5].

У цьому контексті концепція «community policing» (поліція, орієнтована на громаду) стала однією з ключових моделей взаємодії поліції та населення, яка передбачає партнерські відносини, спільне виявлення проблем, прозорість діяльності, профілактичну спрямованість та орієнтацію на потреби конкретної територіальної громади. Згідно з висновками Експертного центру з прав людини, ефективність взаємодії поліції та громади зростає тоді, коли правоохоронні органи відходять від виключно реактивних практик і переходять до превентивних, аналітичних і комунікаційно орієнтованих підходів [4]. Цей механізм у межах української реформи отримав розвиток у вигляді моделі «поліцейський офіцер громади» (Далі – ПОГ), що забезпечує постійну присутність поліції на території громади, персоналізовану відповідальність та оперативні канали комунікації [6].

Результати українських аналітичних досліджень підтверджують ефективність цієї моделі. За даними ПРООН, громади, які впровадили ПОГ, демонструють підвищення рівня довіри до поліції, зниження кількості дрібних правопорушень, збільшення кількості превентивних заходів та інтенсивності комунікації між населенням і правоохоронцями [3]. Важливо, що сама присутність офіцера громади формує новий тип стосунків, заснований на діалозі, співпраці та взаємній відповідальності, що відповідає основним вимогам європейських моделей забезпечення локальної безпеки.

Разом із тим, роль органів місцевого самоврядування у процесах забезпечення безпеки зростає. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

ОМС мають повноваження у сфері охорони громадського порядку, організації благоустрою, створення місцевих програм профілактики та впровадження систем відеоспостереження [5]. Окрім того, низка громад розробляє програми «Безпечна громада», що охоплюють технічні, організаційні та соціальні заходи: від монтажу камер до розвитку муніципальних варт і проведення просвітницьких заходів для молоді. Практики Асоціації міст України демонструють, що громади, які поєднують технічні засоби безпеки із соціальною профілактикою, досягають кращих результатів у зниженні ризиків правопорушень [8].

Між інституціями поліції та місцевого самоврядування можуть складатися різні типи взаємодії: формальний, проєктний і інтегрований. Формальний рівень обмежується періодичними координаційними нарадами без глибокої взаємодії. Проєктний рівень включає окремі ініціативи (відеоспостереження, рейди, інформаційні кампанії), проте не забезпечує довгострокової системності. Найбільш ефективною виявляється інтегрована модель, що передбачає комплексне партнерство, інституційне планування, створення безпекових рад, розвиток муніципальних служб та реалізацію стратегічних програм. Саме ця модель відповідає європейським стандартам «community safety» і рекомендована міжнародними організаціями як оптимальна для локального рівня [9].

Разом із позитивними тенденціями існують і суттєві виклики. По-перше, нерівномірність фінансової спроможності громад призводить до значних відмінностей у рівні безпекової інфраструктури. По-друге, органи місцевого самоврядування часто потребують додаткових компетенцій у сфері ризик-менеджменту та безпекового планування. По-третє, відсутність єдиних загальнодержавних стандартів формування локальних програм безпеки ускладнює їх порівняння та оцінювання. По-четверте, залишається недостатнім рівень залучення громадян до співуправління безпекою, хоча без активності населення модель СоР не може бути стійкою.

На думку дослідників Інституту громадянського суспільства, ключовим чинником успіху безпекової політики є партнерська комунікація між державними інституціями та населенням, що дозволяє не лише реагувати на існуючі загрози, а й формувати відповідальність громади за власну безпеку [7]. Такий підхід підтверджується і світовою практикою: сталий розвиток локальної безпеки можливий лише за умови поєднання правоохоронної, соціальної, технічної та комунікаційної складових.

Таким чином, ефективне забезпечення публічної безпеки в громадах є результатом інтеграції двох взаємодоповнюючих інституцій – Національної поліції та органів місцевого самоврядування. Поліція забезпечує охорону порядку, превенцію та реагування, тоді як ОМС створюють просторово-соціальні умови, що або сприяють формуванню безпеки, або, навпаки, породжують додаткові ризики. Оптимальна модель, яка довела свою результативність – це інтегроване партнерство, побудоване на принципах взаємної відповідальності, системності, комунікаційної відкритості та стратегії сталого розвитку безпеки.

Список використаних джерел:

1. Бублик Я. Публічна безпека як елемент публічної політики: сучасні підходи. Державне управління та місцеве самоврядування. 2021.
2. Національний інститут стратегічних досліджень. Публічна безпека: аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2020. 112 с.
3. Програма розвитку ООН в Україні. Безпечні громади: аналітичний звіт. Київ : ПРООН, 2021. URL: <https://www.undp.org>

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

4. Експертний центр з прав людини. Взаємодія поліції та громади (Community Policing). Київ : ЕЦПЛ, 2017. 48 с.
5. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>
6. Міністерство внутрішніх справ України. Проект «Поліцейський офіцер громади». URL: <https://mvs.gov.ua>
7. Інститут громадянського суспільства. Безпека громад: проблеми та рішення : аналітична записка. Київ : ІГС, 2022.
8. Асоціація міст України. Практики програми «Безпечна громада». Київ : АМУ, 2023.
9. World Bank. Urban Safety and Development: Analytical Report. Washington DC : World Bank, 2022.

Луїза Кондрашова,
здобувач вищої освіти
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Територіальна доступність медичної допомоги: управлінські рішення на рівні ОТГ

Проблематика територіальної доступності медичної допомоги посідає одне з центральних місць у сучасних дослідженнях системи охорони здоров'я, оскільки вона визначає рівень реалізації базових соціальних прав громадян, передусім права на охорону здоров'я. В умовах децентралізаційної реформи, що докорінно змінила організаційно-управлінські засади функціонування первинної ланки охорони здоров'я, об'єднані територіальні громади отримали розширені повноваження та відповідальність за забезпечення належної доступності медичних послуг. Це зумовлює необхідність наукового аналізу управлінських рішень, які здатні забезпечити рівномірний доступ населення до медичної допомоги з урахуванням просторової структури громади, особливостей її інфраструктури та ресурсного потенціалу.

У науковому дискурсі категорія «територіальна доступність» розглядається як інтегральна характеристика, що охоплює сукупність умов, пов'язаних з можливістю отримання медичних послуг у відповідний час, у межах прийнятної транспортної досяжності та з мінімальними просторовими бар'єрами [1, с. 19]. Методологічно ця категорія спирається на міждисциплінарні підходи, поєднуючи положення медичної географії, соціальної політики, публічного управління та теорії людського розвитку.

З позицій системного підходу територіальна доступність охоплює кілька вимірів:

- географічний, що визначає фізичну відстань між місцем проживання та медичним закладом;
- транспортний, пов'язаний із наявністю та якістю шляхів сполучення;
- організаційний, що стосується розподілу ресурсів між закладами первинної медичної допомоги;
- кадровий, який відображає достатність лікарів і середнього медичного персоналу;
- цифровий, пов'язаний із можливістю дистанційного доступу до медичних послуг засобами телемедицини [2, с. 60].

Сукупність цих параметрів формує об'єктивні передумови для оцінювання того, чи

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

здатна громада забезпечити своєму населенню доступ до медичної допомоги незалежно від соціального статусу, місця проживання або рівня мобільності.

Результати аналітичних досліджень свідчать, що навіть після формального завершення етапу трансформації первинної ланки охорони здоров'я проблема нерівномірної доступності медичних послуг залишається однією з найбільш актуальних у громадах [3, с. 8].

Перш за все, це пов'язано з нерівномірністю територіального розміщення медичної інфраструктури. Значна кількість сільських населених пунктів характеризується низькою щільністю населення, що ускладнює економічно обґрунтоване розміщення амбулаторій ПМД. У багатьох громадах відстань до найближчої амбулаторії перевищує нормативні показники, що прямо впливає на своєчасність отримання медичних послуг.

Другий блок проблем стосується транспортної доступності. Низька якість місцевих доріг, відсутність регулярного транспортного сполучення та висока вартість приватних перевезень створюють суттєві бар'єри для населення. Це особливо критично для маломобільних груп, які не можуть самостійно долати великі відстані до медичних закладів [4, с. 109].

Третьою ключовою проблемою є кадровий дефіцит. У віддалених громадах спостерігається значна нестача сімейних лікарів у деяких регіонах рівень забезпечення становить лише 50–60 % від потреби [5, с. 4]. Низький рівень привабливості роботи в сільській місцевості, відсутність житла, обмежені можливості для професійного зростання – чинники, що стримують залучення медичних фахівців.

Окрім фізичних і кадрових обмежень, важливою проблемою залишається цифрова нерівність. Нестабільне інтернет-покриття у багатьох громадах обмежує впровадження електронної системи охорони здоров'я та телемедичних сервісів, які могли б компенсувати частину територіальних бар'єрів.

Управлінські рішення, спрямовані на забезпечення територіальної доступності медичної допомоги, повинні мати комплексний характер, поєднуючи інфраструктурні, організаційні, фінансові, кадрові та цифрові заходи.

Першим напрямом є оптимізація мережі ПМД, що передбачає створення багатофункціональних амбулаторій сімейної медицини, оновлення ФАПів, запровадження мобільних пунктів медичного обслуговування. Застосування геоінформаційних методів аналізу дозволяє громадам визначити найбільш оптимальні місця для розміщення закладів ПМД з огляду на щільність населення, транспортні зв'язки та інфраструктурні ресурси.

У громадах із розгалуженою територією доцільним є використання мобільних амбулаторій, що забезпечують регулярні виїзди лікарів у віддалені населені пункти. Міжнародний досвід свідчить, що така модель підвищує рівень охоплення населення первинною медичною допомогою на 20–35 % [6, с. 14].

Другий напрям управлінських рішень пов'язаний із покращенням транспортної доступності. Ідеться не лише про ремонт місцевих доріг, а й про організацію соціальних маршрутів та муніципальних перевезень до амбулаторій [3, с. 19]. Практика низки громад показує, що введення цільових програм підвезення населення до медичних закладів удвічі знижує кількість пропущених профілактичних оглядів.

Третім стратегічним напрямом є цифровізація медичних послуг. Запровадження телемедицини дозволяє значно скоротити кількість фізичних візитів до медичних закладів та забезпечити консультування пацієнтів у режимі реального часу. Експертні оцінки підтверджують, що телемедичні консультації скорочують транспортні витрати

Муниципальная реформа в контексте евроинтеграции Украины: позиция власти, ученых, профсплоков та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

пацієнтів на 30–50 % та підвищують доступність спеціалізованої допомоги [7, с. 7].

Органи місцевого самоврядування відіграють ключову роль у формуванні мотиваційного середовища для медичних працівників. Серед ефективних інструментів виокремлюють програми із забезпечення лікарів житлом, надання додаткових фінансових стимулів, організацію професійного розвитку та підтримку молодих фахівців [8, с. 74]. Дослідження підтверджують, що забезпечення житлом збільшує ймовірність того, що лікар залишиться працювати в громаді, у декілька разів.

Окремого значення набуває фінансова спроможність громад. Залучення ресурсів ДФРР, міжнародних грантів, а також розвиток державно-приватного партнерства дозволяє створити сучасну інфраструктуру ПМД. Ефективним інструментом є також міжмуниципальне співробітництво, яке дає змогу спільно утримувати медичні заклади, об'єднувати ресурси та оптимізувати маршрути пацієнтів [9, с. 52].

Комплексна реалізація зазначених управлінських рішень створює умови для суттєвого підвищення територіальної доступності медичної допомоги, що проявляється у скороченні часу доступу до лікаря, зниженні соціально-економічних витрат населення, підвищенні якості профілактичних та діагностичних послуг. З огляду на це забезпечення доступності медичних послуг стає важливим елементом формування людського потенціалу громади та показником ефективності системи місцевого самоврядування.

Територіальна доступність медичної допомоги на рівні об'єднаних територіальних громад є складним, багатовимірним явищем, яке потребує науково обґрунтованих підходів до управління. Вона визначається поєднанням просторових, транспортних, організаційних, кадрових та цифрових чинників, а її забезпечення вимагає системних управлінських рішень. Комплексний підхід до розвитку мережі первинної медичної допомоги, транспортної інфраструктури, кадрової політики та цифровізації здатний сформувати стійку модель охорони здоров'я на локальному рівні, орієнтовану на принципи рівності, доступності та соціальної справедливості.

Список використаних джерел:

1. World Health Organization. Primary Health Care Systems Framework. Geneva: WHO, 2018. 65 p. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.55>
2. Романюк С. Управління медичними ресурсами в умовах децентралізації. Київ: НАДУ, 2021. 146 с. URL: <https://cutt.ly/nadu-health-resource>
3. Національна служба здоров'я України. Доступність медичних послуг у сільській місцевості: аналітичний звіт. Київ, 2022. 36 с. URL: <https://nszu.gov.ua/e-data/reports>
4. Центр розвитку громад. Дороги та здоров'я населення: аналітична доповідь. Київ, 2021. 128 с. URL: <https://cutt.ly/roads-and-health>
5. Міністерство охорони здоров'я України. Кадрове забезпечення ПМД: аналітичні матеріали. Київ, 2023. URL: <https://moz.gov.ua/article/news>
6. European Commission. Mobile Healthcare Units: Best Practices in the EU. Brussels, 2019. 28 p. URL: <https://ec.europa.eu/health>
7. World Bank. Digital Health in Eastern Europe. Washington, 2021. 19 p. URL: <https://documents.worldbank.org>
8. Овчаренко Л. Мотиваційні фактори кадрового забезпечення медицини. Менеджмент охорони здоров'я. 2020. № 2. С. 67–78. URL: <https://cutt.ly/health-management>

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

9. Програма USAID DOBRE. Міжмуніципальне співробітництво в охороні здоров'я: Практичний посібник. Київ, 2021. 84 с. URL: <https://www.prostir.ua/?library=dobre>

Олександр Невідомий,
військовослужбовець військової частини А5080,
здобувач вищої освіти
Академії праці, соціальних відносин і туризму,
Олександра Невідомо,
військовослужбовець військової частини А5080

Вплив публічного управління на розвиток приватних підприємств у сфері муніципального управління

Розвиток приватного підприємництва в умовах децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування набуває особливого значення. Муніципальний рівень є тим середовищем, де взаємодія між владою та бізнесом проявляється найбільш інтенсивно. Місцеві органи влади формують нормативні, економічні та інституційні умови, які визначають траєкторію розвитку підприємництва.

Публічне управління на муніципальному рівні охоплює систему прийняття рішень, реалізацію політики та регулювання діяльності приватних суб'єктів. У центрі взаємодії знаходиться створення сприятливого бізнес-клімату, що включає: прозорість рішень, прогнозованість регуляторної політики, сталі правила доступу до ресурсів громади. Приватні підприємці, працюючи в умовах стабільності, демонструють вищі темпи розвитку та підвищують свій вклад в економічну стійкість громади.

Регуляторний вплив є ключовим фактором для приватного бізнесу. Від якості місцевих нормативно-правових актів залежить рівень адміністративного навантаження. Надмірні або застарілі регулювання створюють бар'єри для інвестиційної активності. У той час як електронізація послуг - дозвільних, реєстраційних, погоджень - значно скорочує витрати підприємців.

Прискорення процесів надання адміністративних послуг зменшує бюрократичний тиск. Впровадження цифрових інструментів та доступу до відкритих даних забезпечує рівні можливості для всіх суб'єктів господарювання. Важливою умовою є мінімізація суб'єктивного впливу посадових осіб на прийняття рішень.

Рішення щодо оренди комунального майна, розміщення тимчасових споруд, участі в інвестиційних конкурсах безпосередньо впливають на приватний бізнес. Сучасні громади впроваджують принципи регуляторної гільйотини, публічних консультацій та прозорих процедур обговорення нормативних актів.

Стимулювання бізнесу переважно здійснюється через інструменти фінансової та податкової підтримки. Громади створюють бізнес-інкубатори, програми мікрогрантів, компенсації частини відсоткових ставок за кредитами. Участь у таких програмах підвищує рівень зайнятості та економічний потенціал регіону.

Публічно-приватне партнерство (далі-ППП) стає ключовим механізмом залучення бізнесу до надання послуг. У сфері муніципального управління найпоширеніші напрями PPP: управління комунальним майном, модернізація мереж, розвиток енергоефективності. Партнерство підвищує якість послуг та зменшує фінансове навантаження на місцевий бюджет.

У межах дослідження проведено опитування 127 приватних підприємств у трьох

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

територіальних громадах України. Метою дослідження було визначення оцінки ефективності місцевого управління з позицій бізнесу.

Основні результати:

- 68% підприємців вважають, що цифровізація послуг зменшила їхні витрати часу на 30–40%;
- 54% зазначили, що наявні регуляторні акти потребують оновлення;
- 72% підкреслили, що інфраструктурні проекти громади позитивно вплинули на їхню діяльність;
- 41% відчують нестачу програм фінансової підтримки;
- 63% підприємців готові брати участь у проєктах публічно-приватного партнерства.

Дослідження показало, що найбільший вплив на розвиток підприємництва мають: якість адміністративних послуг, доступ до інфраструктури та прозорість рішень місцевої влади.

В умовах війни підприємці зіштовхнулися з руйнуваннями виробничих потужностей, нестачею кадрів, небезпекою ведення діяльності під обстрілами, дефіцитом ресурсів. Однак значна частина малого та середнього бізнесу виявила стійкість та адаптивність, перейшовши на нові моделі роботи – дистанційну, мобільну, волонтерсько-комерційну.

За оцінками дослідження, проведеного серед українських підприємців у 2025 році:

- 57% бізнесів змінили модель діяльності;
- 38% перейшли на скорочені виробничі цикли;
- 29% розпочали соціально-орієнтовані проєкти;
- 44% відчували покращення взаємодії з місцевою владою після впровадження електронних сервісів у воєнний час.

Місцеві органи влади стали головним інструментом стабілізації економічного життя громад. Підтримка малого та середнього бізнесу здійснювалась через:

- створення центрів релокації;
- надання підприємцям комунальних площ для тимчасового розміщення;
- пільги на оренду майна;
- запуск муніципальних грантів для критично важливих виробництв;
- сприяння в доступі до міжнародних проєктів допомоги.

Це питання є дуже актуальним, тому є доцільним проводити дослідження. У межах дослідження було опитано 143 підприємців у 5 українських громадах в 2025 році. Метою було визначити вплив воєнних чинників та ролі місцевої влади на приватні підприємства.

Ключові висновки:

- 71% підприємців зазначили, що основним бар'єром є нестабільність безпеки;
- 64% визнали, що органи місцевої влади стали більш відкритими та гнучкими під час війни;
- 59% відзначили, що післявоєнні програми розвитку створюють нові можливості для бізнесу;
- 76% підтримують запуск муніципальних індустріальних хабів після війни.

Висновки. Публічне управління на муніципальному рівні визначає умови функціонування приватних підприємств. Поєднання ефективної регуляторної політики, розвиненої інфраструктури та партнерських механізмів формує стійкий локальний

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

економічний розвиток. Отримані результати дослідження підтверджують, що громади, які інвестують у цифровізацію, децентралізовані сервіси та підтримку бізнесу, демонструють значно вищі показники підприємницької активності.

Список використаних джерел:

1. Атаманчук Г. Публічне управління: теорія та практика. – Київ, 2020.
2. Децентралізація влади в Україні: Аналітична доповідь. – Київ: НІСД, 2021. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_17_2021.pdf
3. Local Governance and SMEs Development. – European Commission Report, 2022. <https://www.proquest.com/openview/69cb9471aa57f00f628013e2832e53bb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2036059>
4. Офіційний портал Міністерства розвитку громад та територій України <https://mindev.gov.ua/biznesu/upravlinnia-mainom>
5. Municipal Public Policy and Entrepreneurship. – OECD, 2023.

Андрій Долгий,

кандидат економічних наук,
менеджер відділу Філії «Вокзальна компанія»
АТ «Укрзалізниця»;

Олександр Долгий,

професор кафедри фінансового
та податкового права ННІ права
Державного податкового університету

Анатолій Горзов,

кандидат юридичних наук,
головний спеціаліст відділу організаційного, аналітичного
та інформаційного забезпечення управління організаційного забезпечення
діяльності (Секретаріат) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Офісу
Генерального прокурора

Змістовний аспект доброчесності як антикорупційної складової діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

1. Останні події, що відбулися в Україні у сфері протидії корупції – операція «Мідас», Міндічгейт, регулярні викриття в корупції високопосадовців, та ін. – вчергове вимагають звернути увагу на доброчесність тих, хто проходить службу в органах державної влади та місцевого самоврядування – як на антикорупційну складову діяльності цих органів. Останнє, зокрема, підтверджено в Аналітичному огляді (опитуванні) умов забезпечення доброчесності та роботи антикорупційних уповноважених в публічному секторі, що був оприлюднений 2021-го року Національним агентством з питань запобігання корупції, перед початком повномасштабної війни рф проти України. В ньому, серед іншого, звертається увага на один з головних факторів впливу на зменшення корупції в державних структурах – це особиста доброчесність співробітників (71,2-78,4 %%, залежно від типів респондентів) [1, с. 57]. Також в Аналітичному огляді підкреслюється рівномірність залежності ступеню доброчесності у цьому секторі (додамо: а, відповідно, – й відповідальності – *авт.*) як від його керівників, так й від інших працівників (67,6 % респондентів) [1, с. 8]. На наш погляд, не буде великою

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

помилкою поширити результати зазначеного опитування і на органи місцевого самоврядування України.

2. У загальному сенсі мовні словникові тлумачення [2, с. 308] розглядають доброчесність наступним чином: це той, який живе чесно, дотримується всіх правил моралі; який є проявом чесності, моральності. Відповідно, доброчесність характеризується високою моральною чистотою, чесністю. Ця категорія використовується в словосполученнях, що притаманні для різних підходів щодо її прикладного застосування, які пов'язані з різними сферами суспільних відносин. А саме: критерій доброчесності; академічна доброчесність; Громадська рада доброчесності; декларація доброчесності; доброчесна поведінка; забезпечення доброчесності; перевірка доброчесності; принцип доброчесності; розбудова доброчесності та ін.

3. У вітчизняних наукових дослідженнях можна, серед інших, відслідкувати наступні усталені варіанти розкриття змісту категорії «доброчесність» як:

1) нормативно закріплену інституційну цінність (об'єктивація моральної чесноти); законодавча вимога до особистості (В. Бігун) [3, с. 22–24];

2) важливий морально-етичний критерій оцінки будь-якої діяльності: освітньої, викладацької, наукової, професійної тощо. У професійному середовищі поняття «доброчесність» є ключовим поняттям культури праці та ототожнюється з дотриманням певних моральних правил й етичних стандартів (Я. Волошина) [4, с. 20];

3) систему морально-етичних якостей особи, що трансформується в поведінкову модель у результаті свідомої, розумово-психологічної діяльності та відображає суб'єктивне відношення до суспільних цінностей (В. Писанець) [5, с. 202];

4) послідовну реалізацію у професійній та приватній сфері визнаних державою і суспільством морально-етичних цінностей, принципів та стандартів (І. Шопіна) [6, с. 163].

Як бачимо, у наведених вище визначеннях доброчесності, запропонованих вітчизняними дослідниками, основний змістовний акцент робиться на розкриття її морально-етичної складової. Вона є діаметральною протилежністю корупції, а, як відомо, дотримання вимог доброчесності суттєво зменшує прояви корупції. Це доведено антикорупційною практикою. Зазначене, як ми вважаємо, не потребує додаткового обґрунтування.

4. Вибірковий аналіз вітчизняних нормативно-правових актів та їх проєктів надає підстави звернути увагу на поширеність застосування категорії «доброчесність» у різних сферах суспільних відносин. З однієї сторони – це вказує на практичну прийнятність цієї категорії до сьогоденних і перспективних антикорупційних вимог щодо функціонування системи державних органів влади та місцевого самоврядування, а з іншої – на спільне схвалення як науковцями, так і правниками-практиками, важливості існування та забезпечення додержання змістовних вимог доброчесності як антикорупційної складової діяльності вказаних органів. Відмітимо, на законодавчому рівні категорія «доброчесність» все ще чітко не визначена. Навіть у Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Цей термін відсутній в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР і в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III. Та все ж, у п. 5 ч. 1 статті 4 «Принципи державної служби» Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, одним із принципів державної служби закріплено принцип доброчесності – як законодавче положення стосовно норм поведінки службовців: це спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час реалізації наданих

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

йому повноважень.

5. На відміну від законодавчих актів, категорія «добročесність» широко використовується в підзаконних нормативних актах, де єдність у трактуванні його змісту практично відсутня. Тут варто погодитися з наступними, обґрунтованими в теорії висновками [7, с. 48]:

1) поява в правовому полі України категорії «добročесність» відрізнялася відсутністю чіткого визначення її сутності та сфери застосування;

2) не маючи твердої позиції, законодавець застосовував цей термін як для визначення принципів реформування органів державної влади та місцевого самоврядування, так і для формулювання вимог до моральних якостей осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування, та судові функції, а також – як антипод корупції;

3) складність, неоднозначність та різноплановість категорії «добročесність» призвели до того, що в національному правовому полі з'явилася невизначена та неоднозначна категорія, трактування якої залежить від уявлень та усвідомлень особи, яка її тлумачить.

Останнє, зазвичай, і відображається в підзаконних актах.

Зрештою, визнано, що наразі все ще існує правова невизначеність щодо єдиного розуміння добročесності, її змістовного аспекту.

6. На наш погляд, особливості змістовного розуміння добročесності, перш за все, полягають:

1) у тому, яка конкретна сфера практичної діяльності розглядається;

2) у тому, чи є добročесність конкретною вимогою, що носить «імперативний» характер;

3) у діяльнісному прояві антикорупційної поведінки особи, сприйняття або несприйняття нею корупції, наявності в її поведінці факту додержання або недодержання вимоги добročесності.

Отже, вимога добročесності щодо поведінки службовців органів державної влади та місцевого самоврядування має вираження у закріпленні цієї вимоги як принципу їхньої професійної діяльності та, в переважній більшості, має антикорупційну складову – зобов'язуючий і заборонний характер щодо діяльності представників конкретного суб'єкта владних повноважень у площині службово-трудова відносин, відносин з представниками інших публічних інституцій, громадянами – як у службовий, так і позаслужбовий час, неухильне дотримання положень чинних законодавчих та підзаконних актів, що регулюють суспільні відносини у досліджуваній сфері, тощо.

Список використаних джерел:

1. Антикорупційна добročесність 2020: аналітичний огляд за результатами соціологічного дослідження. К., Національне агентство з питань запобігання корупції, 2021. 68 с.

2. Див., наприклад: Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпін'я : ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

3. Бігун В. С. Добročесність як нормативно закріплена інституційна об'єктивація чесноти у сфері правосуддя. Часопис Київського університету права. 2018. № 3. С. 21–25.

4. Волошина Я. Л. Добročесність у професійній діяльності юриста. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2022. № 6. С. 16–21. URL:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

<https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/02/4.pdf>

5. Писанець В. А. Теоретико-правовий зміст категорії «добročесність» у сфері правоохоронної діяльності. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Випуск 2 (23). Том 3. С. 199–203.

6. Шопіна І. М. Формування корпоративної доброчесності як мета кадрового забезпечення управління в органах Національної поліції України. Науковий юридичний журнал «Правові новели». 2023. № 20. С. 160–165.

7. Рядінська В. О., Карпушова О. В. Правові проблеми визначення доброчесності як правової категорії в Україні. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія «Право». Випуск 65. 2021. С. 43–50.

Світлана Шевченко,
старша викладачка кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Правові засади діяльності територіальних громад у сфері охорони психічного здоров'я в контексті повоєнної відбудови України

Повномасштабна російська агресія проти України спричиняє глибоку та масштабну психологічну травматизацію населення, наслідки якої будуть впливати на українське суспільство протягом довгого повоєнного періоду.

По оцінкам ВООЗ – кожен п'ятий (а це 22%) з людей, які пережили війну або інші конфлікти протягом попередніх 10 років, буде мати депресію, тривогу, посттравматичний стресовий розлад, біполярний розлад або шизофренію[1]. Застосовуючи ці оцінки в Україні, ВООЗ очікує, що приблизно 9,6 млн осіб в Україні, які можуть мати проблеми з психічним здоров'ям та потребуватимуть психосоціальної підтримки. Невирішені проблеми ментального здоров'я трансформуються у соціальні ризики, які загрожують соціальній згуртованості, економічному відновленню, національній безпеці та стійкості країни в повоєнний період. Саме тому в повоєнній відбудові, яка потребуватиме комплексного підходу, охорона психічного здоров'я має стати однією з ключових складових.

Територіальні громади можуть відіграти вирішальну роль у цьому процесі через свою близькість до населення та розуміння локальних потреб. Більшість централізованих підходів є обмеженими, необхідна локалізація та наближення послуг до особи, яка потребує психологічної допомоги. Реформа децентралізації передала територіальним громадам значні повноваження у сфері охорони здоров'я, проте надання ними доступних психосоціальних послуг потребує правового врегулювання та створення механізмів реалізації.

Отже, успішна повоєнна відбудова України неможлива без інвестування в ментальне здоров'я української нації, а ключову роль в цьому процесі мають відіграти саме територіальні громади.

У 2022 році було створено Цільову програму 2.0. Система у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в Україні [2]. Ця модель фокусується на тому, що фізичне здоров'я неможливе без психічного здоров'я; психічне здоров'я – це не лише відсутність розладів; рівень психосоціального добробуту матиме вплив і на загальний стан здоров'я, стійкість особи, сім'ї, *громади*, і на економічне відновлення та добробут

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

країни; *необхідність спільної роботи громади і держави.*

В січні 2025 року набрав чинності Закон України «Про систему охорони психічного здоров'я в Україні» [3], який кардинально оновлює систему принципів надання психіатричної допомоги у відповідності до сучасних міжнародних стандартів та фіксує перехід до партнерської моделі, згідно якої пацієнт є суб'єктом права, а не об'єктом лікування.

Стаття 22 цього Закону визначає діяльність у сфері охорони психічного здоров'я на рівні територіальної громади, а саме: оцінювання потреб у послугах у сфері психічного здоров'я, організація комплексної підтримки психічного здоров'я, створення служб і програм підтримки психічного здоров'я у громаді, проведення кампаній з підвищення обізнаності громадян, підтримка для кризового втручання у психічне здоров'я, підтримка надавачів послуг у сфері психічного здоров'я.

Реалізація положень цього Закону на рівні територіальної громади буде мати ряд викликів та проблем, ось деякі з них:

- п.3 ст. 22 покладає на територіальну громаду обов'язок створення служб і програм підтримки психічного здоров'я у громаді, що включає *громадські центри психічного здоров'я*. Проте визначення та механізми створення таких громадських центрів відсутні в тексті даного Закону. Не зрозуміло, що саме має організувати громада, які стандарти діяльності таких центрів, які моделі фінансування. Без чіткого нормативно-правового забезпечення громаді буде складно реалізувати це на практиці;

- п. 2 ст. 22 зазначає, що територіальна громада має організувати комплексну підтримку психічного здоров'я. Для реалізації цього положення необхідні не лише медичні, а й соціальні, освітні, культурні, трудові інклюзивні сервіси на місцевому рівні. Проте повноваження та ресурси для їх створення та діяльності часто розпорошені між різними департаментами або не інтегровані з системою охорони психічного здоров'я. Громада має бути готова прийняти та інтегрувати людину, що відновлюється. Потрібна міжвідомча координація на рівні територіальної громади;

- ст. 19 Закону містить положення про забезпечення доступності послуг у сфері психічного здоров'я для всіх верств населення. Але в умовах децентралізації цей принцип доступності впирається в нерівномірність ресурсів та кадрового потенціалу громад. Чи кожна громада сьогодні в Україні має психолога? Чи доступні послуги вузькопрофільного спеціаліста – психіатра жителям територіальної громади в межах їх громади? Чи існують та надають послуги мобільні бригади? У воєнний та повоєнний час необхідні механізми об'єднання зусиль сусідніх громад, жорсткі зобов'язання суб'єктів обласного (регіонального) рівня щодо логістики території.

Які кроки може зробити територіальна громада вже сьогодні.

1. Врахувати досвід зарубіжних країн. Наприклад, «піраміду допомоги», яка існує в Хорватії: рівень громади – Центри соціальної підтримки (психологи, соціальні працівники); рівень регіону – мобільні бригади для сільських територій; рівень держави – клінічні центри для важких випадків.

2. Створення інфраструктури психологічної підтримки – організація центрів психосоціальної підтримки в громадах (невеличких хабів, на базі бібліотеки, школи, будинку культури; місце, куди можна зайти на каву та поговорити з психологом, приєднатися до гуртку гончарства, отримати інформацію; тут може бути не лише психіатр, а й громадський координатор з психосоціального здоров'я); розвиток мобільних бригад для роботи в віддалених населених пунктах; створення кризових центрів для надання екстреної психологічної допомоги. Важливо: якість послуг, відповідальність та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

контроль з боку громади. Сама громада має стати місцем, які зцілює людину. Громада як простір, де психічне здоров'я – це не послуга, а атмосфера.

3. Просвітницька діяльність та дестигматизація – інформаційні кампанії щодо важливості психічного здоров'я; тренінги для педагогів, соціальних працівників, представників громади; створення груп взаємодопомоги для ветеранів, переселенців, постраждалих тощо (для тих, хто потребує – наприклад молодих батьків, або батьків, які мають дитину до 3 років...); навчання – цільові направлення для отримання освіти – вчителям, вихователям, посадовим особам місцевого самоврядування тощо.

4. Відновлення соціальних зв'язків та спільнот – створення просторів для соціалізації та взаємної підтримки; створення місцевих онлайн-каналів, програм на радіо, в соціальних мережах – з порадами від лікарів та психологів; інфостікери – на зупинках громадського транспорту, в аптеках (Що робити при панічній атаці? Як розпізнати депресію?); громадські акції – познайомся з психологом – зустріч у кав'ярні (у співпраці з місцевим бізнесом), акція «залиши свій страх» або «техніка медитації» в громадському парку).

5. Фінансування. Органи місцевої влади можуть відвести під ці проекти певні ресурси місцевого бюджету або приміщення, землю, адміністративний ресурс тощо.

Отже, на сьогодні в Україні функціонує значна кількість програм та проектів з підтримки психічного здоров'я, а також створюються нові програми і послуги з метою своєчасного реагування на виклики, пов'язані з повномасштабною війною. Варто акцентувати увагу, що після закінчення війни проблема психічного (ментального) здоров'я не вирішиться автоматично. Наслідки будемо спостерігати протягом достатньо довгого часу. Успіх у сфері охорони психічного здоров'я під час повоєнної відбудови залежатиме від здатності територіальних громад створювати інклюзивні, доступні та ефективні системи підтримки, що враховують місцевий контекст та потреби населення.

Список використаних джерел:

1. Scaling-up mental health and psychosocial services in war-affected regions: best practices from Ukraine URL: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/scaling-up-mental-health-and-psychosocial-services-in-war-affected-regions--best-practices-from-ukraine#> (дата звернення: 03.12.2025)

2. Цільова модель 2.0. URL: <https://howareu.com/static-objects/howareu/media/Posibnuki/2024-06-06%20%D0%A6%D0%9C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202.0.pdf> (дата звернення: 03.12.2025)

3. Закон України «Про систему охорони психічного здоров'я в Україні» від 15.01.2025 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4223-20?find=1&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0#w1_1 (дата звернення: 03.12.2025)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Катерина Фокіна,
здобувач вищої освіти історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інтеграція австрійського урбаністичного досвіду в муніципальну практику міст Галичини (кінець 19 - початок 20 ст.)

На зламі 19 та 20 століть Східна Галичина, перебуваючи у складі Австро-Угорської імперії, переживала період фундаментальних соціокультурних та інфраструктурних зрушень, які згодом у історіографії отримали назву «ери муніципального модернізму» та характеризувалися глибокими змінами у міському просторі. Інтеграція австрійського урбаністичного досвіду в муніципальну практику міст Галичини, насамперед Львова, Чернівців, Станиславова (нині Івано-Франківськ), Тернополя та Дрогобича, стала не просто актом технологічного трансферу, а складним і багатограним процесом адаптації імперської моделі «впорядкованого міста» до специфічних крайових умов. Цей процес відбувався на тлі здобуття Галичиною широкої автономії після 1867 року [8, с. 70], що перетворило муніципальне самоврядування на ключовий інструмент модернізації регіону та дозволило місцевим елітам активніше долучатися до управління.

Фундаментом для розгортання урбаністичних перетворень стала реформа адміністративного устрою, яка була започаткована Імперським законом про громади від 5 березня 1862 року та остаточно закріплена Галицьким крайовим законом від 12 серпня 1866 року [6, с. 235]. Ці законодавчі акти де-юре і де-факто скасували залишки феодальних відносин в управлінні містами та запровадили систему місцевого самоврядування, яка базувалася на майновому цензі. Саме цей правовий каркас дозволив містам Галичини перейняти австрійську модель бюрократичної раціональності, що стало передумовою для подальшого розвитку.

Особливе значення в цьому процесі відіграло надання спеціальних статутів найбільшим містам, зокрема Львів отримав свій Статут 14 жовтня 1870 року, що стало точкою відліку нової ери в його історії [6, с. 55]. Згаданий Статут не лише визначав структуру органів влади, яка складалася з Магістрату та Ради міста, але й чітко регламентував повноваження муніципалітету у сферах, які раніше контролювалися державною адміністрацією, зокрема у будівництві, санітарії, початковій освіті та благоустрої. Ця модель була прямим запозиченням зі статутів Відня та Праги, адаптованим до галицьких реалій.

Інтеграція австрійського досвіду тут проявилася у формуванні професійного чиновницького апарату, адже на відміну від попередніх епох, коли посади в магістраті часто розподілялися за принципом родинних зв'язків чи цехової приналежності, нова система вимагала від службовців ґрунтовної фахової підготовки. Юридична освіта для секретарів, інженерна для керівників будівельних департаментів та медична для міських фізиків стала обов'язковою вимогою, що призвело до появи у Галичині нової верстви «муніципальної інтелігенції» [8, с. 102]. Вона орієнтувалася на віденські стандарти діловодства та етики публічної служби, що суттєво підвищило ефективність управління.

Варто зазначити, що виборча система до міських рад, заснована на куріях інтересів, хоч і була недемократичною за сучасними мірками, забезпечувала представництво саме тих верств населення, до яких належали великі платники податків, інтелігенція та домовласники, які були найбільш зацікавлені у модернізації міського господарства. Це створювало сприятливий політичний клімат для реалізації

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

дороговартісних інфраструктурних проектів, оскільки рішення приймалися людьми, які розуміли безпосередній зв'язок між інвестиціями в інфраструктуру та зростанням вартості нерухомості.

Порівнюючи адміністративні системи, можна побачити чіткі паралелі, оскільки якщо правовою основою для Відня слугував Імперський закон 1862 року, то для Галичини це були Крайовий закон 1866 року та Статут Львова 1870 року [5, с. 327]. Структура влади була ідентичною, де Магістрат виступав як виконавчий орган, а Рада як законодавчий, хоча в Галичині спостерігалось певне посилення ролі президента міста. Бюрократичний апарат характеризувався високою спеціалізацією департаментів у Відні, що поступово впроваджувалося і в Галичині через створення фахових технічних та санітарних відділів, які відповідали за конкретні ділянки роботи.

Одним із найважливіших аспектів інтеграції австрійського досвіду стала революція у муніципальних фінансах, оскільки традиційних джерел доходів катастрофічно не вистачало для фінансування капітального будівництва. Галицькі міста пішли шляхом Відня, активно використовуючи механізми муніципального кредиту та співпрацюючи з провідними фінансовими установами імперії, такими як «Länderbank», «Creditanstalt» та Крайовий банк Галичини, що дозволило залучати значні кошти під вигідні відсотки [9, с. 129]. Випуск муніципальних облігацій став звичною практикою, і, наприклад, Львів неодноразово емітував позики для будівництва водогону, каналізації, електростанції та трамвайних ліній.

Ця фінансова інтеграція вимагала прозорості бюджетного процесу та стимулювала розвиток концепції «муніципального соціалізму», за якою місто повинно володіти прибутковими підприємствами, щоб мати змогу субсидувати неприбуткові сфери, такі як школи чи лікарні. Ця модель, розроблена у Відні під керівництвом бургомістра Карла Люгера, була успішно імплементована у Львові та Чернівцях, що підтверджується численними історичними джерелами.

Найбільш наочно вплив австрійської інженерної думки проявився у створенні сучасної комунальної інфраструктури, де проект каналізації Львова став хрестоматійним прикладом трансферу технологій. Місто, розташоване на Європейському вододілі, мало складну гідрологічну ситуацію, тому рішення про перекриття Полтви та створення сплавної системи каналізації було прийняте під безпосереднім впливом віденського досвіду регулювання Дунаю та Віденської річки [5, Т. 3, с. 210]. Для розробки генерального плану був запрошений британський інженер Вільям Ліндлей, проте реалізацію проекту здійснювали місцеві фахівці під керівництвом інженерів технічного департаменту магістрату, використовуючи бетонні колектори яйцеподібного профілю, системи зливоспусків та вентиляційних шахт, що відповідало найвищим австрійським технічним стандартам.

Паралельно вирішувалася проблема водопостачання, адже у Львові це був водогін з джерел у Волі Добростанській, а у Чернівцях активно використовувалися підземні води, причому проектування здійснювалося на основі ретельних геологічних розвідок за методиками Державного геологічного інституту у Відні. Галичина стала одним із піонерів електрифікації в Австро-Угорщині, і запуск електричного трамвая у Львові 1894 року, приурочений до Галицької крайової виставки, є яскравим свідченням успішної інтеграції західних технологій, де тендер виграла німецька фірма «Siemens & Halske» [9, с. 195].

Візуальний образ галицьких міст зазнав кардинальних змін під впливом концепцій, апробованих у Відні під час будівництва Рінгштрассе, а у Львові роль Рінгу відіграли

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Гетьманські Вали та Академічна вулиця, які утворилися після перекриття Полтви [2, с. 120]. Тут формувалася новий громадський центр, альтернативний старій площі Ринок, а регуляційні плани забудови розроблялися з урахуванням вимог естетики, інсоляції та пожежної безпеки. Будівельний устав жорстко регламентував параметри забудови, тому архітектурна стилістика галицьких міст еволюціонувала в унісон із віденською модою від історизму у другій половині 19 століття до сецесії на початку 20 століття.

Вплив віденської школи Отто Вагнера був визначальним, але в Галичині він наклався на місцевий контекст, породивши унікальні явища, такі як гуцульська сецесія, яскравим представником якої була фірма Івана Левинського [4, с. 44]. Чернівці в цьому контексті є унікальним прикладом цілісного ансамблю доби історизму та сецесії, зокрема Резиденція митрополитів Буковини і Далмації стала символом толерантності та мультикультурності краю. Урбанізація являла собою не лише розвиток інфраструктури, але й зміну способу життя, адже інтеграція австрійського досвіду в Галичині проявилася у формуванні специфічної міської культури, центром якої стала кав'ярня.

Втім, попри значні успіхи, процес інтеграції австрійського урбаністичного досвіду не був позбавлений проблем та протиріч, таких як розрив між центром та периферією, національні суперечки за символічне домінування у міському просторі та надмірний фінансовий тягар модернізації.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що досвід інтеграції австрійських урбаністичних практик у містах Галичини кінця 19 - початку 20 століття став унікальним прикладом успішної модернізації периферійного регіону. Це не була сліпа імітація Відня, а творче переосмислення імперських взірців місцевими елітами, які вдало адаптували західні моделі до місцевих умов. Результатом цього складного синтезу стало виникнення феномену «галицького міста» - європейського за формою та змістом, але зі своїм неповторним колоритом, який і досі визначає обличчя Західної України.

Список використаних джерел:

1. Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1996. 176 с.
2. Бірюльов Ю. Архітектура Львова XIX — початку XX століття. Львів: Центр Європи, 2004. 260 с.
3. Барандій А. Ю. Архітектура Львова в мистецькому сегменті культурної політики Австро-Угорщини: кінець XIX — початок XX ст. Культура і сучасність. 2016. № 2. С. 90–95.
4. Богданова Ю. Творчість архітектурної фірми Івана Левинського. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2002. № 441. С. 10.
5. Козицький А., Підкова І. Енциклопедія Львова. Т. 1-4. Львів: Літопис, 2007-2012. 700 с.
6. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. Львів, 1926. С. 500.
7. Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. Львів: Світ, 2001. 270 с.
8. Шандра В., Аркуша О. Україна в 19 столітті: Людність та імперії / ред. В. Смолій. Київ : Академперіодика, 2022. 436 с.
9. Gyáni G. Markian Prokopovych. Habsburg Lemberg. Architecture, Public Space, and Politics in the Galician Capital, 1772–1914. Central European Studies. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2009. Pp. 357.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятій щорічній всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

-
10. Mick C. Lemberg, *Lwów, L'viv, 1914-1947: Violence and Ethnicity in a Contested City*. Purdue University Press, 2015. 458 p.

IV. НАУКОВІ РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ VI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «КРАЩА НАУКОВА ПРАЦЯ З МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА»

Ярослав Циганин,
засновник та Віце-президент Благодійної організації
«Міжнародний благодійний фонд «Українсько-європейські ініціативи»,
представник Офісу розвитку Державного агентства відновлення та
розвитку інфраструктури України

«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ТЕН-Т: РОЛЬ МІСЬКИХ ВУЗЛІВ І ПЛАНІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ (SUMP) У РОЗГОРТАННІ ІНФРАСТРУКТУРИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРОГАЛИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ»

ВСТУП

Ціль 11 «*Сталий розвиток міст і громад*» із системи 17 Цілей сталого розвитку ООН безпосередньо пов'язана з проблематикою сучасного транспортного планування. Одним із ключових її завдань визначено забезпечення «доступу для всіх до безпечних, недорогих, інклюзивних та стійких транспортних систем, зокрема шляхом розширення мережі громадського транспорту та підвищення безпеки дорожнього руху» [1]. Сучасне бачення міської та міжміської мобільності передбачає перехід до моделей, що забезпечують екологічність, енергоефективність, безпеку та інклюзивність.

У цьому контексті міста розглядаються як ключові драйвери стійкого розвитку, оскільки саме на муніципальному рівні ухвалюються рішення щодо пріоритетів транспортного планування, структури вулично-дорожньої мережі, функціонування громадського транспорту та просторової інтеграції транспортних потоків. Досягнення цілей сталого розвитку передбачає посилення ролі колективних видів транспорту, пішохідної та велосипедної мобільності, що відповідає концепції «активного пересування». Додатковим вектором є розвиток автоматизованої, цифровізованої та мультимодальної мобільності, яка дає змогу оптимізувати транспортні потоки, зменшити негативний вплив на довкілля та скоротити затори [2].

Таким чином, універсальні засади сталого розвитку знаходять своє конкретне вираження у сфері транспортного планування, формуючи основу для розробки сучасних стратегій мобільності, таких як Плани сталої міської мобільності (Sustainable urban mobility plan, SUMP/ПСММ), які дедалі ширше впроваджуються в країнах Європейського Союзу та поступово інтегруються в українську транспортну політику.

Попри триваючу збройну агресію російської федерації, Україна демонструє високий рівень інституційної стійкості, здатності до адаптації та стратегічну відданість курсу європейської інтеграції. Процес набуття членства в Європейському Союзі обумовлює необхідність глибокої та всебічної гармонізації національного законодавства з *acquis* ЄС, зокрема у сферах сталого транспорту, енергетичної трансформації,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

цифровізації та кліматичної політики. Розвиток сучасної, безпечної й кліматично нейтральної транспортної інфраструктури визначено одним із ключових пріоритетів як євроінтеграційного процесу, так і загальної стратегії післявоєнного відновлення країни.

Глобальна транспортна система, зокрема в межах Європейського Союзу, перебуває в стані глибокої структурної трансформації. Транспорт поступово переходить до моделі, заснованої на енергоефективності, низьковуглецевості, цифрових технологіях та орієнтації на кінцевого користувача. Країни ЄС уже прийняли комплексні зобов'язання щодо поступової відмови від транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння на користь електричних та інших технологій з нульовим рівнем викидів.

У межах Європейського зеленого курсу (European Green Deal) [3] та законодавчого пакета «Fit for 55» [4] інфраструктура альтернативних видів палива (Alternative Fuels Infrastructure, AFI) – насамперед електрична й воднева – розглядається як один із визначальних інструментів досягнення кліматичної нейтральності, підвищення енергетичної безпеки та забезпечення технологічної автономії ЄС. Розвиток AFI сприяє не лише зниженню викидів, але й формуванню нової економіки мобільності, що базується на принципах сталості, інноваційності та цифрової взаємодії.

Концептуальні засади формування пан'європейських транспортних коридорів TEN-T були започатковані ще у 1990-х роках як політична та інфраструктурна рамка, спрямована на забезпечення економічної інтеграції та транспортної єдності Європи. Проте впродовж трьох десятиліть мережа TEN-T зазнала суттєвої еволюції – від базової концепції інфраструктурної взаємодії до комплексної мультимодальної системи, що охоплює залізничний, автомобільний, внутрішній водний, морський та авіатранспорт, а також логістичні термінали та міські вузли (Urban Nodes).

Сучасна модель Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), визначена Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2024/1679 від 13 червня 2024 року про керівні принципи Союзу щодо розвитку Транс'європейської транспортної мережі, внесення змін до Регламенту (ЄС) 2021/1153 та Регламенту (ЄС) 913/2010 і скасування Регламенту (ЄС) 1315/2013 [5] (далі – Регламент (ЄС) 2024/1679/Регламент TEN-T), набула статусу жорсткої нормативної системи з чітко визначеними технічними, операційними та часовими вимогами. Регламент TEN-T установлює трирівневу архітектуру мережі – Основну (Core Network), Розширену Основну (Extended Core Network) та Комплексну (Comprehensive Network), – а також визначає амбітні терміни модернізації (2030, 2040 та 2050 роки). Крім того, сучасна рамка TEN-T інтегрує вимоги щодо розгортання інфраструктури альтернативних палив, впровадження цифрових технологій, забезпечення кліматичної стійкості, логістичної оптимізації та військової мобільності. Регламент, серед іншого, визначає 431 місто як міські вузли та встановлює конкретні вимоги до них з метою сприяння безперебійному руху транспорту з міських вузлів, до них та між ними в мережі TEN-T. До них належать вимоги, що міські вузли повинні прийняти План сталого розвитку міської мобільності, а також збирати та регулярно подавати Європейській Комісії дані про показники міської мобільності.

Україна, як Сторона Паризької угоди до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (ратифікована Законом України «Про ратифікацію Паризької угоди») [6], взяла на себе зобов'язання щодо формування та реалізації національно визначеного внеску (НВВ), спрямованого на забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку та підвищення стійкості економіки до наслідків кліматичних змін. У оновленому Національно визначеному внеску (НВВ2, 2021 р.) [7] Україна задекларувала ціль – скорочення викидів

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

парникових газів на 35% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року, що свідчить про посилення кліматичних амбіцій держави в умовах триваючої збройної агресії.

За наявними даними в Україні загалом налічується до **197,4 тис.** електромобілів. Найбільше у ньому легковиків – **193,5 тис.** Вантажівок на електротязі **3,9 тис.**, також є кілька електробусів (**8 шт.**) [8]. Натомість у 2018 році електромобілів було зареєстровано лише 7 439 [9]. Водночас, стимулювання попиту на електромобілі поки не супроводжувалося системними заходами державної політики, направленними на розвиток інфраструктури альтернативних видів палив.

Стратегічний вектор розвитку визначено також Енергетичною стратегією України на період до 2050 року (НЕСР) [10]. У межах Цілі 3 «Енергоефективність» особливе місце посідає розвиток інфраструктури електромобільності, зокрема встановлення електростанцій та створення умов для масового переходу на електротранспорт. НЕСР прямо визначає «стимулювання розвитку електростанційної інфраструктури» як одну з ключових політик національного рівня.

Виконання цих кліматичних та енергетичних зобов'язань неможливе без глибокої декарбонізації транспортного сектору, що вимагає переходу до модельної архітектури альтернативних видів палив, заснованої на Регламенті (ЄС) 2023/1804 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2023 року про розгортання інфраструктури альтернативних видів палива та про скасування Директиви 2014/94/ЄС [11] (далі – Регламент (ЄС) 2023/1804/AFIR). Цей акт ЄС формує нові технічні, кількісні та цифрові вимоги до розгортання інфраструктури альтернативних палив та встановлює поетапні дедлайни для транспорту на мережі TEN-T.

У контексті кліматичної політики Регламент (ЄС) 2023/1804 та набуває подвійного значення для України:

транспортного – формує стандартизовану, інтероперабельну, високопотужну інфраструктуру заряджання та заправлення, необхідну для електрифікації та розвитку водного транспорту.

кліматичного – створює механізми, які безпосередньо пов'язані з досягненням цілей Паризької угоди, Європейського зеленого курсу та інтеграцією України до Європейської системи торгівлі викидами (EU ETS-2) [12], яка передбачає поступове охоплення транспортного сектору схемами торгівлі викидами.

Таким чином, виконання кліматичних зобов'язань України є нерозривно пов'язаним із виконанням вимог Регламентів TEN-T та (ЄС) 2023/1804, що позиціонує розвиток інфраструктури альтернативних палив не лише як елемент транспортної політики, а як критичний компонент національної кліматичної трансформації та енергетичної безпеки.

Електромобільність посідає дедалі більш вагоме місце в міжнародному науковому дискурсі, стаючи об'єктом міждисциплінарних досліджень як у технологічному, так і в соціально-економічному вимірах. Дослідження норвезьких науковців Маріанни Ригауг і Томаса Мое Ськолсвольда (2019) демонструє, що саме тривала послідовність державної політики на місцевому та національному рівнях стала ключовим каталізатором розвитку електромобільності в Норвегії протягом останніх 30 років [13].

Аналогічні дослідження проводяться й у країнах ЄС. Зокрема, Марк Дейк (2022), аналізуючи трансформацію ринку автомобільної мобільності в Нідерландах, підкреслює визначальну роль державної політики як чинника, що безпосередньо впливає на швидкість розвитку електромобільності та інтеграції інноваційних рішень у транспортну

систему [14].

Порівняння глобальних тенденцій свідчить про значну регіональну асиметрію у впровадженні транспортних засобів із нульовим рівнем викидів. Так, Коллінз Овіно (2023) у дослідженні екомобільності Кенії наголошує на її помітному прогресі в умовах обмежених ресурсів і структури ринку, яка перебуває на етапі формування [15]. Індійські дослідники Ашна Джавед і Хурахш Ахмад Нія (2023) аналізують сучасні тенденції, інновації й бар'єри розвитку сталої електричної мобільності в Індії, акцентуючи на необхідності державної підтримки та інституційних стимулів [16].

В Україні науковий дискурс зосереджується переважно на питаннях сталої міської мобільності, просторового розвитку та цифровізації транспортних систем. Водночас ґрунтовних досліджень, присвячених саме електромобільності та AFI, поки що небагато, а в контексті розвитку AFI на мережі TEN-T взагалі відсутні. Так, Ю. Полянський, М. Карпишин і П. Артимович (2022) розглядають сталу мобільність як фактор трансформації міського простору Львова [17]. С. Харан і Г. Пурій (2020) аналізують зарубіжний досвід інноваційного менеджменту проєктів електромобільності та можливості формування українського виробництва електромобілів [18]. Я. Грома та Я. Глущенко (2019) здійснили порівняльний аналіз ринку електромобілів у світі та в Україні, підкресливши бар'єри та можливості розвитку вітчизняного сектору [19].

Також, у межах дослідження впливу міжнародних транспортних коридорів на розвиток інфраструктури України проаналізовано низку публікацій, що комплексно висвітлюють взаємозв'язок логістичних мереж, міжнародної торгівлі та інвестицій у транспортну інфраструктуру.

Петрашевська А. Д., Колонтай С. М. та Плетос С. В. [20] наголошують на визначальній ролі модернізації транспортної логістики для інтеграції України у глобальні економічні процеси, акцентуючи на важливості оптимізації логістичних маршрутів та впровадженні сучасних інженерних рішень.

Когут М., Содома Р. та Демчина В. [21] розглядають транспортну інфраструктуру через призму інвестиційної привабливості, підкреслюючи, що модернізація транспортних вузлів і коридорів є базовою умовою для підвищення економічної конкурентоспроможності України та розширення транзитного потенціалу.

У працях Куць Н. [22] проаналізовано географічну роль міжнародних транспортних коридорів як стратегічних напрямів, що формують ключові маршрути міжнародної логістики. Автор наголошує на важливості географічного положення України як транзитного центру Європи.

Дослідження Кушнір Л., Гречанюка Р. та Сербул-Великого І. [23] окреслює перспективи міжнародних транспортних коридорів у розвитку інфраструктури.

Об'єктом дослідження є правові та нормативно-інституційні відносини, що виникають у процесі імплементації Україною *acquis* Європейського Союзу у сфері транспорту, зокрема положень Регламентів (ЄС) 2024/1679 та 2023/1804, у частині правового статусу міських вузлів (Urban Nodes), розроблення та виконання Планів сталої міської мобільності (SUMP) і розвитку інфраструктури альтернативних палив (AFI).

Метою даного дослідження є здійснення порівняльно-правового та інституційного аналізу законодавства України та Європейського Союзу, що регулює інтеграцію української транспортної мережі до TEN-T в контексті виявлення та дослідження критичних правових і технічних розривів, які перешкоджають повноцінній імплементації Регламентів (ЄС) 2024/1679 та 2023/1804, що встановлює вимоги до

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

розгортання інфраструктури альтернативних видів палива (AFI) у міських вузлах (Urban Nodes).

Дослідження має на меті сформувати аналітичну та концептуальну основу для вироблення державної політики, яка:

- забезпечить поетапну та відповідну асquis інтеграцію України до єдиного європейського транспортного простору;
- створить умови для доступу до фінансових інструментів ЄС;
- сприятиме підвищенню стійкості, безпеки, енергоефективності та декарбонізації національної транспортної системи.

Кінцевим результатом дослідження є розроблення системи політико-правових рекомендацій, необхідних для модернізації українського регуляторного поля, усунення правових і процедурних бар'єрів та забезпечення повноцінної участі України в європейській інфраструктурній та кліматичній політиці відповідно до ключових вимог Регламентів (ЄС) 2024/1679 та 2023/1804.

Предметом дослідження є нормативно-правові механізми, інституційні процедури та технічні стандарти, що забезпечують інтеграцію транспортної системи України до мережі TEN-T, а також правові інструменти планування та регулювання міської мобільності – зокрема вимоги до міських вузлів (Urban Nodes), Планів сталої міської мобільності (SUMP) та інфраструктури альтернативних палив (AFI) відповідно до Регламентів (ЄС) 2024/1679 та 2023/1804 – і їхня відповідність (або невідповідність) чинному законодавству України. Особлива увага приділяється структурним прогалинам, які перешкоджають гармонізації української транспортної та міської політики з європейськими стандартами і визначенню напрямів необхідних реформ.

Методологічну основу дослідження становить комплекс емпіричних (спостереження, порівняння, case-study), загальнологічних (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, формалізація), евристичних та спеціальних методів (порівняльно-правовий, формально-юридичний, метод конкретно-соціологічних досліджень і альтернатив), що забезпечують цілісний правовий, інституційний і техніко-нормативний аналіз інтеграції України до TEN-T та імплементації SUMP і AFIR. Дослідження здійснювалося у кілька взаємопов'язаних етапів – від аналізу європейського законодавчого поля до порівняння з українськими нормативами та формулювання конкретних рекомендацій щодо гармонізації.

Базою дослідження виступають Регламенти (ЄС) 2024/1679 та 2023/1804 інші делеговані та імплементаційні регламенти ЄС, які формують технічну «операційну систему» інфраструктури альтернативних видів палив, «Про засади державної регіональної політики», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електророзрядної інфраструктури та електричних транспортних засобів», «Про місцеве самоврядування в Україні», державні будівельні норми, галузеві будівельні норми та інші, а також підзаконні нормативні та правозастосовні акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб. Водночас базою дослідження також виступають наукові праці: міжнародні статті, доповіді на конференціях, монографії тощо.

Очікується, що сформульовані у цьому дослідженні ідеї, здійснене тлумачення та висловлені пропозиції матимуть вплив на наукову та практичну діяльність зацікавлених

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

суб'єктів, зокрема шляхом впровадження у нормотворчу та правозастосовну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; з навчальною метою у закладах вищої освіти.

РОЗДІЛ І. ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА TEN-T ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1. Правова основа євроінтеграції України у транспортній сфері

Правові засади інтеграції України до європейського транспортного простору формуються комплексом міжнародно-правових зобов'язань, ключове місце серед яких посідає Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [24]. Саме цей документ визначив стратегічний курс на поступове наближення до *acquis* ЄС у транспортній сфері, включно з положеннями політики TEN-T, та закріпив механізми розвитку транс'європейських транспортних з'єднань. Угода передбачає динамічне оновлення переліку актів ЄС, що підлягають імплементації, на основі рішень спільних органів Україна–ЄС, тим самим створюючи нормативно-правову платформу для інтеграції до TEN-T ще до початку офіційних переговорів про вступ.

Надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС (рішення Європейської Ради від 23.06.2022) [25] перевело процес зближення з Європейським Союзом у нову, якісно іншу фазу – від асоціативного наближення до переговорної імплементації. Проведений ЄС у 2024–2025 роках скринінг *acquis*, зокрема за Главою 21 «Транс'європейські мережі», означив перехід від адаптації законодавства до практичного застосування європейських норм у сферах проєктування, інженерії, технічного регулювання, цифровізації, відкритих даних та інтероперабельності транспортних сервісів.

У червні 2025 року Україна завершила секторальний скринінг щодо TEN-T [26], що позначило новий етап – практичної гармонізації норм *acquis communautaire*. Особливістю цієї галузі є комплексний характер вимог, які охоплюють не лише нормативно-правові акти, але й фізичні параметри інфраструктури, вимоги до транспортної безпеки, цифрові стандарти, екологічну стійкість та технічні регламенти. Загалом розділи «Транспорт» і «Транс'європейські транспортні мережі» включають **понад 3000 актів** ЄС, із яких приблизно **400 підлягають імплементації** у правову систему України.

Завершення 30 вересня 2025 року двостороннього скринінгу за всіма главами переговорного процесу [27] засвідчило формальний перехід до етапу синхронізації законодавства, інституцій та технічних практик з вимогами ЄС. Попри це, зберігається низка правових, інституційних та процедурних прогалин, що здатні уповільнити інтеграцію України до єдиного європейського транспортного простору та обмежити доступ до фінансування інфраструктурних проєктів за програмами Механізму з'єднання Європи (Connecting Europe Facility (CEF), створений у 2014 році [28] та іншими інструментами ЄС. Серед найбільш суттєвих бар'єрів – недостатня гармонізація стандартів безпеки руху, енергоефективності, сталості та альтернативних видів палива, що ускладнює сертифікацію проєктів на відповідність вимогам європейської транспортної політики.

У щорічному Звіті Європейської Комісії щодо України за 2025 рік (Ukraine 2025 Report, оприлюднений 05.11.2025) [29] окремо підкреслено необхідність прискореної адаптації до оновлених Регламентів ЄС TEN-T та TEN-E, модернізації критичної транспортної та енергетичної інфраструктури, а також покращення транскордонних

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

сполучень із державами-членами ЄС. Європейська Комісія рекомендує Україні пріоритезувати інвестиції в межах Єдиного проєктного портфеля держави (Single Project Pipeline), приділяючи особливу увагу декарбонізації автомобільного транспорту та розгортанню інфраструктури альтернативних видів палива згідно з Регламентом AFIR.

Таким чином, правова архітектура євроінтеграційного курсу України в транспортній сфері формується як багаторівнева система, що поєднує міжнародні зобов'язання, переговорні механізми, гармонізацію законодавства та практичну інфраструктурну трансформацію. Її успіх залежить від здатності держави забезпечити синхронізацію нормативних актів, технічних стандартів, інституційних процедур та інженерних рішень із європейськими вимогами, що є необхідною передумовою повноцінної інтеграції в мережу TEN-T та доступу до фінансових інструментів ЄС.

1.2. Еволюція TEN-T та її юридичне значення для інтеграції України в єдиний європейський транспортний простір

TEN-T, сформована у 1990-х роках як політична концепція економічного та інфраструктурного єднання Європи, упродовж двох десятиліть еволюціонувала у комплексну, мультимодальну та високотехнологічну систему. Сучасна TEN-T охоплює автомобільні дороги, високошвидкісні та вантажні залізничні лінії, морські та річкові шляхи, аеропорти, логістичні термінали та, що особливо важливо у контексті муніципального виміру, міські вузли (Urban Nodes), які забезпечують інтеграцію міської та транскоридорної мобільності.

Інтеграція української дорожньої мережі до TEN-T була офіційно закріплена у 2017 році шляхом підписання Меморандуму між Україною та Європейським Союзом. Новий вимір ця інтеграція отримала після ухвалення Регламенту (ЄС) 2024/1679, який повністю оновив правову архітектуру TEN-T та формально поширив чотири Європейські транспортні коридори (ETCs) на територію України з урахуванням безпекових та логістичних викликів, спричинених російською агресією. Регламент (ЄС) 2024/1679 замінив попередній «м'який» режим рекомендацій обов'язковою моделлю з юридично визначеними строками модернізації транспортної інфраструктури. Цей нормативний акт перетворив TEN-T із концептуальної інфраструктурної візії на жорстко регламентовану систему з чіткими часовими горизонтами та вимогами до технічних, екологічних, цифрових та енергетичних параметрів мережі.

Ключовим елементом оновленої системи стала трирівнева архітектура TEN-T, яка складається з **Основної мережі (Core Network)**, **Розширеної основної мережі (Extended Core Network)** та **Всеосяжної мережі (Comprehensive Network)**. Для кожного рівня встановлено юридично зобов'язуючі строки завершення модернізації: **2030, 2040 та 2050 роки** відповідно. Така деталізація створює нормативну основу для поступового технічного оновлення шляхів сполучення, логістичних хабів і міських центрів мобільності, що підсилює зв'язність як усередині Євросоюзу, так і між ЄС та сусідніми країнами.

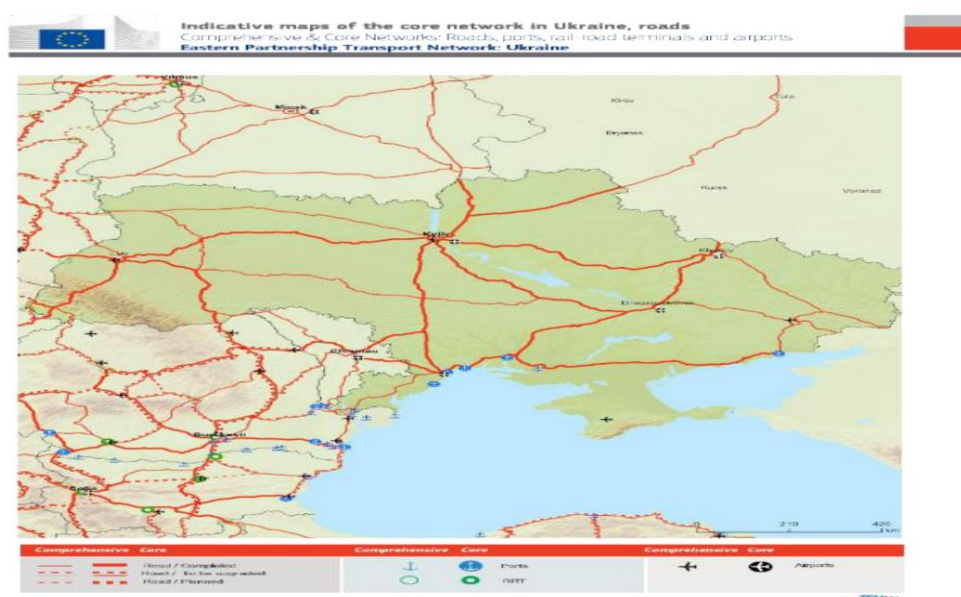
Географічний масштаб TEN-T на території України підтверджує високий рівень інтегрованості національної мережі у європейські транспортні потоки. Так, згідно даними Transport Community (2024) [30], загальна протяжність Основної та Всеосяжної мереж у межах України становить щонайменше **7 372,22 км**, з яких **4 753,03 км** припадають на Основну мережу, а **2 619,19 км** – на Всеосяжну мережу. Такий обсяг охоплення формує передумови для глибокої синхронізації національної транспортної системи з

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

європейськими логістичними та економічними центрами.

Особливе значення для України мають чотири Європейські транспортні коридори [31], офіційно поширені на її територію згідно з Регламентом (ЄС) 2024/1679: «Північне море – Балтика», «Балтійське море – Чорне море – Егейське море», «Рейн – Дунай» та «Балтійське море – Адріатичне море». Їх просторове спрямування забезпечує інтеграцію ключових українських логістичних вузлів – Львова, Києва, Одеси, Ізмаїла, Рені та інших – у систему пан'європейських перевезень та мультимодальних потоків.

Рис. індикативні дорожні карти Основної мережі TEN-T, поширені на територію України.



Таким чином, оновлена правова архітектура TEN-T істотно підсилює інтеграційний потенціал України, закріплюючи юридичні, технічні та інституційні вимоги, що визначатимуть розвиток національної транспортної системи у найближчі десятиліття. Вона створює нормативний каркас для трансформації інфраструктури відповідно до стандартів Європейського Союзу та формує підґрунтя для інвестицій, цифровізації, декарбонізації й включення України до єдиного європейського транспортного простору.

1.3. Міські вузли (Urban Nodes) TEN-T в Україні: правовий статус, функціональна роль та муніципальний вимір інтеграції

Інституційне закріплення ролі українських міських центрів у системі TEN-T було започатковано Меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС, який визначив низку найбільших мегаполісів як потенційні міські Вузли (Urban Nodes) [32]. Відповідно до Регламенту (ЄС) 2024/1679, міські вузли (Urban Nodes) є ключовими просторовими елементами TEN-T, що забезпечують інтеграцію між довгомагістральною транспортною

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

інфраструктурою та міськими системами мобільності. Їхня функція полягає у забезпеченні зв'язності пасажирських і вантажних потоків, розвитку мультимодальних логістичних платформ, цифрових сервісів та інфраструктури альтернативних палив.

У контексті України статус міських вузлів (Urban Node) мають або потенційно можуть отримати ті міста, які відіграють критичну роль у внутрішніх, регіональних та транскордонних переміщеннях. До таких центрів передусім належать Київ, Львів, Одеса, Харків та Дніпро. Київ виступає національним транспортним центром і водночас інтегрованим аеро-залізничним вузлом; Львів формує ключовий західний транскордонний хаб із прямими зв'язками з Польщею та Центральною Європою; Одеса виконує функцію морського порту та мультимодального логістичного центру, який забезпечує вихід до Чорного моря; Харків зберігає статус потужного індустріального центру з високою концентрацією вантажних потоків; Дніпро є стратегічним транспортно-промисловим вузлом і важливою ланкою у формуванні внутрішньодержавних логістичних коридорів.

Усі ці міські центри розглядаються ЄС як просторові точки інтегрованої мультимодальної логістики, що повинні забезпечувати відповідність стандартам сталої міської мобільності, ефективну організацію вантажного обміну, розгортання цифрових систем управління мобільністю (ITS), а також розвиток інфраструктури альтернативних видів палива (AFI) у сферах громадського, приватного та комерційного транспорту.

Разом із тим, вважаємо, що потенційна мережа міських вузлів (Urban Nodes) в Україні значно ширша, ніж п'ять ключових мегаполісів. Регламент TEN-T визначає низку критеріїв, яким повинні відповідати міста, щоб бути визнаними Urban Nodes: чисельність населення (орієнтир – **понад 100 тис. осіб**), наявність транскордонних, магістральних або національних транспортних потоків, логістична та пасажирська значущість, а також спроможність до інтегрованого розвитку AFI, мультимодальних хабів та цифрових сервісів мобільності. З огляду на це, окремі міста та агломерації, розташовані вздовж коридорів TEN-T, також можуть бути класифіковані як міський вузол (Urban Nodes). До них можуть належати Ужгород–Мукачево (транскордонний кластер), Запоріжжя, Кривий Ріг, Чернівці, Миколаїв, Рівне, Житомир та інші міські центри, що мають значний транспортно-логістичний потенціал та виконують важливу роль у просторовій організації перевезень.

Таким чином, «муніципальний вимір» інтеграції України до TEN-T полягає у переході українських міст до моделі управління мобільністю, сумісної з європейськими стандартами. Це включає:

- (1) офіційне закріплення статусу Urban Node відповідно до критеріїв ЄС;
- (2) впровадження обов'язкових планів сталої міської мобільності (SUMP);
- (3) розгортання інфраструктури альтернативних видів палива (AFI) згідно з вимогами Регламенту AFIR;
- (4) розвиток інтегрованих мультимодальних хабів та цифрових систем управління мобільністю;
- (5) посилення ролі міст як ключових інституційних учасників процесу синхронізації України з єдиним європейським транспортним простором.

У цьому контексті українські міста стають не лише об'єктами адаптації до європейських норм, а й активними платформами для апробації інноваційних транспортних рішень, включно з електрифікацією громадського транспорту, управлінням попитом на мобільність та впровадженням цифрових сервісів. Реалізація цих

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

інструментів створює передумови для формування єдиної просторово-інфраструктурної логіки з ЄС, де міські вузли відіграють роль ключових модераторів транспортної та енергетичної інтеграції. Таким чином, трансформація міської мобільності стає невід'ємною складовою євроінтеграційного курсу України та критично важливою умовою доступу до європейських інвестиційних інструментів.

РОЗДІЛ II. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2023/1804 У СИСТЕМІ TEN-T: ЦИФРОВІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО МІСЬКИХ ВУЗЛІВ І ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

2.1. Регламент (ЄС) 2023/1804: технічна, цифрова та енергетична основа розгортання інфраструктури альтернативних видів палива

Регламент (ЄС) 2023/1804 є ключовим нормативним актом Європейського Союзу, що визначає технічні стандарти, цифрові вимоги, правила експлуатації та кількісні індикатори розгортання інфраструктури альтернативних палив (AFI) у державах-членах. У концептуальному вимірі AFIR є фундаментом для переходу до низьковуглецевої мобільності, а у практичному – задає параметри, яких повинні дотримуватися сторони, що планують і розміщують електричну, водневу та іншу інфраструктуру на мережі TEN-T та в межах міських вузлів.

AFIR встановлює конкретні цілі щодо потужності та щільності мережі зарядних станцій уздовж Основної та Розширеної Основної мережі TEN-T, а також у межах міських вузлів (Urban Nodes), що є критичною умовою для інтеграції міських центрів у загальноєвропейську систему мобільності. Документ також визначає технічні вимоги до зарядних станцій для легкових автомобілів, важких транспортних засобів (HDV), автобусів, фургонів і водневих станцій, забезпечуючи їх стандартизацію та безпеку.

Однією з принципових новацій AFIR є запровадження обов'язкових вимог щодо цифрової інтероперабельності та відкритості даних. Регламент (ЄС) 2023/1804 встановлює, що всі оператори AFI мають забезпечувати інтеграцію своїх даних через Національні точки доступу (National Access Points, NAP), використовуючи стандартизований формат DATEX II. Також документ вимагає впровадження “розумного заряджання” (Smart Charging) та технологій, сумісних із ISO 15118, що забезпечує двосторонній обмін даними між транспортним засобом і мережею та створює передумови для Vehicle-to-Grid (V2G). Ці вимоги формують новий цифровий каркас AFI, без якого неможлива інтеграція українських мереж у транс'європейську інформаційну інфраструктуру.

Регламент (ЄС) 2023/1804 також перебуває у безпосередньому взаємозв'язку з ДИРЕКТИВОЮ (ЄС) 2019/944 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 05 червня 2019 року про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії та така, що вносить зміни до Директиви 2012/27/ЄС про внутрішній ринок електроенергії [33] та Директивою (ЄС) 2023/2413 Європейського Парламенту та Ради від 18 жовтня 2023 року про внесення змін до Директиви (ЄС) 2018/2001, Регламенту (ЄС) 2018/1999 та Директиви 98/70/ЄС щодо сприяння виробництву енергії з відновлюваних джерел, а також про скасування Директиви Ради (ЄС) 2015/652, що встановлює обов'язкові орієнтири щодо частки відновлюваних джерел енергії [34]. Усі інвестиції в інфраструктуру альтернативних видів палива мають плануватися не ізольовано, а в межах розвитку систем розподілу електроенергії, що є особливо актуальним для України з огляду на дефіцит пропускної спроможності мереж (grid hosting capacity) та необхідність модернізації енергетичної інфраструктури. AFIR також вимагає оцінювати внесок

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

зарядної інфраструктури у гнучкість енергосистеми та здатність інтегрувати більшу частку відновлювальної енергетики, що є важливою передумовою для виконання українських кліматичних зобов'язань. У рамках TEN-T даний регламент формує підхід, відповідно до якого транспортні та енергетичні системи розглядаються не окремо, а як взаємодоповнюючі елементи єдиного низьковуглецевого комплексу, що має бути враховано при реформуванні українського законодавства та стратегічному плануванні.

2.2. Регламент (ЄС) 2023/1804 як енергетично-цифровий модуль TEN-T: нормативна логіка, динаміка розгортання та імплікації для України

У рамках оновленої правової архітектури ЄС Регламенти TEN-T та AFIR функціонують як інтегровані нормативні елементи єдиної системи. TEN-T визначає просторову організацію мережі – тобто **де** мають бути розміщені об'єкти інфраструктури, а також які категорії інфраструктурних елементів мають бути включені до неї. Натомість AFIR встановлює **як** саме ця інфраструктура повинна бути спроектована, підключена, технічно облаштована, стандартизована та цифрово інтегрована.

Таким чином, AFIR виступає **“енергетичним та цифровим модулем”** TEN-T, який забезпечує технічну, технологічну і процедурну сумісність інфраструктури альтернативних палив із загальноєвропейською транспортною мережею. Якщо TEN-T відповідає за географію, логіку, мультимодальність і функціональний поділ транспортної інфраструктури, то AFIR визначає параметри її енергетичного забезпечення, цифрового управління та операційної взаємодії.

Аналіз свідчить, що інфраструктура для заряджання легкового транспорту та вантажних автомобілів у державах-членах ЄС розвивається стрімкими темпами. Водночас показники, закладені в Регламенті (ЄС) 2023/1804, встановлюють лише мінімально необхідний рівень розгортання інфраструктури для забезпечення базової інтероперабельності мережі TEN-T, а не її оптимальний або цільовий стан. Фактичне розгортання зарядних станцій у країнах ЄС значно перевищує ці мінімальні вимоги, що зумовлено зростаючим ринковим попитом та значними приватними інвестиціями в сектор електромобільності.

Використовуючи емпіричні дані Генерального директорату Європейської Комісії з питань мобільності та транспорту (DG MOVE), станом на кінець 2024 року спостерігається суттєвий прогрес у виконанні вимог Регламенту (ЄС) 2023/1804. За оцінками DG MOVE, загальна встановлена потужність зарядної інфраструктури в ЄС досягла приблизно 28 000 МВт, що більш ніж удвічі перевищує мінімально необхідний рівень у 11 000 МВт, розрахований відповідно до AFIR з урахуванням наявності близько 5,8 млн BEV та 4,2 млн PHEV. У 2021–2024 роках кількість електромобілів та зарядних пунктів у ЄС зросла приблизно на 180%, тоді як середня потужність одного зарядного пункту збільшилася на 260% (до близько 33 кВт), що свідчить про перехід від низькопотужних міських точок до інфраструктури, здатної ефективно забезпечувати міжміські маршрути та коридори TEN-T [35].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Таблиця 1. Динаміка розгортання зарядної інфраструктури для легкових транспортних засобів (2021–2024)

Рік	Транспортні засоби (BEV)	Кількість зарядних пунктів	Сукупна вихідна потужність (МВт)
2021	2 050 000	299 000	7 810
2022	3 081 000	448 000	13 740
2023	4 408 000	632 000	20 312
2024	5 829 000	845 000	28 147
Зростання 2021 – 2024	184%	183%	260%

(Джерело: DG Mobility and Transport, 27.01.2025; Дані Європейської обсерваторії альтернативних палив (EAFO))

Більшість сегментів основної мережі TEN-T у країнах Західної Європи – зокрема в Німеччині, Франції, Нідерландах, Бельгії та Австрії – уже мають повне або майже повне покриття зарядною інфраструктурою відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2023/1804. Поточні темпи розвитку свідчать про високу ймовірність дострокового досягнення ключових кількісних показників AFIR – ще до 2030 року. Це формує важливий орієнтир для України при розробленні власної дорожньої карти імплементації AFIR та плануванні розвитку інфраструктури альтернативних палив.

Вирішальну роль у такому прогресі відіграла фінансова підтримка Механізму інфраструктури альтернативних видів палива (AFIF), що функціонує в межах Механізму «З'єднати Європу» (Connecting Europe Facility, CEF). Загальний бюджет AFIF становить близько 2 млрд євро, з яких понад 500 млн євро вже спрямовано на розвиток понад 23 000 швидкісних зарядних пунктів уздовж мережі TEN-T. Це демонструє, що доступ до європейських фінансових інструментів прямо залежить від повної юридичної, технічної та цифрової сумісності національного законодавства з вимогами AFIR.

У контексті майбутнього членства України в ЄС інтеграція вимог AFIR має не менше значення, ніж інтеграція до TEN-T. Без гармонізації технічних стандартів, цифрових протоколів та інституційних механізмів Україна не зможе забезпечити належний рівень інтероперабельності, що суттєво обмежить можливість залучення коштів CEF/AFIF, реалізації транскордонних проєктів і повноцінної участі в європейському транспортно-енергетичному просторі.

2.3. Формування Національні рамки політики (NPF) в Україні: правові, інституційні, термінологічні передумови та бар'єри імплементації

Регламент (ЄС) 2023/1804 формує інтегровану нормативну систему стратегічного планування, моніторингу та звітності щодо розвитку інфраструктури альтернативних палив (AFI). Центральним елементом цієї системи є Національні рамки політики (National Policy Frameworks, NPF), що визначають цілі, індикатори, механізми фінансування та процедури реалізації AFI у всіх видах транспорту. Окрему роль відіграє також стандартизований обмін даними між операторами інфраструктури, державними органами та Європейською Комісією, заснований на цифрових протоколах (DATEX II, NAP), які забезпечують прозорість, інтероперабельність і можливість незалежного контролю досягнення цілей.

Стаття 14 Регламенту AFIR зобов'язує держави-члени ЄС підготувати проєкт NPF

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

до 31 грудня 2024 року, провести публічні консультації та затвердити остаточний документ до 31 грудня 2025 року. NPF має включати:

- оцінку національного ринку альтернативних палив у легковому, вантажному, громадському, залізничному, морському та авіаційному транспорті;
- визначення національних цілей відповідно до статей 3–13 Регламенту (мережеві цілі AFI, технічні стандарти, цифрові вимоги);
- механізми стимулювання ринку (фінансові й регуляторні);
- заходи з усунення адміністративних бар'єрів у дозвільних процедурах та приєднанні до мереж;
- плани підтримки закритих автопарків (captive fleets), включно з громадським транспортом, логістичними операторами та службовими державними автопарками;
- спеціалізовані огляди й стратегії для портів, аеропортів, мультимодальних терміналів та залізничної інфраструктури.

Починаючи з 2027 року, держави-члени повинні готувати дворічні національні звіти – детальні документи, що відображають прогрес у виконанні цілей AFIR. Ця звітність є важливою не лише для Європейської Комісії, а й для самих держав, адже дозволяє оцінювати ефективність політики, визначати вузькі місця та коригувати національні плани розвитку.

Хоча Україна формально не є державою-членом ЄС, розроблення NPF-AFIR України є критично необхідним. Попри те, що існують стратегічні документи, такі як оновлена Національна транспортна стратегія (НТС) та її Операційний план НТС (2025–2027 рр.) [36]., які передбачають кроки щодо вдосконалення нормативно-правових актів з урахуванням AFIR, сам NPF як комплексна рамка політики досі відсутній, що унеможливорює комплексне стратегічне планування. Такий документ має стати базовою платформою для узгодження національної політики з вимогами TEN-T, AFIR і фінансовими механізмами CEF/AFIF, забезпечити системний підхід до розвитку AFI в містах, на коридорах TEN-T та в міських вузлах (Urban Nodes), а також створити основу для повноцінної участі України в європейському транспортно-енергетичному просторі.

Крім того, в Україні на сьогодні відсутній спеціально уповноважений орган, який би відповідав за формування та координацію Національних рамок політики (NPF) у сфері альтернативних видів палива, а також виконував функції центрального координатора взаємодії з європейськими інституціями. Така інституційна прогалина особливо відчутна у контексті вимог Регламенту AFIR, який покладає на держави-члени обов'язок здійснювати регулярне стратегічне планування та подавати Європейській Комісії дворічну звітність про прогрес у розвитку інфраструктури AFI, починаючи з 2027 року. Відсутність відповідального органу означає, що в Україні немає цілісної системи управління у сфері AFI, що, своєю чергою, ускладнює синхронізацію національної політики з механізмами TEN-T, CEF та цифровою екосистемою AFIR.

Проблема також ускладнюється дефіцитом офіційних статистичних даних. Національне законодавство не встановлює чітких вимог щодо систематичного збору інформації про кількість транспортних засобів, що використовують альтернативні види палива, а також про розташування, характеристики та технічні параметри зарядних і заправних станцій. У результаті держава не має можливості формувати достовірні прогнози, моделювати потреби ринку чи визначати обов'язкові національні цілі, як того вимагає AFIR. Відсутність належної статистики робить фактично неможливою і підготовку Національних звітів про прогрес – документа, який має подаватися до

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Європейської Комісії кожні два роки, починаючи з 31 грудня 2027 року.

Ще однією істотною перешкодою є застаріла або неповна термінологічна база. Українське законодавство наразі не містить низки ключових понять AFIR, таких як точка зарядки (recharging point), комплекс зарядки (recharging pool), цифровізована точка зарядки (digitally-connected recharging point), Швидкісна/Звичайна точка зарядки (high-power recharging point, normal power recharging point), смарт-зарядження (smart recharging), двонаправлене зарядження (bi-directional recharging), сесія зарядження (recharging session) та інші терміни, які описують цифрові, технічні та енергетичні параметри інфраструктури альтернативних палив. Невключення цих дефініцій, зокрема до Закону України № 2956-IX «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів» [37], не дозволяє здійснити повноцінну гармонізацію з AFIR. Без такої гармонізації неможливо забезпечити відповідність проєктів вимогам ЄС, інтегрувати інтелектуальні системи керування зарядженням, реалізувати механізми гнучкості енергосистеми (smart charging, V2G) та забезпечити ефективне використання електроенергії з відновлюваних джерел.

Таким чином, поєднання інституційних, статистичних та термінологічних прогалин створює системний бар'єр для формування NPF-AFIR України та ускладнює стратегічну модернізацію транспортно-енергетичної інфраструктури відповідно до стандартів Європейського Союзу.

РОЗДІЛ III. МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ TEN-T: КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ, СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

3.1. Міські вузли як платформа реалізації вимог TEN-T та AFIR у транспортно-міській системі

Регламент (ЄС) 2024/1679 істотно оновив підходи Європейського Союзу до просторової організації транспортної системи, визначивши міські вузли (Urban Nodes) як ключові територіальні елементи інтегрованої інфраструктури TEN-T. На відміну від попередньої редакції Регламенту (ЄС) 1315/2013 [38], у якій міські вузли мали переважно концептуальний характер і використовувалися як орієнтири для формування політик сталого транспорту, новий Регламент (ЄС) 2024/1679 надає їм статус юридично зобов'язуючих інфраструктурних одиниць. Відповідно, Urban Nodes отримують чітко визначену функціональну роль – виступати інтеграційними центрами між магістральними транспортними потоками TEN-T та локальними і регіональними системами мобільності.

Міські вузли забезпечують взаємозв'язок автомобільного, залізничного, громадського та вантажного транспорту і водночас виконують роль логістичних, енергетичних та цифрових хабів. Саме тому вони стали одними з центральних елементів для реалізації положень Регламенту (ЄС) 2023/1804. У межах Urban Nodes концентруються найбільші транспортні навантаження, розміщуються міжмодальні пасажирські центри, логістичні термінали, вантажні вузли, а також об'єкти транспортної інфраструктури, які мають бути оснащені інфраструктурою альтернативних видів палива (AFI).

Регламент (ЄС) 2024/1679 прямо встановлює зобов'язання держав-членів щодо розгортання AFI у межах міських вузлів, зокрема:

- забезпечення наявності зарядної та/або заправної інфраструктури для

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

альтернативних видів палива відповідно до AFIR;

- оснащення мультимодальних пасажирських центрів зарядними станціями для автобусів до 2030 року;
- облаштування вантажних терміналів високопотужними зарядними станціями для важких транспортних засобів (HDV);
- розвиток пунктів доступу (access points) до TEN-T, відкритих на недискримінаційній основі для всіх операторів і користувачів.

Регламент (ЄС) 2023/1804 визначає мінімальні стандарти, які кожен міський вузол повинен виконати, незалежно від обсягу трафіку чи місцевих особливостей. Це дозволяє забезпечити прогнозованість, інтероперабельність та рівний рівень розвитку інфраструктури на всій мережі TEN-T. Зокрема, для забезпечення заряджання важких транспортних засобів (HDV) встановлено такі вимоги:

Таблиця 2. Вимоги Регламенту (ЄС) 2023/1804 щодо мінімального рівня електрозарядної інфраструктури для HDV у Міських вузлах

Розташування	Сукупна потужність	Мінімальна індивідуальна потужність ЕЗС	Термін виконання
Кожен Міський вузол	900 кВт	150 кВт	До 31 грудня 2025 року
Кожен Міський вузол	1800 кВт	150 кВт	До 31 грудня 2030 року

Таким чином, міські вузли (Urban Nodes) перетворюються на ключові територіальні центри декарбонізації транспортної системи, де завдання TEN-T інтегруються з кліматичними цілями AFIR та принципами Європейського зеленого курсу. Вони виконують функцію “точок стикування” різних рівнів мобільності: від міжміських і транскордонних перевезень до міського громадського транспорту, мікромобільності та вантажної логістики “останньої милі”.

Для України імплементація вимог AFIR у міських вузлах створює комплекс стратегічних зобов’язань, що передбачають інтеграцію високопотужних зарядних станцій для HDV у ключові транспортно-логістичні об’єкти, врахування цих вимог у просторовому плануванні та проектуванні інфраструктури, а також включення відповідних цілей до NPF-AFIR України і SUMP. Розвиток такої інфраструктури стає центральним елементом гармонізації з європейським законодавством і визначає нові параметри для міського розвитку, логістики та енергетичної інтеграції. Це також відкриває шлях до залучення фінансування ЄС через інструменти CEF та AFIF.

Регламент деталізує також просторові межі Urban Node. Міський вузол охоплює:

- інфраструктуру TEN-T, що проходить територією міста (включно з об’їзними шляхами – bypasses),
- ключові інтермодальні об’єкти – морські порти, аеропорти, залізничні вокзали, автобусні термінали, вантажні логістичні центри,
- обов’язкові точки розгортання AFI, які мають бути інтегровані у систему міської мобільності та відповідати технічним стандартам AFIR.

У пасажирських хабах держави-члени заохочуються до розгортання

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

зарядної/заправної інфраструктури для підтримки сталої мультимодальної мобільності, зокрема електричних автобусів, таксі, міських службових автопарків та іншого транспорту.

Перелік міст, визначених як міські вузли TEN-T, наведено у Додатку II до Регламенту. Критерії включення є формалізованими й ґрунтуються на демографічних і територіальних умовах:

- населення міста щонайменше 100 тис. мешканців;
- або, за відсутності такого міста у регіоні NUTS 2, статус головного транспортного вузла регіону.

Таким чином, система Urban Nodes покликана не лише відобразити найбільші урбаністичні центри, але й забезпечити територіальну збалансованість розвитку TEN-T. Вони стають платформами для запровадження інновацій у сфері мобільності, логістики, цифровізації та енергетичної інфраструктури. Для України інтеграція у цю систему означає необхідність глибокого реформування підходів до просторового планування, модернізації громадського транспорту, узгодження технічних стандартів та імплементації SUMP як обов'язкового інструменту міського планування.

3.2. Плани сталої міської мобільності (SUMP): зміст, дані та обов'язковість виконання до 31.12.2027 року

Перші плани сталої міської мобільності почали розробляти у містах Європейського Союзу з кінця 80-х років минулого століття. У рамках Пакета міської мобільності 2013 року Комісія представила концепцію планування сталого розвитку міської мобільності [39]. Вона була схвально сприйнята містами та селищами по всій Європі, що прискорило підготовку та оновлення сотень планів міської мобільності.

Початкову концепцію було оновлено у 2023 році, інтегрувавши нові стратегії та пріоритети політики ЄС, без суттєвих змін у її початковій філософії. В Рекомендації Комісії (ЄС) 2023/550 від 8 березня 2023 року про національні програми підтримки планування сталої міської мобільності [40]. Комісія закликала кожен державу-члена запровадити національну програму зі спеціальним офісом для допомоги містам у плануванні сталої міської мобільності. Рекомендація містить поради державам-членам щодо того, як розробляти ці програми підтримки, та визначає низку заходів, які можна було б до них включити.

Регламент (ЄС) 2024/1679 істотно трансформує роль Планів сталої міської мобільності (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP/ПСММ), підвищуючи їхній правовий статус та встановлюючи обов'язковість їх ухвалення для всіх міських вузлів (Urban Nodes) мережі TEN-T. Якщо у попередньому Регламенті (ЄС) 1315/2013 SUMP розглядалися переважно як рекомендаційний інструмент для місцевих органів влади, то нинішній регламент надає їм характер юридично зобов'язуючого планувального документа. Таким чином, SUMP стає центральним інструментом інтеграції місцевих транспортних систем у загальноєвропейську логіку сталості, ефективності та декарбонізації.

У межах нової правової архітектури TEN-T SUMP мають забезпечити реалізацію ключових європейських цілей у сферах декарбонізації транспорту, підвищення безпеки дорожнього руху, інтеграції інфраструктури альтернативних палив (AFI) та створення високоякісних міських середовищ. Ці плани спрямовані на довгострокове, стратегічне та системне управління мобільністю у всій функціональній міській зоні (functional urban

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

area), включно з зонами маятникової міграції (commuting zones), що забезпечує комплексний підхід до організації руху людей, вантажів та послуг.

Ключовою новелою Регламенту (ЄС) 2024/1679 є встановлення чіткої часової межі для ухвалення SUMP: до 31 грудня 2027 року кожен міський вузол TEN-T зобов'язаний розробити, затвердити та впровадити SUMP. Це перетворює SUMP на формальний елемент виконання зобов'язань державами-членами та країнами-кандидатами у сфері TEN-T, а також на умовний критерій для залучення фінансування в межах програм CEF/AFIF та інших інвестиційних механізмів ЄС.

SUMP має охоплювати всі аспекти міської та приміської мобільності, містити чіткі цілі, завдання та індикатори моніторингу, що відображають поточний стан та прогноз розвитку мобільності. Особлива увага приділяється вимогам щодо інтеграції інфраструктури альтернативних видів палива: зарядних станцій для електротранспорту, станцій для водневих автобусів, потужних зарядних пунктів для важких транспортних засобів (HDV), а також цифрових систем управління та моніторингу.

Регламент зобов'язує держави забезпечити збір, обробку та подання даних, необхідних для аналізу мобільності та доступності міських зон. До таких даних належать відомості про громадський транспорт, велосипедні та пішохідні потоки, логістику, рівень моторизації, використання альтернативних палив, а також інформація щодо розташування та технічних параметрів AFI. Цифрова інтеграція стає обов'язковою – зокрема, через використання національних точок доступу (NAP), протоколів DATEX II, цифрових карт і платформ аналізу мобільності.

Регламент (ЄС) 2024/1679 також вводить чіткі критерії визначення міських вузлів. До мережі включаються міста з населенням від 100 тис. осіб, а також ключові регіональні центри NUTS 2, що забезпечують територіальну збалансованість TEN-T. Такий підхід дозволяє охопити як великі мегаполіси, так і периферійні міста, забезпечуючи рівні можливості доступу до європейських транспортних і логістичних потоків.

SUMP повинні враховувати вплив міської мобільності на функціонування всієї мережі TEN-T – зокрема, забезпечувати безперешкодний транзит через міські території, оптимізувати роботу об'їзних маршрутів (bypasses), підвищувати пропускну спроможність мультимодальних хабів та сприяти зменшенню заторів. Цим SUMP виходять за межі локального планування і стають елементом європейської транспортної політики.

У результаті, SUMP набуває характеру багаторівневого стратегічного документа, який поєднує локальні, національні та європейські пріоритети. Він перетворюється на ключовий інструмент реалізації Європейського зеленого курсу, забезпечуючи розвиток сталої, цифровізованої та кліматично нейтральної міської мобільності, яка є необхідною передумовою ефективного функціонування TEN-T та інтеграції України до європейського транспортного простору.

3.3. Стан та прогалини правового регулювання України у контексті гармонізації з вимогами TEN-T, AFIR та європейською моделлю міської мобільності

Нормативно-правова база України декларує стратегічний курс на інтеграцію в європейський транспортний простір і розвиток сталої мобільності. Проте чинне законодавство повною мірою не відповідає обов'язковим вимогам Регламенту (ЄС) 2024/1679 та Регламенту (ЄС) 2023/1804, що ускладнює виконання як транспортних, так

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

і кліматичних зобов'язань у процесі підготовки до членства в Європейського Союзу.

Попри наявність загальної стратегічної рамки, відсутні чіткі юридичні визначення, інституційні механізми та процедурні інструменти, які б забезпечували повноцінну гармонізацію з вимогами Європейського Союзу щодо функціонування міських вузлів (Urban Nodes), розроблення Планів сталої міської мобільності (SUMP) та інтеграції інфраструктури альтернативних палив (AFI) у систему просторового та транспортного планування.

Національна транспортна стратегія України до 2030 року, визначає інтеграцію до TEN-T одним із ключових напрямів державної політики, включаючи адаптацію до вимог декарбонізації й принципів Європейського зеленого курсу. Операційний план реалізації НТС (2025–2027 рр.) передбачає розроблення SUMP у містах із населенням понад 50 тис. осіб до 2027 року (захід 96), що є важливим кроком, але має консультативний характер і не встановлює юридичних зобов'язань, на відміну від підходу ЄС, де наявність SUMP – передумова для доступу до фінансування.

Ключовою проблемою є також те, що українське законодавство не містить визначень «Urban Node» та «SUMP» у значенні Регламенту (ЄС) 2024/1679. Натомість використовується термін «транспортно-пересадковий вузол» (ТПВ), який фокусується на пасажирських потоках та пішохідній доступності, але не охоплює логістичні, енергетичні, кліматичні та цифрові параметри, що є необхідними для функціонування повноцінного міського вузла TEN-T.

Таблиця 3. Правовий статус Urban Nodes – оцінка відповідності

Вимога ЄС	Стан українського законодавства	Оцінка відповідності
Дефініція «Urban Node»	Відсутня у базових транспортних законах; наявна лише концепція ТПВ	Не гармонізовано
Критерій населення (≥100 000)	Не передбачений	Не гармонізовано
Недискримінаційний доступ	Частково врегульовано лише у сфері морських портів	Часткова відповідність

Ці невідповідності створюють значні ризики для інтеграції українських міст у мережу TEN-T, особливо у контексті вимог AFIR щодо розміщення AFI у стратегічних транспортних вузлах.

Таблиця 4. Правовий статус SUMP – оцінка відповідності

Вимога ЄС	Стан українського законодавства	Оцінка відповідності
Обов'язковість SUMP до 31.12.2027	Передбачено в Операційному плані НТС, але як рекомендація	Часткова відповідність
Дотримання критеріїв Додатку V (інтегрованість, інклюзивність, нульові викиди)	Вимоги не імплементовані до нормативних актів	Не гармонізовано

Відсутність юридичної обов'язковості SUMP для міських вузлів, а також відсутність вимог до структури й змісту планів відповідно до Додатку V TEN-T значно уповільнює

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

підготовку України до участі у проєктах CEF та AFIF.

Модель міського вузла у TEN-T охоплює логістичні центри, цифрові платформи, інфраструктуру альтернативних палив, безпечні зони для вантажного транспорту (SSPA), мультимодальні термінали та інші ключові елементи. Однак українське законодавство не містить норм, що забезпечують:

- **обов'язкове встановлення зарядних станцій для електробусів у пасажирських хабах** (вимога статті 41(1)(с) TEN-T);
- **розгортання АFI для важких транспортних засобів (HDV) у вантажних терміналах** (стаття 38 TEN-T);
- **збір та подання мобільнісних даних** за критеріями сталості, безпеки, доступності та інклюзивності, що прямо передбачено статтею 41(1)(b) Регламенту (ЄС) 2024/1679.

Відсутність такої системи даних унеможливлює повноцінний моніторинг, звітування перед Європейською Комісією та оцінку ефективності впровадження політики мобільності.

ВИСНОВКИ

Попри триваючу збройну агресію російської федерації, Україна послідовно демонструє відданість європейському курсу та прагнення інтегруватися до єдиного транспортного простору Європейського Союзу. Розвиток сучасної, безпечної та кліматично нейтральної транспортної інфраструктури визначено ключовим напрямом державної політики, що одночасно відповідає цілям післявоєнного відновлення та зобов'язанням у межах євроінтеграції. Відбудова об'єктів транспортної інфраструктури розглядається не як відновлення довоєнного стану, а як можливість здійснити структурну модернізацію відповідно до європейських стандартів, забезпечуючи повну технічну сумісність з транспортним простором ЄС та уникнення подальших витрат на повторну реконструкцію.

У цьому контексті одним із ключових викликів стає інтеграція транспортної мережі України до оновленої Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), яка формально поширена на територію країни згідно з Регламентом (ЄС) 2024/1679 та Меморандумом високого рівня між Україною та ЄС щодо розширення індикативних карт TEN-T. Європейський Союз сформував цілісну нормативно-правову екосистему, яка визначає просторову логіку розвитку транспортних коридорів, технічні параметри інфраструктури, вимоги до цифровізації та інтероперабельності, правила фінансування і механізми прискорення реалізації інфраструктурних проєктів. Усі ці елементи взаємодіють у межах єдиної регуляторної системи, що забезпечує стратегічну модернізацію транспортної мережі ЄС та її поступовий перехід до безвуглецевої мобільності.

Статус країни-кандидата та асоційованого учасника Механізму «Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF) відкриває перед Україною можливість долучатися до європейських інвестиційних інструментів, зокрема у сферах цифрової інфраструктури, альтернативних видів палива, безпеки руху та транскоридорних проєктів. Додаткові можливості створює фінансова архітектура Ukraine Facility, яка інтегрує фінансові ресурси ЄС із реформами, спрямованими на модернізацію та євроінтеграцію транспортної системи. Водночас доступ до цих інструментів прямо залежить від здатності України забезпечити відповідність європейським нормам та процедурним вимогам.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Саме тому особливого значення набуває виконання Реформи 1 у межах Ukraine Facility – комплексне планування розвитку транспортної галузі», що передбачає гармонізацію законодавства з Регламентами TEN-T та AFIR, уніфікацію технічних стандартів, цифрову інтероперабельність транспортних систем та модернізацію інституційного середовища. Лише за умов повної та своєчасної імплементації вимог ЄС формальний доступ до фінансових інструментів може трансформуватися у реальні інвестиції, розвиток AFI, посилення стійкості енергосистеми та розбудову сучасних транскоридорних сполучень. Таким чином, CEF та Ukraine Facility виступають не автоматичними джерелами фінансування, а стратегічними механізмами, ефективне використання яких залежить від здатності України інтегруватися до європейської регуляторної та інституційної моделі транспортного розвитку.

Проведений аналіз свідчить, що нормативно-правова архітектура Європейського Союзу у сфері розвитку TEN-T та інфраструктури альтернативних палив (AFI) є цілісною, послідовною та взаємопов'язаною системою. Вона охоплює повний життєвий цикл транспортної інфраструктури – від просторового планування та технічного проектування до цифрової інтеграції, сталості, декарбонізації та доступу до фінансування. Регламент (ЄС) 2024/1679 виступає фундаментальним нормативним актом цієї системи, визначаючи не лише географічну конфігурацію TEN-T, але й нову модель транспортної політики ЄС, у якій технічні, цифрові, кліматичні та безпекові стандарти утворюють єдиний регуляторний простір.

Для України значення цього Регламенту (ЄС) 2024/1679 є подвійним. З одного боку, він відкриває можливість інтеграції до стратегічних європейських коридорів та доступ до фінансування через CEF, AFIF та інші інструменти. З іншого боку, він висвітлює системні прогалини в українському законодавстві, які унеможливають повноцінне включення України до TEN-T. Насамперед це стосується застарілої класифікації автомобільних доріг, яка не відповідає функціонально-стратегічній структурі TEN-T (Core / Extended Core / Comprehensive). У результаті національна дорожня мережа не може бути юридично визначена як TEN-T-сумісна, що блокує планування відповідних проєктів, доступ до фінансування та виконання обов'язкових технічних і кліматичних вимог ЄС.

Ключовими залишаються також технічні розриви: чинні ДБН не відповідають вимогам Регламенту щодо рівня безпеки, параметрів руху, мультимодальності, вимог до безпечних та охоронюваних паркувальних зон (SSPA) та AFI на мережі TEN-T. Інфраструктура альтернативних палив в Україні продовжує розглядатися як елемент дорожнього сервісу, а не як обов'язкова частина транспортної мережі, що суперечить підходам ЄС. Додатковим викликом є відсутність інтегрованої цифрової екосистеми: в Україні не імplementовано обов'язкові вимоги щодо DNSH, climate proofing, life-cycle costing, ITS, eFTI, DATEX II та інших стандартів цифрової інтероперабельності.

У сфері міської мобільності простежується найбільший інституційний розрив: в українському законодавстві відсутні юридичні механізми, які забезпечують статус міських вузлів (Urban Nodes), їхню обов'язкову інтеграцію до TEN-T та зобов'язання щодо ухвалення Планів сталої міської мобільності (SUMP) до 31 грудня 2027 року. Попри те що Операційний план HTC містить заходи щодо SUMP, вони мають рекомендаційний характер і не створюють правових гарантій виконання вимог ЄС.

Таким чином, незважаючи на стратегічний курс України на інтеграцію до TEN-T, існує глибока системна невідповідність між європейськими нормами та чинною національною нормативною базою. Усунення цих прогалин є ключовою передумовою

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

для реалізації проєктів на території України відповідно до вимог TEN-T, доступу до фінансування через CEF/AFIF та побудови сучасної, цифрової, безпечної та кліматично нейтральної транспортної системи, сумісної з європейським транспортним простором.

Регламент (ЄС) 2023/1804 є одним із ключових нормативних актів, що формує нову архітектуру транспортно-енергетичної інфраструктури в Європейському Союзі. На відміну від попередніх підходів, заснованих на добровільності та політичних орієнтирах, AFIR установлює юридично обов'язкові вимоги щодо розвитку інфраструктури альтернативних палив, інтегруючи її у структурний каркас Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T). Регламент визначає стратегічні засади розгортання електричної та водневої інфраструктури, цифрову інтероперабельність, стандарти технічної сумісності та правила моніторингу виконання, перетворюючи AFI на фундаментальний елемент європейської транспортної політики. Для України цей документ є критично важливим, оскільки він визначає технічні, цифрові й просторові параметри інфраструктури, що має бути сумісною з єдиним ринком ЄС у перспективі членства.

AFIR виконує три стратегічні функції, які мають безпосередній вплив на формування національної транспортної політики України. По-перше, він є інструментом декарбонізації транспорту, роблячи інфраструктуру для електромобілів, важких транспортних засобів та водневих технологій обов'язковою складовою TEN-T та міських вузлів. Це означає, що енергетична інфраструктура перестає бути опціональним елементом і стає невід'ємною частиною транспортної системи. По-друге, AFIR діє як інтегрований "енергетичний шар" під Регламентом (ЄС) 2024/1679, прив'язуючи свої технічні та цифрові вимоги до просторової логіки TEN-T – Core, Extended Core, Comprehensive. По-третє, AFIR остаточно закріплює перехід від директивної до регламентарної моделі управління інфраструктурою: документ має пряму дію та не допускає варіативності імплементації, на відміну від Директиви 2014/94/ЄС.

Особливе значення AFIR приділяє Міським вузлам (Urban Nodes), які розглядаються як критичні точки декарбонізації транспортної системи ЄС. Регламент встановлює обов'язковість наявності AFI у межах таких вузлів, передбачає інфраструктуру для пасажирського та комерційного транспорту, а також зобов'язує забезпечити до 2030 року мінімум одну зарядну станцію у кожному мультимодальному пасажирському хабі. Таким чином, Urban Nodes стають не лише логістичними центрами, а й ключовими елементами переходу до безвикидної мобільності. Це накладає на Україну значні зобов'язання щодо модернізації міських транспортних систем у відповідності до Європейського зеленого курсу.

Водночас аналіз українського законодавства демонструє наявність системних прогалин, які перешкоджають імплементації вимог AFIR. Передусім залишається нерозв'язаною проблема стратегічної координації: в Україні відсутні Національні рамки політики (NPF-AFIR Ukraine) та спеціально уповноважений орган, відповідальний за планування та дворічну звітність відповідно до статті 15 AFIR. Без цього неможливо забезпечити узгоджене планування, моніторинг, підготовку національних звітів та участь у фінансуванні ЄС.

Суттєвою є також технічна прогалина у сфері підтримки важких транспортних засобів (HDV). AFIR передбачає, що високопотужна інфраструктура для HDV має розміщуватися виключно на сертифікованих безпечних та захищених зонах для паркування (SSPA) відповідно до Регламенту (ЄС) 2022/1012. Однак в Україні відсутні

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

національні стандарти та механізми сертифікації SSPA, що унеможливлює виконання європейських цілей для HDV і блокує потенційний доступ до фінансування AFIF для цього сегмента.

Окремим бар'єром є цифрова несумісність. Законодавство України поки не передбачає обов'язкової роботи Національної точки доступу (NAP), не встановлює вимоги щодо використання стандарту DATEX II, а також не імплементує технологічні інструменти smart charging, bi-directional charging (V2G) та обов'язкові функції цифрової взаємодії між операторами мережі. Без цього інфраструктура AFI не може бути інтегрована у цифрову екосистему ЄС, а проекти не відповідатимуть технічним та експлуатаційним вимогам регулятора.

Нарешті, чинні норми українського законодавства залишаються несумісними з трирівневою ієрархією TEN-T. Відсутність прив'язки національної мережі до рівнів Core, Extended Core та Comprehensive унеможливлює застосування логіки distance-based targets та формальне визнання українських ділянок відповідними цільовим показникам AFIR. Це створює бар'єри для розвитку AFI вздовж TEN-T і перешкоджає участі України у спільних європейських інфраструктурних проєктах.

У підсумку можна констатувати, що AFIR формує нову регуляторну реальність, до якої Україна має адаптувати як технічні стандарти, так і правові механізми управління інфраструктурою. Відсутність стратегічної координації, цифрової інтеграції та нормативної сумісності з AFIR створює суттєві правові бар'єри й уповільнює процес інтеграції України до європейського транспортно-енергетичного простору. Саме тому імплементація AFIR повинна стати одним із ключових напрямів реформування транспортної та енергетичної політики держави.

У цьому контексті доцільно сформулювати комплекс рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених правових прогалин та забезпечення повної сумісності з вимогами Європейського Союзу.

1. Необхідність системного оновлення нормативної бази України у контексті інтеграції до TEN-T та AFIR

Повна інтеграція України до оновленої моделі TEN-T та регуляторної рамки AFIR вимагає не фрагментарного внесення змін до окремих законів, а цілісної трансформації концептуального підходу до транспортної політики. Регламенти ЄС формують взаємопов'язану архітектуру, яка визначає просторову логіку транспортних коридорів, технічні та цифрові стандарти, кліматичні критерії та вимоги до інфраструктури альтернативних палив. Тому усунення нормативного розриву між Україною та ЄС передбачає запровадження нової класифікації доріг, переосмислення статусу транспортних вузлів, адаптацію технічних норм і створення сучасної системи стратегічного планування.

2. Перехід від адміністративної до функціональної класифікації транспортної мережі

Чинна українська система класифікації автомобільних доріг зберігає адміністративно-територіальну логіку, що не відповідає європейській функціонально-стратегічній ієрархії TEN-T. Відповідно до Регламенту (ЄС) 2024/1679, транспортна мережа має розглядатися як структура з різним рівнем стратегічної ваги – Core, Extended Core та Comprehensive Network. Для України це означає необхідність законодавчого закріплення трирівневої моделі TEN-T у Законі «Про автомобільні дороги», включення до нього нових дефініцій та принципів формування мережі, а також визначення статусу

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

національних ділянок у відповідності до європейських транспортних коридорів. Такий крок забезпечить юридичну сумісність української інфраструктури з політикою TEN-T і створить умови для пріоритезації інвестицій та коректного моніторингу виконання часових зобов'язань 2030/2040/2050 років.

3. Інфраструктура альтернативних палив (AFI), безпечні та охоронювані стоянки для вантажного транспорту (SSPA), системи зважування в русі (WIM) як інтегровані елементи транспортної інфраструктури, а не об'єкти сервісу

Європейське законодавство однозначно визначає інфраструктуру альтернативних палив (AFI), системи зважування-в-русі (WIM) та безпечні стоянки для вантажного транспорту (SSPA) як "супутнє обладнання" дороги (Associated Equipment). Натомість в Україні ці елементи залишаються категорією «дорожнього сервісу», що не відображає їхнього стратегічного значення для безпеки, цифрової інтеграції та декарбонізації транспорту. Для гармонізації Україна має закріпити їх як невід'ємні компоненти інфраструктури TEN-T, визначити обов'язковість їхнього встановлення на ділянках Core та Extended Core, а також інтегрувати відповідні вимоги у всі ДБН, що регулюють проектування, реконструкцію та експлуатацію доріг.

4. Життєвий цикл інфраструктури як обов'язковий елемент управління проєктами

Сучасна система TEN-T передбачає управління інфраструктурою на основі повного життєвого циклу, включно з оцінкою витрат, стійкості та відповідності Принципу «Не завдати значної шкоди» (Do No Significant Harm). В Україні такий підхід поки що не закріплений на законодавчому рівні, що обмежує доступ до європейського фінансування та створює ризики неефективного використання коштів. Законодавче впровадження механізмів Life-Cycle Costing, їх інтеграція до процедур Державного дорожнього фонду та до методик оцінювання інвестиційних проєктів є необхідними кроками для відповідності статті 49 Регламенту (ЄС) 2024/1679.

5. Міські вузли як базові структурні одиниці TEN-T: нові обов'язки для українських міст

У моделі ЄС міські вузли (Urban Nodes) перетворилися з транспортно-географічних орієнтирів на юридично визначені центри інтеграції мобільності, логістики, цифрової інфраструктури та AFI. Українське законодавство не містить визначення Urban Node, не встановлює правового статусу цих територій та не передбачає механізмів їхнього функціонального розвитку. Для забезпечення відповідності європейським вимогам необхідно розробити правові засади встановлення міських вузлів, визначити їх функції та закріпити обов'язок міст ухвалити Плани сталої міської мобільності (SUMP) до 31 грудня 2027 року.

6. Обов'язковість розроблення SUMP як умова європейської інтеграції

Регламент (ЄС) 2024/1679 робить SUMP юридично обов'язковим елементом для кожного Urban Node, оскільки саме цей документ визначає політику декарбонізації, інтеграції AFI, оптимізації громадського транспорту та логістики. В Україні SUMP згадуються у стратегічних документах, однак мають рекомендаційний характер і не є інструментом, пов'язаним із вимогами TEN-T. Тому необхідно законодавчо встановити обов'язковість SUMP, забезпечити їх методичне узгодження з Додатком V до Регламенту (ЄС) 2024/1679 та інтегрувати елементи AFI і HDV-інфраструктури до планувального процесу.

7. Формування Національних рамок політики (NPF-AFIR України) як базової

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

основи реформи

Україна має розробити Національні рамки політики (NPF-AFIR України) – комплексний стратегічний документ, передбачений статтею 14 AFIR. Він повинен встановити національні цілі, визначити індикатори розвитку AFI, механізми координації, фінансові інструменти та графік пом'якшення адміністративних бар'єрів. Особливе значення має інтеграція NPF із енергетичним плануванням (операторами енергетичних мереж DSO, TSO), просторовою політикою та мережевою логікою TEN-T, що забезпечить системність реформи та відповідність європейським вимогам.

8. Інтеграція AFI в міські вузли та мультимодальні хаби

Відповідно до Регламентів (ЄС) 2024/1679 та 2023/1804, міські вузли повинні забезпечувати AFI для різних категорій транспорту – від приватного до вантажного та громадського. Українське законодавство не передбачає інфраструктурних зобов'язань для автовокзалів, вантажних терміналів чи мультимодальних хабів. Тому необхідно встановити мінімальні потужності HDV-зарядки у межах Urban Nodes, забезпечити обладнання пасажирських хабів щонайменше однією зарядною станцією для автобусів до 2030 року та інтегрувати ці вимоги у національні будівельні стандарти.

9. Спеціалізовані та закриті флотилії як об'єкти стратегічного планування AFIR

AFIR приділяє окрему увагу так званим captive fleets – таксі, муніципальним службам, логістичним операторам та корпоративним автопаркам. Для України це означає необхідність розроблення механізмів підтримки таких флотів через NPF, включно з фінансовими стимулами, спрощенням дозвільних процедур, встановленням спеціальних зон заряджання та інтеграцією технологій smart charging і V2G, які сприятимуть енергетичній гнучкості системи.

10. Використання найкращих практик ЄС та та впровадження ефективних управлінських моделей

У процесі реформування сектору важливо також забезпечити системне використання найкращих європейських практик, зокрема напрацювань держав-членів щодо впровадження SUMP, розвитку AFI, цифрової інтеграції та управління транспортними коридорами. Адаптація цих моделей до українського контексту дозволить прискорити імплементацію вимог TEN-T та AFIR, мінімізувати регуляторні ризики та підвищити якість проектного планування.

Отже, для переходу до повної відповідності європейським вимогам Україна має запровадити комплексну реформу, що включає нормативну гармонізацію, цифрову інтеграцію, модернізацію технічних вимог та створення інституційної інфраструктури управління AFI. Лише через поєднання цих елементів стане можливим ефективне використання фінансових механізмів ЄС – насамперед CEF та AFIF – і забезпечення реальної інтеграції української транспортної системи з європейською мережею TEN-T.

Список використаних джерел:

1. What are the Sustainable Development Goals? – UNDP Ukraine. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku/sustainable-cities-and-communities> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).
2. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятій щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

the future. Brussels, 9. 12. 2020. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

3. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The European Green Deal URL: https://commission.europa.eu/publications/communication-european-green-deal_en [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

4. Fit for 55, The European climate law makes reaching the EU's climate goal of reducing EU emissions by at least 55% by 2030 a legal obligation. EU countries have adopted new legislation to achieve this goal and make the EU climate-neutral by 2050. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55/> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

5. Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2024/1679 від 13 червня 2024 року про керівні принципи Союзу щодо розвитку Транс'європейської транспортної мережі, внесення змін до Регламенту (ЄС) 2021/1153 та Регламенту (ЄС) 913/2010 і скасування Регламенту (ЄС) 1315/2013 URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj/eng> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

6. Про ратифікацію Паризької угоди: Закон України від 14.07.2016 No 1469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#Text> (дата звернення: 30.11.2025).

7. Про схвалення Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07. 2021 No 868-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/868-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 30.11.2025).

8. Ринок електромобілів в Україні: підсумки вересня 2025 року. URL: <https://eauto.org.ua/news/904-rinok-elektromobiliv-v-ukrajini-pidsumki-veresnya-2025-roku> (дата звернення: 30.11.2025).

9. Скільки, де та яких електромобілів в Україні (ІНФОГРАФІКА). URL: https://texty.org.ua/fragments/85448/Skilky_de_ta_jakyh_jelektromobiliv_v_Ukrajini-85448/ (дата звернення: 30.11.2025).

10. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 No 373. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2023-%D1%80#Text> (дата звернення: 30.11.2025).

11. Регламент (ЄС) 2023/1804 Європейського Парламенту та Ради від 13 вересня 2023 року про розгортання інфраструктури альтернативних видів палива та про скасування Директиви 2014/94/ЄС. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj/eng> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

12. Директива Європейського Парламенту та Ради 2003/87/ЄС від 13 жовтня 2003 року про створення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів у межах Співтовариства та про внесення змін до Директиви Ради 96/61/ЄС URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj/eng> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

13. Ryghaug, Marianne & Skjølsvold, Tomas. (2019). Nurturing a Regime Shift Toward Electro-mobility in Norway: Towards New Organizational Structures for the Development of Shared, Automated, Electric and Integrated Mobility. 10.1007/978-3-319-96526-0_8.

URL:https://www.researchgate.net/publication/327188048_Nurturing_a_Regime_Shift_Toward_Electromobility_in_Norway_Towards_New_Organizational_Structures_for_the_Development_of_Shared_Automated_Electric_and_Integrated_Mobility [in English] (дата звернення:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

28.11.2025).

14. Dijk, Marc. (2022). Making the Market: The Transformation Pathway to Electric Car Mobility in the Netherlands. 10.1108/S2044-994120220000015007. URL: https://www.researchgate.net/publication/364347644_Making_the_Market_The_Transformation_Pathway_to_Electric_Car_Mobilitypublication/372628757_Kenya%27s_Electric_Mobility_Revolution_Paving_the_Way_to_a_Sustainable_Future [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

15. Collins Owino (2023). Kenya's Electric Mobility Revolution: Paving the Way to a Sustainable Future. URL: https://www.researchgate.net/publication/372628757_Kenya's_Electric_Mobility_Revolution_Paving_the_Way_to_a_Sustainable_Future [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

16. Javed, Ashna & Nia, Hourakhsh. (2023). A shift towards E-mobility in India: Challenges and Innovations. Khulna University Studies. 10.53808/KUS.2023.20.02.ICCAUA81-se. URL: https://www.researchgate.net/publication/374131973_A_SHIFT_TOWARDS_E_MOBILITY_IN_INDIA_CHALLENGES_AND_INNOVATIONS/citation/download [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

17. Polianskyi, Yurii & Karpysyn, Marta & Artymovych, Pavlo. (2022). Stala miska mobilnist yak chynnyk transformatsiyi miskoho prostoru Lvova. [Sustainable urban mobility as a factor in the transformation of the urban space of Lviv]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiya – Economic and social geography. Vol. 88. P. 40-47 . [in Ukrainian] (дата звернення: 28.11.2025).

18. Haran, S.A. & Purii, G.V. (2020). Innovatsiynyy menedzhment proektiv rozvytku elektromobilnosti: zarubizhnyy dosvid i Ukrayina [Innovative management of projects for electric mobility development: foreign experience and Ukraine]. Ekonomika. Finansy. Pravo. Vypusk: № 5. – Economy. Finances. Right. Issue: No. 5. P. 26-29. Retrieved from <http://efp.in.ua/en/journal/article/416> [in Ukrainian] (дата звернення: 28.11.2025).

19. Грома, Я.В & Глущенко, Я.І. (2019). Порівняльний аналіз ринку електромобілів в Україні та світі. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Листопад, 2019. С. 42-49. URL: https://www.researchgate.net/publication/337302316_PORIVNALNIJ_ANALIZ_RINKU_ELEKTROMIBILIV_V_UKRAINI_TA_SVITI (дата звернення: 28.11.2025).

20. Петрашевська А.Д., Колонтай С.М., Плетос С.В., Бондаренко О. О.Тенденції розвитку транспортної логістики в Україні. Економіка і регіон. 2024. № 2 (93). URL: <http://surl.li/fzqqra> (дата звернення: 28.11.2025).

21. Когут М., Содома Р., Демчина В. Розвиток транспортної інфраструктури як фактор підвищення глобальної конкурентоспроможності. Економіка та суспільство. 2024. № 60. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-108> (дата звернення: 21.11.2025).

22. Куць Н. Місце міжнародних транспортних коридорів у транспортній географії. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2023. Т. 1, № 20. С. 159–166. URL: <https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1045> (дата звернення: 21.11.2025).

23. Кушнір Л., Гречанюк Р., Сербул-Великий І. Перспективи використання та розвитку міжнародних транспортних коридорів як елемент підвищення логістичної привабливості України. Економіка та суспільство. 2022. № 45. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-79> (дата звернення: 21.11.2025).

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

24. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 21.11.2025).

25. European Council conclusions on Ukraine, the membership applications of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia, Western Balkans and external relations, 23 June 2022 URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/> [in English] (дата звернення: 21.11.2025).

26. Відбувся офіційний скринінг українського законодавства у сферах транспорту та транс'європейських транспортних мереж. URL: <https://mindev.gov.ua/news/vidbuvsia-ofitsiyni-skryninh-ukrainskoho-zakonodavstva-u-sferakh-transportu-ta-transievropeyskykh-transportnykh-merezh> (дата звернення: 21.11.2025).

27. Україна завершила двосторонні зустрічі з ЄС в межах офіційного скринінгу. URL: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/news/ukrayina-zavershyla-dvostoronni-zustrichi-z-yes-v-mezhah-ofitsijnogo-skryningu/> (дата звернення: 21.11.2025).

28. Регламент (ЄС) 2021/1153 Європейського Парламенту та Ради від 7 липня 2021 року про створення Механізму об'єднання Європи та скасування Регламентів (ЄС) № 1316/2013 та (ЄС) № 283/2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1153-20240718> [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

29. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2025 Communication on EU enlargement policy. URL: https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/17115494-8122-4d10-8a06-2cf275eecd7_en?filename=ukraine-report-2025.pdf [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

30. Development of the Indicative TEN-T Extensions of the Comprehensive and Core Network in Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine URL: <https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2025/05/TEN-T-Report-Observers-digital.pdf> [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

31. European Transport Corridors) (TEN-T Maps of the European Transport Corridors. URL: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t/tentec-information-system-and-ten-t-map-library/ten-t-maps-european-transport-corridors_en) [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

32. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом про поширення індикативних мап Транс'європейської транспортної мережі в Україні. URL: https://transport.ec.europa.eu/document/download/25295bcc-24a8-48c9-9bee-b645b7e3854e_en?filename=high-level_agreement_Ukraine_2022_uk.pdf (дата звернення: 28.11.2025).

33. ДИРЕКТИВА (ЄС) 2019/944 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 05 червня 2019 року про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії та така, що вносить зміни до Директиви 2012/27/ЄС. URL: <https://eur->

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

[lex.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj/eng) [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

34. Директива (ЄС) 2023/2413 Європейського Парламенту та Ради від 18 жовтня 2023 року про внесення змін до Директиви (ЄС) 2018/2001, Регламенту (ЄС) 2018/1999 та Директиви 98/70/ЄС щодо сприяння виробництву енергії з відновлюваних джерел, а також про скасування Директиви Ради (ЄС) 2015/652. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj> [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

35. Non-paper: Implementation of Regulation (EU) 2023/1804 on the deployment of alternative fuels infrastructure (AFIR) URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2024_2029/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2025/01-29/NonpaperDGMOVETRANAFIRimplementation_EN.pdf [in English] (дата звернення: 28.11.2025).

36. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 № 1550. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-2024-%D0%BF#Text>. (дата звернення: 30.11.2025).

37. Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів: Закон України від 24.02.2023 № 2956-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2956-20#Text> (дата звернення: 30.11.2025).

38. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1315/2013 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПИ від 11 грудня 2013 року Про настанови Євросоюзу щодо розвитку транс'європейської транспортної мережі та скасування Рішення № 661/2010/ЄС. URL: https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_1315-2013_uk.pdf (дата звернення: 30.11.2025).

39. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Together towards competitive and resource-efficient urban mobility. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0913> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

40. Рекомендації Комісії (ЄС) 2023/550 від 8 березня 2023 року про національні програми підтримки планування сталої міської мобільності URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023H0550> [in English] (дата звернення: 30.11.2025).

Олег Коротич,
аспірант Київського національного університету технологій
та дизайну, помічник-консультант депутата
Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

РОЗВИТОК ТА ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Вступ

На сьогодні Україна перебуває у вкрай складних політичних, економічних, соціальних та безпекових умовах, що визначається:

по-перше, російською неспровокованою збройною агресією, яка спрямована на перманентне загарбання території України, встановлення безумовного контролю над нею та знищення української ідентичності;

по-друге, загостренням конкуренції на міжнародній політичній арені, пов'язаного не тільки з бажанням певних держав підірвати поширення демократичних цінностей та впливу Заходу, але і відходом деяких держав самого Заходу від таких цінностей;

по-третє, квінтесенцією несистемної, популістської політики державної влади в Україні протягом усіх років її незалежності, яка призвела до шаленого розриву в доходах різних верств населення та створення разом з тим умов, за яких ведення підприємницької діяльності є для багатьох відповідних суб'єктів грою на виживання;

по-четверте, складністю проведення системних реформ, спрямованих на набуття Україною членства у Європейському Союзі, за одночасної наявності держав-членів Європейського Союзу, які виявляють неприхований спротив таким прагненням України;

по-п'яте, поки одні співгромадяни живуть своє найкраще життя, інші не можуть зрозуміти як уберегти своє життя як таке, прогодувати себе чи сім'ю, спланувати власне майбутнє, що породжує суспільний запит на справедливість, що водночас розхитує на цім і без того нестабільне суспільство, створюючи умови для послаблення національної безпеки.

Усе перелічене та багато інших факторів у комплексі дозволяє стверджувати про наявність екзистенційної загрози для України, тобто загрози припинення самого її існування. У зв'язку з чим знову доречними, хоча і дещо вирваними із контексту, видаються деякі слова з Акту проголошення незалежності України: «Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною <...>» [1].

Указані слова доречно якщо не вказувати безпосередньо на початку нормативних та інших актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, то хоча б пам'ятати про них суб'єктам, які їх готують та/чи ухвалюють, – у якості нагадування, що такий акт у поточних умовах може багато чого вартувати.

Попри наявність різних поглядів на природу права, останнє є одним із регуляторів суспільних відносин. У вигляді об'єктивного права, тобто права як системи писаних норм, право є інструментом управління, який застосовується у публічному адмініструванні. Публічне ж адміністрування, у певній мірі, можна назвати особливою формою менеджменту.

У менеджменті загальноприйнято виділяти чотири основні функції: планування, організацію, мотивацію та контроль. Вважається, що досягти якісного результату в

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

діяльності організації, а держава є певною (особливою) суспільною організацією, без належного планування не є можливим. З цього вбачається, що публічне адміністрування потребує якісного планування, а оскільки таке адміністрування у правовій державі можливе лише на підставі та в межах, визначених законодавством, то і саме планування потребує нормативної регламентації.

Саме відсутність сталої довгострокової державної політики, тобто якісного планування, є однією з основних причин того стану, в якому Україна перебуває сьогодні загалом, а разом і окремі територіальні громади зокрема. Разом з тим планування передбачає розуміння того, що саме планується, тобто «планування для результату», а не «планування для планування».

Означене, з огляду на потреби у розвитку та відновленні України в умовах повномасштабного вторгнення та європейської інтеграції, визначає актуальність обраної теми.

У аспекті цього дослідження корисними є напрацювання Д. В. Приймаченка, Т. О. Карабін та Я. В. Лазура, які досліджували акти планування у діяльності суб'єктів публічного адміністрування, а також І. В. Патерило, О. А. Мілієнко, які визначали акти-плани як інструменти публічного адміністрування. Разом з тим указані автори зауважували на актуальності цього напрямку, оскільки він є малодослідженим у правничій науці. Зі свого боку С. А. Потапенко досліджував питання розвитку земельних відносин, зокрема планування використання земель, на території територіальних громад. Розвиток державно-правових інститутів в умовах формування громадянського суспільства досліджувала Н. М. Оніщенко, що є корисним з погляду контролю та відповідальності держави перед громадянським суспільством. Форми публічного адміністрування як засоби впливу на суспільні відносини та ідеї людиноцентризму в публічному адмініструванні вивчав Р. С. Мельник. Компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері управління, її зміст, форми та методи управлінської діяльності органів місцевого самоврядування досліджували В. В. Кравченко, Я. В. Журавель, І. В. Діордіца. Питання розвитку людського потенціалу у контексті муніципальної реформи були об'єктом наукових розвідок О. В. Батанова. Отже, напрацювання вітчизняних вчених-науковців пропонують нам обширний фундамент для визначення напрямку та проведення власного наукового дослідження.

Наукова робота має за мету встановити сутність розвитку та відновлення як потреби суспільства, здійснення планування розвитку та відновлення територіальних громад в Україні через зміну їхнього правового регулювання.

Для досягнення поставленої мети передбачається виконати такі *завдання*:

визначити сутність розвитку як потреби суспільства;

проаналізувати співвідношення понять «розвиток» та «відновлення» в аспекті понятійно-категоріального апарату нормотворчості;

встановити конституційну основу обов'язку держави та територіальної громади здійснювати такий розвиток;

дослідити нормативну основу діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб з планування розвитку та відновлення України та територіальних громад;

запропонувати зміни нормативного регулювання за результатами проведеного дослідження.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини з державного та муніципального

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

управління в Україні.

Предметом дослідження виступають публічно-правові відносини зі здійснення планування розвитку та відновлення держави, територіальних громад в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами.

Методологічну базу дослідження складають наукові методи: емпіричні (спостереження, порівняння, зокрема «case-study»); загальнологічні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, формалізація); евристичних питань; спеціальні (конкретно-соціологічних досліджень, порівняльно-правовий, формально-юридичний, альтернатив).

Базою дослідження виступають Конституція України, закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про засади державної регіональної політики», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші, а також підзаконні нормативні та правозастосовні акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб. Водночас базою дослідження також виступають наукові праці: статті, доповіді на конференціях, монографії тощо.

Очікується, що сформульовані у цьому дослідженні ідеї, здійснене тлумачення та висловлені пропозиції матимуть вплив на наукову та практичну діяльність зацікавлених суб'єктів, зокрема шляхом впровадження у нормотворчу та правозастосовну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; з навчальною метою у закладах вищої освіти.

Розділ I. Сутність розвитку та його застосування у понятійно-категоріальному апараті правового регулювання

1.1. Розвиток як природна потреба людини.

З'ясування сутності розвитку на наш погляд є необхідною передумовою подальшого дослідження концептуальних засад його планування, адже неможливо здійснювати діяльність з планування того, що ми не розуміємо, або того, сутнісні ознаки чого нам не відомі. Перш ніж почати щось «планувати» ми маємо, використовуючи метод евристичних питань, поставити собі власне питання – що ми збираємося планувати і навіщо це нам потрібно?

Отже, у контексті цього дослідження на цьому його етапі ми маємо поставити питання про те, що таке «розвиток» і навіщо він нам потрібен.

У тлумачному словнику української мови ми можемо віднайти, що слово «розвиток» позначає, по-перше, дію за значеннями 2-7 для слів «розвивати» та «розвиватися»; по-друге, «процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого» [2, с. 1235]. Водночас слова «розвивати» та «розвиватися» зводяться, в цілому, до покращання чогось, тобто до «робити що-небудь кращим, досконалішим, піднімати його на вищий щабель» [2, с. 1234-1235].

Тобто, говорячи про розвиток, мається на увазі покращання чого-небудь через зміни: матеріальних і нематеріальних об'єктів, процесів, взаємовідносин між людьми. У контексті нашого дослідження – це держава, суспільство, певні суспільні відносини, законодавство, територіальні громади тощо.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Але тут же виникає і питання – навіщо щось змінювати, якщо можна залишити це таким, яким воно є зараз? У цьому аспекті вирішальною є психологія самої людини, її прагнення до задоволення власних потреб. Так, наприклад, А. Маслоу та К. Роджерс, як вказує Л. М. Михайлюк, стверджують про притаманність кожній особистості самоактуалізації, яка виступає «основною рушійною силою людської активності»: задовольнивши одні свої потреби, які є базовими, людина одразу ж бажає задовольнити і наступні, які є вищими в ієрархії її потреб [3, с. 89-91]. Дослідивши ґенезу ідеї надлюдини в європейській філософії в аспекті концепції Ф. Ніцше, А. М. Сомов виснував, що розвиток людини має призвести до появи надлюдини, яка зможе «знати чітко до чого вона прагне, чого бажає і як вона організує мету й шлях до неї» [4, с. 114]. У самій еволюції живих істот ми можемо побачити концепцію змін організму для пристосування до навколишніх умов з метою кращого забезпечення власного виживання та комфортних умов існування. Це дозволяє говорити про розвиток як про природний процес, притаманний, зокрема, людині.

Разом з тим слід відмежовувати розвиток окремої людини від розвитку суспільства, адже перше виражається у індивідуальному, а друге – у колективному розвитку. Коли особистий розвиток виражається, наприклад, у появі додаткових матеріальних благ – персонального комп'ютера, який забезпечуватиме задоволення особистих потреб людини, то суспільний розвиток буде виражатися, наприклад, у появі матеріальних благ колективу – магнітно-резонансного томографа у лікарні, що задовольнятиме потребу суспільства у певному виді медичних послуг. Задоволення одних потреб людина може здійснити самостійно, а інших – виключно у спільноті інших людей, тобто шляхом спільних зусиль.

Складним може виявитися і визначення характеристики «кращого» для досягнення якого впроваджуються зміни в межах розвитку. Коли одні зміни, особливо матеріальні, легше піддаються об'єктивній оцінці в аспекті покращання (наприклад, збільшення житлової площі у якій проживає людина), то інші ж, навпаки, піддаються сильному впливу суб'єктивного (наприклад, складним є визначення кращої форми державного правління: президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська).

Коли розвиток однієї людини здійснюється переважно цією ж людиною особисто (власною працею), то суспільний розвиток забезпечується здебільшого інститутами громадянського суспільства, територіальною громадою, державою та міжнародними організаціями.

Отже, поняття розвитку є складним та багатогранним, притаманним самій природі людини. З цього висновується, що вказане поняття потребує комплексного онтологічного, аксіологічного та праксіологічного осмислення в аспекті планування розвитку територіальної громади в Україні.

1.2. Співвідношення понять «розвиток» та «відновлення», їх застосування у правовому регулюванні.

Проте зміни можуть впроваджуватися не лише через «розвиток», адже існують і інші поняття, які також їх позначають, наприклад: «відновлення» та «модернізація». Відновлення ж зі свого боку стало особливо актуальним в умовах сьогодення. Слід також зауважити, що Д. Новіков вже висноував важливість розмежування понять «відновлення» та «розвиток», зауважуючи, що вони не є тотожними [5, с. 350], проте

дослідник не наводив аргументації та шляхів для такого розмежування.

Так, у тлумачному словнику української мови ми можемо віднайти, що дієслово «відновлювати» означає, зокрема, «надавати попереднього вигляду чому-небудь пошкодженому, зіпсованому, зруйнованому; приводити до попереднього стану; поновлювати», а також «знову починати перервану дію, стосунки тощо» [2, с. 175]. Отже, відновлення може бути спрямоване на: 1) матеріальні об'єкти; 2) нематеріальні об'єкти; 3) процеси. У цьому вбачається тотожність між відновленням та розвитком, оскільки останній спрямований на те саме. Однак, визначальною характеристикою для відновлення, яка дозволяє розмежовувати його з розвитком, є саме те пошкодження, руйнування (наприклад, пошкодження або руйнування будівлі – об'єкта інфраструктури) або припинення певного процесу як такого (наприклад, припинення надання медичної послуги на певній території). Водночас відновлення здійснюється до того стану, у якому об'єкт або процес перебував до цього.

Це не позбавляє можливості здійснювати відновлення з елементами модернізації, яка передбачає «змінювати, вдосконалювати до сучасних вимог і смаків» [2, с. 683]. Так, наприклад, якщо у будинку були старі дерев'яні вікна, які пошкодились у результаті ракетного обстрілу, відновлення може бути здійснено або шляхом встановлення нових дерев'яних вікон, або ж шляхом встановлення нових металопластикових вікон (відновлення з модернізацією).

У англійській мові ми можемо також віднайти різні слова на позначення «відновлення»: *recovery*, яким, наприклад, послуговується Європейська Комісія у своїх документах, присвячених відновленню України, та *restoration*, яке, наприклад, використовує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, перекладаючи свою назву на англійську мову на своєму офіційному вебсайті.

Так, *recovery* згідно з Кембриджським словником англійської мови означає процес повернення до «гарного» стану, до того, що було раніше, а також дію чи процес покращання [6]; *restoration* в цілому позначає дію або процес повернення до того стану, який був, або до максимального наближеного стану, що був [7]. З цього вбачається, що *restoration* не передбачає можливостей для модернізації, як це можливо у випадку з *recovery*. Таке розмежування може бути важливим в аспекті відновлення пошкоджених пам'яток архітектури, здійснення якого часто відбувається у повній відповідності до технологій, які застосовувалися у процесі їхнього створення у минулому.

Разом з тим Європейська Комісія послуговується також і такими словами як *reconstruction*, *rebuild* та *relief* («Communication: Ukraine relief and reconstruction» [8]), українськими відповідниками для яких виступають реконструкція (перебудова), відбудова та допомога. Розуміння та правильне використання словникового запасу української та англійської мови у цьому напрямку є важливим з огляду на високу залученість міжнародних суб'єктів до процесів відновлення та розвитку в Україні.

З наведеного можемо однозначно констатувати достатню лексичну основу для нормотворчої діяльності уповноважених суб'єктів, спрямованої на регулювання відповідних суспільних відносин.

Розвиток і відновлення можуть бути вкрай взаємозалежними процесами, оскільки відновлення (розвиток) одного може призвести до розвитку (відновлення) іншого. Так, наприклад, розвиток держави в цілому може бути підставою для повернення громадян України, які виїхали на постійне місце проживання закордон, назад до України, що матиме наслідком відновлення демографічного стану України чи конкретної

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

територіальної громади.

Нормотворець по-різному визначає поняття «відновлення», вводячи відповідний термін у нормативне регулювання суспільних відносин.

У аспекті відновлення пошкоджених або зруйнованих об'єктів гідроенергетики Кабінет Міністрів України визначив відновлення як «сукупність робіт, що виконуються, зокрема поетапно, з метою досягнення експлуатаційно придатного стану об'єкта гідроенергетики шляхом нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації зруйнованого або пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації об'єкта гідроенергетики» [9], а в аспекті механізму здійснення видатків та використання коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» – відновлення зруйнованого майна та інфраструктури як «розроблення проектної документації та проведення її експертизи в установленому законодавством порядку, придбання об'єктів нерухомості на заміну знищених, будівництво, поточний ремонт» [10]. Тобто тут відновлення виступає і як повернення до належного стану пошкодженого майна, і як набуття нового майна (шляхом будівництва або придбання) для поновлення припинених процесів.

Упроваджуючи методику обстеження та оформлення його результатів, Міністерство розвитку громад та територій України визначило відновлення як «сукупність робіт на об'єкті, пошкодженому внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів <...>, що виконується (в тому числі поетапно) з метою досягнення експлуатаційного придатного стану такого об'єкта шляхом поточних, капітальних ремонтів об'єкта (частин об'єкта) або реконструкції об'єкта (відокремлених частин об'єкта)» [11]. Отже відновленням тут виступає саме повернення пошкодженому об'єкту його експлуатаційних можливостей.

У Законі України «Про засади державної регіональної політики» законодавець визначив термін «відновлення регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України» через дефініцію «комплекс першочергових організаційних, фінансових та інших заходів, що спрямовуються на прискорене відновлення об'єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об'єктів житлового та громадського призначення до стану, що дозволяє забезпечити повернення в регіон внутрішньо переміщених осіб та біженців, створення сприятливих умов для діяльності всіх суб'єктів господарювання» [12]. Тут законодавець під відновленням розглядає цілий комплекс заходів, спрямованих на повернення до попереднього стану регіонів і територій. Водночас помилкою законодавця можна вважати застосування слова «відновлення» у самій дефініції, адже тоді термін «відновлення» у певній мірі визначається через нього ж – «відновлення».

Оцінюючи різні підходи до формування понятійно-категоріального апарату, слушною видається думка М. І. Панова, який зауважував, що «правова наука може бути визнана як така лише тоді, коли не тільки концептуально сформовані і обґрунтовані її теоретичні підвалини, а й розроблений категоріально-понятійний апарат цієї науки, який відображає її предметний зміст» [13, с. 110]. Зі свого боку П. М. Рабінович вказував, що об'єктивізація понять здійснюється через різноманітні матеріальні знаки, якими виступають, зокрема, виголошені або написані слова, отже, коли поняття відображає певне явище, то слово позначає відповідне поняття, разом з тим тоді, коли правильне поняття може бути тільки одним, то слів, які його позначають, може бути безліч [13, с. 133].

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

З огляду на широкий спектр дій або процесів, які охоплюються поняттями «розвиток» та «відновлення», слід дійти до висновку, що їхнє нормативне закріплення у вигляді термінів потребує врахування суспільних відносин, на регулювання яких спрямовується відповідний акт, для якісного визначення дефініцій. Тому введення єдиного уніфікованого терміна «відновлення» задля позначення усіх можливих дій або процесів, пов'язаних із ним, з одного боку, може виявитися цілком недоречним у правовому регулюванні.

З іншого боку, для опису максимально широкого переліку можливих факторів держави або територіальної громади у певний момент часу може бути використано слово «стан», яке в одному зі своїх значень позначає «обставини, умови, в яких хто-, що-небудь перебуває, існує; ситуація, зумовлена певними обставинами, умовами», «сукупність величин, що характеризують фізичні ознаки тіла», «сукупність суспільно-політичних відносин, обстановка суспільного життя», «режим, розпорядок державного, суспільного життя, який встановлює влада» [2, с. 1383]. Це слово часто зустрічається у словнику для тлумачення слів «розвиток» та «відновлення». Отже, є цілий комплекс факторів, які визначають те, в якому стані знаходиться, наприклад, територіальна громада сьогодні, а в якому стані знаходилась чи буде знаходитись вона у межах певного проміжку часу. Співвідношення між такими станами у хронологічному аспекті і визначатиме (інколи цілком об'єктивно, а інколи – суб'єктивно) чи відбулися зміни загалом, чи були вони на краще або на гірше. Водночас фактори, які мають враховуватися при здійсненні такого співвідношення, повинні визначатися у правових актах уповноважених суб'єктів публічного адміністрування.

Разом з тим слід уникати у такому випадку використання слова-терміна «відновлення», замінюючи його терміном-словосполученням (наприклад, «відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури», «відновлення муніципальної економіки» тощо).

З огляду на те, що впровадження змін, які спрямовані на розвиток або відновлення територіальної громади, ми розглядаємо як цілеспрямовану діяльність відповідних суб'єктів публічного адміністрування, а така діяльність має здійснюватися у порядку планування, то **«муніципальний розвиток»** як поняття, що позначає розвиток територіальної громади, ми можемо визначити як «здійснення на території територіальної громади цілеспрямованих заходів, які змінюють стан територіальної громади на такий, що був запланований». Водночас під **«муніципальним відновленням»** слід розглядати «здійснення на території територіальної громади цілеспрямованих заходів, які змінюють стан територіальної громади у частині, яка зазнала негативного впливу від воєнної або надзвичайної ситуації, на такий, що існував до такого впливу».

Розділ II. Правове регулювання розвитку та відновлення в Україні у контексті державного планування

2.1. Конституційні засади розвитку держави і територіальних громад, планування такого розвитку.

Власний розвиток кожна окрема людина визначає для себе особисто, послуговуючись внутрішніми переконаннями, що гарантується конституційними приписами, зокрема, частини першої статті 19, яка передбачає, що «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

робити те, що не передбачено законодавством», та статті 23, яка визначає, що «кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей» [14]. Означене є стрижнем загальнодозвільного типу правового регулювання. Разом з тим у частині другій статті 53 Конституції України ми можемо віднайти припис, який покладає на людину обов'язок з особистого розвитку – «повна загальна середня освіта є обов'язковою» [14], хоча покладення подібного обов'язку (щодо розвитку) є скоріше виключенням із загального підходу.

З іншого боку держава, яка є, як уже зауважувалось, особливою суспільною організацією, функціонує за іншим принципом – спеціально-дозвільним типом правового регулювання, який дозволяє державі робити лише те, що прямо передбачено законом. Означене виражається у приписі частини другої статті 19 Конституції України, яка передбачає, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [14]. Отже, засади державного та муніципального розвитку повинні мати законодавче підґрунтя, зокрема у приписах Конституції України. Відповідно урегульовується питання і розвитку територіальних громад.

Деякі конституційні приписи прямо передбачають забезпечення розвитку, зокрема [14]:

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України (частина друга статті 10);

консолідація та розвиток української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (стаття 11);

розвиток лікувальних закладів усіх форм власності, забезпечення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування (частина третя статті 49);

розвиток фізичної культури і спорту, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя (частина четверта статті 49);

розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання (частина третя статті 53);

розвиток науки, встановлення наукових зв'язків України зі світовим співтовариством (частина третя статті 54).

Окремої уваги заслуговують повноваження: Верховної Ради України на «затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля», які визначені у пункті 6 частини першої статті 85 Конституції України; Кабінету Міністрів України на розроблення і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, які визначені у пункті 4 частини першої статті 116 [14]. Саме вказані конституційні приписи є конституційною основою планування державного розвитку у різних сферах суспільного життя, передбачаючи ухвалення з цією метою загальнодержавних програм.

Територіальний устрій України ґрунтується, серед іншого, на засадах збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, що визначено у статті 132 Конституції України. Зі свого боку «розроблення, затвердження та реалізація програм

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля – відповідно до загальнодержавних програм» належить до відання Автономної Республіки Крим (пункт 5 частини першої статті 138 Конституції України), а територіальні громади (безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування), районні та обласні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання, що впливає з приписів частин першої та другої статті 143 Конституції України [14].

У пункті 3 частини першої статті 119 Конституції України визначено обов'язок місцевих державних адміністрацій забезпечувати на відповідній території «виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку» [14]. У зазначеному приписі згадуються державні та регіональні програми, хоча у інших конституційних нормах відсутні будь-які згадки про них. З системного тлумачення конституційних норм висновуємо, що у цьому приписі під «державними» маються на увазі загальнодержавні програми, а під «регіональними» – програми районів та областей.

Слід звернути окрему увагу, що конституцієдавець визначив необхідність затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно до загальнодержавних програм тільки для Автономної Республіки Крим. На нашу думку таке уточнення у відповідному конституційному приписі здійснено для додаткового підкреслення місця Автономної Республіки Крим у складі унітарної України. Проте відсутність такого уточнення для програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, районів та областей жодним чином не свідчить про те, що такі програми не повинні узгоджуватися із загальнодержавними.

Хоча припис статті 1 Конституції України – «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» [14] – не має прямих вказівок на обов'язки держави забезпечувати розвиток чого-небудь, однак Конституційний Суд України вказував, наприклад, що «основними завданнями соціальної держави є створення умов для реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної допомоги тим громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї сім'ї» [15]. Тобто одного лише закріплення за державою ознаки «соціальна» вже достатньо для того, щоб держава здійснювала суспільний розвиток у відповідному напрямку.

Установлений у частині першій статті 8 Конституції України принцип верховенства права, як зауважує Конституційний Суд України, «вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо» [16]. З цього впливає обов'язок держави забезпечувати розвиток своєї діяльності в аспекті досягнення соціальної справедливості, свободи та рівності у суспільстві.

Отже, коли одні конституційні приписи є більш чіткими у питанні повноважень та обов'язків держави, а разом і територіальної громади, із забезпечення розвитку різних сфер суспільного життя, то інші потребують системного тлумачення для виведення такого обов'язку з їхнього змісту. Означене має зв'язок з конституційною доктриною позитивного обов'язку держави.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

У цьому аспекті Конституційний Суд України зауважував, що «<...> у статтях 27, 28 Конституції України інституціалізовано не лише негативний обов'язок держави утримуватися від діянь, які посягали б на права людини на життя та повагу до її гідності, а й позитивний обов'язок держави, який полягає, зокрема, в забезпеченні належної системи національного захисту конституційних прав людини шляхом розроблення відповідного нормативно-правового регулювання; впровадженні ефективної системи захисту життя, здоров'я та гідності людини; створенні умов для реалізації людиною її фундаментальних прав і свобод <...>» [17]. Слід зауважити, що і «розроблення відповідного нормативно-правового регулювання», і «впровадження ефективної системи», і «створення умов для реалізації» є тими формулами, застосованими Конституційним Судом України, які вказують на необхідність забезпечення державного розвитку у відповідному напрямку.

Доцільно також звернути увагу, що нами згадано далеко не всі конституційні приписи, які визначають обов'язок держави, а також безпосередньо чи опосередковано територіальної громади, здійснювати розвиток певних суспільних сфер життя. Окремої уваги заслуговують, наприклад, приписи, які визначають стратегічний курс України на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного Договору. Такі приписи передбачають широкий спектр дій з розвитку української держави та українського суспільства в усіх сферах, зокрема шляхом запровадження правового регулювання, яке б відповідало *acquis communautaire*.

Територіальна громада не відірвана від держави, а тому її розвиток визначається загальним розвитком останньої, а розвиток кожної окремої територіальної громади має вплив на розвиток держави. Тобто ці процеси є взаємозалежними і мають безумовну конституційну основу.

2.2. Спеціальне законодавство, що регулює питання розвитку та відновлення.

Як ми вже встановили, розвиток та відновлення пов'язані зі зміною певних об'єктів або процесів на інший (кращий) рівень. Підстави для таких змін можуть бути пов'язані або не пов'язані з діяльністю людини. Оскільки правове регулювання передбачає вплив на свідомість людини, щоб спрямувати її на певний варіант поведінки, то і правове регулювання муніципального розвитку та відновлення має розглядатися саме в аспекті впливу на людську діяльність.

Як справедливо звертав увагу Дж. Лок «усе в цьому світі перебуває в постійному русі: ніщо не залишається довго в тому самому стані» [18, с. 254]. З цього випливає, що завдання суб'єктів публічного адміністрування полягає у плануванні такого руху через цілеспрямований вплив на людську діяльність.

Вплив на муніципальний розвиток та відновлення в Україні можуть здійснювати різні суб'єкти: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи, суб'єкти делегованих повноважень та навіть приватні суб'єкти. Тобто такий вплив, зокрема з огляду вже досліджених конституційних приписів, може бути, в залежності від рівня, на якому діє суб'єкт впливу: *загальнодержавним*, до якого відносяться Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади тощо; *регіональним*, який представлений місцевими державними адміністраціями, територіальними органами органів виконавчої влади, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів Автономної Республіки Крим, районними та обласними

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

радами тощо; або *муніципальним*, який виражається через сільські, селищні та міські ради, їхні виконавчі комітети та інші виконавчі органи, а також сільських, селищних міських голів.

Водночас такий вплив в унітарній державі, якою є Україна, має будуватися у певній ієрархічній системі, де місцевий має відповідати регіональному, а регіональний – державному. У цьому аспекті має вибудовуватися також і архітектоніка планування розвитку та відновлення територіальних громад в Україні, оскільки не може бути дієвим підхід, за якого місцевий рівень спрямовує свої зусилля на одне, регіональний на друге, а державний – на третє.

Означений вплив може здійснюватися через різні форми публічного адміністрування, до яких Р. С. Мельник відносить: втручальне (обмежує права суб'єктів і покладає на них обов'язки), сприяльне (сприяє суб'єктами і реалізації їхніх права) та забезпечувальне (забезпечує повноцінне існування суб'єктів) публічне адміністрування [19, с. 54-56].

Органи місцевого самоврядування, як визначає Я. В. Журавель, «у якості суб'єкта державного управління здійснюють повноваження щодо управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю». Таке управління, як стверджує науковець, здійснюється за допомогою як юридично значущих, так і юридично незначущих форм, із застосуванням методів заохочення, переконання та примусу [20, с. 11-12].

Здійснення діяльності з планування уповноваженими суб'єктами опосередковується виданням актів планування. Як слушно зауважує Д. В. Приймаченко «видання актів планування є невід'ємною складовою управлінської діяльності адміністративних органів» [21, с. 57]. Зі свого боку І. В. Патерило вказує на те, що акти-плани є одним з інструментів діяльності публічної адміністрації, завдяки яким остання намагається досягнути певних результатів у майбутньому [22, с. 177]. Отже, завданням правничої науки залишається побудова якісної системи правового регулювання управлінської діяльності через планування.

Нормативне регулювання діяльності суб'єктів публічного адміністрування з планування розвитку в Україні є доволі обширним. Окрім вже означених нами конституційних приписів, є також і закони та підзаконні акти, які визначають правове регулювання планування розвитку.

Основним законодавчим актом, що розвиває конституційні положення з програм економічного та соціального розвитку, є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Вказаний Закон передбачає підготовку, розгляд та затвердження прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку України, області, району, міст Києва та Севастополя на короткостроковий (до одного року) та довгостроковий періоди (до п'яти років) [23]. Слід окремо зауважити, що у цьому Законі відсутні положення, які б регламентували питання порядку підготовки та затвердження відповідних програм органами місцевого самоврядування, а територіальні громади міст Києва та Севастополя включені у сферу його правового регулювання тому, що в них діють місцеві державні адміністрації. Цим Законом передбачається аналіз поточного стану, у якому перебуває відповідна територія (державна в цілому чи її окрема адміністративно-територіальна одиниця), а також визначення шляхів розв'язання головних проблем розвитку, цілі та завдання, яких має досягнути відповідний суб'єкт публічного адміністрування за

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

встановлений проміжок часу.

Порядок розроблення проєктів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету, типові структури відповідних актів визначено у постанові Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» від 26.04.2003 № 621, що ухвалена на виконання приписів Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Іншим законом, який встановлює основні засади розвитку, а також відновлення, є Закон України «Про засади державної регіональної політики». Цим Законом запроваджено державну стратегію регіонального розвитку, план заходів з її реалізації, регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їхньої реалізації, стратегії розвитку територіальних громад та плани відновлення та розвитку регіонів [24]. У цьому Законі, у порівнянні із Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» вже йде мова не лише про період планування до п'яти років, але також і про дійсно довгострокове планування – більше п'яти років, що вказує на можливості стратегічного планування.

Водночас не видається зрозумілим співвідношення між актами планування, які мають ухвалюватися уповноваженими суб'єктами згідно з цими законами. Убачається, що одні й ті самі положення включаються до різних актів. Виключенням тут виступають лише територіальні громади, оскільки їхнє планування виключено з регулювання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Розвиваючи конституційні приписи, які передбачають схвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у частині другій статті 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» визначено, що «програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, критерії і строки досягнення програмних цілей та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей, строки виконання таких завдань, іншу інформацію, надану Кабінетом Міністрів України» [25]. Означене визначає окреме місце для програми діяльності Кабінету Міністрів України в системі актів планування.

Проте слід також зауважити, що така Програма не схвалювалась в Україні вже близько п'яти років. Так, у червні 2020 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України», якою постановила Кабінету Міністрів України доопрацювати запропоновану тоді Програму [26]. Однак, доопрацьовану Програму діяльності Кабінету Міністрів України парламент не схвалив і у подальшому до цього питання більше не повертався. У вересні 2025 року новопризначений Кабінет Міністрів України вніс з порушенням строку, встановленого Законом, Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Однак, станом на другу половину листопада 2025 року вона так і не була схвалена Верховною Радою України [27]. Разом з тим це не завадило Кабінету Міністрів України протягом строку відсутності схвалення таких Програм здійснювати свої конституційні повноваження та реалізовувати соціально-економічний розвиток України.

Пригадуючи римську максиму *lex non requirit frustra*, ставимо собі такі питання – чи існує потреба у законодавчому регулюванні схвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України, чи таке регулювання слід було б

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

виключити із законодавства як даремне?

Слід звернути увагу, що у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України від 2025 року (досі не схваленій парламентом), серед іншого, визначено операційні цілі, які передбачають «формування ефективного місцевого самоврядування», «узгодження інтересів держави та територіальних громад», розвиток та відновлення різних сфер діяльності, та критерії досягнення таких операційних цілей у 2025 та 2026 роках [27]. Отже, означений документ розглядається як окремий акт планування, що має безпосереднє відношення до планування розвитку та відновлення територіальних громад в Україні.

Розроблення проєктів прогнозних і програмних документів, проєктів нормативних актів має здійснюватися з орієнтуванням на Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, як це визначено Указом Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». Такі цілі, які передбачають сімнадцять різних напрямків розвитку, сформовано відповідно до глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, що проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 [28].

Ухвалення щорічних регіональних та місцевих програм запобігання (превенції) злочинності пропонується Комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, що схвалений Указом Президента України від 11.05.2023 № 273/2023 [29]. Тобто Президентом України пропонується запровадження обов'язку органів місцевого самоврядування зі здійснення відповідного планування, що ще більше розширить спектр актів планування на муніципальному рівні.

Разом з тим основою для розробки актів планування виступає також Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». У статті 4 згаданого Закону визначено засади внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів. Такі засади передбачають широкий спектр розвитку у сфері місцевого самоврядування: децентралізація влади, реформування міжбюджетних відносин, зміцнення матеріальної бази та ін. Причому засади у сфері розбудови державності, економічної політики, утвердження громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, визначені іншими статтями Закону, мають також безпосереднє відношення до питання розвитку територіальних громад, а тому – врахування їхніх приписів при розробці відповідних актів планування є необхідним [30].

Ряд питань розвитку місцевого самоврядування визначено у Національній економічній стратегії на період до 2030 року та Стратегії розвитку культури в Україні на період до 2030 року. Примітно, що перша затверджена постановою Кабінету Міністрів України, а друга схвалена його розпорядженням.

Згадані нами акти є лише незначним прикладом численності актів планування, які затверджуються або схвалюються на загальнодержавному рівні. Вони становлять вершину планувальної діяльності не лише держави, але і регіонів та територіальних громад.

Разом з тим не можна забувати про такі акти планування як бюджети, оскільки вони визначають фінансову основу для подальшої реалізації інших актів планування. Розробка актів планування має базуватися на реальних фінансових показниках, які визначають спроможність територіальної громади втілювати заплановані заходи. Тому фінансова спроможність територіальних громад є першоосновою їхнього розвитку та

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятій щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

відновлення.

З цього погляду важливим є планування та розвиток податкових надходжень, їхнє відновлення у разі негативного впливу воєнної або надзвичайної ситуації. Однак, повноваження органів місцевого самоврядування з регулювання місцевих податків залишаються вкрай обмеженими. Так, згідно з пунктами 10.1, 10.2 статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, а до місцевих зборів – збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Проте відповідно до пункту 10.4 цієї ж статті встановлення інших місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування забороняється [31].

Отже, розвиток територіальних громад у аспекті фінансового забезпечення знаходиться у значній залежності від планування та зміни державою податкових правовідносин. Разом з тим такі зміни, попри закріплені у податковому законодавстві принцип стабільності, є настільки регулярними (у 2023 році було ухвалено 20 законів, які вносили зміни до Податкового кодексу України, у 2024 – 14, у перші 11 місяців 2025 – 5), що покладатися на передбачуваність податкового регулювання не доводиться навіть у короткостроковій перспективі, не говорячи вже про середньо- та довгострокову. Означене, як вбачається, має безпосередній вплив на стратегічне планування розвитку інших сфер суспільного життя.

Окремим аспектом планування розвитку територіальних громад в Україні є геопросторовий розвиток, який передбачає відповідне планування. Особливу роль землі підкреслював ще Дж. Лок, який зауважував, що «*основний предмет власності* – не плоди, які дає земля, чи тварини, які населяють її, а *сама земля*, оскільки вона є тим, що містить у собі й несе все інше» [18, с. 174]. Правове регулювання цього напрямку включає генеральний план населеного пункту, детальні плани територій, плани земельно-господарського устрою, плани зонування території та ін. Тобто система актів тут є доволі обширною. Водночас різні акти упорядковують, по суті, однакові геопросторові питання.

У зв'язку з цим слушною видається позиція С. А. Потапенка, який зауважує, що «доцільною є відмова від такої кількості різновидів землепорядкової документації на користь одного, який би комплексно вирішував усі питання планування використання земель в межах адміністративно-територіальної одиниці» [32, с. 149].

Доцільно зауважити, що положення вже згаданого нами Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» віднайшли своє законодавче закріплення у містобудівному законодавстві. Так, відповідно до пункту 12¹ частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» сталий розвиток території територіальної громади визначено як «соціально, економічно та екологічно збалансований розвиток території територіальної громади, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасних та майбутніх поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини» [33].

На рівні територіальної громади у першу чергу доцільно відзначити статут територіальної громади, який є її основним нормативним актом. Згідно з пунктом 9 частини третьої статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

статутом територіальної громади, серед іншого, визначаються засади розвитку територіальної громади. Утім обов'язковість затвердження статуту територіальної громади визначена законодавцем з 1 січня 2027 року [34]. Отже, з цієї дати усі територіальні громади в Україні, якщо їхні органи місцевого самоврядування дотримуються вимог законодавства, матимуть нормативно закріплені засади власного розвитку.

Щодо актів планування, то і без того обширний перелік таких актів на державну рівні стає ще більш обширним на рівні територіальної громади.

На прикладі актів Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, застосовуючи метод конкретно-соціологічних досліджень, доходимо до висновку, що [35]:

1) на 2025 рік у цій територіальній громаді затверджено 50 програм, спрямованих на різні напрямки діяльності, з яких одна – програма соціально-економічного та культурного розвитку;

2) деякі з цих програм не є притаманними для органів місцевого самоврядування і спрямовані, наприклад, на матеріально-технічне забезпечення органів державної влади (Броварської районної державної адміністрації Київської області, Броварського управління державної казначейської служби України Київської області), державних органів спеціального призначення та Збройних Сил України;

3) деякі з цих програм затверджуються для вчинення одноразової дії, зокрема програма матеріально-технічного забезпечення діяльності Головного Управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області Калинівської територіальної громади Броварського району Київської області на 2025 рік затверджена виключно для передачі субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету у розмірі 400 тис. грн для придбання автомобіля.

Слід принагідно зауважити, що на 2024 рік у Калинівській селищній територіальній громаді Броварського району Київської області була приблизно така ж кількість програм. Водночас звіт про виконання селищна рада затвердила лише щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку. Але такий стан справ пояснюється тим, що її виконавчий комітет звіти про хід та результати виконання інших місцевих програм на розгляд селищної ради не подавав, хоча відповідний обов'язок законом передбачено.

Це свідчить про порушення циклу організації управління, адже планування майбутніх періодів має здійснюватися на підставі оцінки виконання актів планування за попередні періоди.

Окрім того, 31 липня 2025 року у цій територіальній громаді затверджено також Стратегію розвитку Калинівської селищної територіальної громади Броварського району Київської області на період до 2027 року. Тобто стратегія спрямована, враховуючи дату її затвердження, на менший період ніж півтора роки.

Водночас стратегічне планування виходить з того, що стратегія як акт планування має затверджуватися на довгостроковий період, оскільки менший період не надає можливостей для реалізації поставлених стратегічних цілей. Наприклад, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад» визначає, що стратегічний план передбачає період на 8-12 років [36], а період у 7 років для такого плану визначає Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» [37]. Разом з тим у Законі України «Про засади державної регіональної політики» встановлено, що стратегія розвитку територіальної

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

громади розробляється на період, визначений у Державній стратегії регіонального розвитку України та відповідній регіональній стратегії розвитку, та з урахуванням їхніх пріоритетів. Доцільно за таких умов звернути увагу, що Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на сім років [12].

Отже, передумовою розробки стратегії розвитку територіальної громади є затвердження Державної регіональної стратегії розвитку України та відповідної регіональної стратегії розвитку. Слід враховувати, що відповідна стратегія регіонального розвитку затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами протягом шести місяців з дня затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України на відповідний період. Тобто реалізація цілей регіональної стратегії на регіональному рівні буде здійснюватися у менший період від періоду загальнодержавного стратегічного планування, хоча затвердження відповідної стратегії регіонального розвитку здійснюється на той самий період, що і державна.

Дещо іншим є підхід законодавця до правового регулювання розробки та затвердження стратегії розвитку територіальної громади. Попри те, що законодавець за допомогою імперативного методу правового регулювання, який виражається у використанні слова «затверджують», а не словосполучення «можуть затверджувати», встановив обов'язок сільських, селищних міських рад затверджувати стратегії розвитку територіальних громад, однак ні строку розробки, ні строку затвердження таких стратегій з моменту затвердження відповідної стратегії регіонального розвитку законодавець не визначив.

Це і стало можливою причиною такого пізнього затвердження стратегії розвитку (на період до 2027 року) Калинівської селищної територіальної громади Броварського району Київської області та низки інших територіальних громад, наприклад, Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області (затверджена у 2024 році) чи Вороньківської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області (затверджена у 2023 році).

Убачається, що такий недолік правового регулювання має бути усунений або шляхом змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики», або шляхом впровадження представницьким органом місцевого самоврядування нормативного припису, який би визначав строки на розробку та подання на затвердження цьому органу стратегії розвитку територіальної громади, у місцевому нормативному акті, наприклад, у статуті територіальної громади, зокрема серед норм, які присвячені засадам розвитку територіальної громади.

Засади планування відновлення регіонів та територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України визначено у статті 11³ Закону України «Про засади державної регіональної політики». Слід одразу зауважити, що згідно з частиною шостою цієї статті «план відновлення та розвитку територіальної громади розробляється та затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» [24]. З означеного припису випливає, що сільська, селищна, міська рада не лише уповноважена затверджувати відповідний план, але і разом з тим – розробляти його. На нашу думку такий підхід є некоректним, адже розробка цього плану має бути компетенцією саме виконавчого комітету відповідної ради.

Однак, це не єдина вада, яку має вказана стаття Закону. Так, назва статті

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

передбачає планування саме відновлення регіонів та територій, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Водночас нормативні приписи, які містяться у статті 11³ Закону України «Про засади державної регіональної політики» спрямовані на розробку та затвердження плану не лише відновлення, але також і розвитку. У зв'язку з цим постає питання співвідношення таких актів муніципального планування як: програма соціально-економічного та культурного розвитку, стратегія розвитку територіальної громади, план відновлення та розвитку територіальної громади та комплексний план відновлення територіальної громади, оскільки, як вбачається, усі вони повністю або частково спрямовані на нормативне регулювання одних і тих самих відносин з муніципального розвитку.

Наприклад, Програма комплексного відновлення Михайло-Коцюбинської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області передбачає, серед інших, такі заходи як: «впровадження єдиної системи відеоспостереження у населених пунктах громади» (600 тис. грн), «створення веб-порталу громади для роботи та комунікацій» (200 тис. грн), «створення цифрового додатку Smart, з широкими функціональними можливостями» (200 тис. грн), «реконструкція та встановлення багатофункціональних дитячих/спортивних майданчиків у старостинських округах» (1,5 млн грн) та багато іншого [38]. Аналогічні заходи містяться і у плані відновлення та розвитку цієї територіальної громади [39]. Означене важко пов'язати з поняттям відновлення територіальної громади у значенні, встановленому законодавцем як «<...> відновлення об'єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об'єктів житлового та громадського призначення <...>» [12].

Як актуальні проблеми Мереф'янської міської територіальної громади Харківського району Харківської області у її Програмі комплексного відновлення визначені, наприклад, «реконструкція очисних споруд», «створення сміттєперевантажувальної станції, з функціями сортування та складування» та інші [40]. Такі заходи, як і у випадку з Михайло-Коцюбинською селищною територіальною громадою, свідчать більше про напрямок розвитку загалом, аніж про відновлення пошкодженого чи зруйнованого.

З цього висновується потреба оптимізації актів планування на муніципальному рівні з метою усунення повторення одних і тих самих положень у актах планування.

Висновки

З проведеного дослідження ми висновуємо, що прагнення до розвитку притаманне самій природі людини. Таке прагнення вона реалізує індивідуально або через колективні об'єднання, особливою формою якого виступає держава. Остання реалізує прагнення до розвитку через публічне адміністрування, здійснення якого має підкорятися нормативним приписам, визначеним у Конституції та законах України, із застосуванням форм та методів, притаманних публічному адмініструванню.

Публічне адміністрування у свою чергу передбачає якісне планування заходів, які держава через власні органи або органи місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб має за намір втілити на практиці. Отже, для якісного планування має існувати відповідна нормативна основна.

З нашого погляду поточне законодавство не відповідає сучасним підходам для якісного планування розвитку та відновлення в Україні, оскільки система актів планування, передбачена таким законодавством, є неузгодженою та надто обширною.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Це утворює відповідну проблематику і для муніципального рівня, адже територіальні громади здійснюють свою діяльність у тому напрямку, який задає їм держава.

У основі державного планування має стати довгострокова стратегія розвитку України, причому візія такого розвитку має простягатися не на п'ять років, а на двадцять років і більше. Така стратегія повинна затверджуватися Верховною Радою України, як представницьким органом усього Українського народу та єдиним законодавчим органом в Україні, убезпечуючи її від мінливих змін політичної кон'юнктури. З такої позиції впливає необхідність *внесення змін* до пункту 6 частини першої статті 85 Конституції України шляхом його *доповнення* словами «*стратегій та*» після слова «*загальнодержавних*». Можливим є запровадження особливої кваліфікованої більшості голосів народних депутатів України, зокрема, необхідної для ухвалення Стратегії розвитку України, з метою забезпечення більшої її стабільності та врахування більш широкого кола суспільних інтересів. Проте така більшість не обов'язково має становити дві третини від загального складу народних депутатів України, визначеного Конституцією України, – це, наприклад, може бути три п'ятих від такого складу (станом на 28.11.2025 – 270 народних депутатів України).

Водночас частина перша статті 92 Конституції України має бути *доповнена* новим пунктом 23 такого змісту: «*засади стратегічного планування органів державної влади та органів місцевого самоврядування*».

Оскільки схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України у поточній редакції виглядає абсолютно неефективною процедурою, *пропонується замінити її* на затвердження Верховною Радою України Переліку пріоритетних напрямків розвитку України для Кабінету Міністрів України. Такий перелік має: 1) затверджуватися одночасно при призначенні Прем'єр-міністра України; 2) враховуватися Кабінетом Міністрів України при здійсненні його діяльності. Разом з тим Кабінет Міністрів України зобов'язується звітувати перед Верховною Радою України про реалізацію заходів, передбачених таким Переліком. Отже, відповідних змін потребують: пункт 11 частини першої статті 85, частина друга статті 87, частина п'ята статті 114 Конституції України.

Подальша архітектура актів державного планування має вибудовуватися на рівні Кабінету Міністрів України, який уповноважується на затвердження стратегічних планів у межах одного або кількох секторів та планів з їхньої реалізації. Такі стратегічні плани повинні формуватися на підставі Стратегії розвитку України, затвердженої Верховною Радою України. Це потребуватиме також ухвалення нового Закону України «Про стратегічне планування України», який міститиме засади для відповідної діяльності, зокрема органів місцевого самоврядування територіальних громад.

За умови впровадження згаданих конституційних змін вбачається необхідність подальшого визнання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» таким, що втратив чинність.

Виходячи з адміністративно-територіального устрою, має вибудовуватися система актів планування регіонального та муніципального рівня. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та представницькі органи місцевого самоврядування регіонального та муніципального рівня уповноважуються на затвердження відповідних стратегій розвитку. Такі стратегії також мають формуватися на довгостроковий період. Проте усі вони водночас мають відповідати напрямкам, що визначені загальнодержавними стратегіями розвитку. Тут має застосовуватися метод реординації, за якого розробка стратегії регіонального рівня має враховувати пропозиції з розвитку муніципального рівня.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Для досягнення цілей, які визначені у регіональній стратегії розвитку, Кабінет Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи Київської та Севастопольської міських рад затверджують плани з реалізації відповідних напрямків, які мають формуватися на короткостроковий та середньостроковий періоди. Про реалізацію заходів, визначених відповідними планами, означені суб'єкти звітують перед відповідними представницькими органами. Останні за результатами розгляду звітів надають виконавчим органам рекомендації або притягають їх до відповідальності шляхом припинення повноважень.

Аналогічно має бути вибудована система і на муніципальному рівні: сільські, селищні та міські ради мають затверджувати довгострокові стратегії розвитку відповідної територіальної громади, а виконавчі комітети таких рад – затверджувати середньо- та короткострокові плани для досягнення цілей, визначених у стратегії.

З цього висновується необхідність зміни слів: 1) «затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання» у частині першій статті 143 Конституції України на *«затверджують **стратегії** та програми розвитку на довгостроковий період та контролюють їхнє виконання»*; 2) «затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання» на *«затверджують **стратегії** та програми розвитку на довгостроковий період відповідних областей і районів та контролюють їхнє виконання»* у частині другій статті 143 Конституції України.

Паралельно з цією системою актів планування розвитку продовжують функціонувати акти фінансового планування – державний та місцевий бюджети, а також геопросторові плани. Перші водночас мають бути забезпечені стабільною податковою основою та середньостроковим плануванням, а останні – у цілому оптимізовані для усунення дублювання та неузгодженості.

Слід зауважити, що стрижневим питанням загальнодержавного розвитку має бути, виходячи з екзистенційної загрози для України, питання національної безпеки та оборони, а на муніципальному рівні – муніципальні права людини.

Поняття розвитку та відновлення, як нами було встановлено, є загалом нетотожними. Вони разом з тим є настільки близькими, що питання відновлення доцільно включати в акти планування розвитку, оскільки відновлення втраченого з одного боку є передумовою для подальшого розвитку, а з іншого, якщо не враховувати попередній стан територіальної громади, у якому вона перебувала в минулому, – розвитком як таким.

У зв'язку з цим комплексної зміни потребуватимуть і приписи Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регіональної політики» тощо.

Список використаних джерел

41. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 №1427-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12> (дата звернення: 13.11.2025).

42. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989> (дата звернення: 15.11.2025).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

43. Михайлюк Л. М. Розвиток особистості в гуманістичній психології А. Маслоу та К. Роджерса. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2007. № 2 (20). Ч. 1. С. 89-92. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8545> (дата звернення: 15.11.2025).

44. Сомов А. Ю. Генеза ідеї надлюдини в європейській філософії: концепція Фрідріха Ніцше. Науково-теоретичний альманах Грані. 2015. № 18 (5), С. 109-116. URL: <https://doi.org/10.15421/1715108> (дата звернення: 15.11.2025).

45. Новіков Д. Проблема співвідношення видатків на відновлення та розвиток у місцевих бюджетах в умовах воєнного стану. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : Тези доповідей Дев'ятої щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 вересня 2024 р.). Київ : АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ, 2024. С. 343-363. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/PDF_GO_6_верстка_.pdf (дата звернення: 13.11.2025).

46. Recovery. Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recovery> (дата звернення: 15.11.2025).

47. Restoration. Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/restoration> (дата звернення: 15.11.2025).

48. Communication: Ukraine relief and reconstruction | European Commission. European Commission. URL: https://commission.europa.eu/document/28ba5c16-19b2-4ee7-88db-5ee765c5571d_en (дата звернення: 16.11.2025).

49. Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації об'єктів гідроенергетики критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1483. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1483-2024-п/ed20250313> (дата звернення: 15.11.2025).

50. Деякі питання фінансування робіт з відновлення зруйнованого майна та інфраструктури : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2022 № 879. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-2022-п/ed20250313> (дата звернення: 15.11.2025).

51. Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів : Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 06.08.2022 № 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0898-22/ed20220806#n21> (дата звернення: 15.11.2025).

52. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/ed20250101> (дата звернення: 15.11.2025).

53. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти т. Харків : Право, 2008. Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. 728 с.

54. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ed20200101> (дата звернення: 16.11.2025).

55. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв'язку з окремими положеннями Конституції України : Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 № 3-рп/2012. URL: <https://ccu.gov.ua/docs/642> (дата звернення: 17.11.2025).

56. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) : Рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 № 15-рп/2004. URL: <https://ccu.gov.ua/docs/504> (дата звернення: 17.11.2025).

57. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України : Рішення Конституційного Суду України від 24.04.2018 № 3-рп/2018. URL: <https://ccu.gov.ua/docs/2161> (дата звернення: 17.11.2025).

58. Лок Джон. Два трактати про правління / пер. з англ. Павло Содомора. 2-ге вид. Київ : Наш Формат, 2023. 312 с.

59. Мельник Р. С. Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 212 с.

60. Журавель Я. В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2008. 21 с. URL: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21310.69446> (дата звернення: 19.11.2025).

61. Приймаченко Д. В. Правова природа актів планування: сучасний аналіз. Публічне право. 2013. № 1. С. 52-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_1_7 (дата звернення: 19.11.2025).

62. Патерило І. В. Інструменти діяльності публічної адміністрації: сутність та зміст. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2014. № 27 (2). С. 174-178. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_27\(2\)_45](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_27(2)_45) (дата звернення: 19.11.2025).

63. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 № 1602-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14/ed20121202> (дата звернення: 19.11.2025).

64. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/ed20250101> (дата звернення: 19.11.2025).

65. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18/ed20250830> (дата звернення: 19.11.2025).

66. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Верховної Ради України від 04.06.2020 № 665-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-IX> (дата звернення: 19.11.2025).

67. Про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України : Проект Постанови Верховної Ради України від 23.09.2025 №14069. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57395> (дата звернення: 19.11.2025).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

68. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019> (дата звернення: 20.11.2025).

69. Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки : Указ Президента України від 11.05.2023 № 273/2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023> (дата звернення: 20.11.2025).

70. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/ed20250830> (дата звернення: 20.11.2025).

71. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20251005> (дата звернення: 20.11.2025).

72. Потапенко С. А. Реалізація сільськими, селищними, міськими радами повноважень у сфері регулювання земельних відносин: теоретичний і практичний аспекти : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 332 с.

73. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17> (дата звернення: 22.11.2025).

74. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр> (дата звернення: 23.11.2025).

75. Офіційні документи | Калинівська громада, Київська область, Броварський район. Калинівська громада - вітаємо на офіційному вебсайті. URL: <https://kalynivska-2-gromada.gov.ua/docs/> (дата звернення: 22.11.2025).

76. Вебінар «Експертна підтримка розробки Стратегії розвитку територіальної громади» зібрав 200 зацікавлених громад | Всеукраїнська Асоціація ОТГ. Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад. URL: <https://hromady.org/вебінар-експертна-підтримка-розроб/> (дата звернення: 22.11.2025).

77. Порядок розроблення стратегії розвитку територіальної громади. Асоціація міст України. URL: <https://auc.org.ua/vydannya/poryadok-rozroblennya-strategiyi-rozvytku-terytorialnoyi-gromady> (дата звернення: 22.11.2025).

78. Програма комплексного відновлення території Михайло-Коцюбинської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області : Рішення Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 07.02.2025 №45. URL: <https://mkocubynska-gromada.gov.ua/programa-kompleksnogo-vidnovlennya-09-49-09-21-10-2024/> (дата звернення: 23.11.2025).

79. План відновлення та розвитку Михайло-Коцюбинської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області. Офіційний вебсайт Михайло-Коцюбинської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області. URL: <https://mkocubynska-gromada.gov.ua/news/1722240520/> (дата звернення: 23.11.2025).

80. Про затвердження Програми комплексного відновлення території Мереф'янської міської територіальної громади Харківського району Харківської області (її частини) : Рішення Мереф'янської міської ради Харківського району Харківської області від 29.11.2024 № 1967/24. URL: <https://merefaotg.gov.ua/docs/1850530/> (дата звернення: 23.11.2025).

Валерій Желнін,
студент магістратури факультету міжнародного та європейського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Порівняльно-правовий аналіз моделей управління відновленням територій: досвід деокупованих регіонів України та зарубіжних держав

ВСТУП

Загальна постановка проблеми та її актуальність. Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України поставила перед національною системою публічного управління безпрецедентний виклик – необхідність забезпечення життєдіяльності та відновлення територій в умовах перманентної безпекової загрози. Процес деокупації українських земель актуалізував проблему вибору ефективної моделі управління: від жорсткої вертикалі військових адміністрацій до відновлення повноважень органів місцевого самоврядування.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що чинне українське законодавство, формуючись ситуативно з 2014 року, досі містить прогалини у розмежуванні компетенцій між військовими (військово-цивільними) адміністраціями та обраними місцевими радами. Це призводить до дублювання повноважень, управлінських конфліктів та ризиків надмірної централізації влади у повоєнний період. Водночас світова практика (досвід Хорватії, Німеччини, Афганістану, Іраку) пропонує різноманітні інструменти реінтеграції – від перехідних міжнародних адміністрацій до моделей “відновлення знизу-вгору” які потребують фахової адаптації до українських реалій задля побудови демократичної та спроможної системи муніципального управління.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері публічного адміністрування процесів відновлення та розвитку територій, які постраждали внаслідок збройних конфліктів.

Предметом дослідження виступають моделі управління відновленням деокупованих територій в Україні та зарубіжних державах, а також нормативно-правові акти, що регулюють їх функціонування.

Метою роботи є здійснення порівняльно-правового аналізу вітчизняного та іноземного досвіду управління відновленням територій для розробки науково-обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері взаємодії військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Для досягнення поставленої мети визначено такі **завдання**:

1. Проаналізувати еволюцію та сучасний стан нормативно-правового регулювання процесу відновлення деокупованих територій в Україні (2014–2025 рр.).
2. Дослідити зарубіжні моделі управління відновленням (досвід Хорватії, Іраку, Афганістану, ФРН) та виокремити їх ключові особливості.
3. На основі міжнародного досвіду сформулювати практичні рекомендації щодо усунення колізій між військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування в Україні.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Науково-теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних вчених та експертів у галузі муніципального та адміністративного права, зокрема: І. Коліушка, П. Пилипенка, М. Лобка, А. Фучка, І. Медяника та аналітичні матеріали Центру політико-правових реформ і ГО “Лабораторія законодавчих ініціатив”, а також інші джерела інформації.

Нормативно-правову базу роботи становлять Конституція України, Закони України “Про правовий режим воєнного стану», “Про військово-цивільні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, акти Кабінету Міністрів України, а також міжнародно-правові документи (Ердутська угода, резолюції РБ ООН) та законодавство іноземних держав (Основний закон ФРН, Конституції Іраку та Афганістану).

Розділ 1. Аналіз нормативно-правового регулювання процесу відновлення деокупованих територій та практичного досвіду в Україні.

Еволюція та розвиток нормативно-правового регулювання процесу відновлення деокупованих територій є доволі розтягнутим у часі, оскільки триває з 2014 року по сьогоднішній день (від початку російської агресії у 2014 році).

Початок процесів відновлення в Україні припадає на 2014 рік, коли після звільнення частин Донецької та Луганської областей держава зіткнулася з необхідністю відбудови інфраструктури, житла тощо в умовах триваючого конфлікту. Цей етап супроводжувався складним комплексом обставин: кардинальною зміною політичного ландшафту після Революції Гідності, запуску масштабних реформ, зокрема децентралізації, та загальною непередбачуваністю воєнних дій. Ситуацію ускладнювали багато факторів: “кадровий голод”, відсутність фінансового забезпечення, забезпечення ВПО, а також відсутність історичних прецедентів та досвіду реінтеграції територій під час війни, а також брак напрацьованих механізмів системної співпраці з міжнародними партнерами.

Така сукупність обставин мала дуалістичний вплив на формування державної політики. Позитивним чинником став початок реформи децентралізації влади та гармонізації законодавства зі стандартами ЄС, що заклало інституційну основу для переходу від радянської моделі “відбудови” до європейської моделі “регіонального розвитку”. Водночас, інституційна неготовність органів публічної влади до роботи в умовах гібридної війни та відсутність алгоритмів кризового реагування призвели до ситуативності та фрагментарності рішень на початковому етапі.

Попри стартові складнощі, архітектура політики відновлення почала формуватися на двох ключових рівнях. Перший – нормотворчий, що передбачав створення відповідної законодавчої бази, а другий – інституційний, спрямований на розбудову органів та структур, відповідальних за реалізацію заходів з відбудови та розвитку постраждалих регіонів.

Зокрема, важливими нормотворчими рішеннями стали наступні акти:

- **Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” від 06.08.2014 № 385** – цей документ став фундаментальною дорожньою картою, що змінила парадигму регіональної політики України в умовах початку російської агресії та втрати контролю над частиною територій у 2014 році. Головною особливістю акта є використання європейського підходу, що базується на розкритті внутрішнього потенціалу (ендогенному розвитку) та конкуренції між регіонами. Стратегія побудована на трьох ключових

Муниципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

пріоритетах: підвищення конкурентоспроможності регіональних економік, забезпечення територіальної згуртованості (включно з реагуванням на виклики війни та інтеграцією ВПО) та впровадження ефективного врядування, що передбачало передачу повноважень і ресурсів на місця.

Вплив цього акта є системним, оскільки він заклав інституційне та нормативне підґрунтя для старту реформи децентралізації та зміни принципів фінансування регіонального розвитку. Замість ручного розподілу дотацій було запроваджено прозорий механізм фінансування через Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) на проектній основі, що стимулювало громади до стратегічного планування та написання якісних інвестиційних проектів. Реалізація Стратегії дозволила розпочати гармонізацію української регіональної статистики з стандартами ЄС (система NUTS) та створила умови для формування спроможних територіальних громад як базових суб'єктів розвитку;

- **Розпорядження КМУ від 16 жовтня 2014 року № 1002-р “Про затвердження плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей”** – цей документ конкретизував організаційно-технічні аспекти процесу на початковому етапі, поклавши відповідальність за його виконання на профільні міністерства та місцеву владу. Ключовим інституційним рішенням стало створення Державного агентства з питань відновлення Донбасу, покликаного координувати державну політику та залучати міжнародну підтримку;

- **Розпорядження КМУ від 31.08.2016 № 892-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України”** – цей акт став концептуальною основою для переходу від ситуативного реагування на руйнування до програмно-цільового методу відновлення постраждалих територій. Концепція вперше системно окреслила стратегічні пріоритети: від відбудови критичної інфраструктури до відновлення соціальної стійкості та миру, заклавши фундамент для подальшого бюджетного планування цих процесів;

- **Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1071 “Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України”** – документ став практичним втіленням попередньої Концепції та першим комплексним планом дій із конкретизованими заходами, строками та джерелами фінансування. Програма була спрямована на відновлення життєдіяльності в Донецькій та Луганській областях, проте на практиці її ефективність суттєво обмежувалася хронічним дефіцитом бюджетних коштів та складними бюрократичними процедурами погодження проектів;

- **Блок актів щодо інституційних трансформацій (Постанови КМУ № 376, № 113 та № 904)** – ця група нормативно-правових актів відображає складний та нестабільний процес пошуку державою оптимальної моделі управління відновленням через створення, реорганізацію та перейменування профільних відомств (від МінТОТ до Мінреінтеграції, а потім Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України). Постійні інституційні зміни свідчили про намагання влади адаптувати управлінську вертикаль до нових викликів, але водночас створювали ризики втрати інституційної пам’яті та ускладнювали координацію дій між центром і регіонами;

- **Розпорядження КМУ від 23.12.2020 № 1660-р “Про схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей”** – прийняття цього акта

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцяті щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

ознаменувало зміну парадигми з суто “відновлення” на “економічний розвиток”, фокусуючись на створенні умов для залучення інвестицій у підконтрольні території. Концепція запропонувала нові інструменти, такі як території пріоритетного розвитку та податкові стимули, розглядаючи економічне зростання як ключовий механізм майбутньої реінтеграції.

- **Розпорядження КМУ від 18.08.2021 № 1078-р “Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року”** – цей документ став першою спробою довгострокового стратегічного планування розвитку регіону із горизонтом у десять років, базуючись на принципах дерегуляції та розвитку реального сектору економіки. Хоча повномасштабне вторгнення унеможливило її реалізацію, Стратегія зафіксувала важливий перехід до комплексного бачення відновлення, яке виходить за межі простої відбудови зруйнованих об’єктів.

- **Нормативна база за 2022-2025 роки:** Закон України від 9 липня 2022 року № 2389-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій”, Розпорядження КМУ від 30 грудня 2022 року № 1219-р “Про затвердження плану дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад”, Постанова КМУ від 18 липня 2023 року № 731 “Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад” тощо – ці акти заклали фундамент нової державної регіональної політики, адаптованої до викликів воєнного стану, змістивши акцент зі сталого розвитку на комплексне відновлення та запровадивши функціональну типізацію територій. Вони регламентують чіткі алгоритми першочергових дій для реінтеграції деокупованих громад, а також встановлюють наскрізну систему стратегічного планування, що узгоджує документи відновлення на державному, регіональному та місцевому рівнях. Активізуються також і міжнародні формати допомоги у відновленні деокупованих територій (з ЄС та в рамках політичних і правових домовленостей між Україною та іноземним партнером).

Системний аналіз нормативно-правового масиву у сфері відновлення деокупованих територій дозволяє сформулювати низку концептуальних положень. По-перше, чинне законодавство характеризується фрагментарністю та відсутністю концептуального урядового акту (або уніфікованого законодавчого акта (рамкового закону), що міг би задати загальні рамки), який би забезпечував наскрізне регулювання процесів ревіталізації: від містобудування та розмінування до соціально-економічної реінтеграції. Домінування підзаконної нормативної бази створює ризики правової невизначеності та ускладнює правозастосовчу практику. Зазначена проблематика корелюється з висновками, викладеними у Звіті Лабораторії законодавчих ініціатив “Відновлення інститутів публічної влади на деокупованих територіях у 2014–2023 роках: аналіз досвіду та потреб громад” [1].

По-друге, дослідження динаміки нормативно-правового регулювання дозволяє виділити трансформацію державних підходів: від ситуативного реагування на надзвичайні ситуації (2014–2015 рр.) до етапу стратегічного планування (2016–2021 рр.) та переходу до парадигми системного відновлення країни на основі євроінтеграційних принципів після 2022 року. Водночас пріоритетним викликом залишається систематизація профільного законодавства, а також забезпечення сталості інституційної спроможності органів влади на місцях. Оскільки європейська модель публічного управління базується на принципі субсидіарності та децентралізації, успіх відновлення

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

неможливий без активної участі громад. Саме функціональна роль органів місцевого самоврядування в архітектурі процесів відбудови деокупованих територій стане предметом подальшого дослідження у цій роботі.

Специфіка моделі управління деокупованими територіями України та територіями, які знаходяться поблизу активної лінії бойового зіткнення полягає в одночасному застосуванні інститутів військових та військово-цивільних адміністрацій. У експертному середовищі зустрічається об'єднана назва даних органів – їх ще називають “органами публічної адміністрації військово-цивільного характеру” [2]. З таким визначенням складно не погодитись, з огляду на правовий характер даних органів державної влади та зміст їхніх повноважень. Водночас, специфіка двох вказаних видів адміністрацій є різною, зокрема, з огляду на такі характеристики цих органів:

- військово-цивільні адміністрації керуються у своїй діяльності Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”, а їх утворення було поширене з 2014 по 2021 рік під час проведення АТО/ООС [3]. Впровадження інституту військово-цивільних адміністрацій було зумовлене необхідністю заміщення органів місцевої влади та самоврядування, які втратили дієздатність у зоні проведення АТО/ООС. Ця інноваційна модель управління, що поєднує військові та цивільні компоненти, на практиці підтвердила свою ефективність у кризових умовах збройного конфлікту;

- військові адміністрації, у свою чергу, утворюються відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” [4], поява яких активізувались вже після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року як тимчасові державні органи, що діють у період воєнного стану, для забезпечення дії Конституції та законів України, заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Сучасна парадигма управління на деокупованих територіях та в зонах бойових дій в Україні характеризується тимчасовим призупиненням дії окремих норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Відповідно до Закону України “Про військово-цивільні адміністрації” (а також Закону України “Про правовий режим воєнного стану”), повноваження обраних місцевих рад та голів переходять до призначених керівників ВЦА/ВА. Це створює інституційний розрив: необхідність швидкого вертикального прийняття рішень (безпековий аспект) конфліктує з потребою у залученні громади до відбудови (демократичний аспект).

Аналіз правозастосовчої практики виявляє суттєві колізії, що виникли внаслідок паралельного існування двох правових режимів управління. Як зазначається в аналітичній записці, яка була підготовлена за результатами співпраці ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, ГО “Центр політико-правових реформ”, ГО “Громадська ініціатива Луганщини” і ГО “Асоціація «Відродження та Розвиток»”, характерною особливістю публічного адміністрування на територіях Донеччини і Луганщини є те, що військові адміністрації населених пунктів часто створюються на базі військово-цивільних адміністрацій, які функціонували там через відсутність місцевих виборів [5, с. 7].

Проте цей процес не є системним. Станом на кінець 2023 року склалася парадоксальна ситуація, коли в окремих тимчасово окупованих громадах Донецької області (зокрема Волноваській, Мирненській, Ольгинській та Сартанській) де-юре продовжують існувати військово-цивільні адміністрації (ВЦА), хоча закон вимагає їх трансформації у військові адміністрації. Це створює правову невизначеність, оскільки за

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

своєю суттю ВЦА та ВА – це різні інституції, повноваження яких визначені в законах, що регулюють змістовно різні суспільні відносини [5, с. 7, 59].

Експерти наголошують на необхідності законодавчого закріплення норми, згідно з якою Президент України невідкладно приймає рішення про ліквідацію ВЦА та формування на їх базі військових адміністрацій після введення воєнного стану, а керівник ВЦА автоматично набуває статусу начальника відповідної військової адміністрації. Відсутність такого механізму призводить до того, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ці органи досі значаться як ВЦА, що суперечить логіці правового режиму воєнного стану [5, с. 7].

Специфіка деокупованих територій вимагає впровадження тривалого перехідного періоду, оскільки функціонування виборних органів місцевого самоврядування в умовах повоєнного хаосу є сумнівним і навіть небезпечним. Відтак, на цьому етапі пріоритетною стає модель прямого державного управління через військові (або військово-цивільні) адміністрації, що дозволяє забезпечити керованість процесів реінтеграції.

Процес нормотворення у повоєнний період вимагає ретельного аналізу закордонного досвіду подолання подібних криз. Запорукою ефективної відбудови та інституційного посилення держави є гармонізація міжнародних стандартів з унікальними національними реаліями, що дозволить адаптувати кращі світові практики до українського контексту [6, с. 104]. Міжнародний досвід є цікавим, з огляду на різноманіття ідей управління деокупованими територіями, які й будуть розглянуті у наступному розділі роботи.

Підсумовуючи аналіз нормативно-правового регулювання та практичного досвіду відновлення в Україні, можна констатувати, що вітчизняне законодавство пройшло складну еволюцію від невідкладних заходів 2014 року до формування засад комплексної державної регіональної політики в умовах воєнного стану. Водночас, ключовим викликом залишається відсутність уніфікованого підходу до управління деокупованими територіями, що зумовлює необхідність запровадження на законодавчому рівні особливого правового режиму – **перехідного періоду**.

Специфіка цього періоду полягає у тимчасовій неможливості негайного відновлення системи місцевого самоврядування у повному обсязі через безпекові ризики та руйнування інституційної інфраструктури. Це вимагає розробки та нормативного закріплення чітких алгоритмів функціонування органів публічної влади в рамках такого періоду, де пріоритет надається прямому державному управлінню через систему військових (військово-цивільних) адміністрацій.

При цьому модель управління не може бути універсальною для всіх регіонів. Вона повинна базуватися на **диференційованому підході**, що враховує специфіку конкретних територій, глибину інтеграції в правове поле держави-агресора та, насамперед, строк перебування під окупацією. Території, окуповані з 2014 року, потребуватимуть тривалішого перехідного періоду та глибших заходів з реінтеграції порівняно з тими, що були звільнені у короткостроковій перспективі після 2022 року. Саме пошук оптимальних моделей такого управління з урахуванням міжнародного досвіду стане предметом подальшого дослідження.

Розділ 2. Зарубіжні моделі управління відновленням деокупованих територій.

2.1. Хорватська модель: мирна реінтеграція та перехідні адміністрації.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

Хорватський досвід відновлення суверенітету над регіоном Східної Славонії, Барані та Західного Срему (1995–1998 роки) представляє собою унікальний приклад “м’якої реінтеграції” територій, що перебували під тривалою окупацією. На відміну від військової операції “Буря”, відновлення влади у цьому регіоні відбувалося на підставі міжнародно-правового мандату – Ердутської угоди 1995 року (Basic Agreement on the Region of Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium) та Резолюції Ради Безпеки ООН № S/RES/1037, якою було створено Тимчасову адміністрацію ООН (UNTAES) [7, 8].

Специфікою цієї моделі є існування перехідного періоду, під час якого повна виконавча влада над територією фактично належала міжнародному перехідному адміністратору (UNTAES), що поєднував у собі функції військового та цивільного управління. Це створює пряму аналогію з інститутом військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) в Україні, передбаченим Законом України «Про військово-цивільні адміністрації». Однак ключовою відмінністю хорватського підходу стало залучення місцевого населення до управління ще до моменту повного відновлення конституційного ладу Хорватії. Зокрема, було створено «перехідну поліцію» та Спільну раду муніципалітетів (Zajedničko vijeće općina – ZVO; є виборним консультативним органом *sui generis*, який становить форму культурного самоврядування для семи муніципалітетів з етнічною сербською більшістю у східній Хорватії (східні регіони Славонія та Бараня)), статус якої пізніше був легітимізований через Конституційний закон про права національних меншин.

Як було вказано, Спільна рада муніципалітетів функціонувала як орган *sui generis* – це не був орган державної влади у класичному розумінні, але й не просто громадська організація. Це об’єднання громад мало право координувати інтереси муніципалітетів та взаємодіяти з центральним урядом у Загребі. Такий механізм дозволив уникнути управлінського вакууму та забезпечити надання базових комунальних послуг силами місцевих фахівців, інтегрованих у нову систему. Для України цей досвід є критично важливим у контексті деокупації територій, де українські органи влади були відсутні тривалий час (наприклад, АР Крим чи ОРДЛО).

Хорватська модель демонструє, що перехід від військової адміністрації до мирного життя може потребувати проміжного етапу – “ступеневої легітимізації”, де за відновленням інфраструктури та безпеки слідує створення консультативних органів з числа місцевих мешканців, і лише після стабілізації ситуації проводяться місцеві вибори згідно із загальнонаціональним законодавством.

2.2. Афганська та Іракська моделі: децентралізація та партисипативне відновлення.

Моделі відновлення Афганістану та Іраку, попри складний безпековий контекст, пропонують альтернативний підхід до реконструкції – “знизу вгору”, через максимальне залучення громад та фінансову децентралізацію. Цей підхід базується на припущенні, що центральна влада в постконфліктний період часто є слабкою або паралізованою бюрократією, тому центр ваги у прийнятті рішень щодо відбудови має бути зміщений на місце.

В Афганістані (2003–2021) ключовим інструментом стала Програма національної солідарності (NSP), регламентована спеціальними операційними мануалами Міністерства відновлення та розвитку сільських районів та статтею 140 Конституції Афганістану 2004 року (яка була прийнята після падіння режиму Талібану) [9, с. 23; 10]. Програма передбачала створення Рад розвитку громад (Community Development Councils – CDCs) – виборних органів на рівні села, які отримували прямі блочні гранти на

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

реалізацію інфраструктурних проектів. Унікальність полягала в тому, що саме громада, а не урядовці з центральних органів виконавчої влади, вирішувала, що будувати першочергово.

В Іраку стратегія базувалася на законодавчому посиленні регіонів. Стаття 122 Конституції Іраку 2005 року та Закон № 21 «Про провінції, не об'єднані в регіон» (2008) надали губернаторствам широкі адміністративні та фінансові повноваження, фактично децентралізувавши бюджетний процес [11, 12]. Це дозволило регіонам самостійно фінансувати проекти відновлення, не очікуючи трансфертів зі столиці, що значно пришвидшило реагування на локальні кризи.

У контексті українського законодавства ці моделі актуалізують потенціал статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо органів самоорганізації населення (ОСН) [13]. В умовах, коли на деокупованих територіях повноваження місцевих рад тимчасово виконують призначені начальники ВА/ВЦА, створення та легалізація ОСН (аналог афганських Рад розвитку громад) може стати ефективним механізмом залучення громадян до розподілу коштів на відбудову. Це дозволить поєднати жорстку вертикаль військового управління з елементами прямої демократії, забезпечуючи прозорість та ефективність використання ресурсів.

2.3. Західнонімецька модель: технократична легітимність та пріоритет сервісу.

Досвід Західної Німеччини після 1945 року є класичним прикладом відновлення публічної влади в умовах повного колапсу державних інституцій. Правовою основою цього періоду слугували директиви окупаційної влади союзників (зокрема, Директива JCS 1067 [14]) та пізніше – Основний закон ФРН (Grundgesetz) 1949 року [15].

Особливістю німецької моделі був пріоритет адміністративної ефективності над політичним процесом на початковому етапі. Союзники призначали бургомістрів (Bürgermeister) та формували місцеві ради (Gemeinderat) не за партійним принципом, а за критерієм професійної придатності та відсутності зв'язків з нацистським режимом. Головним завданням цих призначених адміністраторів було забезпечення фізичного виживання населення: розбір завалів, відновлення водопостачання та розподіл продовольства. Легітимність влади формувалася через її здатність надавати критично важливі сервіси, а не через мандат виборців.

Важливо зазначити, що відновлення демократичних процедур відбувалося «знизу вгору»: місцеві вибори (Kommunalwahlen) у багатьох землях були проведені ще у 1946 році, задовго до формування федерального уряду [16]. Це закріпило принцип комунального самоврядування (Kommunale Selbstverwaltung), гарантований статтею 28 Основного закону, як фундамент німецької демократії [15].

Для України цей досвід підтверджує доцільність існування інституту військових адміністрацій на етапі фізичного відновлення територій. Їх діяльність повинна оцінюватися за технократичними показниками (KPI – Ключовим показником ефективності) – відновлення інфраструктури та надання публічних послуг. Водночас, німецький кейс вказує на те, що поступове повернення виборного елементу має починатися саме з місцевого рівня, як тільки безпекова ситуація дозволить гарантувати вільне волевиявлення.

Розділ 3. Військово-цивільне адміністрування в умовах перехідного періоду: іноземні моделі та українські перспективи.

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

В умовах затяжної агресії, яка, на жаль, досі триває з 2014 року, а з лютого 2022 року перейшла у повномасштабний формат – система публічного управління в Україні зіткнулася з проблемою правової невизначеності у розподілі повноважень між військовими та військово-цивільними адміністраціями (ВА та ВЦА), а також органами місцевого самоврядування (ОМС). Аналіз наукових джерел та експертних думок дозволяє виокремити ключові шляхи подолання цих колізій із урахуванням міжнародного досвіду.

3.1. Законодавча визначеність підстав утворення військових адміністрацій.

Однією з головних проблем є розмитість юридичних підстав для запровадження ВА населених пунктів. Чинне законодавство оперує оціночним поняттям “фактичне невиконання повноважень” з боку ОМС, що є досить суб’єктивним критерієм і створює можливості для дискреції Президента та політично вмотивованих рішень [17, с. 64-66].

Експертний аналіз правозастосовчої практики виявляє тривожну тенденцію утворення військових адміністрацій у громадах, що знаходяться глибоко в тилу і де органи місцевого самоврядування зберігають повну інституційну спроможність.

Як зазначається у звіті Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ, показовими є кейси міст Вараш та Нетішин (міста-супутники АЕС), а також Чернігова, де військові адміністрації були створені попри відсутність безпосередніх бойових дій та функціонування місцевих рад. У цих випадках формальною підставою для запровадження прямого президентського правління ставало нібито “нездійснення повноважень” місцевою владою, хоча фактичні дані свідчать про регулярне скликання сесій та прийняття рішень органами самоврядування на момент видання відповідних указів. Такий підхід створює ризик використання інституту військових адміністрацій не як безпекового інструменту, а як механізму політичного тиску та централізації влади в громадах, що мають стратегічне значення або політичну вагу [18, с. 20-22].

Ця ситуація уможливлюється через недосконалість статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», яка містить розмиті формулювання підстав для утворення адміністрацій. Відсутність чітких законодавчих критеріїв поняття “нездійснення повноважень” призводить до виникнення колізій та управлінського хаосу, коли в одній громаді одночасно діють обраний міський голова та призначений начальник адміністрації. Практика свідчить, що таке “двовладдя” часто блокує роботу гуманітарної сфери та освіти, як це відбулося у Вараській громаді через конфлікт підпорядкування управління освіти. Тому критично необхідним є законодавче звуження підстав для введення військових адміністрацій виключно до випадків ведення активних бойових дій або фізичної неможливості ради зібрати кворум, що унеможливить довільне тлумачення закону [18, с. 20, 22, 26-27].

Окрім того, цікавим є зазначити, що незважаючи на те, що п. 3 ч. 1 ст. 78 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає можливість дострокового припинення повноважень місцевих рад на підставах, визначених Законом “Про правовий режим воєнного стану”, де-факто органи самоврядування продовжують свою роботу. Аналіз офіційних веб-порталів місцевих рад свідчить про те, що вони регулярно скликають сесії та здійснюють свої функції у межах чинного законодавства.

Як зазначає голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, законодавство мало б чітко встановлювати, що військова адміністрація запроваджується виключно у двох випадках [19]:

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

1. В умовах наявних військових дій чи безпосередньої загрози таких дій на території громади.

2. В умовах фізичної неможливості місцевого самоврядування виконувати свої функції (відсутність кворуму, самоусунення тощо).

Якщо ж ОМС є дієздатним, то запровадження ВА суперечить самому призначенню цього інституту. У випадках, коли виникає необхідність вирішення суто безпекових питань, цим мають займатися районні військові адміністрації (РВА), а не новостворені адміністрації в населених пунктах, які підміняють собою місцеву раду [19].

Окремо зазначимо, що втрата дієздатності органів місцевого самоврядування (ОМС) або їх повна відсутність може бути зумовлена різними факторами, які не обов'язково пов'язані з воєнними діями. У таких випадках законодавство повинно містити чіткий механізм дій, який визначав би, хто саме має перебрати на себе функції ОМС.

У цьому контексті актуальним є питання правового регулювання адміністративного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Закон України від 05.11.2025 № 4677-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності ОМС" мав би вирішити дане питання, однак, по-перше, лише "формально" встановлює систему адміністративного нагляду за законністю рішень ОМС (виключно щодо делегованих повноважень), а по-друге – Закон набирає чинності лише з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через дванадцять місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні [20].

3.2. Усунення дублювання повноважень та паралельних структур.

Практика функціонування ВА виявила проблему "управлінської фрагментації" та дублювання функцій, коли в межах однієї громади діють і обрана рада, і призначений начальник ВА (зокрема, такі приклади наводяться у результатах досліджень та практичному досвіді територіальних громад у прифронтових регіонах (зокрема в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях). Це призводить до конфліктів юрисдикції, особливо у сферах комунального господарства та бюджетного процесу, де компетенції перетинаються [21, с. 368].

Для вирішення цієї проблеми науковці пропонують законодавчо закріпити розподіл функцій [21, с. 366, 369]:

- Безпековий блок (оборона, мобілізація, правопорядок) має залишатися у виключній компетенції ВА.
- Соціально-економічний блок (комунальні послуги, господарська діяльність) повинен залишатися під контролем місцевої громади, якщо ОМС не розпущені.
- У разі співіснування ВА та місцевої ради доцільно запровадити механізми обов'язкового погодження рішень з оборонних питань, що забезпечить баланс між воєнною доцільністю та демократією.

3.3. Адаптація зарубіжного досвіду (Німеччина, Хорватія, Ірак, Афганістан).

Аналіз деяких наукових праць вказує на те, що у міжнародних конфліктах (наприклад, в Іраку та Афганістані) чітко розмежовувалися функції безпеки та відновлення через створення специфічних військово-цивільних адміністрацій [22, с. 34]. Цей досвід можна адаптувати для України через призму конкретних моделей, які були нами проаналізовані у попередньому розділі роботи:

1. Модель "безпека та розвиток" (Досвід Іраку та Афганістану). У цих країнах на військово-цивільні адміністрації покладалися завдання безпеки (боротьба з тероризмом) та первинного відновлення інфраструктури, тоді як для довгострокового

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

розвитку залучалися цивільні фахівці та місцеві ради. Для України це означає необхідність трансформації ВА: після стабілізації безпекової ситуації вони мають передавати повноваження цивільним органам (або перетворюватися на військово-цивільні адміністрації), фокусуючись лише на підтримці правопорядку.

2. Модель “перехідного правосуддя та управління” (Досвід Хорватії). Експерти наголошують на необхідності диференційованого підходу до деокупованих територій. Існує суттєва різниця між територією, що була під окупацією 3 роки, і тією, що була окупацією 10 років (як окремі райони Донецької та Луганської областей) [19]. Для останніх, спираючись на досвід хорватської місії ООН UNTAES, необхідний тривалий перехідний період без миттєвих виборів. У цей час управління має здійснюватися тимчасовими державними органами (ВА/ВЦА) для відновлення правового поля України та реалізації комплексу заходів перехідного правосуддя, і лише згодом – відновлення місцевого самоврядування.

Для територій, що перебували під тривалою окупацією (з 2014 року), після завершення активної фази бойових дій термін “військова адміністрація” може втратити актуальність. Доцільно розглянути пропозицію експертного середовища щодо запровадження інституту “спеціальних цивільних адміністрацій” (СЦА). На відміну від ВА, СЦА фокусуватимуться не на військовій обороні, а на процедурах перехідного правосуддя, верифікації населення та підготовці до виборів, що корелюється з досвідом місії UNTAES у Хорватії [5, с. 16-18].

3. Модель “технократичного управління” (Досвід Німеччини). У випадках, коли ОМС не можуть виконувати функції не через війну, а з інших причин (політична криза, відсутність кворуму тощо), в європейських країнах вже існують законодавчі механізми державного втручання (наприклад, інститут префекта та інші форми адміністративного нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування). В Україні такий механізм був проголосований парламентом лише нещодавно (але не був введений у дію), що змушує владу використовувати інструмент ВА не за призначенням. Досвід післявоєнної Німеччини вчить, що на етапі “відсутності дієвої влади” пріоритетом є призначення ефективних управлінців для забезпечення життєдіяльності, але з чітким планом повернення до виборності.

3.4. Запобігання централізації та відновлення демократії.

На моє переконання, існує критична необхідність у чіткому розмежуванні безпекових викликів і політичної доцільності, аби запобігти ризику використання інституту військових адміністрацій як інструменту повоєнної централізації влади.

Варто наголосити, що військово-цивільні адміністрації є виключно екстраординарним механізмом захисту в умовах збройної агресії, який не повинен підміняти собою конституційний лад у мирний час [19].

Для нівелювання загроз узурпації влади законодавча архітектура має базуватися на чітко визначеній тимчасовості повноважень ВА та імперативному механізмі автоматичного відновлення діяльності рад одразу після скасування воєнного стану. Окрім того, задля балансу системи стримувань і противаг, необхідно трансформувати модель відповідальності начальників адміністрацій: вони не можуть бути підпорядковані виключно президентській вертикалі. Запровадження інструментів підзвітності перед громадою, зокрема через публічне звітування та наглядові ради щодо використання бюджетних коштів, є обов’язковою умовою збереження довіри до влади.

Вирішення проблематики діяльності ВА та ВЦА лежить у площині чіткого

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

законодавчого розмежування: військова адміністрація – це про оборону і безпеку, а місцеве самоврядування – про забезпечення життя та сталості місцевої громади. Зарубіжний досвід (Хорватії, Афганістану Іраку, Німеччини) демонструє, що успішне відновлення можливе лише за умови, коли надзвичайні органи управління є тимчасовими, мають чіткий мандат і плавно передають повноваження обраним представникам громади по мірі стабілізації ситуації.

ВИСНОВКИ

У роботі на підставі проведеного порівняльно-правового аналізу вирішено поставлені завдання та отримано такі результати:

1. **Проаналізовано** динаміку нормативно-правового регулювання відновлення територій в Україні та **встановлено**, що воно пройшло шлях від ситуативного реагування (2014–2015 рр.) до спроб стратегічного планування (після 2022 р.). Виявлено системну проблему фрагментарності законодавства та відсутності єдиного рамкового акта (кодексу) відновлення. З'ясовано, що одночасне існування інститутів військових адміністрацій (ВА), військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) та органів місцевого самоврядування (ОМС) за відсутності чіткого розмежування їхніх функцій створює правову невизначеність та «управлінську фрагментацію», особливо у сферах комунального господарства та бюджетного процесу.

2. **Досліджено** зарубіжний досвід та **виокремлено** три базові моделі, релевантні для України, які, як наголошується, варто комбінувати та застосовувати у сукупності, де це доречно:

а. Хорватська модель (мирна реінтеграція): передбачає перехідний період під управлінням міжнародної або спеціальної адміністрації з поступовим залученням місцевого населення через консультативні органи (*suī generis*) перед проведенням повноцінних місцевих виборів.

б. Афганська та Іракська моделі (децентралізація): базуються на принципі “знизу вгору”, де ключова роль у розподілі ресурсів на відновлення належить місцевим радам або громадам, що забезпечує швидке реагування на локальні потреби.

с. Західнонімецька модель (технократична): пріоритезує ефективність надання сервісів призначеними управлінцями на початковому етапі з подальшим відновленням виборності, починаючи з муніципального рівня.

3. На основі аналізу **сформульовано** практичні рекомендації щодо вдосконалення української моделі управління відновленням:

1) **Законодавчо закріпити виключні підстави утворення військових адміністрацій населених пунктів:** лише за умов ведення активних бойових дій або фізичної неможливості ОМС виконувати повноваження (наприклад, відсутність кворуму). В інших випадках пріоритет має надаватися обраним органам місцевого самоврядування.

Абзац перший частини третьої статті 4 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” пропонується викласти у наступній редакції:

“Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад виключно у разі включення такої території до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або у разі фактичної неспроможності сільських, селищних, міських рад та/або їхніх виконавчих органів, та/або сільських, селищних,

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

міських голів здійснювати покладені на них Конституцією та законами України повноваження внаслідок відсутності кворуму для проведення засідань ради чи з інших об'єктивних причин, що унеможливляють їх функціонування”;

2) Впровадити функціональний розподіл повноважень: “безпековий блок” (оборона, правопорядок) має перебувати у віданні начальника ВА, тоді як “господарський блок” (комунальні послуги, економічний розвиток, освіта) – у віданні виконавчих органів місцевої ради. Тобто, пропонується вдосконалити Главу II Розділу II Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтю 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” в контексті дублювання повноважень.

Пропонуємо доповнити статтю 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” новою частиною такого змісту:

“У разі утворення військової адміністрації населеного пункту без припинення повноважень місцевих ради, їх виконавчих органів та сільського, селищного, міського голови, повноваження розмежовуються таким чином:

До компетенції військової адміністрації належить здійснення заходів правового режиму воєнного стану, пов'язаних із забезпеченням оборони, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, запровадженням заходів, передбачених статтею 8 цього Закону.

До компетенції органів місцевого самоврядування належить вирішення питань місцевого значення, управління комунальним майном, затвердження та виконання місцевого бюджету, забезпечення надання комунальних та адміністративних послуг, за винятком питань, що безпосередньо впливають на обороноздатність.

Рішення органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються безпеки та оборони, набувають чинності після їх погодження з начальником відповідної військової адміністрації”;

Також пропонується внести зміни до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, доповнивши Прикінцеві та перехідні положення пунктом такого змісту:

“На період дії воєнного стану органи місцевого самоврядування, на території юрисдикції яких утворено військові адміністрації населених пунктів, продовжують здійснювати свої повноваження у повному обсязі. В окремих випадках, пов'язаних із безпосередньою загрозою бойових дій або тимчасовою окупацією, окремі повноваження органів місцевого самоврядування можуть бути тимчасово передані начальнику військової адміністрації за рішенням Президента України на підставі вмотивованого подання начальника відповідної військової адміністрації”;

3) Застосувати диференційований підхід до деокупованих територій: для територій, що перебували під окупацією тривалий час (з 2014 року), доцільно імплементувати досвід Хорватії із запровадженням перехідного періоду (без негайних виборів) та створенням тимчасових адміністрацій для здійснення заходів перехідного правосуддя та реінтеграції ментального поля.

Запропоновані зміни дозволять трансформувати систему управління на деокупованих територіях з моделі “ручного керування” в інституційно спроможну систему, яка поєднує безпекову ефективність із демократичними цінностями та європейськими стандартами муніципального права.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

1. ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив». Відновлення інститутів публічної влади на деокупованих територіях у 2014–2023 роках: аналіз досвіду та потреб громад. Лабораторія законодавчих ініціатив. URL: <https://parlament.org.ua/analytics/vidnovlennya-institutiv-publichnoyi-vlady-na-deokupovanyh-terytoriyah-u-2014-2023-rokah-analiz-dosvidu-ta-potreb-gromad/> (дата звернення: 23.11.2025).
2. Журавель Т., Прокопенко Л. Військово-цивільні та військові адміністрації як суб'єкти публічного управління: завдання та функції. UPLAN. URL: <https://uplan.org.ua/analytics/viiskovo-tsyvilni-ta-viiskovi-administratsii-ia-k-sub-iekty-publichnoho-upravlinnia-zavdannia-ta-funktsii/> (дата звернення: 25.11.2025).
3. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text> (дата звернення: 26.11.2025).
4. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 26.11.2025).
5. Особливості організації системи публічного адміністрування на території Донецької та Луганської областей / ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», ГО «Центр політико-правових реформ», ГО «Громадська ініціатива Луганщини» та ін. 74 с. URL: <https://static1.squarespace.com/static/65fd5f0c74095b1aa764ee10/t/664ae4bd8ff7410cbfd1a687/1716184255719/PublAdm.pdf> (дата звернення: 29.11.2025).
6. Медяник І.С. Механізми відновлення органів публічної влади та правосуддя на деокупованих територіях України: теоретико-прикладні аспекти. Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. № 5. С. 101–105. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.05.15> (дата звернення: 24.11.2025).
7. Basic Agreement on the Region of Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (Erdut Agreement) : Міжнар. угода від 12.11.1995. URL: <https://peacemaker.un.org/en/node/9387> (дата звернення: 27.11.2025).
8. Резолюція № S/RES/1037 : Рішення Ради Безпеки ООН від 15.01.1996. URL: [https://docs.un.org/en/S/RES/1037\(1996\)](https://docs.un.org/en/S/RES/1037(1996)) (дата звернення: 27.11.2025).
9. Afghanistan National Solidarity Program. Participedia. URL: <https://participedia.net/case/4772> (дата звернення: 27.11.2025).
10. The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan. France Diplomatie - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/The_Constitution_of_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan.pdf (дата звернення: 27.11.2025).
11. Iraq 2005 Constitution. Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005 (дата звернення: 27.11.2025).
12. Fleet M. Decentralization and its Discontents in Iraq. Middle East Institute. URL: <https://www.mei.edu/publications/decentralization-and-its-discontents-iraq> (дата звернення: 27.11.2025).
13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР : станом на 31 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr#Text> (дата звернення: 27.11.2025).
14. GHDI. German History in Documents and Images. URL: https://ghdi.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=2971 (дата звернення: 27.11.2025).

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.).

15. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : Конституція Федеративної Республіки Німеччина від 23.05.1949 : станом на 22 берез. 2025 р. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (дата звернення: 27.11.2025).
16. Autoren der Wikimedia-Projekte. Wahlen 1946. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlen_1946 (дата звернення: 27.11.2025).
17. Зінкевич В. Проблеми правового статусу військових адміністрацій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Т. 2, № 79. С. 64–68. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.2.9> (дата звернення: 29.11.2025).
18. Повноваження ОМС в Україні у галузі оборонної роботи та повноваження військових адміністрацій і практика їх реалізації / Коаліція РПР. Київ, 2024. 28 с.
19. Центр політико-правових реформ. «Законодавство мало б чітко встановлювати, що військова адміністрація запроваджується в населеному пункті (громаді) або в умовах наявних військових дій чи загрози безпосередніх військових дій на території громади, або в умовах відсутності місцевого самоврядування під час воєнного стану...». Facebook. URL: <https://www.facebook.com/share/p/172cpzbNNX/> (дата звернення: 27.11.2025).
20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування : Закон України від 05.11.2025 № 4677-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4677-%D0%86%D0%A5#Text> (дата звернення: 28.11.2025).
21. Пилипенко П.В. Проблеми визначеності компетенції військових адміністрацій та ОМС: пошук правового балансу. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 5. С. 366–369. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-5/82> (дата звернення: 27.11.2025).
22. Лобко М., Фучко А. Тимчасові державні органи управління: проблеми діяльності та шляхи їх розв'язання. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняхівського. 2025. С. 34–40. URL: <https://doi.org/10.33099/2304-2745/2025-2-85/34-40> (дата звернення: 27.11.2025).

[illegible]

[illegible]

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Збірник тез доповідей Дев'ятої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 вересня 2024 р.).

Електронне наукове видання

**МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА
ГРОМАДСЬКОСТІ**

Збірник тез доповідей
Одинадцятої щорічної всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Київ, 05 грудня 2025 р.)

Відповідальні за випуск:
*Я.В.Журавель, О.В.Батанов,
В.В.Кравченко*

Комп'ютерне верстання: *Я.В.Журавель*
Формат 60x84/16.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи КВ № 21787-11687ПР від
21.12.2015 р.

Видавець і виготовлювач —
Академія праці, соціальних відносин і туризму,
м. Київ, Кільцева дорога, 3-А, Київ-187.
МСП, 03187, Україна, тел./факс (044) 526-15-45;
e-mail: edit@socosvita.kiev.ua